재해병사 보상제도에 관한 연구

2007년 12월

한국보훈복지의료공단
보 훈 교 육 연 구 원

제 출 문

국가보훈처장 귀하

본 보고서를 "재해병사 보상제도에 관한 연구" 용역 최종보고서로 제출합니다.

2007년 12월 12일

주관연구기관명 : 한국보훈복지의료공단 보훈교육연구원
연 구 책 임 자 : 임 진 택(보훈교육연구원 연구원)
공 동 연 구 원 : 형 시 영(보훈교육연구원 연구원)
이 영 자(보훈교육연구원 연구원)
김 용 하(순천향대 경상학부 교수)
신 동 면(경희대 사회과학부 교수)
신 화 연(한국보건사회연구원 선임연구원)

요 약 문

제1장 서론

□ 의무복무병사의 특별한 희생에 대한 정당한 보상 당연, 하지만 현실은 열악한 상황

○ 우리나라 헌법은 “누구든지 병역의무의 이행으로 인해 불이익한 처우를 받지 아니한다(제39조 2항)”고 규정

○ 하지만 실제 군복무는 개인에게 상당한 노력과 희생 요구

□ 정부는 의무복무병사에 대한 수직적 형평성과 수평적 형평성 보장 필요

○ 수직적 형평성으로 서로 다른 조건에 있는 사람을 서로 다르게 취급하자는 것으로서, 의무복무병사와 직업군인이 서로 다르게 대우해 줌으로써 결국 공평한 생활을 보장하는 것

○ 수평적 형평성으로 동일한 조건에 있는 사람을 동일하게 취급하자는 것으로서 의무복무병사와 직업군인을 계급적 차별을 두지 않고 동등하게 대우하여 평등한 생활을 보장하는 것

○ 하지만 의무복무병사는 현역복무 중 직업군인에 비해 보수, 근무환경, 직업보도, 재해보상 등의 지원에 차별받음

○ 더욱이 1999년 의무복무병사에 대한 대표적인 전역 이후 지원제도였던 군가산점제마저도 헌법재판소의 위헌판결로 폐지됨에 따라 병역의무 이행에 대한 실질적 보상은 거의 없다고 해도 과언이 아님

□ 특히 군복무 중 사망, 부상 등 재해당한 병사에 대한 처우 열악, 조속한 대책 필요

○ 직업군인들은 ‘신군인보험’에 의해 위험에 대비하고 있지만, 의무복무병사는 보험성격의 위험에 대한 그 어떤 대비책도 없이 방치

○ 의무복무병사들이 군복무 중 사망이나 부상 등 재해가 발생했을 때 턱없이 낮은 수준의 보상금이 지급되어 본인과 유족들의 불만 초래

○ 재해병사에게 더 이상 특별한 희생을 강요해서는 안 되고, 그 희생에 합당한 보상을 해 줄 수 있는 정책대안이 조속히 마련되어야 할 시점

□ 본 연구는 군복무 중 사망, 사고 등 재해를 입은 의무복무병사들의 특별한 희생에 대해 사회적 통념에 맞는 합당한 보상 방안을 마련하고, 전역 후 사회에 원활하게 복귀할 수 있는 프로그램 및 인센티브 제공 방안을 제시하는 데 목적이 있음

제2장 의무복무병사의 재해 실태 및 보상제도

제1절 재해병사의 삶의 질

□ 군인재해보상제도는 국가보훈제도와 군인연금제도의 두 가지 큰 흐름을 중심으로 발전
  ○ 국가보훈제도가 근거하고 있는 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률은 군인의 희생에 대한 보상금 지급과 애국정신 함양을 위한 제도의 근거법률
  ○ 군인연금법은 사회보험차원에서 직업군인의 사회보장제도의 근거법률이며, 또한 의무복무자의 재해보상에 대한 규정 포함

1. 국가보훈제도에 의한 군인재해보상

□ 보훈보상제도는 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률' 제1조에서 명시된 바와 같이 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자와 그 유족에 대한 응분의 예우와 국가유공자에 준하는 군경 등에 대한 지원을 행함으로써 이들의 생활안정과 복지향상을 도모하고 국민의 애국정신함양에 이바지함을 목적으로 함
□ 보훈보상제도에서 군인의 전공사상에 적용되는 국가유공자는 전몰군인, 전상군인, 순직군인, 공상군인으로 구분됨
□ 국가유공자의 범위에 포함된 재해군인들은 보상금 지급 외에 교육보호, 취업보호, 의료보호, 대부, 양로양육보호 등이 있으나 주된 보상은 보훈급여금임

2. 군인연금법에 의한 군인재해보상

□ 군인연금제도는 군 복무의 특수성을 반영하고 군인들의 사기와 복지를 증진시키기 위하여 공무원연금법에서 별도로 분리 제정
  ○ 생활안정과 복지향상에 기여하기 위한 보험적, 보상적 성격 지님
  ○ 군인의 재해보상도 일반 산업재해보상제도와 마찬가지로 군인이 복무 중 입은 손해나 손실에 대한 직접적인 보상을 목적으로 함
  ○ 재해발생시 해당 재해가 공무수행으로 인한 것인지 아니면 공무수행과는 무관하게 발생한 것인지에 따라 재해보상이 다르게 이루어짐

□ 군인연금급여 중 재해보상과 관련된 급여의 종류로는 장기급여로서 상이연금과 유족연금, 유족연금부가금, 유족연금특별부가금이 있으며, 단기급여로서 유족연금일시금, 유족일시금, 재해보상금, 사망조의금, 재해부조금, 공무상 요양비가 있음

○ 장기급여인 상이연금과 유족연금은 장기복무하사 이상의 직업군인에 대해 지급하며, 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사관 및 병에게는 단기급여인 재해보상금에 한해 지급

<군인연금법상의 재해보상제도>

종류		지급요건	급여액
상이연금		공무상 질병 또는 부상으로 폐질상태로 퇴직한때부터 사망시까지	보수월액의 80%(1급), 75%(2급), 70%(3급), 65%(4급), 60%(5급), 55%(6급), 50%(7급)
유족연금	유족연금	공무상 질병· 부상 복무중 사망자	· 보수월액 65%(20년이상 복무자) · 보수월액 55%(20년미만 복무자)
		퇴역, 상이연금수급자 중 사망자	상이· 퇴역연금액의 70%
	유족연금 부가금	20년 이상 복무 중 사망 시 유족연금에 가산지급	보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100/ 4
	유족연금 일시금	20년 이상 복무 중 순직 시 일시금 선택 경우	보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100
	유족일시금	20년 미만 복무 중 공무외 사망자	·보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100/ 4(5년이상) ·보수월액×복무연수(5년미만)×100/ 120
재 해 보상금	사망보상금	공무 중 사망 ·국내에서 전사 ·해외에서 전사 ·전사외의 공무 사망 공무 외 사망	 · 소령 10호봉 보수월액의 72배 · 소령 10호봉 보수월액의 72배+ 재외근무수당의 가지역 지급액의 36배 · 보수월액의 36배 · 보수월액의 12배 ※중사1호봉보다 낮은 경우는 중사 보수월액 기준으로 책정
	장애보상금	공무상 질병이나 부상	보수월액의 12배(1급), 8배(2급), 6배(3급)
재해부조금		재해로 재산상 손해를 입은 때	보수월액의 2~6배
사망조위금		배우자, 직계존속 사망시	보수월액의 1개월분
		군인사망시	보수월액의 3개월분
공무상요양비		공무상 질병 또는 부상으로 요양할 때	요양 기간 20일(질병 또는 부상의 정도가 국방부장관이 정하는 기준에 해당하는 경우에는 30일) 비용

□ 국민연금이 단순히 사회보험의 성격을 띠고 있으며, 특수직역연금은 사회보험 성격에 일부 국가보상성격이 반영되었고, 군인연금은 국민연금에 산업재해보상제도 및 기업의 퇴직금과 복지제도, 군 직무 특성에 대한 보상, 전역 후 생활안정 등 종합적인 국가 보상제도(백경인, 2004: 20-22)

<군인연금과 국민연금·특수직역연금의 비교>

구분	군인연금	특수직역연금	국민연금
부담	국가/ 본인: 8.5%	좌동	보수월액의 9% (사용자와 피용자 4.5%)
지급개시	전역즉시	퇴직즉시	60세(연차적으로 65세로 조정)
전역·퇴직	조기에 강제	희망시 정년보장	-
정년	45~50세 전후	58~62세	-
급여지급율	50~60%(최고 76%)	76%	50%(연차적으로 40%까지 조정)
공무상 재해	장애 및 유족연금	좌동	-
기본권 침해	자유/ 권리제한(군형법)	무	좌동
단체교섭권	불허	부여	-
사적 재해	무보호	좌동	보호
보험 성격	국민연금+산재보험+기업퇴직금+군직무특성보상+전역후생활안정+전시동원대상+인력획득경쟁력	사회보험+국가보상	사회보험

*자료: 백경인(2004), "군인연금법의 특수지위 부여방안", 「한국군사문제연구소」 군사문제 정책토론회, p. 21.

3. 의무복무병사의 권익보장

1) 군복무 중 권익보장

□ 병의 신분은 특수공무원이며 군내에서 최하의 신분에 해당, 병은 이러한 신분에 의거 각종권리를 제한받고 또한 각종 의무 부과(정지택, 2004: 25)

○ 병의 신분상 권리는 법령이 정하는 사유와 절차에 의하지 아니하고는 신분을 박탈당하거나 기타의 불이익처분을 당하지 아니하는 권리, 직무를 집행할 권리, 직명을 사용하며 제복을 착용할 권리, 휴가를 받을 권리, 영조물 이용권 등

○ 병의 기본권 제한 규정은 헌법상 노동 3권의 제한, 국가배상청구권의 제한, 재판청구권의 제한(군사법원), 정치적 활동의 제한 등과, 또한 법률상 정치적 자유권의

제한, 집회· 결사의 자유 제한, 직업선택의 자유 제한, 거주이전의 자유 제한, 양심의 자유 및 종교의 자유 제한, 통신의 자유 제한, 언론출판의 자유 제한, 신체의 자유 제한 등

○ 병에 부과된 의무조항으로는 신분상의 의무로 선언의무, 충성의 의무, 품위유지의무, 정치운동의 금지, 집단행위의 금지와 직무상의 의무로 성실의무, 정직의무, 법령준수의무, 복종의무, 직권남용의 금지, 영예수허의무, 비밀엄수의 의무, 청렴검소의 의무, 사적제재의 금지의무 등

□ 하지만 이러한 특별한 희생에도 불구하고 병에 대한 복지 현실은 여전히 미약함

○ 현역군인들이 국가에 대한 고결한 의무를 수행하는 기간 동안, 불이익에 대한 보상은커녕 최소한의 인간다운 대접조차 받고 있지 못한 것이 현실(2003년 국방위원회 국정감사자료 및 회의록)

○ 자식을 군에 보내기를 원치 않는 부모와 군복무를 꺼려하는 다수의 젊은이들의 심리에는 군대 내에서 자식 또는 자신에게 이루어질 수도 있는 각종 권리침해에 대한 두려움과 거부감으로 병역 기피현상 초래

○ 시대 환경변화에 맞추어 군복지도 많이 개선되고 있는 것은 사실이지만, 아직도 의무복무병사들은 의식주 등의 생활여건, 의료와 위생, 각종 사고와 인권문제, 여가생활과 기술교육 등 차별 여전

2) 제대 후 권익보장

□ 제대군인지원위원회에서는 2007년 1월 「제대군인 지원계획(2007~2011」 수립

□ 병역법 제11장, 제대군인지원법, 국민연금법 등에서 의무복무 이행자 등에 대한 권익보장 규정 마련

<병역의무 이행자의 권익보장 내용>

종류	내 용	관계법령
복학보장 및 군복무 중 학점취득	·고교 이상 학적 보유자 의무복무 이수 후 당연복학 ·등록기간이 지난 때에도 학사일정에 지장 없을 시 복학 ·휴학 중인 자가 방송·통신 또는 인터넷 등 정보통신망을 활용한 원격수업을 수강하여 학점을 취득하고자 하는 경우 허용	병역법 73조
직장보장	·군복무로 인한 휴직 시 당연 복직 ·승진 시 군복무기간을 실제 근무기간으로 산정 ·군보수와 입영 전 보수의 차액 지급가능 ·임용, 채용 및 승진 시 불이익 처분 금지	병역법 74조

채용시 우대	·보충역 복무자의 채용시험 3세 범위내에서 응시연령 연장	병역법 74조 2
	·채용시험 응시연령 상한 3년 연장 ·전역예정일이 6개월 이내의 자는 제대군인으로 간주 ·제대군인의 호봉·임금 결정시 군복무기간 근무경력 산입 ·채용시험 동점자가 있는 경우 합격예정인원을 초과하여 우선 합격자로 결정	제대군인지원법 제16조
보상·가료	·군복무 중 전사, 순직한 사람의 유족에 대한 보상 ·군복무 중 공상 또는 공무상 질병으로 인해 제2국민역에 편입되거나 병역면제자 및 그 가족에 대한 보상 ·복무 중 질병에 걸리거나 부상한 사람에 대한 국가·지방자치단체 또는 공공단체 등의 부담으로 군의료시설이나 국가·지방자치단체 또는 민간의 의료시설에서 가료 *국가유공자 예우에 관한 법률 적용	병역법 75조
재해보상	·공익근무요원 순직 또는 공상: 재해보상금 지급	병역법 75조 2
국민연금	·국민연금 가입기간 6개월 추가 산입 ·병역의무기간중 연금 보험료 추후 납부 가능	국민연금법 18조 77조
불이행 제재	·임용·채용 금지, 재직자 해고 ·각종 관허업의 특허·허가·인가·면허·등록 또는 지정 등 금지, 취득자는 취소 ·해외체류 의무불이행자는 40세까지 공민권 박탈	병역법 76조

제2절 재해병사의 보상제도 및 실태

□ 우리나라의 군인보상제도는 상이연금, 재해보상금, 사망조위금 및 재해부조금이 있으며, 군 복무기간 중 발생한 각종 신체적, 재산적 피해에 대한 보상

○ 병의 사망, 사고 등 재해 발생 시 재해보상금과 사망위로금 지급

○ 재해보상금은 사망과 장애로 구분되며, 사망은 다시 공무로 사망한 경우와 공무외로 사망한 경우 지급, 장애는 장애등급에 따라 보상금 지급

<재해병사 보상제도>

<table>
<tr><th colspan="2">종류</th><th>대상</th><th>지급요건</th><th>급여액</th><th>법령</th></tr>
<tr><td rowspan="3">재 해
보상금</td><td rowspan="2">사 망
보상금</td><td rowspan="5">현역병

상근
예비역</td><td>공무중 사망
·국내에서 전사
·해외에서 전사</td><td>· 소령 10호봉 보수월액의 72배
· 소령 10호봉 보수월액의 72배+
재외근무수당의 가지역 지급액의 36배</td><td rowspan="5">군 인
연금법</td></tr>
<tr><td>전사외의 공무
사망
공무 외 사망</td><td>· 보수월액의 36배
· 보수월액의 12배
※중사1호봉보다 낮은 경우는 중사
최저호봉 기준으로 책정</td></tr>
<tr><td>장 애
보상금</td><td>공무상 질병이나
부상</td><td>보수월액의 12배(1급), 8배(2급), 6배(3급)
※중사최저호봉 상당</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사망조위금</td><td>배우자,직계존속
사망시</td><td>보수월액의 1개월분</td></tr>
<tr><td>군인사망시</td><td>보수월액의 3개월분</td></tr>
<tr><td colspan="2">재해보상금</td><td>공익
근무
요원</td><td colspan="2">순직하거나 공상 또는 공무상 질병을 얻은 행정관서요원의 복무기관이 국가기관인 경우에는 국가가, 지방자치단체의 기관인 경우에는 당해 지방자치단체가, 공공단체인 경우에는 당해 공공단체가 부담
-사망급여금: 군인연금법 준용
-상이급여금: 중사최저호봉 상당 보수월액 12배(신체장애1급)
중사최저호봉 상당 보수월액 8배(신체장애2급)
중사최저호봉 상당 보수월액 8배(신체장애3급)</td><td>병역법</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">전사상급여금</td><td>전투
경찰</td><td colspan="2">전투 또는 공무수행 중 상이를 입고 퇴직하거나 사망하였을 때에는 군인에 준하여 급여금 지급(국가보훈처장)
-사망급여금: 군인연금법 준용
-상이급여금: 중사최저호봉 상당 보수월액 12배(1급 상이자)
중사최저호봉 상당 보수월액 8배(2-5급 상이자)
중사최저호봉 상당 보수월액 8배(6-7급 상이자)</td><td>전 투
경찰대
설치법</td></tr>
<tr><td>경비교
도대원</td><td colspan="2">상동</td><td>경비교
도대원
설치법</td></tr>
<tr><td>의무
소방원</td><td colspan="2">상동</td><td>의 무
소방대
설치법</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보훈
급여금
및
지원</td><td>사망</td><td colspan="3">o 순직군경유족연금
o 취업보호, 의료보호, 대부지원, 자녀 교육보호
o 생활조정수당(유족 생계곤란 시 월 10만원 한도)</td><td rowspan="2">국가
유공
자등
예우
및
지원법
등</td></tr>
<tr><td>부상</td><td colspan="3">o 부상자는 등급별(1-7급) 보상금 지급
o 취업보호(본인, 배우자, 자녀)
o 교육보호(본인, 자녀)
o 의료보호(본인무료, 가족 감면)
o 대부지원(3천만원 한도)</td></tr>
</table>

□ 재해 사망률의 경우 군인은 일반공무원이나 민간인에 비해 약 2배가량 높음

<군인의 재해 사망률>

구 분	군인	일반공무원	사기업
연간 사망률(%)	0.081	0.043	0.036

*자료: 국방부 군인연금제도 개선위원회(2000: 6)

□ 최근 군복무 중 사망, 부상 등 사고자는 소폭 감소하고 있으나 여전히 사고 발생률은 높고, 총기소지 등으로 인해 사고발생 시 사회 문제 부각

○ 최근 5년간 사망, 부상자는 간부에 비해 병사가 많으며, 간부와 사병 모두 사망자에 비해 부상자가 많고, 간부의 경우 사망·부상자 모두 전공상자가, 사병의 경우 사망은 비전공상이 많고, 부상은 전공상이 많은 것으로 나타남

<군복무자 사망, 부상 등 사고현황>

구 분			간 부		병 사	
사망/부상	연 도		전공상	비전공상	전공상	비전공상
사망자	'01		62	36	69	95
	'02		49	39	58	108
	'03		79	36	53	86
	'04		57	38	54	78
	'05		45	31	54	73
부상자	'02	장애1급	60		48	
		장애2급	58		59	
		장애3급	122		137	
	'03	장애1급	76		50	
		장애2급	57		62	
		장애3급	88		143	
	'04	장애1급	81		55	
		장애2급	61		62	
		장애3급	110		149	
	'05	장애1급	87		43	
		장애2급	58		54	
		장애3급	71		176	
	'06	장애1급	77		59	
		장애2급	79		63	
		장애3급	95		323	

*자료: 국방부(2007) 내부자료 재구성

□ 의무복무병사의 가장 일반적인 사망사고 유형인 전사자가 아닌 공무사망의 경우 중사1호봉 기준으로 보수월액의 36배인 약 35백만원을 사망보상금으로 지급받고, 보훈보상금인 순직군경유족연금으로 그 유족에게 매달 804천원이 지급

○ 한편 일반사망의 경우 중사1호봉 기준으로 보수월액의 12배인 약 12백만원을 지급받고, 유족연금은 별도로 연금 없음

□ 의무복무병사들은 현재 보상수준이 너무 낮다고 인식하며 적정 보상금 수준으로 사망보상금의 경우 '1억원 이상'이 가장 많았고, 장애보상금은 '최고 4천만원 이상'이 적정하다는 인식을 보임(R&R조사, 2005)

<적정보상금 수준>

구분	1천만원 미만	1천만원~ 2천만원	2천만원~ 3천만원	3천만원~ 4천만원	4천만원 이상	무응답
적정 장애보상금	0.7%	5.1%	13.2%	22.6%	58.2%	0.2%
구분	4천만원 미만	4천만원~ 6천만원	6천만원~ 8천만원	8천만원~ 1억원	1억원 이상	무응답
적정 사망보상금	1.0%	4.4%	5.8%	15.4%	73.3%	0.1%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

제3장 외국의 재해병사 보상제도 운영실태

□ 세계 각국이 실시하고 있는 군인재해보상사업은 크게 보상금 및 연금급여로 대표되는 보상, 의료보험, 장제보험 등과 보충적 부조로서 교육보호, 취업보호, 주택지원 등 시행

□ 군인재해보상제도는 세계 각국마다 그 운영형태가 다양함

○ 독일과 같이 재해군인에 대해 별도의 보험제도를 두지 않고 보훈제도만으로 보상을 실시하는 경우도 있고,

○ 미국, 대만, 일본 등과 같이 보훈제도내의 보상 외에 또 다른 보장망으로서 군인보험제도 별도 운영

□ 건강보험, 실업보험, 연금을 두고 별도의 재해보상보험제도를 운영하지 않는 독일을 제외하고 미국, 대만, 일본의 군인보험제도의 특징을 정리하면 다음과 같음

○ 군입대와 동시에 사병부터 간부까지 모두 강제적으로 보험에 가입토록 하고 있음. 미국과 대만은 훈련병, 동원예비군까지 보험가입대상자이고, 일본은 자위대와

정규직원만을 대상으로 한다는 점에서 차이가 남.

○ 보험료는 본인부담을 원칙으로 일부 국가보조가 있음. 미국과 일본은 모병제로서 보험료를 본인이 부담하는 반면, 대만은 징병제로서 사병에 대해서는 국가가 전액 부담, 단, 사관의 경우는 본인 35%, 정부가 65% 부담

○ 보험료 징수는 미국의 경우 정액제를 선택하고 있으며, 대만과 일본의 경우는 소득에 따라 정률제로 운영되며, 기본보험료는 의무적으로 납부토록 하고, 특약사항은 본인이 선택하여 가입토록 하고 있음. 미국은 연령에 관계없이 계약자가 보험금액을 선택하고 그에 따라 보험료가 결정되며, 대만과 일본은 소득에 따라 보험료가 결정되고 그에 따라 지급받는 보험금액에 차이가 있음.

○ 군인보험제도를 운영하기 위한 별도의 관리기구 설치. 미국은 제대군인부(VA) 내에 군인보험을 관리하는 정부기구를 설치하여 보험료 징수 및 보험금 지급 등의 업무를 직접 수행하는 반면에, 대만과 일본은 공법인(신탁회사, 공제조합) 성격의 군인보험 전담기구에 사무를 위탁하여 관리하는 방식으로 운영

<주요국의 군인보험제도 비교>

구분	미국	대만	일본
보훈보상관리	제대군인부	퇴제역관병보도위원회	방위성
군인보험 관장기구	현역단체생명보험관리소 (OSGLI)	국방부후비사령부 중앙신탁국	방위성공제조합
직영/위탁	직영	위탁	위탁
가입방식	강제가입	강제가입	강제가입
가입자격	·정규: 현역군인 /ROTC ·비정규:동원예비군, 예비군, 국가방위군	·현역군관,사관,사병 ·동원, 훈련, 기타 단기복무자 ·군사학교훈련자 등	·자위대원 및 정규직원
보험금	$50,000~400,000	사망 작전: 보수월액 본봉 48배 공무: 보수월액 본봉 42배 질병: 보수월액 본봉 36배 상이 작전: 보수월액 본봉40~10배 공무: 보수월액 본봉36~8배 질병: 보수월액 본봉30~6배	·의료급여 ·장애공제연금액 후생연금상당액+직역가산액+가급연금액 ·장애일시금 후생연금상당액+지역가산액×2 ·복지지원: 결혼수당금, 대부, 라이프서비스 등
보험료	정액제 월보험료 $3.5~28 특약보험료 $1	정률제 ·매월 보수월액(본봉) 3~8% ·정부 65%, 본인 35% 단, 사관, 사병은 100% 정부 부담	정률제 보수 수준에 따라 155,900엔~1,211,000엔

제4장 재해병사 보상제도의 개선방안

제1절 병사보험제도 도입 필요성 검토

1. 병사보험제도의 의의 및 필요성

□ 보험의 일반적 원리에 따른 경제적 안정성, 군 특수성에 기인한 보상의 형평성과 사기진작 등의 이유로 제도 도입 적극 검토

○ 경제적 안정성이다. 현재 재해병사의 보상 수준은 사망시 3천5백만원, 장애1급 판정시 1천2백만원 정도를 지급받고 있어 사고자나 부모가 일상생활을 영위하기에 불충분하며 희생에 합당한 보상이 되지 못함. 보험은 잠재적 위험이나 불확실성을 제거하거나 감소시키는 역할을 수행하기 때문에 결과적으로 각 경제주체의 능률성을 향상시키는 기능 수행. 병사보험의 가장 중요한 기능은 모든 보험이 갖고 있는 일반적 기능과 같이 각 보험대상자들의 경제적 안정성 제공

○ 보상의 형평성이다. 하사관 이상의 직업군인들은 '신군인보험'에 의해 위험에 대한 대비를 하고 있지만, 의무복무병사는 그 어떤 위험에 대한 대비책도 없이 방치되고 있음. 의무복무병사는 군복무 중 사망이나 부상 등 재해 시 턱없이 낮은 수준의 보상금이 지급되어 본인과 유족의 불만 초래. 의무복무병사도 민간인에 비해 고위험에 노출되어 있는 점과 직업군인들은 신군인보험을 적용받고 있어 형평성 차원에서 차별받지 않도록 하기 위함

○ 사기진작과 대국민이미지 개선에 기여한다. 보험제도 마련은 위험을 궁극적으로 낮추는 제도적 장치가 되는 것은 아니겠지만, 군복무 중인 사병에게 재해발생 시 합당한 보상제도로서 든든한 믿음을 주고, 부모들에게 씻을 수 없는 상처에 비해서 턱없이 부족하겠지만 최소한의 보상장치를 마련하여 군복무 중 위험에 따른 군 입대 기피 현상은 다소 완화시킬 수 있을 것임. 의무복무병사에 대한 위험의 대비책으로서 병사보험제도의 도입은 군 전력유지 차원에서 필요충분조건임

2. 병사보험제도 도입 방안

□ 병사보험제도 도입시 검토과제

○ 병사보험 적용대상 문제로서, 병사보험의 가입대상을 의무복무병사, 전환복무자,

공익근무요원 중 어디까지를 대상으로 하여야 하며, 하사관 이상의 직업군인들에게 적용되는 신군인보험과 어떻게 차별해 나갈 것이며, 두 그룹으로 분리 운영하는 것이 적절한 지 판단이 필요

○ 보험가입자인 의무복무병사의 보험제도에 대한 찬반여부 등에 대한 문제

○ 군 특성에 맞는 병사보험제도의 사업 및 세부구조 설계 문제

○ 재정 안정화가 가능한 보험요율 결정 및 재정 추계 문제

○ 효율적이고 안정적인 보험기금 관리를 위한 관장 기구 검토 문제

○ 제도 도입에 따른 사회와 국방부의 수용가능성 문제

□ 현재 현역 의무복무병사의 민간보험 가입률은 14.2%로 매우 낮음. 의무복무병사는 다른 집단에 비해 위험률이 높음에도 불구하고 민간보험 가입률이 낮아 재해에 대한 대비가 부족해 정부차원의 제도적 장치가 필요

<군복무 중 민간보험 가입 여부>

구 분	가입	미가입
군 복무 중 민간보험 가입 여부	14.2%	85.8%
	o 가입자 평균 보험료 : 6만원 o 가입자 평균 보험금 : 8,588만원	

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

□ 의무복무병사들은 병사보험제도 도입 방안에 대해 '찬성 의견'이 46.6%로 가장 많았고, '반대 의견'은 10.4%, 중립적인 의견(보통)도 42.8%로 나타남. 생각건대 중립적인 의견이 많은 것은 제도에 대한 이해 부족 등도 한 원인일 것임

<군복무 중 민간보험 가입 여부>

구 분	찬성	보통	반대	무응답
병사보험제도 도입 찬반 여부	46.6%	42.8%	10.4%	0.2

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

□ 보험가입자

○ 보험가입 대상자는 현재 재해보상금 또는 전사상급여금을 지급받는 자

○ 현역병과 상근예비역, 전환복무자와 공익근무요원이 바로 그 대상임

<현역군인, 전환복무자, 대체복무자 현황>

복무형태		현원	계획		
			2012년	2015년	2020년
현역 병		○○○천명	-	375,000명[1]	300,000명[2]
상근예비역		○○천명			
합계		○○○천명	-	375,000명	300,000명
전환 복무자	전투경찰 의무경찰 해양경찰 경비교도대원 의무소방원	42,000명	'08년 46,000명 '09년 36,800명 '10년 29,440명 '11년 23,550명 '12년 무 배정	-	-
대체 복무자	공익근무요원	51,000명	'09년 49,000명 '10년 47,000명 '11년 무 배정	-	-
	산업기능요원등	50,000명	-		
합계(사회복무자)		143,000명	87,000명[3]	123,000명	137,000

* 유급지원병: 병으로 입대하여 하사관으로 근무(18개월 병, 27개월 하사관)하는 제도. 2008년 2,000명 모집, 매년 1천~1,500명 증원하여 2020년 40,000명(하사-25,000명, 현역병-15,000명) 유지

1) 현재 군복무기간 육군 24개월, 해군 26개월, 공군 27개월을 2014부터 육군 18개월, 해군 20개월, 공군 21개월로 전군 모두 6개월 단축함에 따라 병역 감축

2) 2020년 현역병은 유급지원병을 포함하여 290,000~300,000명을 유지할 예정인데, 이는 군복무기간 단축과 인구감소에 따른 병역자원감축에 기인함. 국방개혁2020(안)에 따르면 전체 병력 500,000명 수준으로 이중 간부 40%, 현역병 60% 수준으로 구성될 계획

3) 2012년부터 전환복무자와 대체복무자는 폐지되고 사회복무제가 도입됨

4) 공익근무요원은 사망시 병역법에 따라 현역병과 마찬가지로 중사1호봉의 36배 지급, 부상시 공상의 경우 소속 기관장 명의로 치료비에 대한 실비지급. 공익근무요원 중 행정경비관서는 '08년 6,000명, '09년 4,000원, '10년 2,000명은 폐지되나, 봉사보호감시분야는 '11년까지 45,000명 수준 유지 또는 확대

□ 보험의 성격

○ 병사보험제도를 임의가입방식의 보험으로 운영할 것이냐 강제가입방식의 사회보험으로 운영할 것인가의 문제와, 기여금을 반환하는 저축성 보험으로 운영할 것이냐 아니면 기여금을 반환하지 않는 보장성 보험으로 운영할 것인가 하는 문제이다.

○ 병사보험은 바로 이러한 사회보험의 특성을 잘 보여주는 분야로서 해병대, 특전사 등의 고위험군이 속한 군인들이 보험 가입 대상이 되기 때문에 순수 민간보험으

로 운영하는 것이 적합하지 않고, 국가 차원에서 관리· 운영하고 강제 가입토록 하는 사회보험방식이 적합

○ 현재 대부분의 민영보험사들은 보험료를 저축성부분과 보장성 부분으로 양분하여 관리, 병사보험제도는 2년 복무 사병을 대상으로 하기 때문에 저축성 기능보다는 보장성 기능에 초점을 두는 것이 적합, 즉 저축성 보다는 순수소멸성의 생명보험형으로 운영. 이는 미국, 일본, 대만 등의 국가도 대부분 단체생명보험으로 운영

□ 보험료 징수방법

○ 보험료 징수에 있어서 계급을 고려할 것이냐 아니냐의 문제이다. 의무복무병사의 경우 향후 병역제도 변화로 약 2년 정도의 짧은 군복무 기간을 굳이 계급별로 차등화해야 할 필요성이 그리 크지 않음.

○ 현역 병과 전환복무자, 대체복무자 등의 봉급체계가 다르고, 재해발생시 필요한 보장자금은 복무형태와 관계없이 비슷한 수준이므로, 계급별 차등화가 필요 없고 개인이 전액 보험료를 부담하지 않는 상황이라면 정률제보다는 정액제가 관리 차원에서 보다 편리, 민간의 생명보험도 미래의 필요보장자금을 고려하여 정액제로 보험료 징수

□ 병사보험제도(안) 재정추계

○ 미국과 일본은 모병제이고, 대만은 우리나라와 같은 징병제 국가임. 대만은 사병의 경우 보험료 전액을 국가가 부담

○ 월보험료는 미국이 $4.5(4,050원)~$29(26,100원), 대만이 보수(본봉)의 3~8%, 일본이 600엔(5,000원)~10,000엔(82,600원) 징수

○ 본 연구에서 제안하고 있는 병사보험제도 도입방안에 따라 2008년부터 2020년까지 매년 지출규모를 예측하고 이에 대비한 필요보험료를 정액으로 부과

$$\text{보험금}_{year} = \text{재해사망보상금}_{year} + \text{일반사망보상금}_{year} + \text{장해보상금}_{year}$$

이 때, $\text{재해사망보상금}_{year} = \text{재해사망자수}_{year} \times 1\text{인당 재해사망보상금}_{year}$

$\text{일반사망보상금}_{year} = \text{일반사망자수}_{year} \times 1\text{인당 일반사망보상금}_{year}$

$\text{장해보상금}_{year} = \text{장해발생자수}_{year} \times 1\text{인당 장해보상금}_{year}$

○ 한편 피보험자수는 재해사망과 일반사망 및 장애발생 등에서 그 행태가 뚜렷하게 구분되는 집단인 현역과 공익근무요원 2그룹으로 구분하여 각각 산출, 이 때 현역은 상근예비역 뿐만 아니라 2011년까지는 전투경찰, 의무경찰 등의 전환복무자를 포함하고 있다. 대체복무자 중 산업기능요원 등을 제외한 공익근무요원만 피보험자로 하고 2012년부터는 사회복무자를 뜻함

<피보험자수 추계>

(단위 : 천명)

연도	피보험자수 (가)+(나)	현역[1] (가)	공익근무요원[2] (다)
2008	601	551(46)	50
2009	573	487(37)	49
2010	545	468(29)	47
2011	540	450(24)	67
2012	518	431(0)	87
2013	511	412(0)	99
2014	505	394(0)	111
2015	498	375(0)	123
2016	488	363(0)	126
2017	479	350(0)	129
2018	469	338(0)	131
2019	459	325(0)	134
2020	437	300(0)	137

*주 : 1) 현역에는 상근예비역 뿐만 아니라 전환복무자도 포함한 것으로, 이들 중 ( )안은 전환복무자를 뜻함.

2) 대체복무자 중 산업기능요원 등을 제외한 공익근무요원만 병사보험제도의 피보험자로 하고 2012년 이후에는 사회복무제가 도입됨에 따라 사회복무자를 가리킴.

*자료 : 국방개혁 2020(2007년 2월)

○ 피보험자수를 두 집단으로 구분한 근거는 재해사망과 일반사망, 장애 등의 보험금 발생행태가 서로 다르기 때문인데 피보험자 집단별로 재해사망, 일반사망, 장애 등의 기초율을 실적자료를 바탕으로 산정

<보험자수 산정관련 기초율>

구분	현역(집단 1)	공익근무요원(집단 2)
재해사망률	0.011%	0.001%
일반사망률	0.016%	0.052%
장해발생률	0.077%	0.015%

○ 보험자수는 재해사망자수와 일반사망자수, 장애발생자수의 합으로 나타낼 수 있는데 피보험자수에 각각의 기초율을 적용하여 매년도 보험자수 산정

$$보험자수_{year} = 재해사망자수_{year} + 일반사망자수_{year} + 장해발생자수_{year}$$

$$이\ 때,\ 재해사망자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 재해사망률_{year}$$

$$일반사망자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 일반사망률_{year}$$

$$장해발생자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 장해발생률_{year}$$

○ 한편 장애보상금의 경우 등급별로 장애정도에 따라 보상금 수준이 다르므로 등급별로 발생자수를 산출해야 하는데 최근 실적자료를 분석한 결과를 토대로 전체 장애발생자 중 약 14%와 19%를 각각 1등급과 2등급으로 하고 나머지는 3등급으로 구분

<보험자수 추계>

(단위 : 명)

연도	보험자수 (가)+(나)	사망자수			장애발생자수			
		계(가)	재해사망	일반사망	계(나)	1등급	2등급	3등급
2008	596	167	55	112	429	60	81	288
2009	567	160	53	107	407	57	77	273
2010	540	153	51	102	387	54	73	260
2011	529	158	49	109	371	52	70	249
2012	502	160	47	113	342	48	65	229
2013	491	161	45	116	330	46	62	221
2014	480	163	43	120	317	45	60	213
2015	469	165	42	123	305	43	58	204
2016	458	163	40	122	295	41	56	198
2017	447	161	39	122	286	40	54	192
2018	436	159	38	121	277	39	52	186
2019	425	157	36	121	268	38	51	180
2020	402	152	34	119	249	35	47	167

○ 병사보험제도의 정책제안에 따라 사망보상금은 최고 중사1호봉 보수월액의 100배에 해당하는 1억원수준에서 최하 5천만원(중사1호봉의 50배) 수준을 보장하고, 장애보상금은 1등급은 3천만원(중사1호봉의 30배), 2등급은 2천만원(중사1호봉의 20배), 3등급은 1천5백만원(중사1호봉의 15배) 수준으로 각각 설정

<총보험금 추계>

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	총보험금 (가)+(나)	사망보상금			장애보상금			
		소계(가)	재해사망	일반사망	소계(나)	1등급	2등급	3등급
2008	18,380	10,816	5,329	5,487	7,564	1,765	1,585	4,214
2009	17,569	10,382	5,133	5,249	7,186	1,677	1,506	4,003
2010	16,767	9,936	4,937	5,000	6,831	1,594	1,432	3,805
2011	16,641	10,091	4,768	5,323	6,550	1,528	1,373	3,649
2012	16,145	10,111	4,599	5,512	6,033	1,408	1,265	3,361
2013	15,910	10,097	4,421	5,676	5,813	1,356	1,218	3,238
2014	15,674	10,082	4,242	5,840	5,592	1,305	1,172	3,115
2015	15,439	10,068	4,063	6,005	5,372	1,253	1,126	2,992
2016	15,127	9,917	3,936	5,981	5,210	1,216	1,092	2,903
2017	14,815	9,767	3,810	5,957	5,049	1,178	1,058	2,813
2018	14,503	9,616	3,683	5,933	4,887	1,140	1,024	2,723
2019	14,191	9,466	3,557	5,909	4,726	1,103	991	2,633
2020	13,485	9,089	3,300	5,790	4,396	1,026	921	2,449

○ 매년 산출된 보험금지출을 기준으로 필요한 보험료수준, 즉 보험수가를 산출하게 되는데 재정방식(funded management)에 따라 부과방식(PAYG system)과 적립방식(funding system) 2가지로 구분하여 각각의 필요보험료 수준 산정

▸대안1 : 순수 보험료(안)

○ 한편 매년 동일한 수준의 보험료를 적용하여 투자수익을 고려할 경우의 보험수가는 2020년 기금규모가 거의 '0' 수준인 경우 즉 제도유지에 필요한 최소한의 보험료 수준으로 설정

○ 부과방식 보험료는 보험금지출 규모에 따라 매년 다르게 설정될 수 있는데 2008년 2,550원(월액)부터 출발하여 피보험자수가 차차 감소함에 따라 2,572원(월액)까지 증가하는 것으로 나타났으며, 적립방식 보험료의 경우 2,575원(월액)으로 나타나는데 초반에는 부과방식보험료보다 높으나 투자수익분으로 인해 일정기간 후에는 부과방식 보험료보다 낮아지게 됨

<재정방식별 필요보험료>

(단위 : 원, 2007년 가격기준)

연도	부과방식보험료[1]		적립방식[2]	
	월액	연액	월액	연액
2008	2,550	30,600	2,575	30,900
2009	2,557	30,680	2,575	30,900
2010	2,566	30,790	2,575	30,900
2011	2,568	30,820	2,575	30,900
2012	2,598	31,170	2,575	30,900
2013	2,593	31,120	2,575	30,900
2014	2,588	31,060	2,575	30,900
2015	2,583	31,000	2,575	30,900
2016	2,582	30,980	2,575	30,900
2017	2,580	30,960	2,575	30,900
2018	2,578	30,930	2,575	30,900
2019	2,576	30,910	2,575	30,900
2020	2,572	30,860	2,575	30,900

* 주 : 1) 보험료 수준 설정시 매년 지출부문과 수입부문을 고려하여 결정하는데 이 때 수입은 보험료 수입만을 고려한 것임.

2) 수입 중 보험료 수입 이외에 투자수익을 추가로 고려하여 보험료율 수준을 결정하는데 2020년 조성된 기금규모를 '0'수준을 유지하도록 하는 최소보험료 수준을 뜻함.

<적립방식 보험료 2,575원(월액) 부과시 재정전망>

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	총수입(가)	보험료 수입	투자수익	보험금지출 (나)	수지차 (가)-(나)	기금
2008	18,583	18,583	0	18,380	203	203
2009	17,706	17,692	14	17,569	138	335
2010	16,850	16,827	23	16,767	84	409
2011	16,714	16,686	28	16,641	73	469
2012	16,034	16,002	32	16,145	-111	345
2013	15,820	15,797	23	15,910	-90	245
2014	15,608	15,592	16	15,674	-67	171
2015	15,398	15,387	11	15,439	-41	125
2016	15,095	15,087	8	15,127	-32	89
2017	14,793	14,787	6	14,815	-22	64
2018	14,492	14,488	4	14,503	-12	50
2019	14,191	14,188	3	14,191	0	48
2020	13,505	13,502	3	13,485	20	67

▸ **대안2 : 기금적립형(보험료+기관운영비+수익적립) (안)**

○ 한편 보험금지출 이외에 업무비용 및 행정비용 등의 기타지출을 추가적으로 고려할 수 있는데 이 때 기타지출은 보험금 지출의 3.5%에 해당하는 것으로 가정. 물론 여기에는 병사보험제도를 운영하기 위해 새로운 조직을 설립할 때 들어가는 초기 비용은 고려치 않았음

○ 이 때 보험금 지출 이외에 운영비 지출 3.5%를 추가로 계상했을 때 최소한의 적립방식 보험료는 2,665원(월액)으로 산출되는데 보험금지출만 고려할 때보다 약 4%pt 높은 수준

<재정방식별 필요보험료>

(단위 : 원, 2007년 가격기준)

연도	부과방식보험료[1]		적립방식[2]	
	월액	연액	월액	연액
2008	2,636	31,630	2,665	31,980
2009	2,646	31,760	2,665	31,980
2010	2,655	31,860	2,665	31,980
2011	2,658	31,890	2,665	31,980
2012	2,688	32,260	2,665	31,980
2013	2,684	32,210	2,665	31,980
2014	2,679	32,150	2,665	31,980
2015	2,674	32,090	2,665	31,980
2016	2,672	32,060	2,665	31,980
2017	2,670	32,040	2,665	31,980
2018	2,668	32,010	2,665	31,980
2019	2,666	31,990	2,665	31,980
2020	2,662	31,940	2,665	31,980

* 주 : 1) 보험료 수준 설정 시 매년 지출부문과 수입부문을 고려하여 결정하는데 이 때 수입은 보험료 수입만을 고려한 것임.

2) 수입 중 보험료 수입 이외에 투자수익을 추가로 고려하여 보험료율 수준을 결정하는데 2020년 조성된 기금규모를 '0'수준을 유지하도록 하는 최소보험료 수준을 뜻함.

<적립방식 보험료 2,665원(월액) 부과시 재정전망>

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	수입부문			지출부문			수지차 (가)-(나)	기금
	계(가)	보험료 수입	투자수익	계(나)	보험금 지출	기타지출		
2008	19,235	19,235	0	19,023	18,380	643	211	211
2009	18,327	18,313	15	18,184	17,569	615	144	349
2010	17,441	17,417	24	17,354	16,767	587	88	427
2011	17,300	17,271	29	17,224	16,641	582	77	491
2012	16,596	16,563	33	16,710	16,145	565	-114	363
2013	16,375	16,351	24	16,466	15,910	557	-91	261
2014	16,156	16,139	17	16,223	15,674	549	-67	186
2015	15,938	15,926	12	15,980	15,439	540	-41	140
2016	15,625	15,616	9	15,657	15,127	529	-32	104
2017	15,313	15,306	7	15,334	14,815	519	-21	79
2018	15,001	14,996	5	15,011	14,503	508	-10	67
2019	14,690	14,685	4	14,688	14,191	497	1	66
2020	13,980	13,976	4	13,957	13,485	472	22	87

○ 재정목표로 기금규모가 향후 2년치 지출분을 유지할 경우 필요보험료는 2,990원(월액) 수준으로, 최소한의 보험료 2,665원에 비해 약 12%pt 상승하는 것으로 나타남. 이때 발생하는 기금 수익으로 의무복무병사에 대한 학자금 융자, 장학금 지급 등의 사업 운영

<적립방식 보험료 2,990원(월액) 부과시 재정전망>

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	수입부문			지출부문			수지차 (가)-(나)	기금
	계(가)	보험료 수입	투자수익	계(나)	보험금 지출	기타지출		
2008	21,582	21,582	0	19,023	18,380	643	2,559	2,559
2009	20,727	20,547	180	18,184	17,569	615	2,544	5,028
2010	19,892	19,543	350	17,354	16,767	587	2,539	7,420
2011	19,887	19,379	508	17,224	16,641	582	2,663	9,868
2012	19,251	18,584	667	16,710	16,145	565	2,541	12,122
2013	19,154	18,346	808	16,466	15,910	557	2,688	14,457
2014	19,060	18,108	952	16,223	15,674	549	2,837	16,872
2015	18,968	17,870	1,098	15,980	15,439	540	2,988	19,369
2016	18,768	17,522	1,246	15,657	15,127	529	3,111	21,916
2017	18,569	17,174	1,395	15,334	14,815	519	3,235	24,513
2018	18,371	16,826	1,545	15,011	14,503	508	3,360	27,158
2019	18,174	16,478	1,696	14,688	14,191	497	3,486	29,853
2020	17,529	15,681	1,848	13,957	13,485	472	3,572	32,555

* 주: 2020년 기금이 향후 2년치 지출규모 유지시 필요보험료를 설정하고 재정전망함.

□ 보험료 분담 방법

○ 정부가 보험료를 전액 부담하는 방안과, 의무복무병사와 정부가 일정비율을 각각 부담하는 방안

- 대만의 경우는 징병제 국가로 의무복무병사에 대한 보험료를 전액 국가가 부담하고,
- 미국과 일본은 모병제 국가로 의무복무병사에 대한 보험료를 전액 본인 부담

○ 정부가 전액 부담

- 징병제 국가의 특성에 기인
- 근로자의 산업재해와 대비되는 개념으로 "안보재해"로 이해하여, 산업재해에 대해 사용자인 고용주가 전적으로 책임지는 것과 같이 안보재해는 병의 사용자인 국가가 당연히 책임을 져야 하고, 국가는 안보재해책임으로부터 면책을 구할 수 없음. 중사1호봉에 해당하는 급여는 아직 국가가 지급하지 않는 '안보재해보험료'로 이해

<병사보험제도 도입 반대 이유>

구 분	응답 내용	
병사보험제도 도입 반대 이유	병사들이 보험료를 부담하는 것이 싫어서	52.0%
	금액(보상금)이 너무 적어서	22.7%
	국가에서 모든 금액을 부담해야 함	12.7%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

○ 병과 정부가 분담

- 정부가 보험료를 전액 부담하면 일반적으로 보험의 원리상 '도덕적 해이' 문제가 야기되어 재해예방에 힘을 기울이지 않아 재해 발생 가능성이 높아질 수 있음
- 의무복무병사들이 병사보험제도가 운영되는지 여부조차 실제 인식하지 못하는 경우가 많아 제도의 취지를 홍보하는데 어려움 예상
- 만약 사병들에게 보험료 일부를 분담시킨다면 일본과 같이 중앙경리단에서 월급을 지급할 때 일괄 징수하는 것이 바람직

<병사보험제도 도입 시 월 보험료>

구 분	적당	보통	부적당	무응답
월 2천원 보험료	42.7	34.4	12.9	10.0

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

□ 보험급여

○ 보험금은 미래의 불확실한 재해에 대하여 보장을 할 수 있는 기준으로써 책정

○ 보험금은 모든 가입자들에게 동일하게 지급되어야 하며 전공· 비전공 사망의 구분이나 상이등급에 의하여 그 금액이 결정

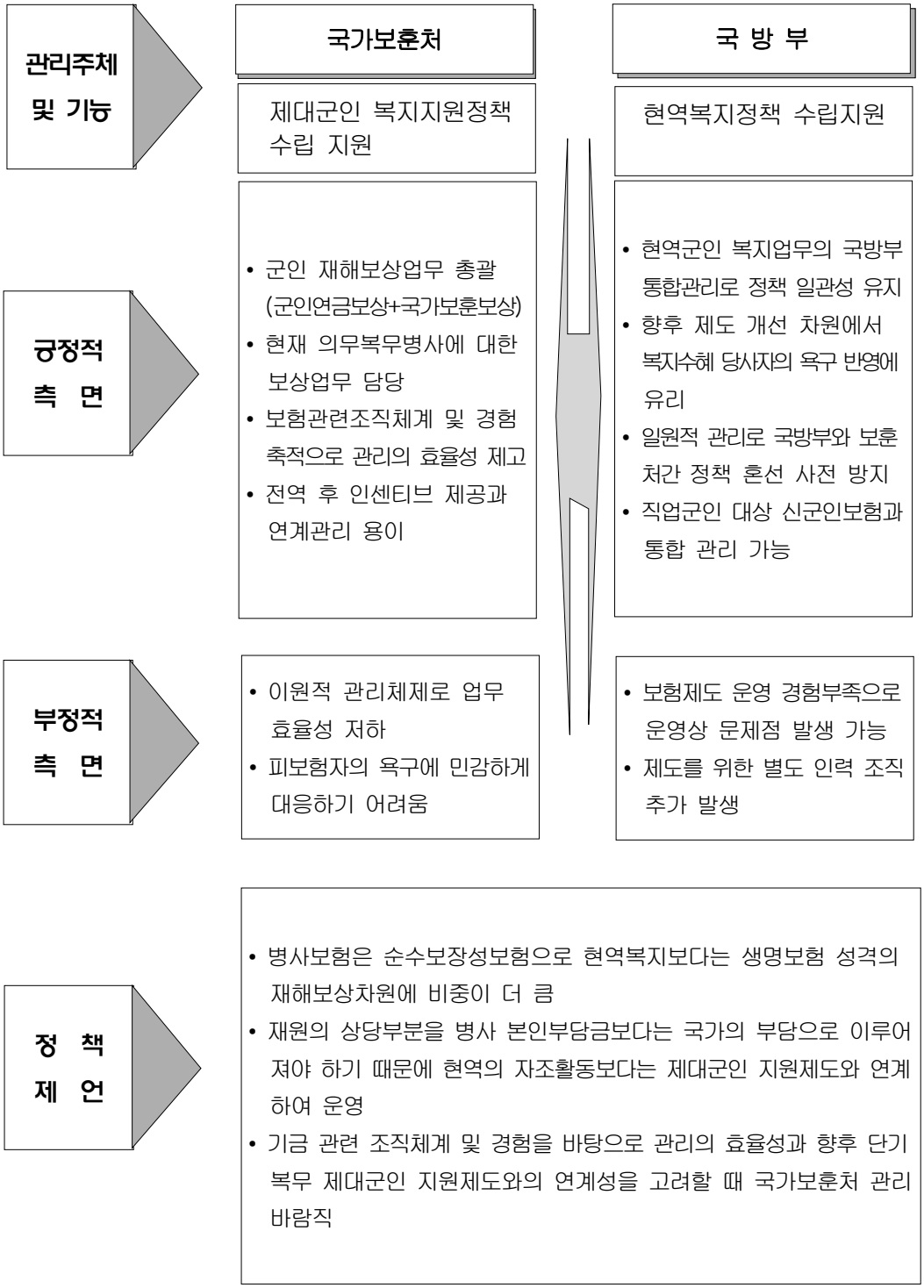
<보험금 내용>

구분		지급사유	보장금액
사망 보험금	재해사망	군복무 중 공무로 인해 사망한 경우	1억원
	일반사망	군복무 중 공무가 아닌 이유로 사망한 경우	5천만원
장애 보험금	1급	군복무 중 사고로 1급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 1~2급 심신장애)	3천만원
	2급	군복무 중 사고로 2급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 3~5급 심신장애)	2천만원
	3급	군복무 중 사고로 3급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 6~7급 심신장애)	1천만원

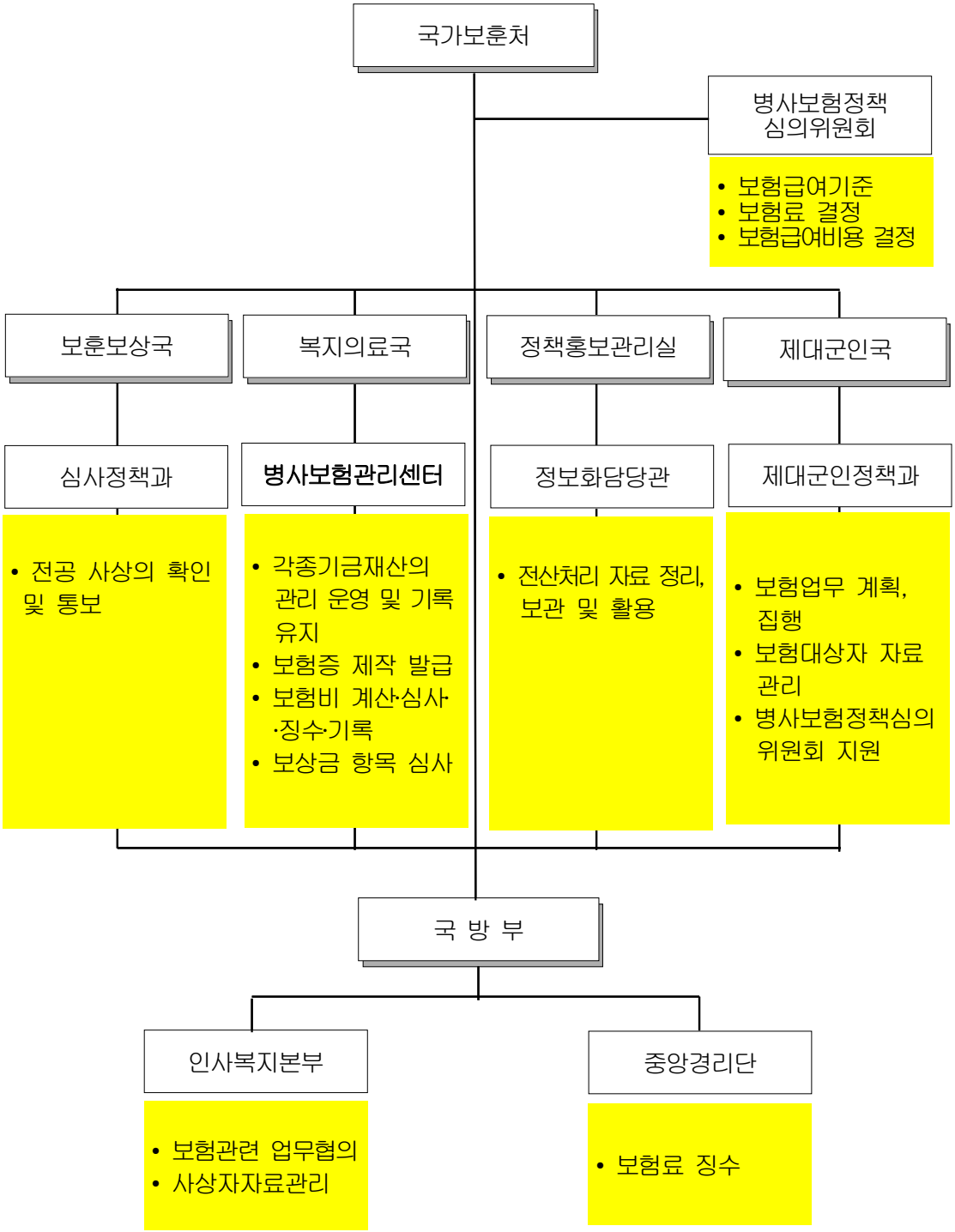
□ 병사보험관리주체 및 운영방식

○ 병사보험제도의 관리운영과 관련하여 크게 두 가지 문제가 검토되어야 한다. 하나는 병사보험제도의 관리주체를 누구로 하고 어떤 기능을 부여할 것인가이며, 다른 하나는 병사보험제도의 운영을 정부가 직접 운영할 것인가 아니면 민간에 위탁하여 운영할 것인가의 문제

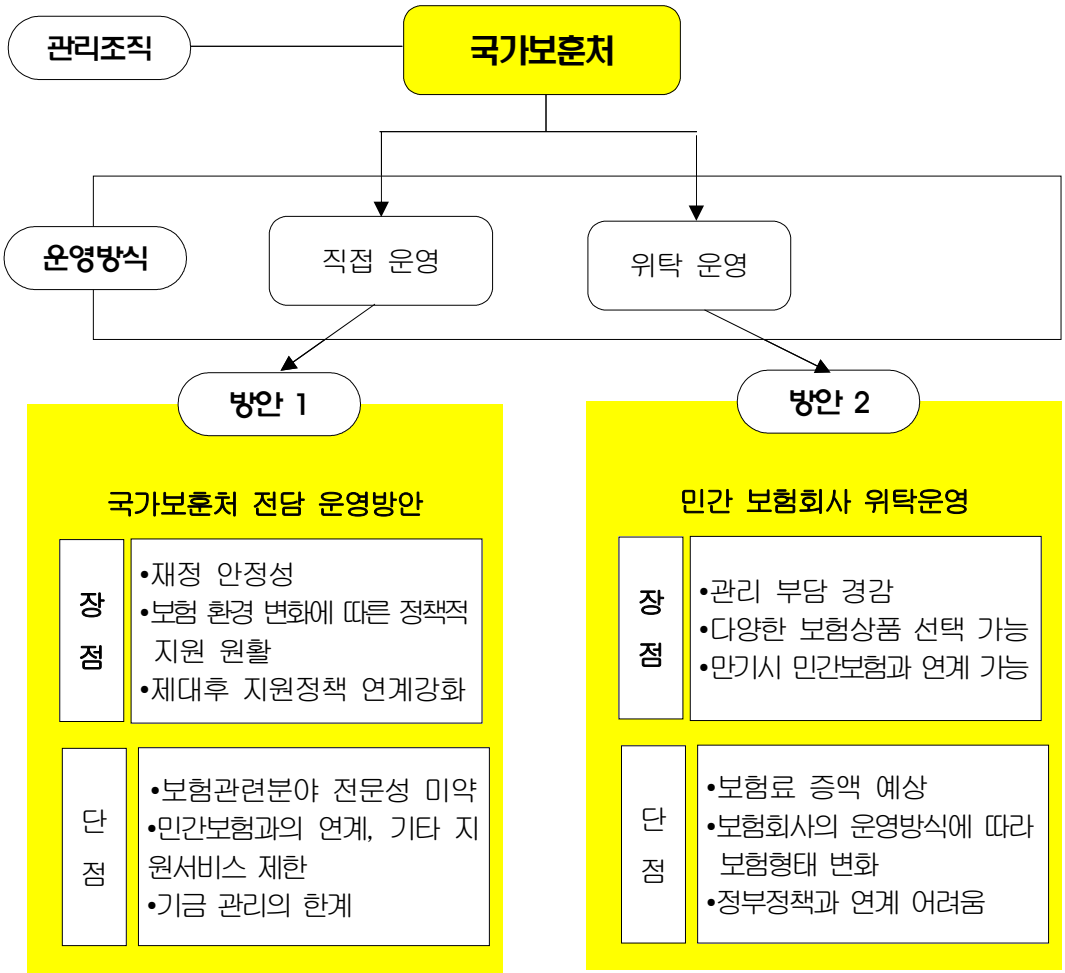
○ 병사보험관리주체


관리주체 및 기능
국가보훈처
국 방 부
제대군인 복지지원정책 수립 지원
현역복지정책 수립지원
긍정적 측 면
• 군인 재해보상업무 총괄 (군인연금보상+국가보훈보상)
• 현재 의무복무병사에 대한 보상업무 담당
• 보험관련조직체계 및 경험 축적으로 관리의 효율성 제고
• 전역 후 인센티브 제공과 연계관리 용이
• 현역군인 복지업무의 국방부 통합관리로 정책 일관성 유지
• 향후 제도 개선 차원에서 복지수혜 당사자의 욕구 반영에 유리
• 일원적 관리로 국방부와 보훈처간 정책 혼선 사전 방지
• 직업군인 대상 신군인보험과 통합 관리 가능
부정적 측 면
• 이원적 관리체제로 업무 효율성 저하
• 피보험자의 욕구에 민감하게 대응하기 어려움
• 보험제도 운영 경험부족으로 운영상 문제점 발생 가능
• 제도를 위한 별도 인력 조직 추가 발생
정 책 제 언
• 병사보험은 순수보장성보험으로 현역복지보다는 생명보험 성격의 재해보상차원에 비중이 더 큼
• 재원의 상당부분을 병사 본인부담금보다는 국가의 부담으로 이루어져야 하기 때문에 현역의 자조활동보다는 제대군인 지원제도와 연계하여 운영
• 기금 관련 조직체계 및 경험을 바탕으로 관리의 효율성과 향후 단기복무 제대군인 지원제도와의 연계성을 고려할 때 국가보훈처 관리 바람직

○ 병사보험제도의 관리조직 및 기능



○ 병사보험운영방식



제2절 의무복무병사의 인센티브 제도 운영방안

1. 의무복무병사의 배제적 사회보장문제

<의무복무병사의 사회보험 배제사유>

종 류		배 제 사 유
연 금	군인연금	가입 대상은 직업군인에 한함
	국민연금	의무복무병사는 소득이 없는 자로 간주하여 제외
건강보험		군병원 이용
고용보험		의무복무병사는 미취업자에 해당
재해보험		군인연금법에 의한 소극적 보상

2. 인센티브 제공방안

□ 의무복무병사를 위한 금전적 인센티브

신 분		금 전 적	비 금 전 적
학 생		① 학자금(장기저금리) ② 장학금지급	① 라이프 플랜 지원사업 ② “연금 크레디트제”의 확대 ③ 취업관련 - 봉사경력인정 - 의무복무기간 경력만큼 호봉인정 - 응시상한연령연장 - 군가산점제의 일시적용 - 동점자 채용시 우선채용 - 취업박람회 - 취업지원센터의 운영
일 반	비취업	직업능력개발교육	
	취 업	생활안정자금(장기저금리)	

□ 의무복무병사를 위한 비금전적 인센티브

○ 라이프 플랜 (Life Plan) 지원

- 현재 일본에서 20대에 자위대를 퇴직하는 임기제 자위관 등을 비롯하여 일반 자위관들의 퇴직 후 지원책
- 「STEP 1 : 라이프 플랜 세미나」, 「STEP 2 : 라이프 플랜 시뮬레이션」, 「STEP 3 : 파이낸셜 플래너와 개별상담」으로 구성되어 있는데, 라이프 플랜 세미나에서는 향후의 생활에 도움이 되는 강의, 라이프 플랜 시뮬레이션에서는 자위대의 특성에 맞춘 소프트웨어 프로그램 제공하여 자신들의 라이프 플랜 작성, 파이낸셜 플래너와의 상담은 시뮬레이션의 결과 등을 기초로 금융과 관련한 어드바이스 제공

○ 방위성 공제조합에서는 입대와 함께 지원이 되는 서비스, 또는 각 연령대별로 가장 큰 관심사만을 모아 직접 지원 및 상담업무 등 실시

□ 인센티브 제도의 기대효과

○ 군복무로 인한 경제적 손실 보상 및 성공적인 사회복귀 지원가능

○ 미래 국방환경 변화에 능동적으로 대처하고 자발적 의무복무 수행풍토를 조성함으로써 국민의 국방의식 고취와 국방력강화에 기여할 수 있음

<목 차>

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구배경과 목적 ····· 1
제2절 연구범위와 방법 ····· 3
1. 연구범위 ····· 3
2. 연구방법 ····· 4

제2장 의무복무병사의 재해 실태 및 보상제도 ····· 5

제1절 재해병사의 삶의 질 ····· 5
1. 군인 재해보상제도의 사회보장적 의의 ····· 5
2. 의무복무병사의 권익보장 ····· 16

제2절 재해병사의 보상제도 및 실태 ····· 29
1. 현행 재해병사 보상제도 ····· 29
2. 재해병사 보상의 실태 및 문제점 ····· 32

제3장 외국의 재해병사 보상제도 운영실태 ····· 45

제1절 미국 ····· 46
제2절 대만 ····· 51
제3절 독일 ····· 57
제4절 일본 ····· 63
제5절 외국 보험금과 군인보험의 비교· 분석 ····· 70

제4장 재해병사 보상제도의 개선방안 ····· 72

제1절 병사보험제도 도입 필요성 검토 ····· 72
1. 병사보험제도의 의의 및 필요성 ····· 72
2. 병사보험제도 도입 방안 ····· 79

제2절 의무복무병사의 인센티브 제도 운영방안 ····· 109
1. 인센티브 제도의 의의 ····· 109
2. 병사들의 배제적 사회보장문제 ····· 110
3. 병사들에 대한 인센티브 제공방안 ····· 113
4. 인센티브 제도의 운영 ····· 119

제5장 결론: 정책적 시사점 ····· 120

<표 차 례>

<표2-1> 군 복지의 범주 ····· 5
<표2-2> 군 복지와 민간 사회복지제도의 비교 ····· 6
<표2-3> 국가유공자 적용대상 군인 ····· 8
<표2-4> 군인연금법상의 재해보상제도 ····· 13
<표2-4> 군인연금과 국민연금·특수직역연금의 비교 ····· 14
<표2-5> 군인재해보상제도와 산업재해보상보험제도의 비교 ····· 16
<표2-6> 기업체의 제대군인 복직에 대한 인사 반영 실태 ····· 24
<표2-7> 기업체의 제대군인 신규채용에 대한 인사 반영 실태 ····· 25
<표2-8> 응시연령 상한 연장으로 인한 수혜자 구성비(%) ····· 26
<표2-9> 병역의무 이행자의 권익보장 내용 ····· 27
<표2-10> 재해 병사 보상제도 ····· 31
<표2-11> 군인의 재해 사망률 ····· 33
<표2-12> 군인과 민간인과의 자살사고의 비교 ····· 34
<표2-13> 군복무자 사망, 부상 등 사고현황 ····· 35
<표2-14> 연도별 군사망사고 현황 ····· 36
<표2-15> 의무복무병사의 최근 3년간 각종 사고 및 사건 현황 ····· 37
<표2-16> 의무복무병사 재해보상 지급액 ····· 39
<표2-17> 총기사망사고와 보상금 ····· 40
<표2-18> 사망보상금과 장애보상금의 적절성 여부 ····· 41
<표2-19> 적정보상금 수준 ····· 41

<표2-20> 미혼자 순직시 배상금액 대비표(2007년 기준) ····· 42
<표2-21> 부상으로 인한 장애보상금 지급현황 ····· 44
<표3-1> 주요국 군인재해보상제도 비교 ····· 45
<표3-2> 보험금 가입액별 현역군인단체생명보험 보험료율 ····· 49
<표3-3> 제대군인단체생명보험 월보험료 ····· 49
<표3-4> 대만 군인보험의 보험금지급 기준과 내용 ····· 55
<표3-5> 독일의 군인보험관련제도 ····· 58
<표3-6> 독일의 장애 연금 ····· 60
<표3-7> 독일의 유족 보상금 ····· 61
<표3-8> 자위관의 민간보험 ····· 65
<표3-9> 의료지원비 비율 ····· 68
<표3-10> 주요국의 군인보험제도 비교 ····· 71
<표4-1> 사회보험과 민간보험의 차이점 ····· 78
<표4-2> 조사응답자의 인구통계학적 특성 ····· 80
<표4-3> 군복무 중 민간보험 가입 여부 ····· 81
<표4-4> 병사보험제도 도입 찬반 ····· 81
<표4-5> 병사보험제도 명칭 ····· 82
<표4-6> 현역군인, 전환복무자, 대체복무자 현황 ····· 84
<표4-7> 의무복무 사병의 계급별 봉급기준 ····· 87
<표4-8> 의무복무 사병의 봉급인상(안) ····· 87
<표4-9> 피보험자수 추계 ····· 89
<표4-10> 보험자수 산정관련 기초율 ····· 89
<표4-11> 보험자수 추계 ····· 90
<표4-12> 총보험금 추계 ····· 91
<표4-13> 재정방식별 필요보험료 ····· 92
<표4-14> 적립방식 보험료 2,575원(월액) 부과시 재정전망 ····· 93
<표4-15> 재정방식별 필요보험료 ····· 94
<표4-16> 적립방식 보험료 2,665원(월액) 부과시 재정전망 ····· 94
<표4-17> 적립방식 보험료 2,990원(월액) 부과시 재정전망 ····· 95
<표4-18> 거시경제변수가정 ····· 95
<표4-19> 병사보험제도 도입 반대 이유 ····· 96
<표4-20> 병사보험제도 도입시 월 보험료 ····· 97
<표4-21> 병사보험제도 도입시 보험료 조달방법 ····· 97

<표4-22> (신)군인보험제도의 보험금 ····· 98
<표4-23> 보험금 내용 ····· 99
<표4-24> 병사들의 사회보험 배제사유 ····· 111
<표4-25> 의무복무병사의 인센티브 제공방안 ····· 113
<표4-26> 정부부처의 대학생 학자금 지원제도 ····· 114
<표4-27> 의무복무병사 학자금 지원제도 방안(안) ····· 115
<표4-28> 방위성 공제조합의 Life Scene별 정보제공 ····· 116

<그림 차례>

<그림4-1> 보험성립의 고려요소 및 조건 ····· 74
<그림4-2> 보험 관리주체 선정 ····· 104
<그림4-3> 병사보험의 관리조직(안) ····· 105
<그림4-4> 병사보험 기금의 조성 및 운영 ····· 106
<그림4-5> 병사보험제도 운영방식(안) ····· 108

제1장 서론

제1절 연구배경과 목적

우리나라 헌법은 "누구든지 병역의무의 이행으로 인해 불이익한 처우를 받지 아니한다(제39조 2항)"고 규정하고 있다. 하지만 실제 군복무는 개인에게 상당한 노력과 희생을 요구한다. 국가를 위해 소중한 시간을 바친 이들에게 감사와 존경의 마음은 물론 현역생활 중 안전하고 쾌적한 복지를 보장해야 한다. 더 나아가 정부차원에서 전역 후 그들이 순조롭게 사회에 복귀하도록 도와야 하는 것은 너무나 당연하다.

하지만 의무복무병사들은 군복무를 하지 않는 다른 사람들에 비해 불이익이 최소화되어야 하며 합당한 보상이 이루어져야 하는데도 불구하고, 현실은 정반대로 열악한 상황에 놓여있다. 특히 군대 내 각종 사건 사고 발생률을 살펴볼 때 그들은 같은 연령대에 있는 사회의 어느 계층보다도 고위험에 노출되어 있다.

의무복무병사에게 헌법이 보장하는 평등한 처우를 위해서는 수직적 형평성과 수평적 형평성이 보장되어야 한다. 먼저 서로 다른 조건에 있는 사람을 서로 다르게 취급하는 수직적 형평성은 의무복무병사와 직업군인이 서로 다르게 대우해 줌으로써 결국 공평한 생활을 보장하는 것이다. 그리고 동일한 조건에 있는 사람은 동일하게 취급하는 수평적 형평성은 의무복무병사와 직업군인을 계급적 차별을 두지 않고 동등하게 대우하여 평등한 생활을 보장하는 것이다. 하지만 의무복무병사는 현역복무 중 직업군인에 비해 보수, 근무환경, 직업보도, 재해보상 등의 지원에 차별받는다. 마찬가지로 전역 이후 사회복귀를 위한 연금제도, 취업지원, 교육지원, 의료지원 등 여러 조건에 있어 차별받고 있다[1]. 더욱이 1999년 의무복무병사에 대한 대표적인 전역 이후 지원제도였던 군가산점제마저도 헌법재판소의 위헌판결로 폐지됨에 따라 병역의무 이행에 대한 실질적 보상은 거의 없다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이런 문제인식 하에서 최근 군가산점제를 부활하겠다는 주장과 가산점제보다는 금전지급·학자금 지원, 취업교육 확대 등 다른 대안을 검토하겠다는 주장이 제기되고 있다.

더욱 안타까운 현실은 군복무 중 사망, 부상 등 재해자에 대한 적절한 보상이 이루어

1) 사병들에 비복지 무관심을 가져온 요인들은 군대는 누구나 겪어야 하는 경험이며, 또 당연히 고생을 각오해야 하는 곳의 인식, 그리고 문제가 있더라도 이를 노출하면 곤란할 것이라는 잠재적 피해의식, 그리고 엄격한 보안유지로 신뢰성 있는 자료가 생성되지 못하는 상황적 원인, 징병제도하에 정책당국자들도 복지하는 유인책을 통해 젊은이들을 군대로 유인할 필요성을 전혀 느끼지 못하고 있기 때문이다(이영환, 2003: 315).

지지 않는다는 점이다. 최근 서해교전 전사자, 김일병 사건 등 대형재해 발생 시마다 보상금이 턱없이 낮다는 인식하에 전군차원의 모금활동과 국민들의 성금을 모아 유가족 및 부상자에게 전달하고 있는 실정이다. 그나마 하사관 이상의 직업군인들은 '신군인보험'에 의해 위험에 대비하고 있지만[2], 의무복무병사는 위험에 대한 그 어떤 대비책도 없이 방치되고 있다. 의무복무병사들이 군복무 중 사망이나 부상 등 재해를 입으면 사회적 통념상 납득하기 어려운 낮은 수준의 보상금이 지급되어 본인과 유족들의 불만을 초래하고 있다. 미국과 대만 등의 국가들은 군복무 중 발생되는 재해에 대비하기 위하여 보험제도를 운영하고 있다.

우리도 이제 의무복무병사, 특히 재해병사에게 더 이상 특별한 희생을 강요해서는 안 되고, 그 희생에 합당한 보상을 해 줄 수 있는 정책대안이 조속히 마련되어야 할 시점이다.

이에 본 연구는 군복무중 사망, 사고 등 재해를 입은 의무복무병사들의 특별한 희생에 대해 사회적 통념에 맞는 합당한 보상 방안을 마련하고, 전역 후 사회에 원활하게 복귀할 수 있는 프로그램 및 인센티브 제공 방안도 제시해보고자 한다. 특히, 외국에서 의무복무병사들에게도 적용되고 있는 '군인보험제도'의 도입 필요성에 대해 보다 자세히 검토하고자 한다.

2) 2005년 7월 13일 추락한 전투기에 탑승했던 공군 조종사들 중 2명이 동양화재 '신군인보험'에 가입한 것으로 나타났다. 군인보험은 62년부터 정부 주도로 운영돼왔지만 민영보험에 비해 보상수준이 낮아 2002년 발생한 서해교전 사상자에게 수백만원밖에 지급되지 않는 등 문제가 많아 국방부가 민영보험사에 상품개발을 의뢰, 개발된 상품이다. 동양화재의 한 관계자는 "이번에 사고를 당한 조종사 2명이 지난해 6월 이 상품에 가입했으며 공군 사고조사위원회의 최종 사망 결론이 접수되면 곧바로 유가족에게 각각 2억900만원 가량의 보험금을 지급한다"고 전했다(서울경제, 2005.7.15).

제2절 연구범위 및 내용

1. 연구범위

본 연구는 헌법 제39조에 규정된 국방의 의무에 따라[3] '의무복무를 수행하는 사병'을 대상으로 한다. 병역법 제5조에 의하면 병역은 현역·예비역·보충역·제1국민역 및 제2국민역으로 구분되는데[4], 본 연구의 주된 관심은 현역입영자로서 단기간의 의무복무를 수행하는 사병이다. 이와 더불어 현역으로 입영하여 전투경찰, 의무소방대, 경비교도대원 등을 차출되거나 지원 입대한 의무경찰 등 전환복무자[5]와, 대체복무자 중 공익근무요원이 대상이 된다. 대체복무자 중 공중보건의사·징병전담의사·국제협력의사·공익법무관·공익수의사·전문연구요원·산업기능요원 등은 연구 대상에서 제외한다. 본 연구에서 말하는 재해병사의 대상은 법률에 의해 재해보상금이 지급되는 사병과 군인에 준하여 전사상급여금이 지급되는 의무복무자를 말한다. 즉, 현역 병[6], 상근예비역, 전환복무자(전투경찰, 의무경찰, 해양경찰, 경비교도대원, 의무소방원)[7], 공익근무요원[8]이 그 대상이다.

연구내용면에서는 의무복무자에 대한 복지제도로 보수, 의식주 생활여건, 보건의료,

3) 대한민국 헌법 제39조 ① 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국방의 의무를 진다.

4) 병역법 제5조 ①항에 의하면 병역은 "1. 현역: 징집 또는 지원에 의하여 입영한 병과 이 법 또는 「군인사법」에 의하여 현역으로 임용된 장교·준사관·부사관 및 무관후보생, 2. 예비역: 현역을 마친 사람 기타 이 법에 의하여 예비역에 편입된 사람, 3. 보충역: 징병검사를 받아 현역복무를 할 수 있다고 판정된 사람중에서 병력수급사정에 의하여 현역병입영대상자로 결정되지 아니한 사람과 공익근무요원·공중보건의사·징병전담의사·국제협력의사·공익법무관·공익수의사·전문연구요원·산업기능요원으로 복무 또는 의무종사하고 있거나 그 복무 또는 의무종사를 마친 사람 기타 이 법에 의하여 보충역에 편입된 사람, 4. 제1국민역: 병역의무자로서 현역·예비역·보충역 또는 제2국민역이 아닌 사람, 5. 제2국민역: 징병검사 또는 신체검사(신체검사)결과 현역 또는 보충역복무는 할 수 없으나 전시근로소집(전시근로소집)에 의한 군사지원업무(군사지원업무)는 감당할 수 있다고 결정된 사람 기타 이 법에 의하여 제2국민역에 편입된 사람"로 구분된다.

5) 법무부장관의 경우에는 「교정시설경비교도대 설치법」 제3조의 규정에 의한 경비교도의 임용예정 소요인원, 경찰청장 또는 해양경찰청장의 경우에는 「전투경찰대설치법」 제3조제1항의 규정에 의하여 대간첩작전의 수행을 임무로 하는 전투경찰순경의 임용예정 소요인원의 구분에 따라 전환복무를 위하여 필요한 소요인원의 배정을 국방부장관에게 요청할 수 있다.

6) 군인연금법 제31조 ①항의 재해보상금에 따르면 군인이 질병에 걸리거나 부상을 당하거나 또는 사망한 경우에는 재해보상금을 지급한다.

7) 전투경찰대설치법 제7조, 교정시설경비교도대설치법 제9조, 의무소방대설치법 제7조 전사상급여금에 따르면 전투 또는 공무수행중 상이를 입고 퇴직하거나 사망(상이로 인하여 사망한 경우를 포함한다)하였을 때에는 군인에 준하여 대통령령으로 정하는 급여금을 지급한다.

8) 병역법 제75조의2 (재해등에 대한 보상)에 따르면 공익근무요원으로 복무 중에 순직(공상 또는 공무상 질병으로 사망한 경우를 포함한다)하거나 공상 또는 공무상 질병을 얻은 때에는 재해보상금을 지급한다.

체육오락 등도 있겠지만, 여기서는 재해보상으로 그 범위를 한정한다. 또한 현역복무 중 발생한 재해에 대한 보상금 지급과 아울러 전역 이후 원활한 사회복귀를 지원하기 위한 인센티브 방안도 함께 논의된다.

연구수행절차는 첫째, 의무복무 사병의 삶의 질과 재해병사 보상제도에 대한 상황분석을 실시한다. 둘째, 미국, 대만, 일본, 독일 등의 국가들의 재해병사 보상제도에 대해 비교 검토한다. 셋째, 우리나라 재해병사 보상제도의 실태분석 결과와 외국의 재해병사 보상제도의 비교분석 결과를 토대로 향후 재해병사의 실질적 보상이 가능한 방안을 제시하고자 한다.

본 연구는 군복무 중 발생 가능한 재해에 대한 실질적 대비책을 마련함으로써 국가를 위한 희생에 대해 정부가 끝까지 책임진다는 인식을 국민 속에 확산시켜 본인 및 가족에게 심리적 안정을 가져다주어 자발적인 병역이행 문화 조성에 기여할 것이다.

2. 연구방법

본 연구에서는 연구목적을 보다 효과적으로 달성하기 위해 다양한 접근방법을 채택하였다. 군복무 중 재해를 입은 병사들의 권리와 의무, 그리고 전역 후 지원제도 등을 알아보기 위해 이미 발표된 논문, 연구보고서, 각종 정부 통계자료 및 관련법률 등을 수집 분석하는 등 문헌조사를 주로 활용하였다.

재해보상의 대안으로 검토한 병사보험제도에 대해서는 직업군인들을 대상으로 현재 실시하고 있는 신군인보험제도 담당자와의 면담(interview method)을 실시하였고, 국내 사회보험 전문가 등의 자문을 받았다.

또한 외국의 재해병사 보상제도 실태를 파악하기 위해 미국, 대만, 일본, 독일 등을 대상으로 비교연구도 수행하였다.

그리고 병사보험제도 도입과 관련하여 의무복무병사들의 인식을 알아보기 위해서 국가보훈처가 전문조사기관인 Research & Research(2006. 10)에 의뢰하여 시행한 설문조사 결과를 인용하였다.

제2장 의무복무병사의 재해 실태 및 보상제도

제1절 재해병사의 삶의 질

1. 군인 재해보상제도의 사회보장적 의의

군인의 임무는 전시에는 적과 싸워 승리를 쟁취하고, 평시에는 전쟁이 발생하지 않도록 하여 국민을 보호하는 것이다. 군 직업은 일반노동시장과는 다른 군 특유의 정신무장, 장비, 보급 등에 대한 책임, 기능, 작업환경이 요구된다. 국방이라는 대표적인 공공재를 생산하는 군인들에게는 직업의 특수성을 보상해 줄 수 있는 정책적 지원이 필요하다. 정부는 군복지정책의 일환으로 소득보장, 주택보장, 보건·의료보장, 교육보장, 직업보장, 문화생활보장, 사회서비스보장을 실현하고자 노력하고 있다.

<표 2-1> 군복지의 범주

영역	내 용
소득보장	보수, 연금
주택보장	군관사/ 아파트지원, 자가마련지원
교육보장	본인, 자녀교육
직업보장	취업정보, 직업교육, 직업보도
문화생활보장	구매, 오락, 스포츠, 취미, 영화/ 연극
보건·의료보장	군내·외 병원 진료 및 가료
사회서비스보장	인사·법률·자녀지도·진로·취업 등 상담

*자료: 정효현(2006),「군 복지법제론」, p.9.

군 복지와 민간을 대상으로 한 사회복지는 다음 <표 2-1>와 같이 연원, 내용, 지원수준, 권익승계 여부, 담당 주체 등에 있어서 근본적인 차이가 존재한다. 즉, 군 복지와 민간 사회보장은 복지원리를 통해 정책을 구현한다는 점에서 유사점이 있으나, 여러 측면에서 현저한 차이를 보이고 있다. 군 복지는 직접적으로는 군의 전투력에, 간접적으로는 국가정책의 구현에 기여함으로써 국가의 보위와 발전에 영향을 미친다.

<표2-2> 군 복지와 민간 사회복지제도의 비교

구분	민간 사회복지	군 복지
제도발생 연원	자본주의 발생에 따라 나타난 빈곤 문제가 사회화하여 개인의 빈곤이 사회적 책임이라는 인식에서 발생	· 국가와 민족을 위하여 특별히 공헌 희생한 자에 대하여 국가가 보상의 의무를 지는 국가공동체의 규범 원리 · 국가의 당위적 의무이행으로 인식
내용	복지측면에서 사회보험, 공적부조, 사회복지서비스 등 구빈대책	국가보상적 측면에서의 물질적 보상, 정신적 예우를 결합한 시책
지원수준	기본적인 인간다운 생활 도모를 위한 최저생계 유지수준(경제적 실정 참작)	희생과 공헌에 상응하는 보상으로 생계유지 이상의 영예로운 생활영위를 목표
권익승계 여부	생활여건 변화 시 권익상실	· 권익·예우 등 신분적 권리부여 · 생존뿐만 아니라 유족까지 권리 승계
담당주체	국가·지방자치단체 또는 관련 사회단체	국가
제도미흡시 결과	사회문제 야기(개인적·사회적 문제)	국가기반 와해(국가적 문제)

*자료: 정효현(2006),「군 복지법제론」, p.9.

한편 일반군인과 달리 군복무 중 사망, 장애를 입은 재해 군인들에게는 특별한 보상이 제공되고 있다. 재해보상은 "재해를 당한 피해자에게 그 손해나 손실에 대하여 사용주가 물질적으로 그 피해의 정도만큼 그에 상응하는 대가를 지불하는 것"을 말한다. 기본적으로 자기 이익이나 자기 소득을 추구하는 과정에서 발생한 재해 또는 국가가 개인의 이익을 침해한 것에 대한 보상을 의미한다. 예컨대 노동자의 산업재해보상, 민법상의 국가배상, 행정법상의 보상 등이 이에 속한다. 재해보상제도는 초기에 과실책임의 원칙을 기반으로 하는 손해배상제도에서 출발하여, 무과실책임 이론을 기반으로 하는 직접보상제도로 바뀌었고, 그리고 현재는 생활보장에 중점을 둔 사회보장제도로 확립되고 있다.

군인재해보상제도 역시 군인에 대한 사회보장제도의 일환으로 장병이 군복무 중 재해를 당했을 경우 본인 및 그 유족의 경제적 생활안정과 복지향상에 기여하기 위하여 제급여를 지급하는 사회보장제도의 하나라 할 수 있다.

일반적으로 사회보장은 질병, 실업, 세대주의 사망, 노령 및 폐질 그리고 우연한 사고에 대비하여 사회입법으로 보장하기 위한 계획이며, ILO의 규정에 의하면 "사회보장은 사회구성원들이 부딪히는 일정한 위험에 대해서 사회가 적절한 조직을 통해 부여하는 보장"이라고 정의하고 있다. 사회보장제도는 대체로 산업재해, 질병, 노령, 장해 및 사망

등의 제 위험을 담보하는 사회보험과, 사회보험으로는 필요를 충족할 수 없는 사람들을 위한 공적 부조로 대별할 수 있다.

사회보험은 노동자, 고용주 및 정부에 의한 기여금을 기초로 적립금을 세워 그 재원으로 노동자가 소득의 중단이나 상실을 초래할 불안요소에 대해 사전에 대비코자 하는 제도로서 많은 나라에서 채택하고 있는 국민생활보장의 한 방편이다. 우리나라에서도 국민건강보험을 비롯해, 산재보험, 고용실업, 국민연금 그리고 각 특수직역별로 연금이 시행되고 있다. 특히 특수직역연금중에는 공무원연금, 사립학교교직원연금과 더불어 군인재해보상제도의 주요한 법적·재정적 근거가 되는 군인연금법이 있다.

하지만 사회보험은 그 보상이 객관적이고 공식화된 사고에 한정하는 경향이 있다. 실제 현실에서 부딪히는 개별적이고 구체적인 사고에는 적용되지 않는 경우가 많다. 또한 사회보험은 갹출원리를 적용하여 가능한데 사회보장제도의 실질적 수혜자가 되어야 할 빈곤자나 저소득계층은 갹출능력을 갖고 있지 못한 형편일 때가 많고, 특히 보훈대상자와 같이 갹출원리가 어울리지 않은 경우도 많다.

이러한 개별적인 특수사정을 고려하여 일정한 수준의 생활을 보장하는 것을 목적으로 하면서 사회보험과 더불어 사회보장제도의 또 하나의 축을 이루는 공적 부조가 생겨나게 되었다. 우리나라도 공적 부조의 성격을 갖는 여러 제도가 운영되고 있는데, 가장 대표적인 것이 "국민기초생활보장제도"이다. 한편 군인재해보상과 관계가 깊은 국가보훈제도는 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 근거하고 있다. 즉 군인재해보상제도도 위와 같은 사회보장제도의 틀안에서 전체적인 흐름과 밀접한 관계를 가지며 운영되고 있다.

군인은 사회구성원의 일부로서 국가가 국민에게 제공하는 사회복지의 혜택을 동등하게 누릴 권리가 있다. 그러나 한편으로 군인은 재해보상과 관련하여 볼 때 그가 수행하는 임무의 독특한 성격 때문에 다른 차원의 사회보장적 고려가 요구된다. 재해보상을 중심으로 보면, 군인 재해보상의 성격과 내용에 있어서 그 업무수행이 국가에 대한 희생과 공헌을 전제로 한다는 점에서 산재보험 등에 의한 노동자보상과는 구별될 필요가 있다. 또한 군인은 재해발생 빈도측면에 있어서 전시에는 물론이고 평시에도 훈련 및 근무 시 위험에 노출된 직무를 수행함으로써 직무위험도가 민간인이나 공무원의 2배에 달하는 것으로 조사되고 있다. 그러므로 군인들이 재해에 대한 불안감을 덜고 보다 나은 조건에서 국가에 공헌할 기회를 제공한다는 면에서 볼 때 그 중요성이 더욱 강조된다.

군인이 업무수행 중 재해를 당했을 때, 고용주체인 국가는 재해당사자나 그 가족이 입은 손해에 대해서 대가를 지불할 뿐만 아니라 재해를 입은 군인이 업무를 수행하는 과정에서 바친 희생과 공헌에 대한 합당한 보답이 되지 않도록 제도적 장치를 갖추는 것이 필요하다.

군인재해보상제도는 국가보훈제도와 군인연금제도라는 두 가지 큰 흐름을 중심으로

발전해 와서 현재는 '군인연금법'과 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'을 근거로 하여 시행되고 있다. 국가보훈제도가 근거하고 있는 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률은 군인의 희생에 대한 보상금 지급과 애국정신 함양을 위한 제도의 근거법으로 존재하고, 군인연금법은 사회보험차원에서 직업군인의 사회보장제도의 근거법으로서 기능을 하며 또한 의무복무자의 재해보상에 대한 규정을 포함하고 있다.

1) 국가보훈제도에 의한 군인재해보상

보훈보상제도는 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률' 제1조에서 명시된 바와 같이 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자와 그 유족에 대한 응분의 예우와 국가유공자에 준하는 군경 등에 대한 지원을 행함으로써 이들의 생활안정과 복지향상을 도모하고 국민의 애국정신함양에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

보훈보상제도에서 군인의 전공사상에 대한 보상은 국가유공자에 대한 보상의 차원에서 이루어지고 있다. 적용대상이 되는 국가유공자는 다음 <표 2-3>과 같이 전몰군인, 전상군인, 순직군인, 공상군인이다.

<표 2-3> 국가유공자 적용대상 군인

구분	적용대상
전몰군인	· 군인으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 사망한 자 · 군인으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입고 전역한 후 등록신청 이전에 그 상이로 인하여 사망하였다고 의학적으로 인정된 자
전상군인	· 군인으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입고 전역한 자로서 그 상이정도가 국가보훈처장이 실시하는 신체검사에서 상이등급에 해당하는 신체의 장애를 입은 것으로 판정된 자
순직군인	· 군인으로서 교육훈련 또는 직무수행 중 사망한 자(공무상의 질병으로 사망한 자 포함) · 군인으로서 교육훈련 또는 직무수행중 상이(공무상의 질병 포함)를 입고 전역한 후 등록신청 이전에 그 상이로 인하여 사망하였다고 의학적으로 인정된 자
공상군인	· 군인으로서 교육훈련 또는 직무수행 중 상이(공무상의 질병 포함)를 입고 전역 또는 퇴직한 자로서 그 상이정도가 국가보훈처장이 실시하는 신체검사에서 상이등급에 해당하는 신체의 장애를 입은 것으로 판정된 자

이와 같은 기준에 의해 국가유공자의 범위에 포함된 재해를 당한 군인이 보훈제도를 통해 받을 수 있는 보상종목으로는 보상금 지급 외에 교육보호, 취업보호, 의료보호, 대부, 양로양육보호 등이 있으나 주된 보상은 보훈급여금이다.

보훈급여금은 보상금·수당 및 사망일시금으로 구분한다. 보상금의 지급수준은 통계청장이 지정하여 고시하는 통계 중 가계조사통계의 전국가구 가계 소비지출액 등을 고려하여 국가유공자의 희생과 공헌의 정도에 상응하게 결정하여야 한다. 또한 전상군경·공상군경·4.19혁명부상자·공상공무원 및 특별공로상이자로서 상이정도가 심하여 다른 사람의 보호없이는 활동이 어려운 자에 대하여는 간호수당을 지급한다. 보상금과 간호수당은 월액으로 하며, 그 지급액·지급방법 기타 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 보상금을 받고 있는 국가유공자가 사망한 경우에는 그 유족에게 제13조의 보상금 지급순위에 따라 사망일시금을 지급한다. 이 경우 유족이 없는 때에는 사망 당시 생활을 같이 하고 있던 친족 중 재산상속인이 될 자의 신청에 따라 당해 재산상속인에게 이를 지급한다. 보상금을 받고 있는 국가유공자의 유족이 사망한 경우에 지급하는 사망일시금은 당해 보상금을 받을 수 있는 다른 유족이 없는 경우에 한하여 지급하되 사망 당시 생활을 같이 하고 있던 친족 중 재산상속인이 될 자의 신청에 따라 당해 재산상속인에게 이를 지급한다. 사망일시금의 지급액 기타 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 군인연금법상의 군인재해보상

연금제도는 '49. 8. 12 국가공무원법을 제정하면서 공무원의 퇴직금과 재해보상에 관한 독립적 법률을 정하여 적절한 급여를 지급할 것을 규정하여 공무원의 퇴직금과 재해보상에 대한 법적 근거가 마련되었고, '60. 1. 1에 연금제도의 효시인 공무원연금법이 제정되어 국가책임하에 운영되는 사회보장 차원의 공적연금제도가 출범되었다. 군인도 공무원 연금제도에 통합되어 운영되다가 제도 시행과정에서 군인과 공무원의 직업적 특수성이 다르다는 문제가 대두되면서 각종 연금급여 내용과 지원수준을 상이하게 적용할 수밖에 없는 상황에 부딪히게 되어 군 복무의 특수성을 반영하고 군인들의 사기와 복지를 증진시키기 위하여 '63. 1. 28법률 제1260호로 군인연금법이 공무원연금법에서 별도로 분리 제정되었다(백경인, 2006: 6).

군인연금은 장기간 성실히 근무하고 퇴직하거나 장애 등 발생으로 인해 본인이나 유가족에게 적절한 급여를 제공하여 생활안정과 복지향상에 기여하기 위한 보험적, 보상적 성격을 지니고 있다. 군인도 봉급생활자임을 감안한다면 생활보장성격과 국가안전보장을 위한 특수임무를 수행했다는 점에서 국가보상의 성격도 동시에 지니고 있다고 할 수 있다.

군인연금제도에서 군인의 재해보상은 일반 산업재해보상과 마찬가지로 군인이 복무중 입은 손해나 손실에 대한 직접적인 보상을 목적으로 한다. 군인연금제도는 국가가 피고용인으로서의 군인의 퇴직 후의 생활을 보장하기 위해 실시하는 제도로서 공무원연금과 같이 직업복지의 영역에 속하며 제도의 내용도 거의 비슷하다.

군인연금법상의 재해보상은 공무수행으로 인한 재해에 한정된다. 따라서 재해발생시 해당 재해가 공무수행으로 인한 것인지 아니면 공무수행과는 무관하게 발생한 것인지의 판단에 따라 재해보상이 다르게 이루어진다.

군인연금급여 중 재해보상과 관련된 급여의 종류로는 장기급여로서 상이연금과 유족연금[9], 유족연금부가금, 유족연금특별부가금이 있으며, 단기급여로서 유족연금일시금, 유족일시금, 재해보상금, 사망조의금, 재해부조금, 공무상 요양비가 있다.

장기급여인 상이연금과 유족연금은 장기복무하사 이상의 직업군인에 대해 지급하며, 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사관 및 병에게는 단기급여인 재해보상금에 한해 지급한다.

군인이 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 폐질상태로 되어 퇴직한 때에는 그때부터 사망할 때까지 제1~7급[10]에 따라 보수월액의 100분의 80~50에 상당하는 금액을 상이연금으로 지급한다[11].

유족연금은 군인 또는 군인이었던 자가 받을 수 있는 퇴역연금액 또는 상이연금액의 100분의 70에 상당하는 금액, 그 군인이 20년 미만 복무한 자인 때에는 그 사망당시의 보수월액의 100분의 55에, 20년 이상 복무한 자인 때에는 보수월액의 100분의 65에 상당하는 금액을 받는다. 유족연금부가금은 군인이 20년 이상 복무 중 사망한 경우에는 그 유족에게 유족연금부가금을 지급한다. 유족연금부가금의 액은 유족연금에서 계산한 금액의 4분의 1에 상당

---

9) 군사원호보상급여금법이나 군인사망급여금 규정에 의하여 유족에게 지급되는 급여금은 모두가 사망한 자의 유족을 위로하는 뜻으로 지급되는 것이라 할 것이니 이는 위자료의 성격을 가지는 금전지급이 되므로 인정된 위자료에서 공제하여할 것이다(서울고법 사건68나1553 손해배상청구사건, 1969.3.7 판결).

10) 군인연금법시행령 제46조 상이등급의 예시: 제1급의 경우 1. 두 눈이 실명된 사람, 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능을 모두 영구적으로 완전히 잃은 사람, 3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장해가 남아 항상 개호를 받아야 하는 사람, 4. 흉복부장기의 기능에 뚜렷한 장해가 남아 항상 개호를 받아야 하는 사람, 5. 두 팔을 팔꿈치관절 이상에서 잃은 사람, 6. 두 팔을 영구적으로 완전히 사용하지 못하게 된 사람, 7. 두 다리를 무릎관절 이상에서 잃은 사람, 8. 두 다리를 영구적으로 완전히 사용하지 못하게 된 사람

11) 우리나라 상이연금의 청구는 연대급 이상의 소속 부대, 각 군 그리고 국방부가 관장하고 있다. 퇴직수당을 받고자 하는 자는 상이연금청구서를 소속하였던 군의 참모총장에게 제출하여야 하며, 참모총장은 조사· 확인한 후 그 소속부대장이 발행하는 폐질 경위 조사서를 첨부하여 국방부장관에게 제출하도록 되어 있다. 상이등급을 조정할 필요가 있을 경우는 군 부대의 검사와 국방부의 허가를 받아야 한다.

하는 금액으로 한다. 유족연금일시금은 퇴역연금을 받을 권리가 있는 자가 군복무중 사망한 경우에 유족이 원하는 때에는 그 유족에게 유족연금과 유족연금부가금에 갈음하여 유족연금일시금을 지급한다. 유족일시금은 군인이 20년 미만 복무하고 사망한 때에는 그 유족에게 유족일시금을 지급한다. 유족연금특별부가금은 퇴역연금 또는 상이연금을 받을 권리가 있는 자(20년 이상 복무한 자에 한한다)가 퇴직한 날의 전날이 속하는 달의 다음달부터 3년 이내에 사망한 때에는 유족연금특별부가금을 지급한다. 유족연금특별부가금의 금액은 퇴직당시의 퇴역연금일시금에 상당하는 금액의 4분의 1에 다음 비율을 곱한 금액으로 한다.

재해보상금은 군인이 질병에 걸리거나 부상을 당하거나 또는 사망한 경우에는 재해보상금을 지급한다. 재해보상금은 사망보상금과 장애보상금으로 나눈다. 사망보상금은 군복무중 사망한 군인(무관후보생 포함)의 유족에게 지급하되, 그 지급액은 다음의 구분에 의한 금액으로 한다. 첫째, 공무로 사망한 경우로서 국내에서 전사한 경우는 소령 10호봉 보수월액의 72배에 상당하는 금액, 외국에서 전사한 경우[외국에 파견되어 그 파견기간(「군인 및 군무원의 해외파견근무수당 지급규정」 제4조의 규정에 의한 해외파견기간) 중 전사한 경우를 말한다] (1)의 금액에 다음의 금액을 더한 금액「공무원수당 등에 관한 규정」 제14조의 규정에 의한 특수업무수당 가운데 재외근무수당의 가지역 해당 지급액(중위 이하 군인의 경우에는 대위 지급액에 별표 4의 계급별 조정비율을 곱하여 산정한 금액)의 36배에 상당하는 금액이 지급된다. 또한 전사 외의 공무로 사망한 경우는 보수월액(외국에 파견되어 그 파견기간 중인 경우에는 보수월액에「공무원수당 등에 관한 규정」 제14조의 규정에 의한 특수업무수당 가운데 재외근무수당의 가지역 해당 지급액을 더한 금액을 말한다. 이하 제2호 및 제67조제1항에서 같다)의 36배에 상당하는 금액이 지급된다. 둘째, 공무 외의 사유로 사망한 경우는 보수월액의 12배에 상당하는 금액이 지급된다. 보수월액의 산정에 있어서 적용되는 환율은 당해 사유가 발생한 달의 1일(공휴일인 경우에는 그 다음 날)자 기준고시 환율로 하며, 보수월액은 사망한 날이 속하는 달의 본인의 보수월액으로 하되, 그 보수월액이 중사의 최저호봉에 해당하는 보수월액보다 적은 경우에는 중사의 최저호봉에 해당하는 보수월액[12]으로 한다.

장애보상금은 군복무중 질병에 걸리거나 부상으로 인하여 군병원에서 전역하는 군인(무관후보생 포함)에게 국방부령으로 정하는 신체장애등급에 따라 지급하되, 그 지급액은 신체장애등급이 제1, 2, 3급에 해당하는 자[13]의 경우에는 보수월액의 12, 8, 6배에 상당하는 금액을 지

12) 공무원 보수규정 중사1호봉 기준은 02년 653,500원, 03년 689,500원, 04년 727,600원, 05년 745,100원, 06년 953,000원, 07년 968,200원으로 규정되어 있다.

13) 군인연금법시행규칙 제6조 (신체장애등급구분)에 따르면 시행령 제67조제1항의 규정에 의한 제1급, 제2급, 제3급의 신체장애등급은 다음 각호와 같이 구분한다. 1. 제1급: 군인사법시행규칙 별표1(심신장애등급표) 및 별표2(심신장애종합평가등급표)에 의한 1급 및 2급에 해당하는 자, 2. 제2급: 군인사법시행규칙 별표1(심신장애등급표) 및 별표2(심신장애종합평가등급표)에 의한 3급 내지 5급에 해당하는 자, 3. 제3급: 군인사법시행규칙 별표1(심신장애등급표) 및 별표2(심신장애

급한다. 이 경우 "사망한 날이 속하는 달"은 이를 "신체장애등급이 결정된 날이 속하는 달"로 본다. 군인연금법시행규칙 제7조 장애보상금의 지급절차에 따르면 군병원의 장은 당해 군병원의 입원환자 중 군인연금법시행령 제67조의 규정에 의한 장애보상금의 지급대상자가 발생한 때에는 장애보상금지급대상자조서에 진단세부기록서를 첨부하여 소속 군참모총장에게 제출하여야 한다. 그리고 각군참모총장은 제1항의 규정에 의한 장애보상금 지급대상자 조서를 받은 때에는 장애보상금의 지급여부를 심사·결정하여 당해 군병원의 장에게 이를 통보하고, 당해 군병원의 장을 거쳐 본인에게 장애보상금을 지급하도록 규정하고 있다.

사망조위금은 군인의 배우자 또는 군인 및 배우자의 직계존속(부모 외의 직계존속은 부양한 경우에 한한다)이 사망한 때에는 당해 군인에게 사망조위금을 지급한다. 이 경우 사망조위금지급대상이 되는 군인이 2인 이상인 때에는 대통령령이 정하는 1인의 군인에게 이를 지급하되, 부양하던 군인이 따로 있는 때에는 당해 군인에게 지급한다[14]. 군인이 사망한 때에는 그 배우자에게 사망조위금을 지급하되, 배우자가 없는 경우에는 장제를 행하는 자에게 지급한다. 군인의 배우자 또는 군인 및 배우자의 직계존속에 의한 사망조위금은 당해 군인의 보수월액에 상당하는 금액으로 하고, 군인이 사망한 때의 사망조위금은 당해 군인의 보수월액의 3배에 상당하는 금액으로 한다.

재해부조금은 군인이 수재·화재 기타 재해로 인하여 재산에 손해를 입은 때에는 보수월액의 6배에 상당하는 금액의 범위안에서 재해부조금을 지급한다[15].

공무상요양비는 군인이 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 진단, 약제·치료재 및 보철구의 교부, 처치·수술 기타의 치료, 병원 또는 요양소에의 수용, 간호, 이송의 요양을 하는 때에는 공무상요양비를 지급할 수 있다.

종합평가등급표)에 의한 6급 및 7급에 해당하는 자를 의미한다.

14) 공무원은 사망조위금으로 보수월액 만큼을 지급받는데 금액이 너무 크고, 직위에 따라 격차가 상당히 크다고 비판받는다. 군인과 사립학교 교직원의 사망조위금도 공무원과 비슷한 수준으로 직위별로 사망조위금의 차이가 많은 문제 등으로 개선 계획"이라고 밝혔다(연합뉴스, 2007-09-17).

15) 군인연금법은 공무상요양비 · 재해부조금 · 사망조위금의 청구시효가 1년으로 짧아 기한 내에 급여를 청구하지 못하는 사례가 발생하는 것을 방지하기 위해 청구시효를 3년으로 연장하였다(국방부, 2006-10-04).

<표2-4> 군인연금법상의 재해보상제도

종류		지급요건	급여액
상이연금		공무상 질병 또는 부상으로 폐질상태로 퇴직한때부터 사망시까지	보수월액의 80%(1급), 75%(2급), 70%(3급), 65%(4급), 60%(5급), 55%(6급), 50%(7급)
유족연금	유족연금	공무상 질병· 부상 복무 중 사망자	· 보수월액 65%(20년이상 복무자) · 보수월액 55%(20년미만 복무자)
		퇴역, 상이연금수급자 중 사망자	상이· 퇴역연금액의 70%
	유족연금 부가금	20년 이상 복무 중 사망 시 유족연금에 가산지급	보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100/ 4
	유족연금 일시금	20년 이상 복무 중 순직 시 일시금 선택 경우	보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100
	유족일시금	20년 미만 복무 중 공무외 사망자	·보수월액×복무연수×[150+(복무연수-5)]/ 100/ 4(5년이상) ·보수월액×복무연수(5년미만)×100/ 120
재 해 보상금	사망보상금	공무 중 사망 ·국내에서 전사 ·해외에서 전사 ·전사외의 공무 사망 공무 외 사망	· 소령 10호봉 보수월액의 72배 · 소령 10호봉 보수월액의 72배+ 재외근무수당의 가지역 지급액의 36배 · 보수월액의 36배 · 보수월액의 12배 ※중사1호봉보다 낮은 경우는 중사 보수월액 기준으로 책정
	장애보상금	공무상 질병이나 부상	보수월액의 12배(1급), 8배(2급), 6배(3급)
재해부조금		재해로 재산상 손해를 입은 때	보수월액의 2~6배
사망조위금		배우자, 직계존속 사망 시	보수월액의 1개월분
		군인사망 시	보수월액의 3개월분
공무상요양비		공무상 질병 또는 부상으로 요양할 때	요양 기간 20일(질병 또는 부상의 정도가 국방부장관이 정하는 기준에 해당하는 경우에는 30일) 비용

3) 군인재해보상제도와 타 사회보장제도와의 비교

(1) 군인연금과 타 연금제도의 비교

최근 군인연금을 비롯한 특수직역 연금제도와 국민연금과의 비교를 통해 수혜수준, 국고보조 등을 둘러싼 형평성 문제가 제기되곤 한다. 이 형평성 시비는 군인연금의 특수성에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 군인연금은 다음 <표 2-4>와 같이 국민연금과 특수직역연금과 여러 면에서 차이가 나는 것이 사실이다.

군인은 군인사법에 따라 젊은 시절에는 의무복무기간에 묶여 사회에 진출하는 기회가 상실되고, 나이가 들어서는 오래 근무하기를 희망하나, 개인의 희망보다는 국가의 필요에 따라 조기에 강제 전역하게 되는 반면, 공무원이나 교직원은 본인이 희망시 58~62세까지 정년이 보장되고 연금지급율도 군인의 평균 50~60%에 비하여 현직에서 대부분 자녀교육 및 결혼이 종료된 후 76% 높은 지급율로 비교적 넉넉한 생활을 영위할 수 있다는 것이다.

또한 군인은 집단의 이익을 위한 단체교섭권도 없고 군형법 적용으로 자유와 권리를 제한받고 있으며, 공무상 재해는 인정되나 국민연금 대상자처럼 사적재해까지 보호받지 못하고 있다. 따라서 연금의 성격은 국민연금이 단순히 사회보험의 성격을 띠고 있으며, 특수직역연금은 사회보험 성격에 일부 국가보상성격이 반영되었고, 군인연금은 국민연금에 산업재해보상제도 및 기업의 퇴직금과 복지제도, 군 직무 특성에 대한 보상, 전역 후 생활안정 등 종합적인 국가 보상제도라 할 수 있다(백경인, 2004: 20-22).

<표 2-4> 군인연금과 국민연금·특수직역연금의 비교

구분	군인연금	특수직역연금	국민연금
부담	국가/ 본인: 8.5%	좌동	보수월액의 9% (사용자와 피용자 4.5%)
지급개시	전역즉시	퇴직즉시	60세(연차적으로 65세로 조정)
전역·퇴직	조기에 강제	희망시 정년보장	-
정년	45~50세 전후	58~62세	-
급여지급율	50~60%(최고 76%)	76%	50%(연차적으로 40%까지 조정)
공무상 재해	장애 및 유족연금	좌동	-
기본권 침해	자유/ 권리제한(군형법)	무	좌동
단체교섭권	불허	부여	-
사적 재해	무보호	좌동	보호
보험 성격	국민연금+산재보험+기업퇴직금+군직무특성보상+전역후생활안정+전시동원대상+인력획득경쟁력	사회보험+국가보상	사회보험

*자료: 백경인(2004), "군인연금법의 특수지위 부여방안", 「한국군사문제연구소」 군사문제 정책토론회, p. 21.

(2) 군인재해보상제도와 산업재해보상보험제도의 비교

지금까지 살펴본 국가보훈제도와 군인연금법에 의한 군인재해보상제도와 일반 사회에서 업무상 재해에 대한 보상제도로서 시행 중인 산업재해보상보험 제도의 특징을 비교해 볼 수 있겠다.

산재보험은 근로자가 작업장에서 업무상 재해를 당한 경우 근로기준법상의 사용자의 산재보상 책무를 국가가 대행하여 이들에게 신속 공정한 보상을 행함으로써 재해를 당한 근로자와 그 가족의 생활을 보호하고, 사용자에게는 공동 위험부담의 원리를 채택하여 일시에 소요되는 과중한 보상비용을 분산시켜 이를 다수업체가 공동으로 부담하게 함으로써 정상적인 기업활동을 보장하는 등 근로복지증진과 기업안정에 기여하는 사회보장제도의 하나이다. 따라서 산재보험은 공적 보험이며, 사회보장적 성격을 띤 강제보험제도이다. 산재보험사업에 필요한 비용은 원칙적으로 사용자가 모두 부담하며, 일부에 대해서는 국가가 부담한다.

이상의 군인재해보상제도와 산업재해보상보험제도를 비교하여 살펴보면 다음 <표 2-5>와 같다. 먼저 장애(상이)등급에 따른 재해보상 적용범위면에서 살펴보면, 일반근로자는 14등급의 분류에 의해 보상을 받으나, 직업군인 및 의무복무병사는 7등급의 분류에 의하여 보상을 받고 있다. 하지만 의무복무병사의 경우는 재해보상금과 보훈급여금의 대상이 될 뿐이다. 산재보험은 근로기준법상의 사용자의 재해보상의무의 이행을 효과적으로 담보하는 성질을 지니고 있는 것도 특징이다. 즉 산업재해에 대하여 사용자로 하여금 피해근로자에 대한 최저한도의 보상을 형벌로써 강제하는 근로기준법의 실효성을 정부가 주관하는 사회보험을 통해서 담보하려는 것이다. 이러한 의미에서 산재보험은 근로기준법상의 성격을 지니고 있으며, 보험료도 보험급여의 수급권자인 근로자가 부담하지 않고 보험가입자인 사용자가 부담하게 되어 있다.

<표2-5> 군인재해보상제도와 산업재해보상보험제도의 비교

구분	군인			일반근로자
	군인연금		보훈급여금	보상금
	직업군인	의무복무병사		
적용규정	군인연금법	군인연금법31조, 32조의2	국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률	산업재해 보상보험법
규정	상이연금 재해보상금 사망조의금	- 재해보상금 사망조의금	보상금, 수당, 사망일시금	보험급여
장애등급	1~7급	1~7급	1~7급	1~14급
보상기준	당사자 급여	정액	차등정액	당사자 급여
수혜	연금월액 재해보상금	재해보상금	연금월액	분기연금 또는 일시금

2. 의무복무병사의 권익보장

1) 의무복무병사의 군복무 중 권익보장

병역의 의미는 우리 헌법에서 규정하는 국방의 의무 중 적극적인 의무이다. 병역의 의무는 일정연령이상의 남성들이 이행하게 되며, 신체적, 정신적으로 일정한 수준이상이 되는 남성들만이 이행하게 된다[16]. 병역의 의무는 여러 가지가 있으며 특히 군에서 일정기간 일정한 장소에서 복무하는 것을 현역복무라고 한다. 현역복무를 하게 된 사람들의

16) 병역제도에는 크게는 의무병제도와 지원병제도가 있다. 의무병제도는 국가가 국민 모두를 수호하여야 한다는 점에서 국민에게 병역에 복무할 의무를 부과하는 제도로서 국민개병주의라고 한다. 의무병제도에는 징병제와 민병제로 나누는데, 징병제는 징집한 병력을 훈련시켜 평상시에는 국방에 필요한 최소한의 군대를 상설하고 일정기간 국방업무에 임하도록 하면서 예비군을 확보하고 있다가 전시· 사변 등 유사시에 소집하여 충원하는 제도이고, 민병제는 징병제와 마찬가지로 전 국민은 반드시 단기간의 기초 군사교육을 받게 하되, 평시에는 자유로이 생업에 종사토록 하다가 유사시에 동원소집하여 전시체제로 편성하는 제도를 말한다. 한편 지원병제도는 자유병제라고도 하며, 개인의 자유로운 의사에 따라 국가와 계약에 의해 병역에 복무케 하는 제도이다. 지원병제도는 직업군인제, 모병제, 용병제로 구분되는데, 직업군인제는 군인을 직업으로 삼는 제도이고, 모병제는 본인의 자유의사와 희망에 따라 국가와의 계약에 의해 군별· 신분별· 병과별로 지원하여 복무하는 제도이며, 용병제는 계약에 의해 일정한 급여와 복무 기간을 정하는 제도로서 순전히 금전획득만을 목적으로 한 고용제도이다(정지택, 2004: 13).

대부분은 병으로 복무하게 된다. 병은 국가가 국방의 목적을 위하여 국민에게 부담하는 병역의무에 의해 징집 및 소집되어 국방의 임무에 종사하는 자로서 일정한 학력수준이상인 자 중 지원에 의해 군복무를 실시하는 자(의무복무장교, 단기하사)와 구별된다. 병의 신분은 특수공무원이며 군내에서 최하의 신분을 가지게 된다. 병은 이러한 신분에 의거 각종권리를 제한받게 되고 또한 각종 의무를 이행하여야 한다(정지택, 2004: 25).

병의 신분상 권리는 군인의 신분자체와 직접 관계가 있는 권리를 말한다. 예컨대 법령이 정하는 사유와 절차에 의하지 아니하고는 신분을 박탈당하거나 기타의 불이익처분을 당하지 아니하는 권리, 직무를 집행할 권리, 직명을 사용하며 제복을 착용할 권리, 휴가를 받을 권리, 영조물 이용권 등이 있다. 이러한 권리는 공무원의 신분보장과 유사하지만 다만 현역병은 다른 신분과는 달리 의무복무로서 가지는 지위로 인해 그 권리의 폭이 제한된다고 할 것이다. 한편 병은 국민전체에 대한 봉사자로서 국가의 이익을 위해 근무하는 특수한 신분과 지위를 갖고 있으므로 정치적 중립을 지켜야 하고 집단행위가 제한되며 직무상 비밀을 지켜야 하는 등 각종의무가 부과된다. 각종의무를 준수하지 않거나 군율에 위반하여 군 풍기를 문란하게 하거나 본분에 배치되는 행위를 한 경우에 군인사법상의 징계규정에 따라 일정 제재로서 징계를 받게 된다. 특히, 병은 외부환경과 단절된 채 생활해야 하는 신분적 의무와 대부분 의무적으로 군복무를 하여야 하는 심리적인 불만감으로 인해 그 제한된 권리가 더 크게 느껴진다.

물론 현대 민주적인 헌법국가에서 합리적인 기본권의 제한은 불가피한 측면이 있다. 하지만 헌법과 법률에서 일반국민에 비해 병에 대한 기본권을 보다 제한하는 규정을 마련하고 있다. 헌법에는 병에 대한 기본권 제한 규정을 두고 있다. 노동 3권의 제한, 국가배상청구권의 제한[17], 재판청구권의 제한(군사법원)[18], 정치적 활동의 제한 등이다. 또한 법률에도 병에 대한 기본권을 제한하는 여러 규정을 두고 있다. 정치적 자유권의 제한[19], 집회· 결사의 자유 제한, 직업선택의 자유 제한, 거주이전의 자유 제한, 양심의 자유 및 종교의 자유 제한, 통신의 자유 제한, 언론출판의 자유 제한, 신체의 자유 제한 등이다.

17) 헌법 제29조 ②항(국가배상청구원의 제한)에는 군인·군무원·경찰공무원 기타 법률이 정하는 자가 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 받은 손해에 대하여는 법률이 정하는 보상 외에 국가 또는 공공단체에 공무원의 직무상 불법행위로 인한 배상은 청구할 수 없다.

18) 헌법 제110조 ①항에는 군사재판을 관할하기 위하여 특별법원으로서 군사법원을 둘 수 있다.

19) 군인복무규율 제18조(정치적 행위의 제한) 군인은 법률이 정하는 바에 의한 선거권 또는 투표권을 행사하는 외에 정당 기타 정치단체에 가입하거나 그 목적을 달성하기 위한 행위, 특정 정당이나 정치단체를 지지 또는 반대하는 행위, 법률에 의한 공직선거에 있어서 특정의 후보자를 당선하게 하거나, 낙선하게 하기 위한 행위, 각종 투표에 있어서 어느 한 쪽에 찬성하거나 반대하도록 영향을 주는 행위, 기타 정치적 중립성을 해하는 행위를 하여서는 아니된다.

병은 기본권 제한 외에도 의무조항을 두고 있다. 병은 민간의 근무와 다른 공공의 이익을 위해 근무하는 특수한 신분과 지위를 갖고 있으므로 정치적 중립을 지켜야 하고 집단행위가 제한되며 직무상 비밀을 지켜야 하는 등 여러 가지 제약을 받고 있다. 국가공무원법에서 명시되지 않은 부분에 대해서도 군인사법, 군인복무규율 등의 각종 군 관련 법령에서 규정하고 있다. 신분상의 의무로 선언의무, 충성의 의무, 품위유지 의무, 정치운동의 금지, 집단행위의 금지와 직무상의 의무로 성실의무, 정직의무, 법령준수의무, 복종의무, 직권남용의 금지, 영예수허의무, 비밀엄수의 의무, 청렴검소의 의무, 사적제재의 금지의무 등이다. 또한 병은 특정직 공무원으로서 전형적인 특별행정법관계 내에 있으므로 그 내부의 질서를 유지하기 위해 일정한 제재로서 징계벌을 받으며, 징계의 객체가 된다. 군조직의 특수성에 비추어 일반공무원에 대한 징계보다 중한 징계책임을 지고 있다. 군인사법 제56조 "징계는 군인으로서 군율에 위반하여 군풍기를 문란하게 하거나 그 본분에 배치되는 행위를 한 자에 대하여 이를 행한다"고 규정하여 직무범과 신분범으로 나누고 있다. 직무상 의무위반인 직무범에는 반국가적 행위, 위법행위와 항명행위, 권력남용행위, 직무위반행위, 비밀누수행위가 있으며, 신분범에는 군기유해행위, 부패행위, 품위손상행위 등이 있다. 이상의 병에 대한 각종 권리 제한과 의무조항, 징계처벌 등으로 볼 때 병은 일반국민 보다 훨씬 특별한 희생을 당하고 있음은 너무나 자명한 사실이다.

하지만 이러한 특별한 희생에도 불구하고 병에 대한 복지 현실은 미약하기 짝이 없다. 현역 군인들에 대한 삶의 질에 관한 실증적 자료는 극히 제한적이지만, 주로 언론에 보도되는 자료에 따르면 군복무 중 총기사고, 폭력, 의문사, 성폭행 등 부정적인 기사가 주를 이루고 있다[20]. 2003년 국방위원회 국정감사자료 및 회의록에 따르면 현역군인들이 국가에 대한 고결한 의무를 수행하는 기간 동안, 불이익에 대한 보상은커녕 최소한의 인간다운 대접조차 받고 있지 못한 것이 현실이라는 것이다(이영환, 2003: 317). 이러한 현실로 인해 자식을 군에 보내기를 원치 않는 부모와 군복무를 꺼려하는 다수의 젊은이들의 심리에는 군대 내에서 자식 또는 자신에게 이루어질 수도 있는 각종 권리침해에 대한 두려움과 거부감으로 병역을 회피하게 만든다[21].

---

20) 2005년 6월 19일 일명 김일병사건, GP총기난사 참극이 우리 사회를 떠들썩하게 만들었다. 경기 연천 육군 제28사단 최전방 GP에 복무하던 김동민 일병이 내무실을 향해 총기를 난사하고 수류탄을 던져 부대원 8명을 사망케 하는 사건이 발생했다. 이 사건으로 김일병은 군사법원에서 사형을 선고 받았다. 당시 윤광웅 국방장관이 도의적 책임을 지고 사퇴 의사를 표명했다. 생존 부대원이 정신질환으로 조기전역하는 등 큰 파장을 낳았다.

21) "군장병, 팬티 7벌로 1년 버틴다". 군장병이 입대 후 훈련소에서 최초 팬티 4벌을 지급받고, 퇴소 때 3벌을 추가로 받아 총 7벌로 1년가량 군복무를 하고 있는 것으로 조사됐다. 국회 국방위원회 소속 한나라당 고조흥 의원이 18일 국방부로부터 제출받은 '장병 피복류 현황 자료'에 따르면, 병사들에게 지급되는 속옷은 복무기간(약2년)동안 총 런닝 12벌, 팬티 14벌인 것으로 나타

국방부는 이러한 문제점을 해결하기 위해 의무복무병사들이 민간사회의 생활과 대등한 삶의 질을 영위함으로써 신체적, 정신적, 사회적, 정서적인 안정을 취하고 군인의 사기와 단결심을 제고하여 전투준비태세를 강화함과 동시에 군 전력을 유지하기 위한 군복지에 초점을 두고 있다.

시대 환경변화에 맞추어 군복지도 많이 개선되고 있는 것은 사실이지만, 아직도 의무복무 사병들은 보수 수준 등 복지 수준에 있어 절대적 기준과 직업군인과 비교한 상대적 기준에서도 역시 차별받고 있다. 즉, 의무복무병사들은 의식주 등의 생활여건, 의료와 위생, 각종 사고와 인권문제, 여가생활과 기술교육 등에 있어 차별받고 있다[22]. 의무복무 사병들에 있어서 또 하나 심각한 문제는 의무복무기간 중 사회보장의 사각지대에 방치되고 그 후유증도 크다는 점이다. 우리나라는 노령이나 은퇴, 질병, 사고, 실업 등 주요한 사회적 위험에 대비해 사회보험을 실시하고 있는데, 사병들은 그 적용대상에서 거의 배제되어 있어, 현역생활 중은 물론 미래의 사회적 위험에 대비하는데 있어 현저한 불이익과 불공평을 감수해야 한다(이영환, 2003: 328). 또한 신성한 병역의무를 수행하는 중에 사망하거나 부상을 입은 경우 국가에서 보상해 줄 수 있는 액수 자체가 매우 작으며 그나마 이중보상이 배제되므로 현실적인 보상책이 되지 못하고 있다.

(1) 연금제도

연금제도는 현대사회의 중심적인 사회보장제도이다. 주로 퇴직 후의 생활보장을 목적으로 근로기간 중 기여금을 불입하고, 위험 발생시 연금으로 수령함으로써, 노후의 빈곤을 예방하는 중요한 제도이다. 그런데 연금의 급여수준을 결정하는 것은 기여금의 수준과 더불어 가입기간이 중요한 변수인데, 사병들은 현역복무 기간 중 적용이 배제됨으로 가입기간 산정에서 불이익을 감수할 수밖에 없다. 사병들은 군인연금에서는 물론 국민연금에서도 거의 완전히 소외되어 있다.

났다. 고 의원은 “우리 군의 열악한 근무환경 등을 고려했을 때, 속옷류 등이 절대적으로 부족해 추가지급이 시급한 실정”이라면서 “현재 지급되는 수량에 속옷 상·하의를 각각 5벌씩 추가하는 방안을 제시하면, 약 25억원정도로 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 말했다(이데일리, 2007-09-18).

22) 군복무 효율화와 더불어 병영시설이나 근무 환경을 개선하는 것도 시급하다. 아직도 내무반, 화장실, 급수시설, 냉난방 등 기본 생활시설조차 열악한 부대가 상당수다. 물론 국가 예산으로 병영시설을 고급 아파트처럼 만들 수는 없을 것이며, 병영에서의 문화생활이 사회 수준을 따를 수는 없을 것이다. 그러므로 병영에서 충족하지 못하는 병사들의 지적·문화적 욕구를 외출, 외박, 휴가 시에 쉽게 보충할 수 있는 제도를 창안해야 한다. 영화, 연극, 출판, 음반 등 문화산업을 비롯해 교통, 음식, 숙박여행 등 사회 각 분야에서 '현역병 특별할인제도' 같은 것을 활발하게 개발할 필요가 있다(김병조, 중앙일보 시론 2007-06-11).

1960년 공무원연금법으로 시작되어 1963년 군인연금법 제정으로 독립적으로 시행되었다. 급여의 종류는 1963년에는 퇴직연금, 상이연금, 유족연금 등 6종류였으나 점진적으로 확대되어 현재 15종의 급여를 실시하고 있다. 기금이 고갈되어 현재는 국고보조로 운영되고 있는데, 이러한 국고보조가 직업군인에게만 주어진다는 것이 문제이다. 의무복무 사병들은 가입자격이 없다[23].

국민연금은 국민연금법에 의해 1988년에 시행되었다. 국내에 거주하는 18세 이상 60세 미만의 국민은 모두 국민연금의 가입대상이 되지만, '18세 이상 27세 미만인 자로서 학생이거나 군복무 등으로 소득이 없는 자'는 제외되거나, 납부예외자로 간주된다. 이 경우 제대 후에 가입자격을 취득하면 당해 병역의무를 수행한 기간만큼 추후납부를 신청할 수 있다.

이상과 같이 사병들은 군인연금은 물론 국민연금에서도 소외되고 있는데, 그 주된 이유가 '소득이 없는 자'라는 것이다. 하지만, 사병들도 적지만 보수를 받고 있는 것이 사실이기 때문에 이는 원칙적으로 부당한 처분이다. 국민연금법 시행령에 규정된 표준보수월액은 최저기준으로 225,000원 미만은 220,000원으로 간주하고 있다. 따라서 사병들의 보수도 이러한 최저기준에 해당되는 것으로 해석될 여지는 존재한다. 사병들의 보수가 적정선으로 인상되기 전에라도 최소한 국민연금 가입을 보장하고 최저보험료를 국가에서 부담하는 것이 필요하다. 제대 후 국민연금 가입자격을 취득하면 복무기간을 소급하여 추가 납부할 수 있지만, 이에 따른 경제적 손실을 감수해야 함으로 정당하다고 볼

23) 헌법재판소(97헌바28, 1999.9.16)는 군복무기간을 공무원연금법상 공무원의 재직기간에 산입함에 있어서 병을 장교 등에 비하여 불리하게 차별 취급하는 것이 평등의 원칙에 위반되는지 여부(소극)에 대해 합헌판결을 내린바 있다. "장교 등은 국방의 의무의 범위를 넘어 전문적으로 복무하는 군인으로서, 의무복무기간이 비교적 장기간이고, 공개채용시험 또는 전형에 의하여 임용하며, 임용결격사유 등 임용에 관계되는 사항이 법률로 규정되어 있다. 또, 봉급도 일반 공무원에 상응하는 수준이다. 따라서, 군복무를 마친 이후 사회보장적 제도를 마련해 주어야 할 필요성이 매우 크며 봉급의 일부를 강제로 적립하게 하는 연금제도를 시행하는데에 적합하다. 이에 반하여, 병은 국방의 의무의 범위내에서 그 의무를 이행하기 위하여 복무하는 군인으로서, 의무복무기간이 비교적 단기간이고, 특별한 임용절차없이 징병검사결과 현역병 입영대상자로 처분된 사람은 모두 징집을 통하여 입영된다. 또 봉급도 극히 소액이다. 따라서, 특별히 사회보장적 제도를 마련하여야할 필요성이 크지 않으며, 봉급도 극히 적어 연금제도에 적합하지 않다. 이와 같은 법률적 지위와 사회보장의 필요성 및 연금제도에의 적합성 등의 차이에 따라 장교 등과 병은 군복무기간을 공무원연금법상 공무원의 재직기간으로 산입하는 취지가 서로 다르며, 입법자는 '합산'과 '산입'으로 양자를 구분하고 있다. 그러므로, 이 사건 법률조항이 군복무기간을 공무원연금법상 공무원의 재직기간에 산입함에 있어서, 장교 등의 경우에는 전투에 종사한 기간을 3배로 계산하여 합산하는데 반하여 병의 경우에는 이를 3배로 계산하지 않고 복무기간만 산입하도록 함으로써 장교 등에 비하여 불리하게 차별취급하는 것은 합리적인 이유가 있다 할 것이므로 이를 가리켜 자의적인 차별이라고 할 수 없다."

수 없기 때문이다. 미흡하지만 국민연금법을 개정하여 2008년 1월부터 현역병과 공익근무요원으로 근무한 제대군인은 노령연금 수급권을 취득한 때에는 6개월을 가입기간에 추가로 산입하며, 필요한 재원은 국가가 전부를 부담하도록 하고 있다(이영환, 2003: 330).

(2) 건강보험

현행 국민건강보험법은 단기복무 하사와 병 및 무관후보생으로 복무 중인 때에는 급여를 정지하도록 하고 있다(제49조). 따라서 현역사병은 군병원외 민간요양기관을 이용할 때 보험급여를 받을 수 없는데, 특히 휴가기간과 외출, 외박의 경우 문제가 되었다. 이에 국가인권위원회는 군복무자에 대해 일시적으로 건강보험을 지급하는 특례조항 신설을 권고하였고[24], 보험급여 후 국방부가 보험공단에 공단지급분을 정산하는 '선치료 후정산' 제도를 보건복지부와 합의하였다. 이에 따라 국민건강보험법 개정되어 2003년 12월부터 현역사병 및 무관후보생이 휴가, 외출, 외박 중 부득이하게 민간의료기관을 이용 시(입원 제외) 건강보험 적용이 가능하게 되었다. 본인부담금은 일반국민과 마찬가지로 본인부담으로 하고, 공단부담금은 보험공단의 청구에 의거 국방부가 정산하는 방식이다(국방부 보도자료, 2003.12.19).

이러한 개선은 분명 긍정적이지만, 애초에 건강보험의 피부양자에서 현역복무 중인 자녀가 제외되었던 것 자체가 문제였다. 특히 가족 수에 관계없이 동일한 보험료를 납부하는 직장가입자의 자녀가 입대를 이유로 보험에서 제외되는 것은 납득하기 어려운 일이다. 보다 근본적으로는 군대 내 의료인력과 시설, 장비만으로는 사병들의 의료욕구를 제대로 충족시킬 수 없다는 현실이 문제이다. 따라서 군대 내 의료자원의 개선과 함께 민간의료자원을 적극적으로 활용하는 방안을 강구할 필요가 있다. 즉, 군대와 민간의 의료자원을 선택적으로 이용할 필요가 있다는 것이다. 이를 위해서도 사병들에 대한 건강보험 적용은 선결과제였다. 이제 어느 정도 개선이 이루어진 만큼, 현역 군인들이 군시설과 민간시설을 선택적으로 이용할 가능성은 증가할 것이다. 나아가 민간시설 이용 시 본인부담금을 국가가 부담하는 방향으로 개혁도 적극 추진되어야 한다.

(3) 고용보험

고용보험은 실업의 위험에 대비하는 사회보험제도로서 1995년부터 시행되었다. 사병들은 물론 여기에서도 제외되어 있는데, 이 역시 소득(보수)의 문제와 연관될 것이다.

24) 국가인권위원회는 결정문에서 "현역사병 등 군복무자가 휴가기간에 군 의료시설 이외의 민간의료시설을 이용할 경우 국민건강보험 혜택을 받지 못하는 것은 헌법 제11조 평등권과 제39조 2항 '병역의무이행으로 인한 불이익 금지원칙'에 어긋난다"고 하였다(국가인권위원회, 2003.9.17).

2~3년간 복무한 병사들은 제대 후 곧 복직이나 취직이 되지 않는다면 당연히 실업자가 될 것인데도 불구하고, 제대군인들은 퇴직금 한 푼 못 받는 실정이다. 병사들의 보험가입이 이루어져야 하며, 적정한 선으로서의 보수 인상이 이루어지기 전에는 실업급여를 위한 보험료를 국가가 부담하는 것이 필요할 것이다[25].

(4) 재해 등에 대한 보상

민간의 산업재해보상제도와 유사하게 현역군인들을 위한 재해보상제도가 있다. 우선 군인연금법에 의한 재해보상이 있다. 원칙적으로 사병들은 군인연금에서 제외되어 있지만, 재해보상만은 사병들에게 적용하고 있다. 군인연금법에 의한 재해보상에는 사망보상과 장애보상이 있는데, 사망보상은 보수월액(중사1호봉의 보수월액)의 36배, 장애보상은 6~12배를 지급한다.

다음으로 병역법과 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 보상으로, 군복무 중 전사, 순직하거나 공상, 전상을 입은 자 및 그 가족에 대한 연금, 가료 등이 규정되고 있다. 하지만 보상금 지급대상자인 상이군경의 대부분은 5,6급으로 월 보상금이 50~60만원 수준으로 국민소득이나 최저생계비와 비교할 때 적은 액수라는 평가이다(이기오, 2000: 159).

이와 같은 군대 내 재해보상제도와 관련하여 우선적으로 제기되는 문제는 보상수준의 문제이다. 2002년 서해교전 전사자에 대한 사망보상금은 3,000~6,000만원이었고, 조위금 등을 포함하여도 4,000~8,000만원에 불과하였다. 반면 민간의 재해보상금을 보면, 성수대교 사고 사망자는 2.7억원, 삼풍백화점 사고 사망자는 3.8억원을 받았다는 것이다(2002년 국정감사 회의록).

또 다른 문제는 군인들의 경우 법적 보상 이외의 추가배상이 금지되어 있다는 점이다(정효현, 1999). 헌법 제29조에 의하면 "군인, 군무원, 경찰공무원 기타 법률이 정하는 자가 전투, 훈련 등 직무집행과 관련하여 받은 손해에 대해서는 법률이 정하는 보상 외에 국가 또는 공공단체와 공무원의 직무상 불법행위로 인한 배상은 청구할 수 없다"고 규정함으로써, 불법적인 상황에서의 재해에 대해서도 소극적인 법적 보상 이외의 배상을 청구할 수 없다는 문제를 안고 있다. 산재보험의 경우 법적 보상 외에 사용자의 과실에 대한 민사상 배상 청구가 광범위하게 이루어지고 있는 사실에 비추어 볼 때, 이러한 제

25) 정부는 장기복무 제대군인들이 전역 후의 삶에 대한 두려움이나 걱정없이 복무에 전념할 수 있도록 '제대군인 지원계획'에 따라 전역 후 취업시까지 생활안정을 바탕으로 적극적인 구직활동에 전념할 수 있도록 사회고용보험의 실업급여 성격의 전직지원금제도를 도입하기로 하였다(국정브리핑, 2007-03-22).

약은 또 다른 헌법 정신인 국민의 평등권을 침해하는 불공평한 것으로 볼 수 있다.

이상과 같이 의무복무병사들은 대부분의 사회보장제도에서 배제되어 있다. 현재에 있어서도 문제이지만, 미래의 사회적 위험에 대비한다는 차원에서도 문제이다. 이러한 배제는 병사에게만 집중되는 부당한 차별의 산물이라는 점이다.

병사들도 엄연히 보수를 받고 있기 때문에 연금보험이나 고용보험 가입이 가능해야 하며, 사회보험 가입이 가능한 수준으로서의 보수 인상을 적극 추진하여야 할 것이다[26]. 건강보험 적용 역시 차별철폐 차원에서는 물론, 열악한 군대 내 의료자원을 보완하기 위해서도 필요한 일이다. 재해보상의 경우도 민간인의 경우와 형평이 맞아야 하며, 공무원 등의 불법행위에 대한 배상청구도 가능해야 할 것이다.

2) 의무복무병사의 전역 후 권익보장

최근 국무총리를 위원장으로 하는 제대군인지원위원회에서는 2007년 1월에 종합적인 「제대군인 지원계획(2007~2011」을 수립하여 9개 부처에서 42개 과제를 추진하고 있다. 이 중에서 제대 병사의 상대적 불이익 해소방안으로 ①의무복무 전역자 직업능력개발 지원강화, ②군복무 중 능력개발 기회 제공, ③정부보증 학자금 대출이자 이차보전 추진, ④군 복무경력 호봉인정 중소기업에 대한 인센티브 제공방안 검토, ⑤의무복무 기간 중 일정기간을 국민연금 가입기간 인정 등을 제시하고 있다.

현재 병역법 제11장, 제대군인지원법, 국민연금법 등에서 의무복무 이행자 등에 대한 권익보장 규정을 두고 있다. 그 주요 내용은 복학보장 및 군복무 중 학점취득 인정, 복직보장, 채용시 우대, 보상 및 가료, 재해 등에 대한 보상 등이 있다.

첫째, 복학보장 및 군 복무 중 학점취득 인정하고 있다(병역법 제73조). 고등학교 이상의 학교의 장은 징집·소집 또는 지원에 의하여 입영하거나 소집 등에 의한 보충역복무(공익근무요원·공중보건의사·국제협력의사·공익법무관·공익수의사·전문연구요원·산업기능요원으로 복무 또는 의무종사자)를 하는 학생에 대하여는 입영 또는 복무와 동시에 휴학하게 하고, 그 복무를 마친 때에는 원에 의하여 복학시켜야 한다. 등록기간이 지난 때에도 학사일정에 지장이 없는 사람에 대하여는 원에 의하여 복학시켜야 한다. 학교장은 입영 또는 복무

26) 이상목 국방대학교 교수의 '모병제에 관한 실증적 연구'에 따르면 "사병의 수와 학력별 연간급여를 고려해 연간 및 전체 복무 기간의 연간 사회적 비용은 7조3730억 원에 달한다." 현역병의 경우 월 120만원의 노동력을 제공하며 군복무를 하고 있다는 것이다. 현재 현역병의 월 평균 보수는 평균 4만~5만원에 불과하다. 대만의 사병들은 한 달 40만 원의 봉급을 받는다(뉴스메이커, 2007-01-04).

로 인하여 휴학 중인 자가 방송·통신 또는 인터넷 등 정보통신망을 활용한 원격수업을 수강하여 학점을 취득하고자 하는 경우 학칙이 정하는 바에 따라 등록을 허용할 수 있다.

둘째, 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 소속공무원 또는 임·직원이 징집·소집 또는 지원에 의하여 입영하거나 소집 등에 의한 보충역복무를 하게 된 때에는 휴직하게 하고, 그 복무를 마친 때에는 복직시켜야 한다. 다만, 그 공무원 또는 임·직원이 복무 중 범죄행위로 인하여 제적·전역 또는 소집해제된 때에는 그러하지 아니하다. 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 휴직된 사람에 대하여는 그 승진에 있어 의무복무기간을 실제근무기간으로 산정하여야 하며, 군 또는 의무복무기관에서 지급하는 보수와 입영 또는 소집 등에 의한 보충역 복무 전 보수와의 차액의 범위안에서 상당한 보수를 지급할 수 있다(병역법 제74조). 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 공무원 또는 임·직원의 임용·채용 및 승진에 있어 징집·소집 등 병역의무를 이행할 것, 이행하고 있는 것 또는 이행하였던 것을 이유로 불이익한 처우를 하지 못한다(병역법 제74조).

한국국방연구원(정길호 등, KIDA 인05-2128)의 제대군인의 인사반영 실태조사에 따르면, 제대군인의 기업체 복직 시 인사반영 실태는 다음 <표 2-6>과 같이 군 복무 때문에 휴직한 경우 복직자 호봉 및 승진기간은 몇몇 중소기업을 제외하고 인사관리에 거의 반영하고 있는데, 승진기간을 반영함에 있어서 군복무로 인한 경력평정 점수를 낮게 부여하는 업체가 많았으나, 공무원의 경우는 군복무기간을 100% 경력으로 인정해 주고 있다. 복직자의 군복무기간을 퇴직금에 반영하는 정도는 매우 높은데, 공무원·금융기관 및 대기업은 모두 반영해주고 있으나 중소기업의 35%정도가 이를 반영하지 않고 있는 것으로 조사되었다.

<표2-6> 기업체의 제대군인 복직에 대한 인사 반영 실태

구 분	업체수	호봉반영		승진기간 반영		퇴직금 반영	
		업체수	구성비(%)	업체수	구성비(%)	업체수	구성비(%)
공무원	1	1	100	1	100	1	100
국영기업	31	31	100	31	100	30	96.8
금융기관	11	11	100	11	100	11	100
대기업	11	11	100	11	100	11	100
중소기업	28	18	64.3	18	64.3	14	50
합계	82	72	87.8	72	87.8	68	82.9

*대기업은 300인 이상, 중소기업은 300인 미만 고용업체

*자료: 한국국방연구원(KIDA), 의무복무 제대군인 불이익 해소 및 인센티브 제공방안 연구, 2004.12, p. 34.

또한 제대군인의 신규 채용 시 인사반영 실태는 다음 <표 2-7>과 같이 군복무 후 신규 채용할 경우 공공기관, 국영기업체 및 금융기관은 군복무기간을 호봉에 반영해주고 있으나, 대부분의 사기업체는 이를 반영해 주지 않고 있다. 군복무기간을 승진기간에 반영하는 정도는 과반수에 이르고 있는데, 공무원마저도 의무복무기간을 "병"(약 30%) 경력으로 환산해 주고 있으며, 국영기업체는 오히려 사기업체보다 승진기간을 인사관리에 반영하지 않고 있는 실정이다. 한편 대부분의 기업체가 병역의무 복무기간을 퇴직금에 반영하고 있지 않는데, 단지 조사대상의 20% 국영기업체만이 반영하고 있으며, 공무원·금융기관 및 사기업체는 대부분 반영하지 않고 있다.

<표2-7> 기업체의 제대군인 신규채용에 대한 인사 반영 실태

구 분	업체수	호봉반영		승진기간 반영		퇴직금 반영	
		업체수	구성비(%)	업체수	구성비(%)	업체수	구성비(%)
공무원	1	1	100	0	0	0	0
국영기업	31	30	96.8	11	35.5	6	19.4
금융기관	11	11	100	11	100	0	0
대기업	11	10	90.9	6	54.5	0	0
중소기업	28	18	64.3	13	46.4	2	7.1
합계	82	71	86.6	35	42.7	8	9.8

*대기업은 300인 이상, 중소기업은 300인 미만 고용업체
*자료: 한국국방연구원(KIDA), 의무복무 제대군인 불이익 해소 및 인센티브 제공방안 연구, 2004.12, p.35.

셋째, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제30조의 규정에 따른 취업보호실시기관의 장은 소집 등에 의한 보충역복무(공익근무요원·공중보건의사·징병전담의사·국제협력의사·공익법무관·공익수의사·전문연구요원·산업기능요원으로 복무 또는 의무종사자)를 마친 사람이 채용시험에 응시하는 경우에는 3세의 범위 안에서 응시상한연령을 연장하여야 한다. 보충역복무 중인 사람이 복무 만료 예정일 전 6개월 이내에 채용시험에 응시하는 경우에는 복무를 마친 사람으로 본다(병역법 제74조조의2).

실제 채용기관의 응시연령을 제대군인에게는 3세까지 연장하여 시험을 보도록 제대군인지원법이 규정함에 따라, 이로 인한 공무원 시험에서의 수혜인원을 과거 3년 동안 분석한 정길호(KIDA)의 분석결과는 <표 2-8>과 같다. 응시연령을 3세까지 연장하였으나 응시 수혜자는 4% 미만으로 극소수에 불과하였다. 의무복무병사에 대한 지원제도도 미흡하지만, 이마저도 제대로 지켜지지 않고 있다는 실정이다. 현역 의무복무병사가 제대 후 사회생활 지원관계법이 제대로 준수되지 못한 이유로는 군복무기간을 인사관리에 일

관성있게 반영할 수 있도록 관계법령이 정비되지 못하고 있으며, 사기업체는 인건비 부담과 고용관리 혼란을 방지하기 위하여 군복무기간을 인사관리에 소극적으로 반영하고 있으며, 병무청, 국가보훈처 및 감사원들의 감독관청이 행정지도, 감독 및 감사와 고발권을 행사해 본 경험이 전혀 없다는 문제점에 기인한다(한국국방연구원, 2004: 35).

<표2-8> 응시연령 상한 연장으로 인한 수혜자 구성비(%)

구분	행정고시	외무고시	기술고시	지방고시	7급공채	9급공채	합계
2001년	3.45	1.17	1.68	10.67	1.52	6.93	4.90
2002년	2.82	1.31	1.78	13.43	1.49	6.16	4.53
2003년	2.63	0.68	2.09	14.54	1.49	4.46	3.48

*자료: 한국국방연구원(KIDA), 의무복무 제대군인 불이익 해소 및 인센티브 제공방안 연구, 2004.12, p.35.

넷째, 군복무 중 전사·순직한 사람의 유족과 전상·공상 또는 공무상 질병으로 인하여 전역되거나 병역이 면제된 사람 및 그 가족, 공익근무요원으로 복무 중 순직한 사람의 유족과 공상 또는 공무상 질병으로 인하여 제2국민역에 편입되거나 병역이 면제된 사람 및 그 가족에 대하여는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 보상을 받을 수 있다. 공익근무요원으로 복무 중 질병에 걸리거나 부상한 사람에 대하여는 국가·지방자치단체 또는 공공단체 등의 부담으로 군의료시설이나 국가·지방자치단체 또는 민간의 의료시설에서 가료한다. 또한 학생군사교육 중 그 군사교육이 직접 원인이 되어 사망하거나 부상한 사람에 대해서도 준용하며, 신체검사가 직접 원인이 되어 가료 등이 필요하게 된 사람에 대하여는 국가의 부담으로 군의료시설이나 국가·지방자치단체 또는 민간의 의료시설에서 가료할 수 있다(병역법 제75조).

다섯째, 전환복무자(전투경찰, 경비교도대원, 의무소방원), 공익근무요원으로 복무 중에 순직하거나 공상 또는 공무상 질병을 얻은 때에는 재해보상금을 지급한다. 이 보상금은 국가·지방자치단체 또는 공공단체가 부담한다(전투경찰대설치법 제7조, 경비교도대설치법, 의무소방대설치법, 병역법).

여섯째, 병역법 제76조에는 병역의무 불이행자에 대한 제재조항도 두고 있다. 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 징병검사를 기피하고 있는 사람, 징집·소집을 기피하고 있는 사람, 군복무 및 공익근무요원복무를 이탈하고 있는 사람을 공무원 또는 임·직원으로 임용 또는 채용할 수 없으며, 재직 중인 경우에는 해직하여야 한다. 국가기관 또는 지방자치단체의 장은 각종 관허업의 특허·허가·인가·면허·등록 또는 지정 등을 하여서는 아니되며, 이미 이를 받은 사람에 대하여는 취소하여야 한다. 또한 허가를 받지 아니하고 출국한 사람,

국외에 체류하고 있는 사람 또는 정당한 사유없이 허가된 기간내에 귀국하지 아니한 사람에 대하여는 40세까지 위의 사항을 준용하도록 하고 있다.

<표2-9> 병역의무 이행자의 권익보장 내용

종류	내 용	관계법령
복학보장 및 군복무중 학점 취득	·고교 이상 학적 보유자 의무복무 이수 후 당연복학 ·등록기간이 지난 때에도 학사일정에 지장 없을시 복학 ·휴학 중인 자가 방송·통신 또는 인터넷 등 정보통신망을 활용한 원격수업을 수강하여 학점을 취득하고자 하는 경우 허용	병역법 73조
직장보장	·군복무로 인한 휴직시 당연 복직 ·승진 시 군복무기간을 실제 근무기간으로 산정 ·군보수와 입영 전 보수의 차액 지급가능 ·임용, 채용 및 승진 시 불이익 처분 금지	병역법 74조
채용시 우대	·보충역 복무자의 채용시험 3세 범위내에서 응시연령 연장	병역법 74조 2
	·채용시험 응시연령 상한 3년 연장 ·전역예정일이 6개월 이내의 자는 제대군인으로 간주 ·제대군인의 호봉·임금 결정시 군복무기간 근무경력 산입 ·채용시험 동점자가 있는 경우 합격예정인원을 초과하여 우선 합격자로 결정	제대군인지원법 제16조
보상·가료	·군복무중 전사, 순직한 사람의 유족에 대한 보상 ·군복무중 공상 또는 공무상 질병으로 인해 제2국민역에 편입되거나 병역면제자 및 그 가족에 대한 보상 ·복무 중 질병에 걸리거나 부상한 사람에 대한 국가·지방자치단체 또는 공공단체 등의 부담으로 군의료시설이나 국가·지방자치단체 또는 민간의 의료시설에서 가료 *국가유공자 예우에 관한 법률 적용	병역법 75조
재해보상	·공익근무요원 순직 또는 공상: 재해보상금 지급	병역법 75조 2
국민연금	·국민연금 가입기간 6개월 추가 산입 ·병역의무기간 중 연금 보험료 추후 납부 가능	국민연금법 18조 77조
불이행 제재	·임용·채용 금지, 재직자 해고 ·각종 관허업의 특허·허가·인가·면허·등록 또는 지정 등 금지, 취득자는 취소 ·해외체류 의무불이행자는 40세까지 공민권 박탈	병역법 76조

제대군인지원법(제16조)에도 의무복무병사에 대한 채용시 우대 제도를 두고 있다. 그 주요 내용을 살펴보면 첫째, 취업보호실시기관[27]에서 채용시험 응시연령 상한 3년 연장, 둘째, 전

27) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제30조에 따르면 취업보호를 실시할 취업보호실시기관은 국가기관·지방자치단체·군부대 및 국·공립학교, 일상적으로 1일 20인이상을 고용하는 공·

역예정일이 6개월 이내에 있는 사람은 제대군인으로 간주, 셋째, 제대군인의 호봉이나 임금결정 시 군복무기간 근무경력 포함, 넷째, 채용시험의 합격자를 결정할 때에 합격예정인원을 초과하여 동점자가 있는 경우 우선하여 합격자로 결정하여야 한다고 규정하고 있다.

국민연금법(제18조)에 따르면 현역병과 공익근무요원으로 근무한 제대군인은 노령연금 수급권을 취득한 때에는 6개월을 가입기간에 추가로 산입하며, 필요한 재원은 국가가 전부를 부담하도록 하고 있다[28]. 이외에도 국방부는 취업박람회를 개최하여 민간업체 취업알선을 추진하며, 국가기술자격 취득 및 복무 중 취득기술 공인자격화, 전국 8개 대학과 학점 연계 MOU를 체결하여 복무 중 취득업무에 대한 대학 학점 연계 제도 도입, 그리고 대학 학자금 우선 대부제도도 추진 중이다(이용수, 2007: 51).

이와 같이 제대 사병에 대한 지원제도는 여러 규정에도 불구하고 실질적인 혜택을 가져다주고 있지 못하다. 또한 지원제도도 장기복무 제대군인에 비해서 단기 의무복무자들의 사회복귀 지원은 정부의 우선순위에서 뒤로 밀려나 있다. 즉, 단기복무이므로 복학, 복직, 취직 등에 별 어려움이 없을 것이라는 생각일 것이다. 그러나 빠르게 변화하는 사회에서 2~3년간의 공백은 결코 가벼운 것이 아닐 것이다. 실제 어려움이 발생하는 경우가 많지 않다손 치더라도 만일에 대비한 지원체계는 반드시 존재해야 하는 것이 사회보장의 이념이다. 또한 의무복무자들이 감수해야 하는 불이익에 대한 최소한의 보상이라도 이루어져야 한다는 인식의 전환도 필요하다.

제대 사병에게 적용되는 보상 중 그나마 실효성이 컸던 제도는 채용시험에서의 가산점 부여제도였다. 과거 제대군인지원법 제8조는 공공기관들 제대군인 취업보호실시기관의 채용시험에서 현역군필자에게 5% 범위 내에서 가산점을 부여할 수 있다고 규정하였다. 그러나 이에 대해 헌법재판소에서 1999년 12월 23일 위헌 판결을 내린바 있다. 격렬한 사회적 논쟁을 유발한 이 판결은, 이 제도가 여성과 장애인, 보충역 등에 대해 불평등을 초래한다는 것을 중시하였다. 즉, '군필자에 대한 가산점 제도는 성차별적 제도로서 헌법상 평등권에 위배되고, 고용과 취업에서 여성과 장애인의 권리를 침해하는 것으로서 헌법상 공무담임권(25조) 및 직업선택의 자유(15조)를 침해한다는 것이었다. 이에 따라 관련 조항은 2001년에 '채용시 우대한다'는 내용으로 대체되었다. 따라서 또 다른 차별을 낳지 않은 범위 내에서 제대 사병들을 위한 적절한 사회보상체계를 개발하는 노력이 적극적으로 이루어져야 할 것이다. 프랑스, 독일, 대만 등 다른 나라의 제도들은 이러한 차별을 용인하지 않는 경향을 보이고 있다(이기오, 2000: 164).

사기업체 또는 공·사단체(다만, 대통령령이 정하는 제조기업체로서 200인미만을 고용하는 기업체를 제외한다), 사립학교를 말한다.

28) 국민연금의 혜택 확대는 2007년 7월 국민연금법 개정안이 국회를 통과하여 2008년 1월 1일부터 시행하는 것으로 확정되었다.

제2절 재해병사의 보상제도 및 실태

1. 현행 재해병사 보상제도

우리 헌법은 제2장 '국민의 권리와 의무'에서 국민의 자유와 평등권 기타 기본권에 관한 규정과 함께 교육을 받게 할 의무(31조), 근로의 의무(32조), 납세의 의무(38조), 국방의 의무(39조) 등 4대 의무를 규정하고 있다. 또한 헌법에서는 "누구든지 병역의무의 이행으로 불이익한 처우를 받지 아니한다"고 규정하고 있으며, 나아가 신성한 국가의 안전보장과 국토방위의 의무를 수행하다가 손해를 입은 국가유공자, 상이군경 및 전몰군경의 유가족에게 우선적으로 근로의 기회를 부여하도록 하고 있다(제32조 5항).

이에 정부는 "국가를 위하여 희생하거나 공헌한 사람의 숭고한 정신을 선양하고 그와 그 유족 또는 가족의 영예로운 삶을 도모하며 나아가 국민의 나라사랑정신 함양에 이바지"하고자 하며(국가보훈기본법 제1조), "우리 대한민국의 오늘은 온 국민의 애국정신을 바탕으로 전몰군경 및 전상군경을 비롯한 국가유공자의 희생과 공헌위에 이룩된 것이므로 이러한 희생과 공헌이 우리들과 우리들의 자손들에게 숭고한 애국정신의 귀감으로서 항구적으로 존중되고, 그 희생과 공헌의 정도에 대응하여 국가유공자와 그 유족의 영예로운 생활이 유지·보장되도록 실질적인 보상이 이루어져야 한다"(국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률 제2조)고 규정하고 있다.

우리나라의 군인보상제도는 상이연금, 재해보상금, 사망조위금 및 재해부조금이 있으며, 군 복무기간 중 발생한 각종 신체적, 재산적 피해에 대한 보상을 목표로 하고 있다. 이 중 병사가 사망, 사고 등 재해 발생 시 지급되는 보상제도로는 재해보상금과 사망조위금이 있다. 재해 병사의 경우 상이연금 대상이 되지 않고 보훈연금 대상이 된다.

현역병과 상근예비역의 재해보상금은 사실로 확인되면 군인연금법 규정에 따라 자동적으로 지급하게 된다. 재해보상금은 사망과 장애로 구분되며, 사망은 다시 공무로 사망한 경우와 공무 외로 사망한 경우로 나누어진다.

사망의 경우는 군인연금법 제66조(사망보상금)에 따라 군복무 중 사망한 군인(무관후보생 포함)의 유족에게 지급하되, 그 지급액은 다음 <표 2-10>의 구분에 의한 금액이 지급된다. 사망보상금이 전사의 경우 소령 10호봉의 6년치 급여, 공무외 사망의 경우 1년치 급여 그리고 전사 외 공무로 인한 사망의 경우 최소 중사 최저 호봉의 3년치 급여를 제공한다는 것을 의미한다. 외국에서 사망한 경우는 별도의 보상금이 추가로 지급된다. 보수월액은 사망한 날이 속하는 달의 본인의 보수월액을 의미한다.

장애의 경우는 군인연금법 제67조(장애보상금)에 따라 군복무 중 질병에 걸리거나 부상으로 인하여 군병원에서 전역하는 군인(무관후보생 포함)에게 국방부령으로 정하는 신체장애등급에 따라 지급하되, 그 지급액은 제1급에 해당하는 자의 경우 보수월액의 12배에 상당하는 금액, 제2급에 해당하는 자의 경우 보수월액의 8배에 상당하는 금액, 제3급에 해당하는 자의 경우 보수월액의 6배에 상당하는 금액이 지급된다. 보수월액은 사망의 규정을 준용하며, "사망한 날이 속하는 달"은 "신체장애등급이 결정된 날이 속하는 달"로 본다. 이는 장애의 경우 최소 중사 최저 호봉의 6개월치에서 1년치의 급여를 받는다는 것을 의미한다. 한편 재해보상금 이외에도 재해병사의 유가족에게는 사망조위금도 지급된다. 사망조위금은 군인 및 배우자에 대한 위로 및 장제비용 보전비 성격의 경비이다. 사망조위금의 지급대상은 사망한 자의 배우자인 군인, 사망한 자의 최근친직계비속인 군인 중 나이가 많은 자, 그리고 사망한 자의 최근친직계비속의 배우자인 군인 중 나이가 많은 직계비속의 배우자인 군인 중 선순위자인 군인을 의미한다. 사망한 군인의 배우자가 없는 경우 사망한 군인의 최근친직계비속 중 나이가 많은 자, 그리고 사망한 군인의 형제자매 중 나이가 많은 자의 순위로 사망조위금을 지급하되 사망한 군인의 직계비속중 군인이 있는 경우는 사망조위금을 지급하지 않는다고 규정하고 있다.

공익근무요원은 현역병과 마찬가지로 재해보상금이 지급된다. 재해보상금은 사망보상금과 장애보상금으로 이루어지는데, 사망보상금은 복무 중에 순직한 행정관서요원의 유족에게 지급하되, 「군인연금법 시행령」 제66조제1항제1호 및 제2항의 규정은 사망보상금의 지급액에 관하여 이를 준용한다. 사망보상금을 받고자 하는 사람은 복무기관의 장에게 이를 청구하여야 하며, 청구를 받은 복무기관의 장은 복무 중 순직하였는지 여부를 확인하여 사망보상금을 지급한다. 장애보상금은 복무 중에 공상 또는 공무상 질병을 얻은 행정관서요원에게 「군인연금법 시행령」 제67조제1항의 규정에 의한 신체장애등급 제1, 2, 3급에 따라 중사 최저호봉 보수월액의 12, 8, 6배에 상당하는 금액을 받는다. 장애보상금의 청구가 있는 경우 청구의 원인이 되는 장애의 등급을 심의하기 위하여 각 지방병무청장 소속하에 보상심의위원회를 둔다[29].

한편 전환복무자는 설치근거 특별법에 재해에 대한 보상규정을 두고 있다(전투경찰대 설치법 제7조, 전투경찰설치법시행령 제7장 등). 예컨대 전투경찰의 경우 재해발생시 전사상급여금이 지급된다. 국가보훈처장은 전투경찰순경이 전투 또는 공무수행 중 사망한

29) 보상심의위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인이상 10인이하의 위원으로 구성한다. 위원회의 위원장은 지방병무청장이 되며, 필요한 경우에는 소속공무원으로 하여금 그 직무를 대행하게 할 수 있다. 위원회의 위원은 의사·치과의사 또는 한의사의 자격이 있는 사람 및 소속공무원 중에서 당해 지방병무청장이 위촉 또는 지명한다(병역법 제153조의 5).

때에는 사망급여금을 그 유족에게 지급한다. 이 경우 「군인연금법 시행령」 제66조제1항제1호 및 동조제2항의 규정은 전투경찰순경의 사망급여금의 지급액에 관하여 이를 준용한다. 또한 국가보훈처장은 전투경찰순경이 전투 또는 공무수행 중 상이를 입어 입원가료 중 그 상이로 인하여 퇴직한 때 상이등급 1급, 2~5급, 6~7급에 따라 중사 최저호봉 상당 보수월액의 12배, 8배, 6배의 상이급여금을 지급한다. 경찰청장 또는 해양경찰청장은 사망급여금 또는 상이급여금의 지급대상자가 발생한 때에는 사망(상이)확인서를 첨부한 통보서를 지체없이 국가보훈처장에게 송부하도록 규정하고 있다. 이 급여금은 사망 또는 상이를 입고 퇴직한 날로부터 5년이내에 청구하지 아니한 경우에는 지급하지 아니한다. 급여금의 청구절차 및 지급에 관하여 필요한 사항은 국가보훈처장이 정하도록 한다.

<표2-10> 재해 병사 보상제도

종류		대상	지급요건	급여액	법령
재해 보상금	사망 보상금	현역병 상근 예비역	공무 중 사망 ·국내에서 전사 ·해외에서 전사	· 소령 10호봉 보수월액의 72배 · 소령 10호봉 보수월액의 72배+ 재외근무수당의 가지역 지급액의 36배	군인 연금법
			전사외의 공무 사망 공무 외 사망	· 보수월액의 36배 · 보수월액의 12배 ※중사1호봉보다 낮은 경우는 중사 최저호봉 기준으로 책정	
	장애 보상금		공무상 질병이나 부상	보수월액의 12배(1급), 8배(2급), 6배(3급) ※중사최저호봉 상당	
사망조위금			배우자,직계존속 사망 시	보수월액의 1개월분	
			군인사망 시	보수월액의 3개월분	
재해보상금		공익 근무 요원	순직하거나 공상 또는 공무상 질병을 얻은 행정관서요원의 복무기관이 국가기관인 경우에는 국가가, 지방자치단체의 기관인 경우에는 당해 지방자치단체가, 공공단체인 경우에는 당해 공공단체가 부담 -사망급여금: 군인연금법 준용 -상이급여금: 중사최저호봉 상당 보수월액 12배(신체장애1급) 중사최저호봉 상당 보수월액 8배(신체장애2급) 중사최저호봉 상당 보수월액 8배(신체장애3급)		병역법

(표계속)

종류		대상	지급요건 및 급여액	법령
전사상급여금		전투 경찰	전투 또는 공무수행 중 상이를 입고 퇴직하거나 사망하였을 때에는 군인에 준하여 급여금 지급(국가보훈처장) -사망급여금: 군인연금법 준용 -상이급여금: 중사최저호봉 상당 보수월액 12배(1급 상이자) 중사최저호봉 상당 보수월액 8배(2-5급 상이자) 중사최저호봉 상당 보수월액 8배(6-7급 상이자)	전투경찰대 설치법
		경비교 도대원	상동	경비교도대원 설치법
		의무 소방원	상동	의무소방대 설치법
보훈 급여금 및 지원	사망		ㅇ 순직군경유족연금 ㅇ 취업보호, 의료보호, 대부지원, 자녀 교육보호 ㅇ 생활조정수당(유족 생계곤란시 월 10만원 한도)	국가유공자 등 예우 및 지원법 등
	부상		ㅇ 부상자는 등급별(1-7급) 보상금 지급 ㅇ 취업보호(본인, 배우자, 자녀) ㅇ 교육보호(본인, 자녀) ㅇ 의료보호(본인무료, 가족 감면) ㅇ 대부지원(3천만원 한도)	

2. 재해병사 보상의 실태 및 문제점

[사례1] '갑'은 서울대학교 경제학과를 졸업하고 병역의 의무를 수행하기 위하여 육군훈련소에 입대하여 군사훈련을 마치고 전방 철책사단 5사단의 예하 GP에 배치되어 근무 중 야간수색정찰을 하다가 지뢰를 밟아 부상을 입고 출혈과다로 후송도중에 사망을 하였다.

=> 군에서는 '갑'이 직무와 관련하여 사망을 하였으므로 '순직'으로 처리를 하고 국립묘지에 안장하였다. 그리고 국가보훈처의 보훈심사를 거쳐 '국가유공자'로 판정을 받아 유가족(부모)이 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 따라 매월 유족연금 744,000원씩을 수령하게 되며, 군인연금법에 따라 중사1호봉의 보수월액 36배의 사망보상금과 보수월액 3배의 사망조의금 등이 유족(부모)에게 지급되었다.

[사례2] '을'은 고등학교를 졸업하고 중소기업체에 정규직원으로 입사를 하여 근무를 하다가 32사단 신병교육대에서 훈련을 마치고 해안초소에 배치되어 열심히 근무를 하던 중 전역 1개월을 앞두고 야간경계 근무를 하기 위하여 군용트럭을 타고 이동하다가 운전병의 과실로 차량이 절벽에서 굴러 전복되면서 불행하게도 사망하였다.

=> '을'도 공무상 순직으로 처리되어 '갑'과 동일하게 처리되었다. 그리고 '을'의 부모는 아들만 바

라보면서 살다가 희망을 잃고 국가에서 지급되는 유족연금과 사망보상금이 너무 적다면서 운전병의 과실로 인한 사망이었으므로 국가를 상대로 손해배상을 청구하였으나, 군인은 국가를 상대로 배상을 청구할 수 없다는 이유로 기각되고 말았다.

[사례3] '병'은 사관학교를 졸업하고 미국 해군대학원의 위탁교육과 각종 군사교육을 마친 유능한 고급장교인데, 강원도 전방사단에서 연대장임무를 수행하던 중 무장공비가 나타나 소탕작전을 수행하다가 애석하게도 적의 총에 가슴을 맞아 전사하였다.

=> '병'은 '전사자'로 처리되어 국립묘지에 안장되었다. 그리고 군인연금법에 의하여 유족인 배우자에게는 연금액의 70%를 유족연금으로 수령하게 되고, 사망보상금으로 소령10호봉 월보수액의 72배와 사망조의금으로 3개월분을 지급받게 되었다. 또한 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 의한 보상금으로 유족(배우자)은 기본연금 월744,000원을 지급받게 되었다.

군대조직은 어떠한 위협으로부터도 국가를 방위해야 한다는 확고한 목표에 집중되어 있어서 다른 사회집단과는 달리 조직 내의 응집력과 위계질서, 엄격한 가치체계를 형성·발전시켜온 조직이다(손수태, 1998: 18)[30]. 군인은 평상시에도 살상무기나 폭발물 등 위험물을 다루면서 강도 높은 훈련을 해야 하기 때문에 직무의 위험률이 높다.

재해 사망률의 경우, 다음 <표2-11>과 같이 군인은 일반공무원이나 민간인에 비해 약 2배가량 높음을 알 수 있다.

<표2-11> 군인의 재해 사망률

구 분	군인	일반공무원	사기업
연간 사망률(%)	0.081	0.043	0.036

*자료: 국방부 군인연금제도 개선위원회(2000: 6)

30) 군과 사회의 근무환경 비교(국방부 군인연금 개선연구위원회, 2000: 3)

요소	군인	민간인	
		공무원	사기업
이사 회수	14.7회	연고지 근무	연고지 근무
근무지역	읍,면 : 47.8% (벽오지: 41.9%)	읍, 면 : 33.5%	주로 도시지역
노사협의	불가	부분적 가능	노사협의체
업무내용	군사작전(초긴장)	공공서비스	상품생산
활동자유	매우 낮음	보통	매우 많음
정년(세)	대장 63 중장 61 소장 59 준장 58 대령 56 중령 53 소령 45 원사 55 상사 53	6급 이하 59 5급 이상 61	55~58
재 취업률	약 20%	불필요	양호함
위험직종등급	3급	일반직: 무급	사무직: 무급
근무량(시간)	24(무정량근무)	8(정량근무)	8(정량근무)
면직(전역)	군법적용(생명담보근무)	임의	임의
자녀교육	이사 횟수만큼 학교전학	근무지 학교교육	근무지 학교교육
미혼여성 인기직업	12/ 12	2/ 12	1/ 12

군대 내의 자살사고가 빈번히 발생된다. 하지만 이런 자살사고는 민간과 비교해볼 때 다음 <표 2-12>에서 보는 바와 같이 민간인에 비해 군인의 자살률이 오히려 낮은 것으로 나타났다. 이는 군대내의 사고예방 노력과 부하관리기법의 발전[31] 등에 기인된 측면도 있겠지만, 우리나라의 민간 자살률이 세계에서 가장 높은 수준을 기록하고 있기 때문이기도 하다[32].

<표2-12> 군인과 민간인과의 자살사고의 비교

구분		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
군	자살자 수	82	66	79	69	67	64	77
	10만명당 수	11.7	9.4	11.2	9.8	9.4	9.1	11.3
민간	자살자 수	607	630	672	782	675	735	-
	10만명당 수	14.1	14.9	16.1	18.9	16.8	17.9	-

최근 군복무 중 사망, 부상 등 사고자는 소폭 감소하고 있으나 여전히 사고 발생률은 높고, 총기소지 등으로 인해 사고발생시 사회 문제로 부각되곤 한다. 특히 다음 <표 2-13>에서 보는 바와 같이 최근 5년간 사망, 부상자는 간부에 비해 병사가 많은 것으로 나타났으며, 간부와 사병 모두 사망자에 비해 부상자가 많고, 간부의 경우 사망·부상자 모두 전공상자[33]가, 사병의 경우 사망은 비전공상이 많고, 부상은 전공상이 많은 것으로 나타나고 있다.

---

31) 군 사망사고 감소 주요 요인은 지휘관 및 참모들의 사고예방 노력, 규정과 원칙에 입각한 부대관리, 비전캠프, 병영고충상담관, 병영생활 행동강령 제정, 내부생활 임무분담제, 상향식 일일결산제도 시행 등 부하 및 부대관리기법 발전과, 간부와 병사의 의식수준 향상에 기인한다(국방부, 인사기획관실 내부자료, 2007).

32) 우리나라의 자살률이 OECD 회원국 사이에서 가장 높은 1위를 차지했다. 통계청이 18일 발표한 '2005년 사망원인 통계결과'에 각 국별 연령구조 차이를 감안한 OECD 기준으로 산정한 자살률('연령 표준화 자살률')을 적용한 결과 지난해 우리나라의 '연령표준화 자살률'은 인구 10만 명당 24.7명인 것으로 나타났다. 또한 OECD 기준으로 수정하지 않은 자살률(인구 10만명 당 자살자 수) 기준으로 우리나라의 자살률 추이를 연도별로 살펴보면 1999년 16.1명에서 2000년 14.6명으로 낮아진 뒤 2001년 15.5명, 2002년 19.1명, 2003년 24.0명, 2004년 25.2명, 2005년 26.1명으로 5년 연속 수직상승했다(프레시안, 2006.9.18.대한민국은 자살공화국).

33) 군 복무 중 발생한 심신장애는 발병 경위에 따라서 전상(戰傷), 공상(公傷), 비전공상(非戰公傷)으로 구분된다. 전상이란 전쟁 중에 교전 등으로 발생한 심신장애, 공상이란 공무로 인한 심신장애, 비전공상이란 사적행위, 중과실 등에 의하여 발생한 장애로 중앙 전공상심의위에서 심의를 통해 판정된 자를 말한다.

<표2-13> 군복무자 사망, 부상 등 사고현황

구 분			간 부		병 사	
사망/부상	연 도		전공상	비전공상	전공상	비전공상
사망자	‘01		62	36	69	95
	‘02		49	39	58	108
	‘03		79	36	53	86
	‘04		57	38	54	78
	‘05		45	31	54	73
부상자	‘02	장애1급	60		48	
		장애2급	58		59	
		장애3급	122		137	
	‘03	장애1급	76		50	
		장애2급	57		62	
		장애3급	88		143	
	‘04	장애1급	81		55	
		장애2급	61		62	
		장애3급	110		149	
	‘05	장애1급	87		43	
		장애2급	58		54	
		장애3급	71		176	
	‘06	장애1급	77		59	
		장애2급	79		63	
		장애3급	95		323	

*자료: 국방부(2007) 내부자료 재구성

한편 군 사망사고는 크게 안전사고와 군기사고로 나눌 수 있다. 즉, 안전사고는 고의성이 없는 불안전한 인간의 행동과 불안전한 물리적 상태 및 조건이 원인으로 작용하여 사망을 초래한 사고와, 군기사고는 군인복무규율 및 국군병영 생활규정을 고의나 과실로 위반하여 발생한 사건·사고로서 징계 또는 형사처벌의 대상이 되는 사고로 나눌 수 있다. 여기서 말하는 군 사망사고에는 공무와 무관한 개인 질병, 민간인에 의한 피살 등 군의 각종 예방활동과 무관한 사망자는 제외된다. 이점에서 위 <표2-13>의 국방부의 사고자 현황자료와 차이가 난다. 다음 <표2-14>는 최근 10년간 군 사망사고 추이를 보여주고 있다. 군 사망사고 건수는 전반적으로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 안전사고의 경우 차량사고가, 군기사고의 경우 자살사고가 가장 많은 부분을 차지하고 있고, 군내 자살률의 경우 민간인(20대 남자 기준)과 비교시 매우 낮은 수준이다.

<표2-14> 연도별 군사망사고 현황

구 분	계	안 전 사 고								군 기 사 고				
		소계	차량	항공	폭발	추락	익사	화재	기타	소계	자살	총기	폭행	기타
2006	128	50	25	3	7	-	2	-	13	78	77	1	-	-
2005	124	50	21	4	11	1	6	-	7	74	64	8	1	1
2004	135	65	27	6	13	3	4	1	11	70	67	-	1	2
2003	150	73	29	12	13	1	10	-	8	77	69	-	1	7
2002	158	72	34	5	9	2	12	-	10	86	79	2	2	3
2001	164	95	37	5	19	2	11	1	20	69	66	-	-	3
2000	182	96	43	3	14	1	12	-	23	86	82	-	2	2
1999	230	116	62	3	14	1	17	-	19	114	101	2	6	5
1998	248	136	42	7	33	12	9	1	32	112	102	5	2	3
1997	273	173	83	9	21	11	12	1	36	100	92	2	3	3
1996	359	243	100	2	23	5	19	2	92	116	103	7	3	3
1995	330	222	138	9	24	4	20	3	24	108	100	-	3	5



*자료: 통계청(2007), 「군 사망사고 현황」, e-나라지표(www.index.go.kr)

특히, 의무복무병사의 사건사고현황을 살펴보면 매년 감소 추세에 있고, 그 주요 사인으로는 다음 <표2-15>에서 보는 바와 같이 자살이 가장 많았고, 다음으로 차량사고 순으로 나타났다.

<표2-15> 의무복무병사의 최근 3년간 각종 사고 및 사건 현황

구 분	계	안 전 사 고								군 기 사 고				
		소계	차량	항공	폭발	추락	익사	화재	기타	소계	자살	총기	폭행	기타
2005.7	57	22	5	-	-	3	10	-	4	35	27	7	1	
2004	80	30	12	-	2	1	6	-	9	50	49	-	-	1
2003	89	36	12	4	1	6	9	-	4	53	49	-	-	4

*자료 : 국방부 국회제출자료(2006. 4), 「최근 3년간 각종 사고 및 사건 현황」

하지만, 군복무 중 사망이나 부상 등 재해 시 보상수준이 미흡하여 본인과 유족의 불만을 초래하고 있다. 신학용 국회의원은 "그간 군복무 중 사고 재해에 대한 보상수준이 크게 미흡하다는 지적이 많아(해럴드경제, 2007.1.9)" 개선이 필요하다고 지적한 바 있다. 예컨대 서해 교전 당시 전사한 고 윤영하 소령의 경우를 보더라도 국가보상은 일시금 5,600여만원이었으며 나머지 사망자 5명은 3,100여만원에서 3,300만원에 불과했다. 또한 윤소령의 유족에게는 455만원과 370만원, 부사관들의 유족에겐 390만원과 200만원이 각각 사망조의금과 퇴직수당으로 지급되었다(kookbang.dema.mil.kr, 2005.7.20). 국내 전투순직의 경우 유족에 대한 일시보상금은 계급 구분없이 소형 10호봉의 보수월액의 72배로 함으로써 병사의 경우 유족들이 약 1억 8,300만원의 보상금과 보훈연금 매월 67만 4,000원을 받게 된다. 하지만 전투 중 순직한 경우는 매우 예외적인 것으로 평시 임무 수행 중의 사상에 대한 보상은 충분히 이루어지지 않고 있다[34].

이미 전술한 바와 같이 군인의 재해에 대해 군인연금과 보훈급여금을 통해 보상을 실시하고 있다. 하지만 군인의 경우는 공무원의 불법행위로 인하여 사망한 경우에는 현행 법체계상 손해를 배상받아야 하나 국가배상법 제2조 1항을 적용하여 군인에 대한 국가배상을 제한하고 있으며[35], 이로 인해 국가배상법의 위자료에 해당하는 군인사망보상금

34) 이 사건을 계기로 일반공무사망과 구분되는 전사자 사망을 규정하고 그 보상금을 높여 실질적 보상이 되도록 하였다. 이외에도 유가족들에게는 사망자들이 생전에 낸 군인공제회연금과 보험금을 더하여 윤소령 유족에게 1억여원, 4명의 부사관 유족에게는 다소 차이가 있지만 6,000만원 정도가 지급되었다. 서해교전 전사자들의 보상금이 지나치게 적다는 공감대가 형성되어 전군 차원의 모금활동과 각계의 성금이 모아져 34억원이 추가로 유가족 및 부상자에게 전달되었다.

의 액수가 적정 보상기준에 현저히 미달함에도 국민에게 의무수행만 강요한 채 이에 만족하도록 헌법 등으로 강제함으로써 정당한 보상을 하지 않고 있다. 특히 지원에 의하지 아니한 의무복무 사병에 대해서는 군인연금법상의 재해보상금만 지급하고 있다. 다만 공무수행 중 발생한 재해에 대해서는 순직군경으로 대우하여 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'상의 국가유공자로 등록되어 연금을 비롯한 일반 보훈혜택을 주고 있는 실정이다.

의무복무병사가 군복무 중 사망한 경우에는 위자료와 장제비성격의 재해보상금이 일시금으로 지급되고, 그 유족은 보훈대상자로 등록한 후 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제12조 제5항에 따라 보상금을 대통령령이 규정한 바에 따라 월액으로 수령받게 된다.

의무복무병사의 가장 일반적인 사망사고 유형인 전사자가 아닌 공무사망의 경우 중사 1호봉 기준('07년 968,000원 공무원보수규정)으로 보수월액의 36배인 약 35백만원을 사망보상금으로 지급받고, 보훈보상금인 순직군경유족연금으로 그 유족에게 매달 804천원이 지급된다[36]. 한편 일반사망의 경우 중사1호봉 기준으로 보수월액의 12배인 약 12백만원을 지급받고, 유족연금은 별도로 지급받지 못한다.

35) 국가 또는 지방자치단체는 공무원이 그 직무를 집행함에 당하여 고의 또는 과실로 법령에 위반하여 타인에게 손해를 가하거나, 자동차손해배상보장법의 규정에 의하여 손해배상의 책임이 있는 때에는 이 법에 의하여 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 향토예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사·순직 또는 공상을 입은 경우에 본인 또는 그 유족이 다른 법령의 규정에 의하여 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 민법의 규정에 의한 손해배상을 청구할 수 없다(국가배상법 제2조 1항)

36) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률시행령 별표4에 의하면 전몰군경·순직군경·4.19혁명사망자 및 특별공로순직자의 유족 (1)배우자 821천원, (2)미성년자녀 952천원, (3)부모 또는 조부모 804천원, (4)미성년제매 952천원이 지급된다.

<표2-16> 의무복무병사 재해보상 지급액

구 분		주 요 내 용	근 거
사망	전 사	ㅇ 사망보상금: 국내- 소령 10호봉 보수월액 72배 ※ 소령10호봉 2,446,200원×72배=176,126천원 국외- 국내금액+공무원 수당규정 제14조 특수업무수당 가운데 재외근무수당의 가지역 해당지급액의 36배 * 보훈연금 대상	군인연금법 제31조 동법시행령 제66조, 제75조
	공무사망	ㅇ 사망보상금: 보수월액의 36배(중사 1호봉 기준) ※ 중사1호봉 968,000원×36개월=34,848천원 * 보훈연금 대상	
	일반사망	ㅇ 사망보상금: 보수월액의 12배(중사 1호봉 기준) * 보훈연금 비대상	
장애	장 애 보상금	ㅇ 중사 1호봉 기준 보수월액 적용하여 직업군인과 동일하게 지급 ※ 1등급 : 12,000천원, 2등급: 7,990천원 , 3등급: 5,990천원	군인연금법 제31조, 동법시행령 제67조
	상이연금	ㅇ 상이연금 비대상 ※ 보훈연금 대상임	군인연금법 제23조, 동법시행령 제46조
보훈 법령	사 망	ㅇ 순직군경유족연금 : 월 804천원 ㅇ 취업보호, 의료보호, 대부지원, 자녀 교육보호 ㅇ 생활조정수당(유족 생계곤란시 월 10만원 한도)	국가유공자 등 예우 및 지원법 등
	부 상	ㅇ 부상자는 등급별(1-7급) 보상금 지급 : 257~1,757천원 ㅇ 취업보호(본인, 배우자, 자녀) ㅇ 교육보호(본인, 자녀) ㅇ 의료보호(본인무료, 가족 감면) ㅇ 대부지원(3천만원 한도)	

* 사망보상금은 군인연금법에 의거 국가보훈처에서 지급
* 보훈연금(유족연금)은 국가보훈처에서 심사 및 지급

군인이 사망하는 경우는 총기 및 화약류 사고, 질병, 정신적 이유 등 매우 다양하다. 비록 개인적 사유에 의한 자살이나 사고라 하더라도 정부는 20대 초반의 젊은이들을 병영이라는 제한된 장소에 집단 거주하도록 강제함으로써 그 관리책임으로부터 자유로울 수 없다. 사고와 관련하여 공상으로 순직하면 '순직군경'으로 인정돼 국가유공자법에 따른 유족연금과 함께 군인연금법상의 보상을 받을 수 있지만, 실제로는 매우 소수의 경우만이 기본금 이상의 보상을 받는 것으로 나타나 보상금의 인상이 필요한 실정이다(유영옥, 2006: 151).

<표2-17> 총기사망사고와 보상금

구분	일시장소	부대명	사 유	사고원인	피해자		사고 철리 결과	위로금/ 연금
					사망	부상		
1	01.2.19 강원 화천	15사단 38연대 일병○	이병이 야간 경계근무중 상급자 횡포를 비관, 동료병장의 K-2소총으로 총기 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
2	01.3.14 강원 인제	12사단 37연대 일병○	일병이 GOP철책 순찰중 군복무 부적응을 비관, 순찰조를 이탈 보급로에서 K-2소총으로 총기 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
3	01.5.21 충북 영동	군수사 8탄약창 이병○	이병이 영점사격중 군생활에 대한 두려움과 코골이 등을 고민, M-16으로 총기 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
4	01.7.11 경기 고양	9사단 29연대 이병○	이병이 경계근무중 군복무 부적응을 비관, 유서 2매를 남기고 K-2소총으로 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
5	01.7.13 강원 철원	3사단 수색대 이병○	이병이 GP경계근무중 내성적 성격등으로 군복무 부적응을 비관, K-2소총 총구를 입안에 넣고 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
6	01.7.16	1사단 21연대 일병○	일병이 GOP경계근무중 지병인 허리디스크 및 선임병질책을 고민하다 K-2 소총으로 총기 자살	복무염증	1명		사망	2300만원 /50만원
7	01.7.20 강원 철원	3사단 71포병 이병○	이병이 영점사격중 허약체질로 복무 염증을 느끼고 유서형식의 메모를 남기고 K-2소총으로 자살	신병관계	1명		사망	2300만원 /50만원
8	01.11.22 경기 연천	28사단 81연대 일병○	일병이 고초초소 경계근무중 불우한 가정환경 등을 비관 K-2소총을 턱밑에 대고 실탄3발을 발사 자살	가정비관	1명		사망	2300만원 /50만원
9	02.7.3 강원 강릉	23사단 58연대 일병○	일병과 상병이 해안초소 경계근무 중 원인불상 다투다 이마와 가슴에 총상을 입고 현장 사망한 것을 후변근무자가 발견	처벌우려	2명		사망	상병:1억 일 병 : 2300만원 /50만원
10	04.9.3 경기 포천	8사단 10연대 중위○	중위가 거점 방위사격을 위해 PZF-III사격준비중 고폭탄이 장착된 것을 모르고 방아쇠를 격발, 발사된 폭탄이 10m 떨어진 콘크리트 구조물에 맞아 폭발, 3명 사망, 11명에게 중경상 발생	부주의 (안전의식 결여)	3명	11명	구속	사망자: 3400만원 /70만원
11	06.5.23	공군방공포 사령부 이병○	-	총기자살	-	-	-	사망자 3300만원 /70만원

*자료: 육군본부(2002); 유영옥(2006) 재인용

리서치앤리서치(R&R)의 의무복무병사에 대한 실증조사 결과에서도 다음 <표 2-18>과 같이 현재의 사망보상금(3,539만원)과 장애보상금(1,180만원)이 대체로(각각 83.9%, 72%) 부적당하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

<표2-18> 사망보상금과 장애보상금의 적절성 여부

적절성 여부	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 못하다	매우 그렇지 못하다
현재 사망보상금	2.3%	3.7%	10.1%	27.0%	56.9%
	적당: 6.0%			부적당: 83.9%	
현재 장애보상금	2.3%	7.0%	17.9%	32.3%	39.7%
	적당: 9.9%			부적당: 72.0%	

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

의무복무병사들은 다음 <표2-19> 와 같이 현재 보상수준이 너무 낮다고 인식하며 적정 보상금 수준으로 사망보상금의 경우 '1억원 이상'이 가장 많았고, 장애보상금은 '최고 4천만원 이상'이 적정하다는 인식이 가장 많은 것으로 조사되었다.

<표2-19> 적정보상금 수준

구분	1천만원 미만	1천만원~ 2천만원	2천만원~ 3천만원	3천만원~ 4천만원	4천만원 이상	무응답
적정 장애보상금	0.7%	5.1%	13.2%	22.6%	58.2%	0.2%
구분	4천만원 미만	4천만원~ 6천만원	6천만원~ 8천만원	8천만원~ 1억원	1억원 이상	무응답
적정 사망보상금	1.0%	4.4%	5.8%	15.4%	73.3%	0.1%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

그러나 <표2-20>과 같이 국가배상법에서는 사망자 본인과 형제자매를 포함한 모든 유족에게 일정액을 배상함으로써 위자료가 3,750만원(장제비 별도 599만원)이 지급되는데 이는 군인 사망보상금보다 높은 수준이다. 또한 일시금인 유족배상금도 2억2천7백만원을 금융기관에 예치할 경우 매월 약 946천원의 이자 수입이 발생할 것이 명백한데, 이는 국가유공자에게 지급하는 유족연금보다 높은 수익이 발생한다. 따라서 국가를 위하여 공헌하거나 희생한 국가유공자에 대한 보상인 보훈연금은 일반 민간에 대한 처우보다 열악한 수준에 그치고 있다.

<표2-20> 미혼자 순직시 배상금액 대비표(2007년 기준)

근거법률	종별	계산 근거	금액(원)
군인연금법	사망보상금	968,000원×36개월	34,848,000
국가유공자등 예우및지원법	유족연금	매년 연금액수결정 (물가상승률 감안 인상)	월 804,000
국가배상법	위자료	피해자 본인 : 2천만원 배우자, 미혼자의 부모 : 1천만원 부모, 자녀 : 5백만원 기타 직계존·비속, 현재자매,동거중인 시부모·장인·장모 : 2백5십만원	37,500,000
	장제비	남자평균임금(일용노동임금)의 100일분 59,940원×100일	5,994,000
	유족배상액	59,940원×25일×202.1175937×75%	원금227,154,910 (월이자946,480원)
	계		270,648,910

1) 가족구성 : 조부모, 부모, 형제 1명
2) 연령기준 : 부모 50세(기대여명치→29년)
순직자 23세(60세 정년시 취업가능기간→37년)
3) 월보수액 : 의무복무자(중사 1호봉→968,000원)
무직자(농촌노동임금의 25일분→1,498,500원)
4) 유족배상액은 정기예금 이자 5% 적용하여 계산

현재 현역병, 전환복무자, 공익근무요원 등 의무복무자에 대한 보상은 군인연금법과 병역법, 설치특별법 등을 근거로 시행되고 있다. 원칙적으로 군인연금법은 장기 하사관 이상의 직업군인을 위한 사회보장의 일종으로서 국고 부담금과 본인 기여금을 균등하게 갹출하여 납부하고 있으므로 기여금 납부 의무가 없는 사병들에게 지급하는 군인 사망 보상금을 동법에 적용시킴은 입법정책상 적절치 못하다.

의무복무병사는 직업군인과 마찬가지로 업무수행과정에서 일반 사회의 어느 직업보다도 재해의 위험에 노출되어 있으며, 또한 그 복무자체가 개인적 이익추구를 위한 자원이 아닌 국민의 4대 의무로 국방의 의무수행을 위해 징집된 것이라고 할 때, 이들을 위한 재해보상의 기준과 내용의 정립이 절실히 요구된다[37].

군인연금법 제31조 규정과 동법시행령 제65조의 규정에 의해 의무복무병사가 사망시 사망보상금을 그리고 심신장애시는 장애보상금을 받으며, 한편 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률의 보상규정에 해당될 경우 보훈급여금도 받을 수 있다. 군인연금법의 장애보상금은 직업군인과 동일하게 중사 1호봉 기준 보수월액을 적용하여 1등급 12,000천원, 2등급 7,990천원, 3등급 5,990천원이 지급된다. 실제 군인연금법에 의한 부상으로 인한 장애보상금은 매년 증가하고 있으며, 병사의 보상금은 간부의 23% 수준으로 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 그리고 보상액을 기준으로 간부는 1등급, 2등급, 3등급 순으로 보상금이 많이 지급되었으나, 사병은 3등급이 가장 많았고, 다음으로 1등급, 2등급 순으로 지급된 것으로 나타났다.

국가유공자 예우 및 지원에 관한 법률 14조 규정에 의해 장애를 입은 군인은 상이 1급 ① ② ③, 2급, 3급, 4급, 5급, 6급① ②, 7급으로 분류되며, 상이등급을 받은 국가유공자는 법 제15조의 규정에 의하여 간호수당이 지급된다. 2007년 현재 간호수당 대상이 되는 자는 상이등급 1급 및 2급에 해당하는 자로 하되, 각 등급의 월 지급금액은 1급 1항 180만9천원, 1급 2항 174만3천원, 1급 3항 167만6천원, 2급 56만2천원이 지급된다. 그리고 국가유공자 본인은 보훈병원, 위탁병원 가료가 무료로 제공되고 그 유가족은 60% 감면 받도록 규정되어 있다.

37) 홍길대(1995)는 의무복무자의 역할과 처지에 기반한 정당한 보상의 근거로서 가칭 '의무복무자 재해보상법'을 제안했고, 그 내용으로 의무복무자가 가지는 사회적· 국가적 지위가 명시되고, 그 지위에 따른 적절한 재해보상 규정이 마련되어야 한다고 주장한바 있다.

<표2-21> 부상으로 인한 장애보상금 지급현황

(단위:천원)

구 분		간 부	병 사
연도	신체장애등급		
'01	1급	616,204	100,518
	2급	302,607	42,644
	3급	209,482	100,518
	계	1,128,293	243,680
'02	1급	1,420,588	558,933
	2급	833,516	371,942
	3급	934,716	782,507
	계	3,188,820	1,713,382
'03	1급	2,005,845	572,311
	2급	929,179	446,095
	3급	779,529	756,212
	계	3,714,553	1,774,618
'04	1급	2,481,704	614,926
	2급	1,155,386	514,793
	3급	1,246,230	859,524
	계	4,883,320	1,989,243
'05	1급	2,620,984	493,100
	2급	1,229,088	413,861
	3급	938,593	1,010,139
	계	4,788,665	1,917,100
계	1급	9,145,325	2,339,788
	2급	4,449,746	1,789,335
	3급	4,108,550	3,508,900
	계	17,703,621	7,638,023

* '01년은 육군 포함되지 않은 수치임

* 자료 : 국방부 내부자료

제3장 외국의 재해병사 보상제도 운영실태

세계 각국은 일반적으로 그 나라 사회보장제도 등과 유기적으로 연계한 군인재해보상제도를 두고 있다. 각국은 서로 상이한 군인재해보상제도를 갖는데, 담당기구면에서 미국, 호주, 캐나다의 경우는 독립기구인 제대군인부에서 재해보상사업을 전담하고 있는 반면, 독일은 연방노동사회성, 일본은 후생노동성 및 방위성 등의 부서에서 군인재해보상업무를 관장하고 있다.

각국이 실시하고 있는 군인재해보상사업은 크게 보상금 및 연금급여로 대표되는 보상, 의료보험, 장제보험 등과 보충적 부조로서 교육보호, 취업보호, 주택지원 등이 공통적으로 행해지고 있다. 군인재해보상제도는 국가를 위한 상이 및 사망에 대한 보상원칙에 근거하고 있으며, 소득능력의 상실과 노령화 등에 따른 손실에 대한 보상이 수급자의 구체적인 상이정도와 자산 및 소득상태 등에 부응해서 이루어지도록 기본적 보상, 소득보조적 지원, 보충적 보조의 체계로 고안되고 있다. 미국, 독일, 호주의 군인재해보상제도는 다음 <표3-1>과 같다.

<표3-1> 주요국 군인재해보상제도 비교

구 분	미 국	독 일	호 주
지원대상	-복무중 사망/상이자 -제대군인 사망/상이자		-전공사상자/유족
관장부서	-제대군인부	-연방노동사회성	-제대군인부
상이보상금	-기본보상금 -중상이특별보상금(월) -간호수당	-기초연금 -보상연금 -직업손상보상 -중상이자추가보상금 -극(極)중상이자수당 -간호수당	-상이연금(매 2주 지급) -중상이부가금 -특수상이부가금 -간호수당
복무관련 상이사망	-미망인/미성년자녀보상금 -유족부모보상금 -장제지원수당	-미망인보상 -유자녀보상 -유자녀보상연금 -부모연금 -장례비· 사망위로금	-미망인연금(매 2주) -미망인추가소득보장 -유자녀연금 -사망일시금 -장제비보조
복무관련 없는상이 / 저소득	-상이연금(생계곤란)		-복무연금 -배우자복무연금
복무관련 없는사망	-사망연금 -배우자/미성년자(생계곤란)	-미망인부조금 -유자녀부조금	
특 징	-광범위한 군인생명보험 운영 -현역사망시 일시금 지급 -전역후 제대군인 보험 연계	-재해미망인 보상금제도 -소득능력감퇴정도에 따른 상이등급판정	

* 자료 : 보훈교육연구원(2005). 「외국보훈제도 종합비교연구」 재구성

각국의 사례에서 우리나라처럼 군인의 전공사상에 대한 보상규정을 사회보험 성격의 군인연금법에 두고 있는 경우는 거의 찾아볼 수 없다. 미국의 경우 보훈제도에서 전공사상에 대한 보상이 전적으로 이루어지며, 보상급여는 현역복무 중의 사망 및 상이에 대한 보상뿐만 아니라 복무와 관계없는 제대군인의 사망과 상이에 대해서도 원호를 시혜하는 특징을 갖고 있다. 또한 독일 상이연금의 경우 소득능력의 감퇴가 100분의 50이상인 자를 중상이자로 간주하여 소득능력 감퇴정도가 상이 등급판정의 중요한 기준이 되며, 중상이자에게는 조정연금 등 매우 우대적 원호가 행해지고 있다. 호주의 경우도 보훈수혜자들을 위한 소득보장정책과 의료보호정책은 독립적인 제도라기보다는 사회보장체제 안에서 보완적이거나 유리한 조건의 급부를 제공하는 체계를 이루고 있다.

정리하자면 세계 각국은 우리나라의 경우와는 달리 군인의 전공사상에 대한 보상에 관하여는 전적으로 국가책임임을 인식하여 보훈제도에서 전담한다. 물론 각국의 사회보장제도내에서도 전공사상 군인이 보상을 받는 경우가 있으나, 이때의 보상은 보험의 성격으로 받는 것이지 그 자체가 우리의 경우처럼 재해보상의 성격을 아울러 갖는 것은 아니다(손준규, 1995: 34).

이상의 일반적인 군인재해보상제도의 논의를 토대로 외국의 재해병사에 대한 보상제도, 특히 병사보험제도에 초점을 맞추어 비교분석하기로 한다.

제1절 미국

1. 개요

미국 군인을 위한 보험은 크게 현역 단체생명보험과 예비역 단체생명보험으로 나눌 수 있다. 일반적으로 군인은 위험 직종에 해당하므로 민간보험회사는 군인의 생명보험의 가입을 꺼릴 수 있다. 이러한 문제에 대처하기 위하여 현역단체생명보험(SGLI: Servicemember's Group Life Insurance)은 미국의 모든 군인들이 가입할 수 있는 단체생명보험이다. SGLI는 1965년 9월 29에 처음으로 도입되었다. 도입 초, SGLI의 보험금액은 10만 불이었으나, 보험금액이 지속적으로 확대되어 현재 40만 불에 이르고 있다. 그리고 1974년 5월 24일, 제대군인생명보험(VGLI: Veterans' Group Life Insurance)도 도입하였다. 제대군인부(Department of Veterans Affairs)는 SGLI와 VGLI를 민간보험회사로부터 구입하고 있다. 제대군인부(VA)는 그 산하에 SGLI를 관리하기 위한 SGLI사무처

(The Office of Servicemember's Group Life Insurance)를 두고 있다. 미국은 제대군인부 현역단체생명보험관리소(OSGLI)에서 현역복무중인 군인이나 제대군인에게 소정의 보험료를 징수하여 재해시 보험료를 지급하는 보장성 보험제도를 운영하고 있다.

2. 가입자격

현역군인 단체생명보험(SGLI) 가입자격은 정규가입과 비정규가입으로 구분된다.

첫째, 정규 가입(full-time coverage)은 31일 이상의 기간을 현역군인 또는 현역 훈련군인으로 복무하는 군인이 대상이 된다.

둘째, 비정규 가입(part-time coverage)은 31일 미만의 일정 기간에 현역군인 또는 현역훈련군인의 임무를 수행하지만 정규 보호를 받지 못하는 동원 예비군(the Ready Reserve)이 대상이 된다.

현역군인과 현역 훈련군인의 보험은 정규직 근무 첫날부터 발생하고, 예비역 훈련병의 보험효력은 훈련기간 시작부터 효력이 발생된다.

3. 보험금액

현역군인(active duty)[38], 현역훈련군인(active duty for training)[39], 동원 예비군(inactive duty for training), 예비군(the Ready Reserve), 국가방위군(National Guard) 등은 최고보험금액인 40만 달러에 자동 가입된다.

SGLI에 가입한 현역군인은 본인의 희망에 따라 정부 또는 민간기관의 보험을 추가로 가입할 수 있다. 예를 들어, 40만 불의 SGLI에 가입한 군인이 3만불 '참전장애제대군인보험'(Service-Disabled Veterans Insurance(S-DVI)에 가입할 수 있다.

4. 보험기간

1) 정규 가입(full-time coverage)

31일 이상의 기간을 현역 군인 또는 현역 훈련병(ROTC)으로 복무하는 현역군인은 복무기간과 전역 후 120일 동안을 보험 기간으로 한다.

38) 현역군인은 육· 해· 공군과 해병대, 해안경비대 현역복무자, 국립해양대기국과 공중보건서비스직에 임명된 자를 말한다.

39) 현역훈련군인은 훈련중인 ROTC요원을 말한다.

중증 장애로 전역한 현역군인의 보험기간은 전역 후 120일을 초과하여 일정 기간을 더 확대한다.

2) 비정규 가입(Part-time coverage)

비정규가입자의 경우 현역기간과 예비역기간에 따라 다르다. 현역복무기간(active period)이 31일 미만의 특정 기간 동안 현역군인, 동원예비군 또는 국가방위군은 해당 기간 동안을 보험기간으로 한다. 예비역기간(inactive periods)이 하루 미만의 예비역 훈련을 받는 예비군 또는 국가방위군은 해당 기간 동안을 보험기간으로 한다.

비정규 가입을 적용받는 군인이 31일 이상의 기간 동안 현역군인 또는 현역훈련군인으로 복무하는 경우에 정규 가입을 적용 받는다.

5. 장애에 따른 보험기간 연장

정규 가입(full-time coverage)을 적용받던 현역군인이 중증장애(totally disabled)로 인하여 전역하는 경우에 SGLI는 전역 후 120일까지 SGLI 프로그램을 통하여 보호하며, 전역군인이 중증장애 상태를 벗어나지 못하는 경우에는 그 이후 최고 2년까지 SGLI 장애연장(Disability Extension) 프로그램을 통하여 보호받는다. SGLI 장애연장을 전역 후 120일 이전에 신청한 전역군인이 SGLI 장애연장을 받지 못하는 경우에 건강검진을 거치지 않고 자동으로 제대군인단체생명보험(VGLI)으로 전환하여 보호한다. 그러나 120일이 경과한 이후에 SGLI 장애연장을 신청하는 전역군인이 SGLI 장애연장을 받지 못하는 경우에 건강상의 심각한 문제가 발견되면 VGLI의 전환이 거부될 수 있다.

비정규 가입(part-time coverage)을 적용받는 군인이 장애를 입거나 장애가 심해졌을 경우에 ① 120일 내에 사망한 경우 보험금을 지급하며, ② 장애정도가 심각하여 표준요율로 보험가입이 어려운 경우에 전역 후 120일을 추가로 SGLI를 통하여 보호하고, 121일부터 제대군인단체생명보험(VGLI)으로 전환하여 보호한다.

6. 보험료

SGLI 의 보험료는 가입연령과 관계없이 계약자가 선택한 보험금액에 비례하여 다르게 책정된다. 현행 SGLI 에서는 보험금액을 최저 $5만에서 최고 $40만 까지 선택할 수 있다. 보험료는 보험금이 $1천 씩 늘어남에 따라 7sent 씩 증가하도록 책정된다.

<표3-2> 보험금 가입액별 현역군인단체생명보험 보험료율

(단위: U.S. $)

보험금액	월보험료	특약보험료 (traumatic injury)	총 월보험료
50,000	3.50	1.00	4.50
100,000	7.00	1.00	8.00
150,000	10.50	1.00	11.50
200,000	14.00	1.00	15.00
250,000	17.50	1.00	18.50
300,000	21.00	1.00	22.00
350,000	24.50	1.00	25.50
400,000	28.00	1.00	29.00

* 출처: http://www.insurance.va.gov.

한편, 현역군인이 제대하는 경우에 본인의 희망에 따라 SGLI을 계속해서 유지할 수 있다. 이 때 제대군인은 SGLI를 제대군인단체생명보험(VGLI)로 전환하여야 한다. VGLI 의 보험료는 가입연령과 보험금액을 고려하여 보험료가 책정된다.

<표3-3> 제대군인단체생명보험 월보험료

연령 / 보험금	0-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
400,000	32.00	44.00	56.00	76.00	100.00	160.00	280.00	45.00	600.00	900.00	1800.00
350,000	28.00	38.50	49.00	66.50	87.50	140.00	245.00	393.75	525.00	787.50	1575.00
300,000	24.00	33.00	42.00	57.00	75.00	120.00	210.00	337.50	400.00	675.00	1350.00
250,000	20.00	27.50	35.00	47.50	62.50	100.00	175.00	281.25	375.00	562.50	1125.00
200,000	16.00	22.00	28.00	38.00	50.00	80.00	140.00	225.00	300.00	450.00	900.00
100,000	8.00	11.00	14.00	19.00	25.00	40.00	70.00	112.50	150.00	225.00	450.00
50,000	4.00	5.50	7.00	9.50	12.50	20.00	35.00	56.25	75.00	112.50	225.00
20,000	1.60	2.20	2.80	3.80	5.00	8.00	14.00	22.50	30.00	45.00	90.00
10,000	0.80	1.10	1.40	1.90	2.50	4.00	7.00	11.25	15.00	22.50	45.00

*출처: http://www.insurance.va.gov.

7. 제대군인단체생명보험(Veterans' Group Life Insurance)으로의 전환

현역군인이 제대하는 경우에 본인의 희망에 따라 SGLI을 계속해서 유지할 수 있다.

이 때 제대군인은 SGLI를 제대군인단체생명보험(VGLI)로 전환하고, VGLI 개별 수급자로 지정해야 한다. 특히, VGLI는 단체보험이지만, 제대군인이 장애로 인하여 활동할 수 없는 경우가 있을 수 있기 때문에 VGLI 상품을 개인적으로 구입하여 수급자로 지정하는 절차가 필요하다[40].

1) 정규 가입(Full-time coverage)

소속부대의 별도의 규정이 없는 한 정규 현역군인의 생명보험은 40만 불로 정해져 있으며, 보험금액을 감액하거나 SGLI에 가입하지 않을 수 없다.

현역군인은 복무기간과 제대 후 120일 동안 SGLI를 적용받는다. 단, 중증장애를 입은 경우는 제대 후 2년까지 기간이 연장된다. 전역 후 120일 동안 제대군인은 SGLI를 VGLI로 전환하거나 민간보험회사의 다른 생명보험을 선택할 수 있다. SGLI 가입자가 VGLI로 전환하고 VGLI의 수급자로 지정하지 않은 경우, SGLI 의 급여 수급자격은 60일 까지 제한한다. 60일이 경과한 이후, 자동으로 VGLI 의 수급자로 지정된다.

VGLI 의 보험가입 한도액은 40만불이며, SGLI 보험금액을 초과할 수 없다.

2) 비정규 가입 (part-time coverage)

비정규 가입의 적용을 받는 군인들은 현역 군인의 임무와 훈련을 수행하는 동안 정규 가입의 적용을 받는 현역군인과 마찬가지의 보험 적용을 받는다.

정규 가입의 적용을 받는 군인과 마찬가지로 비정규 가입을 적용받은 군인은 전역 후 120일 동안 제대군인은 SGLI를 VGLI 로 전환하거나 민간보험회사의 다른 생명보험을 선택할 수 있다.

8. 군인단체생명보험(SGLI) 가족가입(Family coverage)

SGLI 의 정규 가입을 적용받는 현역 군인의 배우자와 가족은 SGLI 가족가입을 할 수 있다. 배우자의 보험금액은 SGLI 에 가입된 현역 군인의 보험금을 초과할 수 없다. 아이의 경우 보험금은 1만 불로 정해져 있다[41].

---

40) 제대군인 주택저당 생명보험(Veterans' Mortgage Life Insurance)은 특수 주택 개량 보조금을 받는 심각한 장애를 지닌 상이군인이 가입할 수 있고, 보상금 한도액은 $90,000이며 주택저당기간이 끝나면 보험기간도 자동 소멸한다.

41) 군 복무자가 군 복무자 단체생명보험(SGLI)을 탈퇴하거나 제대할 경우 배우자 수혜 프로그램은 군 복무자 단체생명보험의 혜택이 끝난 날로부터 120일 이내에 민간 보험회사로 전환이 가능하다.

제2절 대만

1. 개요

대만의 군인보험은 강제성 있는 사회보험의 일환으로서 사망이나 장애급부는 보훈제도 내의 보상 외의 또 다른 하나의 보장망이다. 대만은 군인이 작전수행 혹은 공무집행 중 상이를 입은 경우 군병원에서 치료를 받지만, 이로 인해 불구가 되어 군복무를 계속할 수 없을 경우에는 규정에 따라 전역하게 된다. 대만정부는 이러한 상이군인에 대해 위로보상금과 군인보험의 상이급부를 지급하는 것 외에 영예국민으로 인정해 보훈기관인 퇴제역관병보도위원회가 치료를 책임지고 여러 지원책과 복지를 제공한다. 이러한 장애나 순직군인의 보상금 신청 및 지급 등의 업무는 국방부 산하의 연합근무사령부 유수업무서(留守業務署)가 담당하고 있다.

상이군인에 대한 위로보상금의 지급은 작전으로 인한 상이자, 공무집행으로 인한 상이자 외에도, 질병 혹은 기타 사고로 인한 상이자도 모두 지급대상에 포함되어 있다.

사망군인에 대해서는 소속 유수업무 집행단위에서 사망(실종)보고서 및 훈(상)장 상금 수령신청서를 작성한 후, 사망한 군인의 병적자료 복사본, 사망증명서를 첨부해 연합근무사령부로 보낸다. 만약 특수한 사고로 사실여부를 신속히 파악할 수 없을 경우에는 우선 통보해 신속한 방법으로 그 사망원인을 조사해 연합근무사령부로 통지한다. 작전으로 인한 사망, 공무집행으로 인한 사망군인은 작전 혹은 공무집행사망증명서를 반드시 첨부해야 한다.

대만의 상이종류는 크게 세 가지로 나누어져 있는데, 작전으로 인한 상이[42], 공무로 인한 상이[43], 질병 혹은 의외 사고로 인한 상이[44]이다. 상이등급은 1등급, 2등급, 3등급, 중급(重級)기능장애, 경급(輕級)기능장애의 5가지 등급으로 구분되어 있다.

보상금은 상이자 본인에게는 상이 무휼금(撫恤金)[45], 섬양금(상이군인 퇴직연금)[46],

42) 작전중 상이는 작전임무를 수행하다가 불구가 된 경우, 적지에서 임무를 수행하다가 불구가 된 경우, 적에게 포로가 되지 않으려다 불구가 된 경우, 비상사태 시 임무 수행 중 불구가 된 경우 등이다. 이외에도 실병훈련시 무기 혹은 탄약으로 인한 상이나 위험을 무릅쓰고 임무 집행 중 폭도의 공격으로 불구가 된 것도 작전으로 인한 상이에 포함된다.

43) 공무수행으로 인한 상이는 공무집행 중 혹은 공공안전의 보위 및 공유물 보호로 인해 상이를 입은 경우, 공공재해를 구조하다가 불구가 된 경우, 영내에서 의외사고나 급성질병으로 불구가 된 경우나 공무출장 중 불구가 된 경우가 포함된다.

44) 질병 혹은 의외 사고로 인한 상이는 영내에서 급성질병이 아닌 병환으로 인해 불구가 되거나, 혹은 군영 밖에서 의외사고로 상이를 입은 것을 말한다.

군인보험 상이급여금이 지급된다. 그리고 유가족에게는 일시불 보상금의 휼금(恤金)과 연금형의 매년 수령하는 연무금(年撫金)으로 구성된 사망무휼금과 일시불 사망보상금(일시불 恤金), 사망 보상연금(年撫金), 군인보험 사망급부 등이 지급된다.

본 절에서는 대만의 군인 보훈보상제도 중 군인보험제도에 한정하여 관련 제도를 분석해보기로 한다.

2. 보험책임 및 관련 기관

대만은 군복무 중 재해(사망, 상이)나 퇴역자를 위한 사회보험제도로서 국방부에서 주관하고 중앙신탁국(中央信託局)에서 위탁하여 집행하는 군인보험제도를 운영하고 있다. 군인보험의 책임기관은 중앙신탁국주식회사이고, 관련기관으로는 국방부, 교육부, 행정원해안순방서, 총통부 등이다. 국방부는 군사기관· 학교· 육군사 혹은 연병대· 해군함대부 혹은 육전대· 공군연대 혹은 기타 동급이상의 기관이며, 교육부는 교육부군사훈련처· 교육부중부사무실 혹은 직할시청교육국군사훈련실이고, 행정원해안순방서는 해안순방총통국 소속의 각 지구 순방국 혹은 기타 동급 이상의 기관이며, 총통부· 국가안전회의· 국가안전국· 교통부중화우정(郵政)주식회사 및 기타 법에 의거하여 임용한 직업군인이 있는 기관이 해당된다.

군인보험은 국방부 주관의 정책· 법제· 예산 및 계획을 감독 및 지도하며 국방부 후비사령부에서 ① 법령규장의 제정공포 신청, 수정 및 답변, ② 업무규장계획의 심사 결정, ③ 업무 시행의 감독 심사, ④ 피보험인 및 수혜자의 자격 심사 결정, ⑤ 보험료 예산의 편성, ⑥ 보상금 지급 및 환급 심사 결정, ⑦ 보류된 보상금 지불신청권의 기록, ⑧ 사망, 장애 시 보상금 지불 안건의 심의 결정, ⑨ 분쟁 안건의 조사 심의, ⑩ 업무 및 경비 통계표 보고의 심사 수정 전달 보고, ⑪ 정산사를 초청 혹은 정산업체에 위탁하여 정산 처리, ⑫ 기타 군인보험 관련 사항을 담당한다.

또한 중앙신탁국에서는 ① 업무법규장칙(章則)의 심사, ② 업무기술의 설계, ③ 담보수속의 처리 및 변동사항의 기록, ④ 보험증의 제작 및 발급, ⑤ 보험카드의 생성 및 기록

45) 무휼금은 상이군인이 마지막 복무시의 본봉에 1배를 더한 금액을 기준수로 해서, 상이원인과 상이등급에 따라 각기 다른 금액을 지급하고 있다.

46) 섬양금 지급기준은 같은 계급직위의 현역군인 본봉의 두 배를 기준수로 해서 50%의 급여를 평생토록 수령할 수 있다.

보관, ⑥ 기금 및 보험료의 보관, ⑦ 보험비의 계산· 심사· 징수 및 기록, ⑧ 제대 시 지급하는 보상금의 조사 결정, ⑨ 각 보상금 항목의 심사, ⑩ 보류된 보상금 지불신청권의 기록, ⑪ 업무· 회계· 재무수지의 통계표 및 연도결산의 제작, ⑫ 기타 본 보험과 관련된 업무 사항 등의 업무를 담당한다.

본 보험관련 업무를 처리하는데 소요되는 모든 비용은 국방부회상재정부에서 행정원의 비준을 신청하여 보험료 범위 내에서 지불하며, 그 금액은 연 보험료 수입의 3.5%를 넘을 수 없다. 작업 시 소요되는 비용은 보험업무 처리에 소요되는 인사·행정·업무 등을 포함한 모든 비용을 지칭한다. 업무비용은 중신국에서 본 보험업무 시 소요되는 인사·사무관련 비용은 연 보험수입의 3%를 넘을 수 없다.

행정비용은 국방부 및 소속기관·기구에서 본 보험과 관련된 사항을 처리할 경우 소요되는 비용은 행정원에서 지출하며 금액은 연 보험수입의 0.5%를 넘을 수 없다.

작업비용의 액수는 중신국에서 한해 시작의 6개월 전부터 본 보험업무의 수요에 따라 각 기관의 연도 예산방식을 비교하여 차례로 배열하며, 예산서를 후비사령부 초심후(初審後)에 송달하여 국방부의 제 1항 규정에 따라 순서적 처리를 하게 한다.

3. 가입자격

대만의 경우 군인이라고 칭하는 자는 모두 반드시 군인보험에 가입하여야 한다. 여기에 해당하는 군인은 ① 육해공군의 현역 군관, 사관, 사병, ② 군사정보 및 유격부대원으로서 국방부 또는 국방의 위임을 받은 기관의 비준을 얻고 기록이 있는 자, ③ 동원, 임시, 교육, 의무, 점열, 보충병훈련의 소집에 응한 자 또는 기타 단기 복무자, ④ 국군 각 군사학교의 군 장학생 혹은 교육· 훈련대의 학생 혹은 군사훈련의 보충병역자, ⑤ 국방부 소속 군사정보기관의 초빙 약정의 군사정보인원으로서 기록이 남아있는 자는 사정된 등급에 따라 보험에 가입한다. 단, 국방부 및 소속 기관의 사무직· 교육담당 및 고용인원과 국군 각 군사학교의 자비학생은 보험에 가입하지 않는다.

피보험인의 보험유효기간은 소집입영· 입학· 복역· 복직· 지원입영· 고용 등 명령의 효력이 발생하는 시기부터 시작하여 제대· 제역· 정역· 금역· 소집해제 및 사고로 인한 이직(離職) 등 명령의 효력이 종료하는 시기까지이다. 피보험인의 보험유효기간은 입학· 복학 혹은 입영보고일에 시작하여 졸업· 수료· 훈련수료· 휴학· 퇴학일에 종료된다. 국군 각 군사학교의 자비 학생 중 군장학생으로 신청하여 전환한 자는 비준일로부터 보험이 발효한다. 국군 각 군사학교의 군장학생이 졸업할 경우 혹은 교육훈련반대 학생이 훈련교육을 마치고 현역군관에 임관된 경우 계속해서 보험에 가입되어 있는 자의 보

험연수는 누적되어 계산한다.

4. 보험금 지급

제대 및 장애로 인한 보험금 지급은 피보험인 본인이 수혜자이며, 사망 시의 보상금 지급은 피보험인의 배우자, 자녀, 손자· 손녀, 부모, 형제자매, 조부모의 가족관계 중 피보험인이 지정한 사람이 수혜 받는다[47]. 2인 이상을 보상금수혜자로 지정한 자는 지정 시 상세하게 지급 금액의 분배에 대해 명기해야 한다. 명시하지 않을 경우, 평균분배를 한다. 보험가입자가 보상금수혜자를 지정하였으나, 결혼 후 보상금수혜자를 변경 하지 않고 사망한 경우, 보상금은 배우자에게 지급한다. 보상금수혜자 변경신청이 중신국에서 처리 완료 전 및 전항에서 신청 변경을 않고 보상금수혜자가 사망한 경우 사망통지보고 때 함께 명시를 해야 하며, 명시를 하지 않은 실수로 인해 지급된 보험금은 담당부서가 책임지고 추징한다. 피보험인이 지정한 보상금수혜자와 피보험인의 이혼 혹은 사망 및 피보험인이 보상금수혜자 변경신청 전 사망한 경우 모두 수혜자 미지정으로 간주한다. 피보험인에게 위와 같은 친척이 없거나 지역적 환경 제한으로 인해 친척이 수혜자가 될 수 없는 경우, 피보험인은 국방부의 심사비준을 신청하여 기타 친인척을 수혜자로 지정해야 한다. 피보험자가 생전에 수혜자를 지정하지 않은 경우, 사망 보상금은 민법상의 승계규정에 따라 처리한다[48]. 수혜자가 지역환경의 제한으로 인하여 알릴 수 없는 경우에는, 해당 보상금의 지급은 수혜자가 신청한 후 심사를 거쳐 기준에 따라 지급한다.

사망보상금 지급은 피보험인이 사고 발생한 달의 보험 기준수가를 기준으로 계산한다. 사망 원인(작전, 공무, 공무외)에 따라 보험수가(본봉)가 차등 지급된다. 작전이나 공무, 의외의 실종의 경우에는 지상에서는 1년, 해상이나 공중에서는 반년이 지난 후에도 생사가 확인되지 않으면, 각기 작전 혹은 공무 혹은 의외 사망으로 간주해 사망급부를 지급받는다. 그렇지만 이러한 급부액이 원래 수령할 수 있는 퇴역급부 금액보다 적을 경우에는 퇴역급부 표준에 따라 지급받을 수 있다.

---

47) 군인보험조례 제2항부터 6항까지 규정한 친족에는 양자녀· 양자녀의 자녀· 양부모· 양부모의 부모· 외조부모· 외손자녀 혹은 배다른 형제자매까지 보상금수혜자로 지정할 수 있다. 피보험인은 보험가입시 친지나 친구를 보험수익인으로 지정하여하며, 직속상관 내지는 동일 연대(또는 동일 부서)에 있는 자는 보험수익인 으로 지정 할 수 없다.

48) 군인보험조례 제8조 및 민법에 규정된 보험금의 승계와 지급은 1. 보험가입자가 생전에 보험수익인을 지정하였으나, 본 조례 제19조 1항에서 3항까지의 규정에 따라 보험금 수령권을 상실하거나, 보험금 지급인을 지정하기 전 보험가입자가 사망한 경우, 2. 보험가입자가 장애로 인한 보상금 또는 퇴역보상금을 미처 수령하지 못하고 사망한 경우 지정한 수혜자는 본 조례 제6조에서 규정한 보상금수혜자가 아니어도 된다고 규정하고 있다.

상이로 인해 퇴역한 군인은 연금형의 상이무휼금 혹은 섬양금을 수령하는 것 외에도, 일시불의 군인보험의 상이급부를 지급받는다. 이 급부는 상이자 본인이 수혜자로서, 급부 기준수는 당시 계급에 따른 본봉을 기준으로 하고 있으며, 상이원인에 따라 각기 다른 금액을 급여 받지만, 경급기능장애자는 배제되고 있다. 상이 등급은 국방부에서 결정한다. 작전, 직무수행 등 사망한 군인의 유가족은 일시불 사망보상금과 연금사망보상금을 지급받는 것 외에도, 군인보험 중의 사망급부를 지급받을 수 있다. 이 보험의 수혜자 순위는 배우자, 자녀, 손자녀, 부모, 형제자매, 조부모, 지정한 친지, 미지정자의 경우 민법이 규정한 순이다.

제대 시 퇴직 보상금은 보험가입기간에 따라 보험수가를 차등 지급한다. 예를 들어 보험에 가입한지 만5년이 된 자는 5개의 보험수가를, 보험에 가입한지 만5년이 넘은 자는 6번째 해부터 1년마다 1개씩의 보험수가를 추가로 지급한다.

<표3-4> 대만 군인보험의 보험금지급 기준과 내용

구분	원인	지급기준
사망	작전으로 인한 사망	48개 보험수가
	공무수행 중 사망	42개 보험수가
	질병이나 의외의 상황으로 인한 사망	36개 보험수가
상이	작전으로 인한 상이자	○ 1등급 상이자 : 40개 보험수가 ○ 2등급 상이자 : 30개 보험수가 ○ 3등급 상이자 : 20개 보험수가 ○ 중급기능장애자 : 10개 보험수가
	공무수행으로 인한 상이자	○ 1등급 상이자: 36개 보험수가 ○ 2등급 상이자: 24개 보험수가 ○ 3등급 상이자: 16개 보험수가 ○ 중급기능장애자: 8개 보험수가
	기타 질병이나 의외사고로 불구가 된 경우	○ 1등급 상이자: 30개 보험수가 ○ 2등급 상이자: 20개 보험수가 ○ 3등급 상이자: 12개 보험수가 ○ 중급기능장애자: 6개 기준수
퇴직	보험 가입 만5년인 자	5개의 보험수가
	보험 가입 만6년~10년인 자	6~10개의 보험수가(1년마다 1개씩 추가)
	보험 가입 만11년~15년인 자	11~20개의 보험수가(1년마다 2개씩 추가)
	보험 가입 만16년~19년인 자	21~32개의 보험수가(1년마다 3개씩 추가)
	보험 가입 만20년 이상인 자	33~45개의 보험수가(1년마다 1개씩 추가)
	보험 가입 만5년미만이고, 장애사유로 보상금 미수령자	자신이 납부한 금액 반환

*보험수가: 사망, 부상, 퇴직 등의 사유 발생한 달의 봉급 기준

피보험인은 6개월 내 동일한 사유로 2종류 이상의 보상금 지급을 받는 경우, 보상금이 가장 높은 한 종류를 한도로 한다.

보험금을 지급하기 위해 군인보험은 반드시 기금을 설치해야 하고, 해당 기금의 액수는 실제적 수요에 따라 국방부와 재정부가 동시에 행정원에 사정을 신청하며, 국고에서 충당한다. 기금의 보관, 운영방법은 국방부와 재정부에서 결정한다.

5. 보험료

군인보험의 보험요율은 피보험인의 매월 보험수가금액(본봉)의 3~8%이다[49]. 보험요율은 국방부에서 정산사를 초빙하거나 정산기구에 위탁하여 정기적으로 정산하며 보험실제 수지 상황 및 정산 결과를 평가하여 행정원에 보고하여 결정한다. 요율 조정의 경우도 동일하다. 매월 보험수가는 피보험인의 매월 봉급을 기준으로 정한다. 즉, 매월 보험수가금액은 국방부 진보행정원에서 결정한 봉급표· 급료표· 수당표에서의 일정한 월 지출 금액 혹은 봉급을 기준으로 정한다. 의무복무 중인 장교, 사관의 매월 보험수가금액은 지원 복무중의 장교, 사관과 같은 1급으로 처리한다. 사병, 군사학교 군장학생의 매월 보험수가금액은 지원 복무중의 하사 1급으로 처리한다.

군인보험의 보험료는 매월 납부하며, 피보험인은 35%만 부담하고 나머지 65%는 정부에서 보조한다. 단, 의무복무 중인 사관, 사병의 보험료는 정부에서 전액 부담한다. 정부보조 혹은 부담의 보험료는 피보험인이 소속된 기관별로 예산을 편성하며 매달 지급된다. 보험료의 비율은 피보험자의 보험수가금액을 기준으로 계산하며, 매달 3~8%의 세금을 납부한다. 군관이 납부해야 하는 보험료는 국고에서 50~70%를 보조한다. 기타 국고에서 보조 혹은 부담하는 보험료는 실제적 수요에 따라 한 해의 예산에 포함시킨다. 보험수가는 행정원에서 결정한다. 보험 가입한지 만30년이 된 사람은 납부하는 보험료 중의 세금을 면하고, 국고에서 충당하는 것으로 바뀐다.

보험가입자는 매월 본인 부담금을 납입해야하며, 국군재무부(이하 재무부서)는 봉급 중 월별 본인 부담금을 차감하여 중신국에 납부한다. 봉급을 재무부로부터 받지 않는 자는 관련부서에서 봉급에서 납입금을 제하거나, 관련 부서에서 보험가입자에게 본인이 직접 중신국에 납부 하도록 통보한다. 피보험자의 계급 승급으로 인해 봉급 차액을 받는 경우,

49) 군인보험의 보험요율은 국방부에서 실제수지상황 평가 및 정산결과로 행정원에 통보하여 함께 결정한다. 정산완료 전 피보험인의 보험요율은 매월 보험수가의 8%이다. 정산은 후비(後備)사령부에서 정산사를 초빙하거나 정산기구에 위탁하여 매 1~3년에 한차례 실시하며 소요예상경비는 보험업무료서 지불한다.

보험금 역시 차액을 추가 징수한다. 피보험가입자의 사고로 인한 보험료의 납입 정지 또는 누락은 추가 납입 시 계급 및 감가 표준에 따라 계산한다. 소집복무 혹은 훈련에 참가한 기간이 2개월 미만인 자는 사고발생 이외의 상황에선 보험료를 부과하지 않는다.

6. 피보험인의 권리 행사 제한

피보험인이 ① 보험에 가입한지 3년 미만이면서 보험료 납부를 까닭 없이 중단한 자, ② 작전 중, 혹은 공무 외의 이유로 자살, 사망 혹은 장애를 얻은 자, ③ 사형집행이 된 자, ④ 반역죄를 일으켰거나 판결을 받은 경우 보상금을 지급하지 않는다. 인원은 재산몰수 판결을 받았거나 보험기간 내에 장애 보상금을 지급받은 적이 있는 사람 외에, 피보험인 본인 혹은 수혜자는 납부한 일부 보험료의 무이자 반납을 신청해야 한다.

또한 국적 상실자, 반역죄를 일으켰거나 판결을 받은 자, 고의적으로 피보험인을 죽게 한 경우, 보험금 납부를 결정한 날부터 5년간 이유 없이 불이행한 자의 경우 보험 수혜자는 보상금 수혜의 권리를 박탈당한다.

피보험인이 작전 중 및 공무 중 혹은 의외의 사고로 인하여 실종된 경우, 보상금 지급 후 부대나 고향으로 복귀한 자는 해당 지역의 업무 관리자나 지방정부에 보상금을 이미 지급 받았음을 신고 함으로서 추징을 방지한다. 단, 복귀 후 신고하지 않고 보상금을 부당 취득한 자는 추징 외에도 법에 따라 처벌한다. 피보험인이 부대로 복귀했을 경우, 보험금을 지속적으로 납부해야 한다.

제3절 독일

1. 개요

병역의무자는 직업군인이나 기간제 복무군인과는 달리 1일 기준으로 급여를 받는다[50]. 이는 복무기간이 짧고(현재 9개월), 직무의 방식에 따라 다양한 형태의 수당이 지급되기 때문이다. 이밖에 병역의무자는 복무기간 및 휴가 중에 필요한 제반 경비를 충당하도록 의복비, 귀향교통비, 휴가보조금 등 다양한 수당을 수령한다. 9개월의 병역의무

50) 2005년 1일 당 기본급여는 계급과 복무지에 따라 7.41 유로에서 15.85 유로이며, 평화유지군으로 외국에 파병되는 경우, 1일 복무시간이 12시간을 초과하는 경우, 해상 또는 잠수함 근무를 하는 경우 등 여러 가지 사안을 구별하여 별도의 수당을 지급한다.

를 종료하고 제대를 할 때에는 전역금으로 690.24 유러를 지급받는다. 이밖에 병역의무자는 기간제 복무군인과 마찬가지로 제반 사회보험료의 납부의무에서 면제된다. 또한 입대 전에 취업상태에 있었던 병역의무자가 제대 이후에도 계속 직장을 유지하도록 하기 위해 직장유지와 관련된 별도의 법률(「병역소집 시 직장보호에 관한 법률」, 1957년)을 제정하여 보호하고 있다. 즉 병역의무자의 입대 전 사용자는 병역의무의 이행을 사유로 해고를 할 수 없으며, 병역의무자는 제대 이후에 당해 직장의 근로관계의 지속을 청구할 권리가 있다.

독일은 연방원호법 제1조제1항에 군사상 및 군사에 준하는 직무활동 중의 사고로 인해 건강상의 손상을 입은 자는 이 손상의 건강 및 경제적 결과를 근거로 신청에 기하여 원호를 수령할 수 있다. 연방원호법 제80조에 병역으로 인해 손상을 입은 군인은 복무관계가 종료한 이후 손상에 따른 건강 및 경제적 결과를 근거로 신청에 기하여 본 법률에 별도의 규정이 없는 한, 연방원호법에 준하는 원호를 수령한다. 병역과 관련된 손상을 입은 민간인 역시 신청에 기하여 동일한 원호를 수령하도록 되어 있다.

독일 정부나 군에서 운영하는 군인보험은 별도로 없다. 그러나 전 군인에 대해 군 복무 중 질병사고에 대비하기 위한 건강보험을 군에서 대신 가입하고 있으며, 군 복무로 인해 군 입대 전 직장으로 부터의 수입을 보전해 주고, 전역 후 입대전 직장을 상실하게 되는 경우를 대비한 실직보험에 대한 보험료를 대납하고 있다. 따라서 군인은 보험료를 내지 않으며, 전액 국가에서 부담하고 있다.

<표3-5> 독일의 군인보험관련제도

구 분	보험관련내용
보험대상	현역(징집복무자, 지원복무자, 장기복무자)
보험종류	건강, 실직, 연금
보험형태	· 자동가입(군복무 시작과 동시) · 보장성 보험
보험기간	전퇴역시까지 무기한
보 험 료	전액 국고 부담
보험금 지급 및 기타 지원 내용	징집복무자 -군복무중 건강, 연금 및 실직보험의 보험료 대납 -기본복무기간중 : 기혼자-입대전 수입의 60% 보상(부양가족 생계지원법) : 미혼자-개인 건강보험이나 상해보험 등에 가입시 보험료 대납 주택임차 수당 지급 · 지원복무자: 연금기여금 대납 전역시 전업지원금 및 취업교육 종료시까지 전업수당 지급 · 장기복무자: 전역시부터 연금 지급(월 봉급의 75% 한도)

독일의 재해 병사 보상 제도의 기초가 되는 법률은 다음의 세 가지이다.

(1) 부양 및 치료 지원에 관한 연방 법률 (Bundesversorgungsgesetz)

(2) 군인 부양 및 치료 지원에 관한 법률 (Soldatenversorgungsgesetz)

(3) 공익요원에 관한 법률 (Zivildienstgesetz)

일반적인 보험 적용 조건에 따르면 군 복무 중 발생하는 질병, 사고, 사망에 대하여 보험회사는 보험금을 지불할 책임을 지지 않는다. 따라서 군 복무와 관련된 질병, 부상 및 사망에 대한 치료 및 보상은 군인 치료 및 부양에 대한 법률(Soldatenversorgungsgesetz)에 의거하여 이루어진다[51].

독일 연방군과 유족의 부양 및 치료 지원은 군인 부양 및 치료 지원에 관한 법률(Soldatenversorgungsgesetz, SVG)에 의하여 규정된다. 군복무 중 재해를 입을 경우, 법률에서 정하는 조건을 충족할 때 재해 보상을 받게 된다. 군복무 중 재해는 군의 업무 수행 중 또는 군의 업무 특성과 관련 있는 상황 아래 발생하는 질병, 부상 또는 사망을 의미한다.

2. 담당기구

독일은 재해병사의 보상업무를 각 주의 사회 보장 및 보훈 담당 관청(Versorgungsämter)에서 담당한다.

이 기관의 담당업무는 ① 부양 및 치료 지원에 관한 연방 법률(,BVG)에 의거하여 전쟁희생자 지원, ② 희생자 보상 법률에 의거하는 희생자 보상, ③ 군인 부양 및 치료 지원에 관한 법률에 의거하는 군인 부양 및 치료 지원(Soldatenversorgung), ④ 공익요원에 관한 법률에 의거하는 공익요원 부양 및 치료(Versorgung von), ⑤ 전염예방법에 의거하는 예방사고 관련 지원(Versorgung bei Impfschaden) , ⑥ 사회 보장에 관한 법률 제9권에 의거하는 중증장애인 지원업무를 담당한다.

3. 군 복무 중 발생한 질병, 부상 및 사망에 대한 보상[52]

군 복무 중 질병, 부상 또는 사망의 경우에 계급에 상관없이 군 복무 중 발생한 질병, 부상 및 사망에 대한 보상 및 지원 규정에 따라 보상을 받는다.

군 복무 중 재해라 함은 "①군 복무 수행 중, ②군 복무 수행 중 사고 발생, ③군 복무

51) Soldatenversorgungsgesetz§ 5 Abs. 1.a AVB KKV/KTV/PT/EPV 참조

52) Soldatenversorgungsgesetz §§ 80 ~ 86 참조

의 특성과 관련 있는 상황, ④전투 행위, 폭동, 내란, ⑤건강을 해칠 수 있는 상황, ⑥국내 사정과 뚜렷한 차이가 있는 상황(예를 들어, 근무 외 시간에 뱀에 물린다든지 또는 지진 발생), ⑦납치 또는 포로 상태에 기인하는 질병 또는 부상,⑧불법적인 공격 또는 이를 막는 도중에 발생하는 문제"와 관련하여 발생하는 정신적, 신체적 질병, 장애, 사망을 의미한다.

1) 군 복무 중에 지급받는 보상

군 복무 중 지급받는 보상으로는 연금 보상(기초 연금과 동일한 금액:118 유로 ~ 621 유로), 물적 손실 보상, 치료를 비롯한 의료 지원이 이루어진다.

2) 제대 후에 받는 주요 보상[53)]

보상의 주요 형태는 연금, 치료, 사회 복지로 대별할 수 있다. 재해로 인한 질병 및 장애 무료 치료, 부양 및 치료 지원에 관한 연방 법률(Bundesversorgungsgesetz)에 의거 장애 정도에 따라 연금이 지급된다.

<표3-6 > 독일의 장애 연금

기 준	금 액
생계 유지 능력 감소의 정도에 따른 기초 연금	118 유로 ~ 621 유로
장애의 심각한 정도에 의거한 중증 장애 수당(6 단계)	71 유로 ~ 442 유로
생계 유지 능력 감소로 인한 저소득 중증 장애인을 위한 보상 연금	381 유로 ~ 621 유로
간병 수당 (6 단계)	262 유로 ~ 1,304 유로
직업 영위 장애로 인한 경제적 손실 보상	소득 손실분의 42.5 %
직업 재활을 위한 보상	

3) 유족 부양 관련 주요 보상 (Hinterbliebenenversorgung)

군 복무 중 발생한 질병이나 부상으로 인한 사망의 경우, 유족 부양이 이루어진다. 배우자는 기초 연금 (Grundrente), 보상 연금(Ausgleichsrente), (소득 보전 관련) 손해 보상 (Schadensausgleich), 치료 및 의료 지원 (Krankenbe-handlung)이 지급되며, 자녀는 기초 연금, 보상 연금, 치료 및 의료 지원이 지급되고, 부모는 부모 연금, 치료 및 의료 지원이 이루어진다.

53) 부분적으로 소득에 따라 다를 수 있음

<표3-7 > 독일의 유족 보상금

배우자	자녀	부모
기초연금 (소득정도에 영향 받지 않음) : 372 유로	기초연금 (소득정도에 영향 받지 않음) ·양친이 모두 없는 경우 : 196 유로 ·양친 중 한 쪽만 없는 경우 : 105 유로	o 부모 중 한 쪽만 살아 있는 경우 (소득의 정도에 영향을 받음) : 351 유로까지 가능 o 부모가 모두 살아 있는 경우 (소득의 정도에 영향을 받음) : 504 유로까지 가능 o 전제 조건: 부모 연금은 생계 유지 능력이 없거나 60세 이상인 경우
보상연금 (소득정도에 영향 받음) : 412 유로	보상연금(소득정도에 영향받음) ·양친이 모두 없는 경우 : 256 유로 ·양친 중 한 쪽만 없는 경우 : 184 유로	
손해보상 : 소득 손실분의 42.5%		

4. 특별 규정

1) 중상 및 사망의 경우

(1) 일시불 지급

위험한 업무 수행 (예, 낙하산 투하, 비행) 중, 생명에 지장을 초래할 수 있는 업무 수행 중, 또는 불법적인 공격을 당한 결과로 제대 시점에 생계 유지 능력의 최소한 50%가 감소된 경우에 제대 후에 일시불로 80,000 유로를 지급한다. 세금은 없다.

(2) 유족 보상

군인이 복무 중 사고로 인하여 사망한 경우 보상 범위는 배우자 및 자녀의 경우 총 60,000유로, 배우자 및 자녀가 없는 경우에는 부모 및 부양 받을 자격이 없는 자녀의 경우 총 20,000유로, 부모 및 부양 받을 자격이 없는 자녀가 없는 경우에는 조부모 및 손자에게 총 10,000유로를 지불한다. 세금은 없다.

2) 해외 작전 투입 및 해외에서 군 업무 수행 중 발생하는 질병, 부상 및 사망

국내 복무 관련 보상과 비교하면 대체로 다음과 같은 차이가 있다.

① 일시불로 지급되는 보상금

② 재해 보험의 일반 조건 제 5 조 (전쟁 관련 유보 조건= Kriegsklausel)에 해당되어 보험금의 지불이 거절되는 경우 이에 따른 보전을 목적으로 하는 물적 손실 보상금 지급

③ 상대적으로 보다 높은 금액 지불

④ 적용 범위의 확대

해외 작전 투입 및 해외에서 군 업무를 수행하고 제대 후 보상은 복무 중 사고로 인하여 제대 시점에 생계 유지 능력의 최소한 50%가 감소된 경우 보상금은 80,000유로이며 세금은 없다. 일시불은 중상의 경우이며 모든 계급에 적용된다[54].

또한 유족 보상은 군인이 복무 중 사고로 인하여 사망한 경우로서 보상 범위는 배우자 및 자녀에게 총 60,000유로, 배우자 및 자녀가 없는 경우에는 부모 및 부양 받을 자격이 없는 자녀에게 총 20,000유로, 그리고 부모 및 부양 받을 자격이 없는 자녀가 없는 경우에는 조부모 및 손자에게 총 10,000유로가 지불된다. 세금은 없다.

5. 해외 작전 투입 중 부상 또는 사망의 경우 제대 후 지급되는 기타 보상

해외 작전 투입 중 부상 또는 사망의 경우 제대 후 연금 보험에 따른 연금, 사망위로금, 군인봉급법률에 따른 보상, 임시지원금이 지급된다.

사망 위로금으로 부모가 사망한 병사와 같은 집에서 거주한 경우 2,557 유로가 지급된다. 군인 봉급 법률에 따른 보상에 의해 의무복무한 군인은 최소한 30일의 의무 복무를 한 후에 1일당 2.56유로, 최대 690.24 유로의 제대비용을 받는다. 자원하여 30일 이상 복무할 경우에 1일당 2.56유로가 추가 지불된다.

의무복무군인의 제대 후에 가족이 받는 지원금으로는 배우자에게 357.90유로, 자녀에게 1인당 102.26유로가 지급된다.

6. 공익요원

공익 근무 중 발생한 질병, 사고 및 사망에 대한 보상은 공익요원에 관한 법률(Zivildienstgesetz)과 부양 및 치료에 대한 연방 법률(Bundesversorgungs-gesetz)에 규정되어 있다.

공익 근무 중 발생한 질병, 사고 또는 사망의 경우에 부양 및 치료 지원에 대한 연방 법률에 따라 보상을 받는다.

54) 군인 부양 및 치료 지원에 관한 법률 : Soldatenversorgungsgesetz §§ 63a 와 63e 참조

유족도 동일한 법에 의거하여 보상을 받는다.

공익 근무 중 발생한 사고로 인하여 사망한 경우에 배우자는 부양 및 치료 지원에 관한 연방 법률 제40조, 제45a조, 제41조에 의거하여 지원을 받는다.

공익요원도 연금을 비롯한 의무 복무 군인에 적용되는 보상 형태에 관련하여 지원을 받는다.

제4절 일본[55]

1. 개요

일본의 재해병사 보상제도의 역사는 세계 제2차대전 이후 전몰병사들을 위한 법적제도로부터 발전해왔다. 그 대표적인 것으로는 1923년에 제정된 이후 일시적으로 중단(1945년 폐지)되었다가 1953년 개정과 함께 발전을 거듭해온 「은급법(恩給法)」, 1952년 제정된 「전상병자 전몰자 유족 등 전상병자 전몰자 등 원호법」, 1956년 제정된 「구군인 등 유족에 대한 은급 등의 특례에 관한 법률」 등이 있는데, 이러한 제도에 의한 보상 대상은 구군인 및 공제제도 이행전의 관계자들에 한해서이다.

따라서 현직 자위대에 근무 중인 자위관[56]이 공무상 재해를 입었을 경우 자위관에 대한

55) 본 자료는 방위성 홈페이지(http://www.mod.go.jp), 일본 방위성 공제조합 홈페이지(http:/www..boueikyosai.or.jp), 일본 방위성 자위대뉴스, 일본 방위성 『평성 19년판 방재백서』, 일본 중의원 平岡秀夫(Hiraoka Hideo)의 홈페이지(http://www.urban.ne.jp/home/hideoh29)를 참고 요약하여 정리한 것이다.

56) 일본의 군대는 공격이 아닌 국가 안보를 지켜내기 위한 방위체제로 구성되어 있다. 즉, 「육상자위대(陸上自衛隊)」, 「해상자위대(海上自衛隊)」, 「항공자위대(航空自衛隊)」로 구성되어 있으며 각각에서 근무하는 병사를 「자위관(自衛官)」이라 부른다. 다음은 2007년 3월 현재의 자위관 정원수와 현원수를 정리한 것이다.

<자위관의 정원 및 현원>

구 분	육상자위대	해상자위대	항공자위대	통합막료감부등 (統合幕僚監部)	합 계
정 원	155,696	45,812	47,342	2,372	251,222
현 원	148,631	44,495	45,733	2,111	240,970
정원율(%)	95.5%	97.1%	96.6%	99%	95.9%

*출처 : 2007년 일본 방재백서(2007년 3월 31일 현재)

자위관은 개인의 자유의사에 의해 입대하는 지원제도이며 지원방법은 매우 다양하다. 우선, 「자위대생도」라는 제도가 있는데 이는 중학교 졸업 후 과학기술분야에 특별히 소질이 있는 학생을 모집하여 전문적인 기술과 지식을 갖춘 전문기술자를 양성하기 위한 것으로 채용이 되면 입대와 동시에 3등 육사로 임용되어진다. 또한, 방위대학교와 방위의과대학교에 입학하여 간

보상제도는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 「방위성의 직원 급여 등에 관한 법률」 및 시행령을 중심으로 한 법적근거에 의한 국가의 보상이며 다른 하나는 민간보험에 의한 보상이다. 보험에 관해서도 군에서 직접 관장하는 보험제도는 없으며, 방위성 공제조합에서 보험대행회사를 통하여 민간의 각종 보험제도를 알선하고 있다.

1) 법적근거에 의한 보상

일본에서는 일반적으로 국가공무원인 경우, 공무상의 재해 등에 대한 보상기준은 「국가공무원재해보상법」에 의해 보호되나, 국가공무원법의 제2조 3항의 16에 의거하여 특별직 공무원인 자위관은 국가공무원재해보상법의 보호에서 제외된다. 따라서 자위관은「방위성의 직원 급여 등에 관한 법률」과 「육상, 해상, 항공자위대재해보상 규칙」에 의한 보호를 받게 된다.

"방위성의 직원 급여 등에 관한 법률" 제23조에 의하면 「직원이 공무상 부상하거나, 혹은 질병에 걸리거나, 통근에 의한 부상 등으로 장기간의 휴양이 필요하여 휴직을 할 경우는 그 휴직 기간 중 그에 해당하는 급여를 전액 지급한다」라고 규정되어 있으며, 제27조에서는 「직원의 공무상의 재해, 통근에 의한 재해 등에 관련한 보상 및 공무상 또는 통근에 의한 재해를 입은 직원들에 대한 복지사업에 대해서는 국가공무원 재해보상법(제4조 1항)을 준용한다」고 규정하고 있다.

이러한 공식적인 국가배상을 보다 구체적으로 살펴보면 상해로 인한 보상은 휴양기간의 급여지급과 의료시설 사용에 대한 실비지급 정도이며, 사망했을 경우에는 유족들에 대한 연금과 유족일시금, 장례보상금(60일분의 급여상당액)이 지급된다. 유족보상의 경우에는 유족 수에 따라 지급액이 달라지나, 유족이 한 사람일 경우에는 연간 150일분의 급여상당액, 유족이 4명 이상일 때에는 연간 245일분의 급여상당액이 지급된다. 또한 국가공무원 복지사업의 일환으로서 유족특별지급금으로서는 일시금이 300만엔이 지급[57] 되어진다.

우리나라와 마찬가지로 일본의 경우도 자위관에 대한 재해보상은 매우 열악한 편으로, 적은 보상금액이 문제시 되고 있으며, 이라크 파견 등에서의 상해 및 사망에 대해서도

부 자위관으로서의 교육· 훈련을 받게 되며 일반대학교를 졸업한 후 간부후보생 시험에 응시할 수도 있다. 그 외에 일반적으로 자위관은 18세 이상이면 「일반조후보학생(一般曹候補學生)」, 「조후보사(曹候補士)」, 「2등육사(해사· 공사)(2等陸佐 (海佐 · 空佐))」등의 채용시험을 거쳐 임용되는데 일단 자위관으로 임명이 되면 「특별직 국가공무원」의 신분으로 근무하게 된다.

57) 平岡秀夫(Hiraoka Hideo), 일본중의원의원, 홈페이지(http://www.urban.ne.jp/home/hideoh29/) 내의 "히라오카히데오의 오늘의 한마디", 「순직 자위간의 처우(2004.2.7)」

보상이 적어 파견된 대원이 자주적으로 가입하는 PKO보험[58] 등이 활용되어지고 있는 실정이다.

2) 민간보험에 의한 보상

국가배상이 적은 일본의 자위관들은 민간보험에 의존하고 있으며, 이들 민간보험은 훈련 등에 있어 상해 및 사망시 국가로부터의 보상액이 적으므로 상호부조적인 차원에서 단체가입하게 되어있다. 자위관 임명과 함께 가입하게 되는 보험에는 단체생명보험, 단체상해보험, 단체생명공제 등이 있다. 다음의 <표3-8>는 자위관의 재해보상과 관련한 보험에 대해 "자위대뉴스" 2004년 1월1일자 11면 기사를 중심으로 정리한 것이다.

<표3-8> 자위관의 민간보험

보 험 명	내 용
단체생명보험	단체생명보험은 자위관이 사망했을 경우 남겨진 유족들의 생활을 보장하기 위한 사망보험이다. 따라서 중도의 신체장애 판정을 받지 않는 한 작은 상해에 대한 보상은 없다. - 보험료는 월100엔(1구좌 당), 최저6구좌에서 최대100구좌까지 가입가능 - 재해사망시 사망보험금 81만엔(1구좌 당(일반사망은 56만엔)) - 장애급여금은 2만5천엔~25만엔(장애등급 6급~1급) - 배우자 및 자녀도 가입가능
단체상해보험	일상생활 또는 공무상의 사고에 의해 요양이 필요할 경우를 대비한 상해보험이다. 방위공제조합 산하의 공제기업(보험대리회사)에 지정가입하게 되어있다. - 보험료는 월440엔(1구좌 당), 최저1구좌에서 최고7구좌까지 가입가능 - 교통사고시 사망보험금 5백476천엔, 입원시 4천5백엔(일), 통원치료시 2천2백엔(일) - 그 외의 사고시 사망보험금 2백74만엔, 입원시 2천5백엔(일), 통원치료시 900엔(일) - 월액 980엔(1구좌)의 가족형 상품도 있음

(표계속)

58) PKO보험이란, 국제연합 평화유지 활동 상해보험의 준말로 "국제연합평화유지활동 등에 대한 협력에 관한 법률"에서 정하는 국제평화협력대원 등을 피보험자로하여 파견국에서의 상해사망, 후유장애, 상해치료비, 질병사망, 질병치료비 등이 지급되는 보험임. 일반해외여행의 상해보험 등은 타국에서의 전쟁이나 내란, 무력행사 발생 등으로 인하여 상해 및 사망한 경우 보험금이 지급되지 않으나 PKO보험은 예외적으로 지급되어짐. 일본에서는 1992년 캄보디아 PKO에 맞추어 개설되어졌다. 현재 후유장애시의 보험금은 최고 1억엔이며, 보험료는 한달에 15,610엔이다.

보 험 명	내 용
단체의료보험	질병에 의해 입원할 경우 요양에 필요한 비용을 지급하는 의료보험으로 5일 이상의 입원시에 지급된다. - 보험료는 월200엔(1구좌 당), 최저1구좌에서 최고 5구좌까지 가입가능 - 가족형 상품도 있음
단체생명공제	단체생명보험제도를 보완하기 위한 사망, 의료비 지급보험으로 재해 등으로 인한 사망시 또는 상해, 질병 등으로 인하여 입원하는 경우, 사망급여금, 요양에 필요한 비용(5일 이상의 입원시)이 공제된다. 방위성 공제조합 산하의 방위생명보험협회와 계약하고 있다. - 보험료는 월1,000엔(1구좌 당)으로 최고 2구좌까지 가입가능 - 사망공제금은 5백만엔, 입원시에는 3,000엔(일)이 공제됨 - 배우자형 상품도 있음
단체연금보험	퇴직 후의 생활안정자금 및 본인 사망시 유가족의 생계보장을 위한 연금 상품이다. - 보험료는 월1,000엔(1구좌 당), 최저1구좌에서 최고 99구좌까지 가입가능 - 연금종류 : 확정연금, 15년 종신, 15년 부부 종신 등이 있다.

일본 자위관의 재해보상은 민간보험에 의존하고 있는데, 군에서 직접 관리하는 보험은 운영하고 있지 않으나 공제조합의 운영을 통해서 재해보상 관리 및 지원을 실시하고 있다는 점이 우리나라와 다르다. 이렇게 자위관을 위한 공제조합의 운영이 가능한 것은 우리나라에 비해 자위관 수가 적다는 점을 들 수 있는데, 일본의 재해병사제도와 관련하여 재해와 복지 지원을 실시하고 있는 방위성 공제조합에 대해서 보다 구체적으로 살펴보도록 한다.

2. 보험책임 및 관련기관

일본에는 국가공무원을 위한 공제조합(共濟組合) 21단체가 있다. 일본의 공제조합은 일종의 사회보험적인 성격을 띠고 있는데, 이 공제조합은 건강보험, 연금보험 등의 보험자가 되며, 조합원의 생활안정, 복지향상, 직무의 능률 향상을 목적으로 설립되어진다.

방위성 공제조합은 자위대원, 방위성 직원을 대상으로 하는 공제조합이다. 2007년 1월부터 「방위청 공제조합」에서 「방위성 공제조합」으로 변경되었으며, 국가공무원의 연금사업이나 복지사업 등의 업무를 담당하는 국가공제조합연합회에 가입되어 있는 공제조합 중 하나로 조합원은 국가공무원 공제조합연합회의 직영병원 등을 이용할 수 있다.

방위성 공제조합의 사업내용은 크게 단기급부사업과 장기급부사업, 복지사업의 3분야

로 나눌 수 있는데, 단기급부사업은 조합원과 그 가족들의 질병, 부상, 재해 등에 관련한 지원을 실시하는 것이고, 장기급부사업은 조합원의 퇴직공제연금, 장애공제연금 등에 관련한 지원이다. 마지막으로 복지분야는 조합원들의 건강관리, 여가활동의 촉진, 병원운영과 관련한 사업으로 구성되어있다.

3. 가입자격

방위성 공제조합은 자위대원 및 정규직원에 한하며 가입할 수 있으며 비상근, 일용직, 아르바이트 등의 비정규직원은 가입할 수 없다. 또한, 방위성 공제조합을 이용가능한 사람은 자위대원, 정규직원, 퇴직한 직원과 그 가족들이다.

조합원은 퇴직하여도 계속해서 지원을 받을 수 있으나 재취업 등으로 인하여 새로운 공제조합, 건강보험의 적용을 받게 될 경우에는 자격을 취득한 그 날 이후에는 새로운 공제조합으로부터 지원을 받게 된다.

4. 보험금 지급

1) 의료지원

방위성 공제조합의 조합원 또는 피부양자가 다치거나 질병 등으로 의료보험진료를 받았을 경우, 조합원 및 피부양자의 자기부담액 및 공제조합의 지원율을 정리한 것이 다음의 <표3-9>이다.

방위성 직원들이 전국 자위대병원에서 진료를 받고 청구되어지는 의료비는 원칙상 전액 무료이며, 보험이 적용되어지는 의료기관 및 공제조합직영 진료소 등을 이용했을 경우에는 총의료비 중 30%의 자기부담금으로 이용할 수 있다. 의료지원에는 의료비지원 이외에도 입원시의 식사비용 지원, 방문간호요양비, 이송비의 지원, 고액요양비의 지원 등이 있다.

<표3-9> 의료지원비 비율

(2007년 4월 1일 현재)

이용기관	이용자구분		자기부담금	공제조합부담금
보험의료기관	조합원	일반	의료비의 30%	의료비의 70%
		고령수급자	의료비의 10%	의료비의 90%
		고령수급자 (일정소득이상자)	의료비의 30%	의료비의 70%
	피부양자	일반	의료비의 30%	의료비의 70%
		고령수급자	의료비의 10%	의료비의 90%
		고령수급자 (일정소득이상자)	의료비의 30%	의료비의 70%
공제조합 직영진료소	조합원	3세미만	의료비의 20%	의료비의 80%
		일반	의료비의 30%	의료비의 70%
		고령수급자	의료비의 10%	의료비의 90%
		고령수급자 (일정소득이상자)	의료비의 30%	의료비의 70%
	피부양자	3세미만	의료비의 20%	의료비의 80%
		일반	의료비의 30%	의료비의 70%
		고령수급자	의료비의 10%	의료비의 90%
		고령수급자 (일정소득이상자)	의료비의 30%	의료비의 70%
자위대병원	조합원		부담없음	부담없음
	피부양자	3세미만	의료비의 20%	의료비의 80%
		일반	의료비의 30%	의료비의 70%
		고령수급자	의료비의 10%	의료비의 90%
		고령수급자 (일정소득이상자)	의료비의 30%	의료비의 70%

※ 고령수급자 : 70세 이상의 조합원 및 피부양자로 노인보건의료 적용을 받게 되는 75세에 달하지 않은 자
고령수급자(일정소득이상) : 원칙상 표준보수월액이 28만엔 이상인 고령수급자의 조합원 및 피부양자

2) 장애공제연금

장애공제연금은 ①조합원인 기간 중에 다치거나 질병 등으로 인하여 장애인정일(초진일(初診日)로부터 1년 6개월을 경과한 날 또는 증세가 고정되어진 날)에 장애등급 1급~3급[59]의 상태가 되었을 때, ②조합원인 기간 중에 다치거나 질병 등으로 인하여 장애인정일에는 장애등급 3급 이상에 해당하지 않았던 사람이 그 후 65세에 달하는 날 전일까

59) ①장애 1등급 : 신체의 기능장애나 장기안정을 필요로 하는 상태로 본인 스스로는 일상생활의 유지가 불가능하며 활동의 범위가 침대주변에 한하여지는 상태
②장애 2등급 : 신체의 기능장애나 장기안정을 필요로 하는 증상으로 인하여 일상생활에 현저한 제한을 가지고 있으며 활동의 범위가 가정 내의 극히 단순한 활동이 가능한 상태
③장애 3등급 : 상이 등으로 인하여 노동활동은 가능하나 현저하게 제한을 가지고 있는 상태

지 3급 이상의 장애상태가 되었을 때 장애공제연금이 지급되어진다.

장애공제연금액은 후생연금 상당액((평균표준보수월액×7.125/1000×2003년 3월 이전의 조합원 기간월수) + (평균표준보수월액 × 5.481/1000 × 2003년 4월 이후의 조합원 기간월수)), 직역(職域)가산액((평균표준보수월액 × 1.425/1000 × 2003년 3월 이전의 조합원 기간월수) + (평균표준보수월액 × 1.096/1000 × 2003년 4월 이후의 조합원 기간월수)), 가급(加給)연금액(장애등급 1급 또는 2급으로 인정되어 장애공제연금의 수급권을 취득한 시점에 그 사람의 수입으로 생계를 유지하고 있는 65세 미만의 배우자가 있는 경우에는 227.900엔을 가산)을 모두 합산한 금액이다[60].

또한 조합원인 기간 중에 다치거나 질병 등으로 인하여 퇴직시 장애 상태가 되었을 경우에는 장애일시금이 지급되어진다. 장애일시금은 「후생연금 상당액 + 직역가산액 × 200/100」으로 계산된 금액이다.

3) 유족공제연금

유족공제연금은 ①조합원이 재직 중에 사망한 경우, ②조합원이었던 기간 중에 상이 등으로 인하여 퇴직에 관계없이 초진일(初診日)로부터 5년 이내에 사망한 경우, ③장애등급 1급 또는 2급으로 장애공제연금의 수급권자가 사망한 경우, ④퇴직공제연금의 수급권자 또는 그 수급자격기간을 채운 사람이 사망한 경우, 이 사람에 의해 생계를 유지하고 있었던 유족에게 지급되어진다.

유족공제연금액은 후생연금 상당액((평균표준보수월액×7.125/1000×2003년 3월 이전의 조합원 기간월수 × 3/4) + (평균표준보수월액 × 5.481/1000 × 2003년 4월 이후의 조합원 기간월수 × 3/4))과 직역(職域)가산액((평균표준보수월액 × 1.425/1000 × 2003년 3월 이전의 조합원 기간월수 × 3/4) + (평균표준보수월액 × 1.096/1000 × 2003년 4월 이후의 조합원 기간월수 × 3/4))을 합산한 금액이다. 위의 금액에 유족기초연금으로 18세 미만의 자녀 또는 20세 미만으로 장애등급 1급 내지는 2급에 해당하는 자녀가 한 사람 있을 경우에는 227,900엔이 가산되어지며, 자녀가 둘인 경우에는 455,800엔, 세 자녀부터는 75,900엔이 가산되어진다. 또한 65세 미만의 배우자 중에서 특히 18세 미만의 자녀 또는 20세 미만으로 장애등급 1급 내지는 2급에 해당하는 자녀가 없을 경우에는 유족기초연금이 지급되어지지 않기 때문에, 이들에게는 40세~65세까지 594,200엔이 가산되어진다.

60) 후생연금 상당액에서 장애 1등급인 경우에는 계산된 금액에 125/100을 곱한 금액이 지급되며, 장애 3등급의 경우에는 계산에서 얻어진 금액이 594,200엔 미만일 경우, 594,200엔이 지급된다. 또한 본문에 실린 계산식은 모두 조합원기간이 300월 이상의 경우이다.

5. 보험료

보험료는 매월 18일 지급되어지는 급여로부터 자동으로 인출되어진다. 건강보험료(의료), 후생연금(연금), 복지 등 3분야에 관한 보험료명목으로 처리되어지는 금액은 자위대원(직원)의 봉급에 따라 차이가 있는데, 가장 적은 봉급 155,900엔에서 가장 많은 봉급 1,211,000엔(계급별 차이가 있으나 1호봉에서 145봉까지 책정되어 있음)까지 매우 다양한 급여체계를 구성하고 있어 보험료도 각기 다르게 책정되어진다.

6. 기타

방위성 공제조합의 조합원을 위한 기타 수당과 관련하여서는 결혼수당금으로 약 7만엔, 결혼시의 대부는 봉급의 6개월분까지 가능하며, 출산비 등의 수당도 별도로 마련되어져 있다. 즉 의료, 복지적인 보상 이외에도 조합원들을 위한 각종 서비스를 제공하고 있는데, 결혼식에서 장례식까지의 알선 및 할인에 관련한 라이프 서비스, 건강검진의 할인혜택, 대부 및 조합원저축 등도 운영하고 있다.

제5절 외국 보험금과 군인보험의 비교·분석

이상과 같이 군인재해보상제도는 세계 각국마다 그 운영형태가 다르다. 독일과 같이 재해군인에 대해 별도의 보험제도를 두지 않고 보훈제도만으로 보상을 실시하는 경우도 있고, 미국, 대만, 일본 등과 같이 보훈제도 내의 보상 외에 또 다른 보장망으로서 군인보험제도를 별도 운영하고 있다.

건강보험, 실업보험, 연금을 두고 별도의 재해보상보험제도를 운영하지 않는 독일을 제외하고 미국, 대만, 일본의 군인보험제도의 특징을 정리하면 다음<표3-10>과 같다.

첫째, 군입대와 동시에 사병부터 간부까지 모두 강제적으로 보험에 가입토록 하고 있다. 미국과 대만은 훈련병, 동원예비군까지 보험가입대상자이고, 일본은 자위대와 정규직원만을 대상으로 한다는 점에서 차이가 난다.

둘째, 보험료는 본인부담을 원칙으로 일부 국가보조가 있다. 미국과 일본은 모병제로서 보험료를 본인이 부담하는 반면, 대만은 징병제로서 사병에 대해서는 국가가 전액 부담한다. 단, 사관의 경우는 본인 35%, 정부가 65%를 부담한다.

셋째, 보험료 징수는 미국의 경우 정액제를 선택하고 있으며, 대만과 일본의 경우는 소득에 따라 정률제로 운영되고 있다. 또한 기본보험료는 의무적으로 납부토록 하고, 특약사항은 본인이 선택하여 가입토록 하고 있다. 미국은 연령에 관계없이 계약자가 보험금액을 선택하고 그에 따라 보험료가 결정되며, 대만과 일본은 소득에 따라 보험료가 결정되고 그에 따라 지급받는 보험금액에 차이가 있다.

넷째, 군인보험제도를 운영하기 위한 별도의 관리기구를 두고 있다. 미국은 제대군인부(VA)내에 군인보험을 관리하는 정부기구를 설치하여 보험료 징수 및 보험금 지급 등의 업무를 직접 수행하는 반면에, 대만과 일본은 공법인(신탁회사, 공제조합) 성격의 군인보험 전담기구에 사무를 위탁하여 관리하는 방식으로 운영하고 있다.

<표3-10> 주요국의 군인보험제도 비교

구분	미국	대만	일본
보훈보상관리	제대군인부	퇴제역관병보도위원회	방위성
군인보험 관장기구	현역단체생명보험관리소 (OSGLI)	국방부후비사령부 중앙신탁국	방위성공제조합
직영/위탁	직영	위탁	위탁
가입방식	강제가입	강제가입	강제가입
가입자격	·정규: 현역군인 /ROTC ·비정규:동원예비군, 예비군, 국가방위군	·현역군관,사관,사병 ·동원, 훈련, 기타 단기복무자 ·군사학교훈련자 등	·자위대원 및 정규직원
보험금	$50,000~400,000	사망 작전: 보수월액 본봉 48배 공무: 보수월액 본봉 42배 질병: 보수월액 본봉 36배 상이 작전: 보수월액 본봉40-10배 공무: 보수월액 본봉36-8배 질병: 보수월액 본봉30-6배	·의료급여 ·장애공제연금액 후생연금상당액+직역가산액+가급연금액 ·장애일시금 후생연금상당액+지역가산액×2 ·복지지원: 결혼수당금, 대부, 라이프서비스 등
보험료	정액제 월보험료 $3.5~28 특약보험료 $1	정률제 ·매월 보수월액(본봉) 3~8% ·정부 65%, 본인 35% 단, 사관, 사병은 100% 정부 부담	정률제 보수 수준에 따라 155,900엔~1,211,000엔

제4장 재해병사 보상제도의 개선방안

제1절 병사보험제도 도입 필요성 검토

1. 병사보험제도의 의의 및 필요성

1) 보험제도의 원리

본 연구의 목적은 군복무 중 사망, 사고 등 재해를 입은 의무복무병사들의 특별한 희생에 합당한 보상 방안으로서 병사보험제도 도입 필요성에 대한 검토가 필요하다. 따라서 병사보험제도 도입방안에 대한 구체적인 논의 이전에 일반적 의미에서 보험제도가 갖는 기본적인 원리와 특징을 이해하는 것이 필요하다.

모든 인간은 자신의 생을 살아가는 과정에서 자신의 의지와는 관계없이 불가피하게 위험(risk)에 노출되어 피해를 당하는 경우가 종종 발생하는데, 보험제도는 이와 같은 불가피한 위험에 대비하는 하나의 수단으로 고안된 제도이다(국립방재연구소, 1998: 21). 보험(保險)은 문자 그대로 '위험을 보증하다'는 뜻을 포함하고 있다. 보험제도는 "다수의 불확실한 동질의 위험을 결합하여 일정한 확률적 규칙성을 갖고 발생하는 실질적 손실을 위험의 결합에 의한 평균손실로 대체하여 위험을 분산하는 사회적 제도"라 할 수 있다. 즉 위험의 결합(risk-pooling)을 통하여 위험의 분산(risk-spreading)을 실현하는 것이 보험제도의 핵심이 되는 것이다.

보험이 사람들의 생활 속에서 발생하는 여러 가지의 각종 위험에 대비하는 사회적인 제도로서의 기능을 수행하기 위해서는 위험을 인수하여 보험을 제공하려는 주체인 보험자와 잠재적인 위험을 보험을 이용하여 대비하기 원하는 대상인 피보험자 사이에 계약에 따른 합의가 이루어져야 한다. 보험의 대상이 되는 위험의 종류는 과거에 비하여 계속 확대되고 있지만 모든 종류의 위험이 보험의 대상이 될 수 있는 것은 아니다. 일반적으로 보험학적인 관점에서 보면 다음과 같은 네 가지 요건을 구비하는 위험만이 완전한 의미에서 보험의 대상이 된다(국립방재연구소, 1998: 22; Rejda, 1999: 32-33).

첫째, 그 위험이 반드시 동질성을 가지고 결합가능한 것이어야 한다. 동질성을 갖는 위험이 확률이론을 적용시켜 평균적인 손실을 과학적 방법으로 계산하기에 충분할만큼 많이 존재해야 한다. 얼마만한 수의 위험이 결합되어야 하느냐의 문제는 위험의 종류에 따라서 다르지만 통계적으로 볼 때 위험수가 많으면 많을수록 대수의 법칙(the law of

large numbers)에 의해 정확한 평균치를 얻을 수 있다.

둘째, 위험에 의한 사고가 우연적으로 발생해야 하며 사고발생 시간이나 장소를 사전에 미리 예측할 수 있어서는 안된다. 돌발적인 사고가 아닌 사고는 피보험자가 고의적으로 사고를 일으키거나 보험사고를 확대시킬 가능성이 있기 때문에 보험의 대상이 되기에는 적합하지 못하다. 따라서 보험사고는 반드시 우연적으로 발생하는 불의의 사고이어야 하며 가능한 한 보험사고의 발생을 피하기 위한 노력이 이루어지는 위험이어야 한다. 만약 보험대상이 보험사고의 발생가능성을 의식적으로나 무의식적으로 증가시키는 결과를 초래한다면 보험의 운영도 어려워지고 그에 따른 사회적 비용도 추가적으로 발생하기 때문에 이런 종류의 위험은 보험대상이 되는데 적절치 못하다.

셋째, 한번의 사고가 보험가입 대상 전체에게 영향을 미치는 성질을 갖는 위험은 보험의 대상이 되기가 어렵다. 이런 종류의 위험은 통계적으로 파악하기가 매우 어려워 보험기금의 안정적인 운영이 어려워지는 보험경영상의 문제점이 있기 때문이다.

넷째, 가입자의 손해를 배상(indemnification)한다. 보험은 손해에 대해 전부 또는 일부를 현금 지불, 보수, 대체 등의 방법으로 보상(compensation)해 주는 것을 말한다.

이질적인 위험은 설혹 다수가 결합되어 있다하여도 보험의 요건을 갖추었다고 할 수 없으며, 보험의 대상이 될 수 있는 위험은 반드시 동질성을 갖으며 결합가능한 것이어야 한다. 또한 다수의 위험을 결합하면 확률통계적인 측면에서 위험의 발생을 어느 정도 정확성을 가지고 예측할 수 있으며, 이러한 예측을 바탕으로 위험의 발생으로부터 오는 손실을 미리 대비할 수 있어야만 보험성립이 가능해진다. 다수의 주체가 위험에 대비하는 집단적 방법으로서 보험에 참여하기 위해서는 위험의 크기가 경제주체 스스로 감당하기에는 너무 크며 그 위험을 다수의 경제주체들이 충분히 인식하고 있어야만 한다. 따라서 이러한 점이 결여된 위험, 즉 위험의 크기가 스스로 감당할 수 있을 정도로 작거나 위험의 크기가 스스로 감당하기에는 매우 크지만 일반적으로 인식되지 못하고 있는 위험은 보험이 성립하기 어렵게 된다.

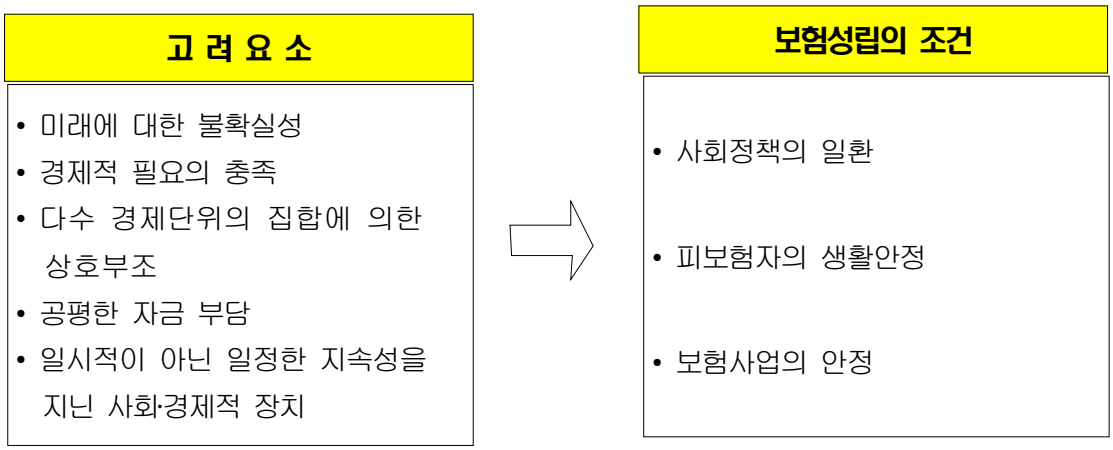
위험이 상대적으로 큰 사람만 보험에 가입하고 위험이 작은 사람은 보험에 가입하지 않는「역선택」과, 보험가입 이후에 보험가입자가 위험감소행위를 덜 하게 됨으로써 사고의 확률이 높아지는 「도덕적 해이」가 발생되기 때문에 위험을 적절히 분산할 수 없게 되어 보험이 성립되기 어려우며, 성립되어도 지속적으로 운영되기는 어렵다.

따라서 보험이 제도화되기 위해서는 미래의 불확실성에 대한 경제적인 필요가 존재하여야하고, 이를 충족시킬 수 있어야 한다. 또한 다수 경제단위 집합에 의한 상호부조 및 공평한 자금 부담이 전제되어야 한다. 결과적으로 보험은 경제적인 제도의 성격을 지니는데 이는 일시적이 아닌 일정한 지속성을 지닌 사회경제적 장치임을 의미하는 것이다.

따라서 보험이 제도화되기 위해서는 첫째, 사회경제적 장치로서의 기능, 즉 사회정책의 일환이 되어야 한다. 둘째, 피보험자의 미래 불확실성에 대한 대비책으로서의 기능, 즉 경제적 보호장치가 구비되어야 한다. 셋째, 지속적인 사업운영을 위해 안정된 사업운영 방안이 마련되어야 한다.

그러나 실제로 보험제도를 적용하는 데 있어서 대상 위험이 보험의 대상이 되기 위한 조건을 완벽하게 갖추기는 어려운 일이며, 때로는 위에 열거한 조건이 갖추어지지 않은 위험에 대해서도 사회적 필요와 새로운 보험기술의 개발에 의해 보험제도가 도입되기도 한다.

[그림4-1] 보험성립의 고려요소 및 조건



*자료: 곽용수, 이정언(1998), "군인보험제도 관리방안 연구", 한국국방연구원

2) 병사보험제도의 필요성

군복무는 생명을 담보로 하는 국가봉사(Ultimate Dedicated National Services) 업무로서 군인은 부여된 임무에 대해 다른 국가적 봉사직과는 달리 무한책임을 지게 된다. 따라서 본인의 의사와는 무관하게 절대적인 임무수행이 전제된다. 군 유지의 목적이 국가와 국민의 안위를 보호하는 데 있으므로 국민은 자신의 생명과 재산을 지키기 위해 군을 담보로 한 보험을 들고 있는 것과 같다. 다시 말하면 군은 전시를 대비한 국민의 생명보험이다. 따라서 군인의 안정된 생활 유지는 국가와 국민이 책임져야 할 부분으로 이의 실현을 위한 법적· 제도적인 장치가 필요하게 된다. 비록 직업군인에 대해서는 보수, 주택, 교육, 의료 등 여러 가지 복지 차원의 제도적 장치가 어느 정도 마련되어 있으나 의무복무병사는 타 직업군과 군 내부에서 상대적으로 복지 지원에 극히 미미한 상황이다.

전술한 바와 같이 군대 내 각종 사건사고 발생 현황이 같은 연령대에 있는 사회의 어느 계층보다도 고위험의 상황에 노출되어 있다. 하지만 이러한 고위험에도 불구하고 위험을 완화시킬 수 있는 대비책이 마련되어 있지 않다. 그나마 직업군인들은 신군인보험에 의해 위험에 대비하고 있지만 의무복무병사들은 대상에서 제외되어 있다. 한편 의무복무병사는 군복무 중 사망이나 부상 등 재해발생시 일시보상금이 지급되고 있지만, 턱없이 낮은 수준의 보상금이 지급되고 있어 사회적 통념상 납득하기 어려운 수준으로 본인과 유족의 불만을 초래하고 있다. 미국과 대만, 독일 등 많은 국가들도 의무복무병사들도 직업군인들과 함께 보험제도의 대상이 되고 있다. 군복무중 사망, 사고 등 재해 입은 의무복무병사들에 대한 적절한 보상이 이루어지고 있지 않다.

그러므로 이제 더 이상 의무복무자들을 헌법상의 의무이행자로서 권리를 제한하는 것이 당연하다는 시각에서 벗어나, 보다 적극적으로 사회인과 군대내 직업군인과 비교하여 상대적 불평등을 해소하기 위한 노력이 필요하다. 즉, 의무복무병사에 대한 특별한 희생을 더 이상 강요해서는 안 되고, 그 희생에 합당한 보상 제도를 마련해주어야 한다.

이에 대한 해답 중 하나가 바로 병사보험제도의 도입이 아닐까 한다. 우리는 심심찮게 군복무 중 발생되는 총기사고, 구타 등 안전사고에 관한 언론기사를 접하면서 미래 위험에 대한 막연한 두려움이 존재하고, 부모들도 마찬가지의 두려움으로 자식을 군대에 입대시키기를 기피하는 것이 현실이다. 또한 우리사회는 출산율 급감으로 1 또는 2자녀 가구가 급속히 증가하고 군복무 사병 중에도 이러한 가구의 자녀가 많아지고 있다. 이런 가구의 자녀가 군복무 중 사망, 부상 등 재해가 발생한다면, 미래의 가구주, 생계유지자를 잃게 되어 해당 가구는 경제적 어려움을 겪거나 빈곤층으로 전락할 개연성이 매우 크다.

병사보험제도 도입 필요성을 정리하면 보험의 성격과 관련된 문제이기도 하다. 보험의 일반적 원리에 따른 경제적 안정성, 군 특수성에 기인한 보상의 형평성과 사기진작 등에 있다.

첫째, 경제적 안정성이다. 현재 재해병사의 보상 수준은 사망시 3천5백만원, 장애1급 판정시 1천2백만원 정도를 지급받고 있어 사고자나 부모가 일상생활을 영위하게 불충분하며 희생에 합당한 적절한 보상이 되지 못한다. 의무복무병사는 재해발생 빈도측면에 있어서 전시에는 물론이고 평시에도 훈련 및 근무 시 위험에 노출된 직무를 수행함으로써 직무위험도가 민간인이나 공무원의 2배에 달하는 것으로 조사되고 있다. 그러므로 의무복무병사들이 재해에 대한 불안감을 덜고 보다 나은 조건에서 국가에 공헌할 기회를 제공한다는 면에서 볼 때 그 중요성이 더욱 강조된다. 보험은 잠재적 위험이나 불확실성을 제거하거나 감소시키는 역할을 수행하기 때문에 이를 통하여 결과적으로 각 경제주체의 능률성을 향상시키는 기능을 한다. 만일 보험이 없다면 각 경제주체는 어떤 형태로

든지 잠재적인 위험이나 불확실성에 대한 대비책을 스스로 세워야 한다. 보험은 경제주체들이 개별적으로 잠재적인 위험이나 불확실성에 대한 대비책을 마련하는 경우보다는 저렴하게 대비책을 마련해주는 제도이다. 병사보험은 적은 금액을 보험료로 정기적으로 납입하여 사고 발생 시 약정된 보험금을 지급받는 제도이다. 이와 같은 보험의 특성은 예측 불가능한 장래 손실에 대한 보상을 보장하는 것이므로 각 경제주체들의 경제활동에 안정성을 제공하는 기능을 한다. 병사보험의 가장 중요한 기능은 모든 보험이 갖고 있는 일반적 기능과 같이 각 보험대상자들의 경제적 안정성을 제공하는 데 있다.

둘째, 보상의 형평성이다. 의무복무병사는 사회구성원의 일부로서 국가가 국민에게 제공하는 사회복지의 혜택을 동등하게 누릴 권리가 있다. 하지만 의무복무병사는 국가배상청구권, 재판청구권, 신체의 자유 등의 기본권 제한과 비밀엄수, 품위유지의무 등의 의무 등으로 기본권 제약 사항이 강화되어 있다. 특히 재해보상과 관련하여 볼 때 그가 수행하는 임무의 독특한 성격 때문에 다른 차원의 사회보장적 고려가 요구된다. 군인이 업무수행 중 재해를 당했을 때, 고용주체인 국가는 재해당사자나 그 가족이 입은 손해에 대해서 대가를 지불할 뿐 아니라 재해를 입은 군인이 업무를 수행하는 과정에서 바친 희생과 공헌에 대한 정당한 보답이 소홀히 되지 않도록 제도적 장치를 갖추는 것이 필요하다. 하사관 이상의 직업군인들은 '신군인보험'에 의해 위험에 대한 대비를 하고 있지만, 의무복무병사는 그 어떤 위험에 대한 대비책도 없이 방치되고 있다. 의무복무병사는 군복무 중 사망이나 부상 등 재해 시 턱없이 낮은 수준의 보상금이 지급되어 본인과 유족의 불만 초래하고 있다. 미국과 대만 등의 국가들은 사회보험제도를 도입하고, 독일은 민간보험에 위탁해 군복무 중 재해에 대비하고 있다. 우리도 의무복무병사가 민간인에 비해 고위험에 노출되어 있는 점과 직업군인들은 신군인보험을 적용받고 있어 형평성 차원에서 차별받지 않도록 하기 위해 병사보험제도의 도입이 필요하다.

셋째, 사기진작과 대국민이미지 개선에 기여한다. 사보험이 의무복무병사들의 미래 위험에 대한 대처 수단으로서 경제적 안정성을 제공하고 궁극적으로 사기진작에 기여하는 기능을 수행한다. 위험에 대비한 보험제도 마련은 위험을 궁극적으로 낮추는 제도적 장치가 되는 것은 아니겠지만, 군복무 중인 병사에게 재해발생시 합당한 보상제도로서 든든한 믿음을 주고, 부모들에게 씻을 수 없는 상처에 비해서 턱없이 부족하겠지만 최소한의 보상장치를 마련하여 군복무 중 위험에 따른 군입대 기피 현상은 다소 완화시킬 수 있을 것이다. 즉, 의무복무병사에 대한 위험의 대비책으로서 병사보험제도의 도입은 군 전력유지 차원에서 필요충분조건 중의 하나임에 틀림없다.

3) 병사보험의 성격

병사보험은 군복무 중 발생하는 사망, 부상 등의 재해에 대한 단체생명보험제도이다. 이러한 병사보험의 보험적 성격을 명확히 하기 위하여 기존에 판매되고 있는 보험과 어떤 공통점과 차이점이 있는지를 살펴볼 필요가 있다.

보험학적 관점에서 보면 보험은 크게 사회보험(social insurance)과 민간보험(private insurance)으로 나눠진다. 사회보험과 민간보험은 위험의 이전과 분산에 기여하고 가입대상, 급여, 재정 등 관련 모든 조건들을 특정화하고 규정하며, 급여 자격과 총액에 대한 정확한 수학적 계산이 필요하고, 가입자의 경제적 보장을 목적으로 한다는 점에서 공통적 특성을 지닌다. 이런 공통점이 있기는 하지만 사회보험은 영리를 목적으로 하지 않은 반면에 민간보험은 영리를 목적으로 하는 점에서 다르다. 사회보험은 현대국가에서 널리 실시하고 있는 사회보장제도의 핵심으로 국민생활의 궁핍을 방지하고 어려운 형편에 처한 사람을 구제하여 국민의 생존권을 구현시키는데 그 주요 목적이 있다. 사회보험의 주요 목적은 국민의 최저생활을 위협하는 위험을 완화시키는데 있으므로 사회보험에서 대상으로 삼는 위험은 사회적인 성격을 띤 것으로 자율적인 시장기구에 의해 해결될 수 없는 위험이 대상이 되고 있다. 국민연금, 국민건강보험, 산업재해보상보험, 고용보험, 노인장기요양보험의 5대 보험이 국가의 적극적인 개입아래 사회보험의 핵심으로 운영되고 있다. 반면 민간보험은 개인이 스스로의 필요에 의해 국가에 의해 보장되는 최저선 이상의 경제적 위험을 완화시키기 위한 자발적 노력으로 이루어진다. 따라서 보험성립 과정에서 국가의 특별한 노력이 필요하지 않으며 보통 자율적인 시장기구의 기능에 의존한다. 이와 같은 사회보험과 민간보험의 성격 때문에 사회보험은 의무가입적인 성격을 많이 가지며 민간보험은 자율가입의 성격을 갖는다.

민간보험은 이익이 남는 위험만을 상품화하는 반면에 사회보험은 다수의 사람들을 고통에 빠뜨리고 또 누구나 다 겪을 수 있는 사회적 위험을 대상으로 하는 동시에 시장의 실패(market failure)의 보정과 소득재분배를 지향한다. 민간보험이 특정 개인의 욕구를 충족시키는 반면에 사회보험은 일반복지, 개인의 존엄성, 가족과 사회의 안정과 같은 사회의 욕구를 충족시킨다(Kingson & Berkowitz, 1993: 19-20; 원석조, 2006: 47 재인용). 그리고 민간보험은 보험료와 기대 급여간의 등가성(지불한 만큼 되돌려받는다는 것)이 있는데 민간보험의 보험금은 보험회사가 가입자에게 은전이나 혜택이 아니라 가입자와 보험회사 간의 계약에 따라 지급받는 반대급부이다. 반면에 사회보험은 개별적 등가성이 없어, 사회보험의 보험료는 고용주의 이윤과 피용자의 소득에 부과되는 세금과 매우 유사하고 사회보험 급여는 개인이나 집단에게 정부가 지급하는 급여이다. 이러한 사회

보험과 민간보험의 차이점을 정리하면, 다음 <표4-1>과 같다.

<표4-1> 사회보험과 민간보험의 차이점

사회보험	민간보험
• 강제적	• 자발적
• 최저소득의 보장	• 개인의 의사와 지불능력에 따라 고액 보장 가능
• 사회적 충분성 강조(복지 요소)	• 개인적 공평성 강조(보험 요소)
• 급여는 법에 의해 규정(법적 권리)	• 법적 계약에 의거(계약적 권리)
• 정부 독점	• 자유 경쟁
• 비용 예측 곤란	• 비용 예측 전제
• 완전 적립 불필요	• 완전 적립
• 보험계약 불필요	• 개인적 또는 집단적 보험계약
• 목적과 결과를 감안, 다양한 옵션 부여	• 목적과 결과를 감안, 단일한 옵션 부여
• 중앙정부의 통제하에 투자	• 사적 경로를 통한 투자
• 인플레이션 대응을 위해 조세제도 가능	• 인플레이션에 취약

*자료 : Rejda, 1999: 33; 원석조, 2006: 49 재인용

현재 재해 사병들은 국가가 보상금 지급을 통해 제한적인 형태의 경제적 보조를 해오고 있다. 병사보험제도를 통해 재해로부터 오는 위험에 대비하고자 한다면 보험에 의한 피해의 정도에 따라 차이는 있겠지만 그동안 국가가 담당해오던 보상차원의 보조기능을 새로운 보험제도가 일정부분 담당하게 되는 것이다. 이러한 면에서 볼 때 병사보험제도는 성격상 사회보험의 기능을 갖는 것이 분명하다.

보험의 종류는 위험의 대상에 따라 크게 나누어 생명보험(life insurance), 재산보험(property insurance), 그리고 생명보험과 재산보험의 성격을 동시에 가지면서 나름대로 독특한 성격을 갖는 재해보험(casualty insurance)으로 구분된다.

생명보험은 잘 알려진 바와 같이 생명의 손실을 대상으로 한 보험이며, 재산보험은 재산을 소유, 관리, 사용하는 과정에서 손해의 발생으로 소유주나 관리자가 경제적 손실을 입게 될 경우 이것을 보상해주는 보험으로 화재보험과 선박관련 해상보험이 대표적인 재산보험이다. 한편 재해보험은 분류상 재산보험의 성격과 다소 중복되는 부분이 있지만 그 의미는 배상책임보험(liability insurance)을 의미한다. 재해보험은 계약자가 과실 등으로 제3자에게 금전적, 신체적 손해를 주어 법적으로 보상할 의무가 생길 경우 보험계약자가 부담하게 될 경제적 손실을 보험회사가 보상해주는 보험이다. 고용주배상책임보험과 노동자재해배생책임보험이 재해보험의 대표적인 예에 속하며, 자동차책임보험도

또한 재해보험의 하나로 볼 수 있다. 자동차보험의 경우를 살펴보면 책임보험은 「대인」에 한하기 때문에 이는 재해보험의 성격을 가지며, 종합보험 중에서 「대인」,「대차」는 책임보험과 마찬가지로 재해보험의 성격이지만 「자손」,「자차」는 각각 생명보험, 재산보험의 성격을 갖는다.

2. 병사보험제도 도입 방안

1) 병사보험제도 도입시 검토과제

병사보험제도 도입 방안으로는 외국의 사례를 볼 때 미국처럼 제대군인부 소속 기관으로 보험관리사무소를 설립하여 독자적으로 병사보험을 운영하는 방안과, 대만과 일본처럼 보험관련 사무를 특정 기관에 위탁하여 운영하는 방식을 생각해볼 수 있다. 또한 현재 우리나라의 직업군인을 대상으로 한 '신군인보험'와 같이 민간보험회사에 위탁해서 운영하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

본 연구에서는 두 대안 중 최적의 대안을 비교· 선택하기 위해 평가기준을 마련하였다. 대안선정의 기본방향은 의무복무병사에게 재해 발생 시 보험금을 제대로 지급하여 계약자에게 신뢰를 주어야 하고, 군과 사회에서 수용가능성이 높은 대안을 선정하는데 주안점을 두고 있다.

병사보험 제도 도입 시에는 다음과 같은 문제들이 고려되어야 할 것이다.

첫째, 병사보험 적용대상 판단 문제이다. 병사보험의 가입대상을 의무복무병사, 전환복무자, 공익근무요원 중 어디까지를 대상으로 하여야 하며, 하사관 이상의 직업군인들에게 적용되는 신군인보험과 어떻게 차별해 나갈 것이며, 두 그룹으로 분리 운영하는 것이 적절한 지 판단이 필요하다.

둘째, 보험가입자인 의무복무병사의 보험제도에 대한 찬반여부 등에 대한 문제이다.

셋째, 군 특성에 맞는 병사보험제도의 사업 및 세부구조 설계 문제이다.

넷째, 재정 안정화가 가능한 보험요율 결정 및 재정 추계 문제이다.

다섯째, 효율적이고 안정적인 보험기금 관리를 위한 관장 기구 검토 문제이다. 먼저 병사보험 제도를 정부에서 직접 관장하고 운영할 것인가, 아니면 민간보험회사에 위탁하여 운영할 것인가를 결정하여야 한다. 다음 국가 비용 부담을 최소화하면서 가능하면 효율적으로 운영하고, 투명성 있게 관리할 수 있는 보험기금 관리 및 운영을 위한 관장 기구에 대한 검토가 필요하다.

여섯째, 제도 도입에 따른 사회와 국방부의 수용가능성 문제이다.

2) 병사보험제도 도입방안

(1) 병사보험제도 도입에 대한 욕구조사

본 연구에서는 국가보훈처가 국방부와 경찰청의 협조 요청하여 조사전문기관인 (주)리서치앤리서치(R&R)에 의뢰하여 2006년 8월 28일부터 10월 20일까지 기간 동안 현역복무 일반병사 및 전투의무경찰을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 활용한다.

이 조사에서는 일반병사 및 전투의무경찰 등 현역으로 복무중인 병역의무 이행자를 대상으로 군복무중 발생하는 재해에 대한 적절한 보상을 도모하고, 전역 후 사회복귀를 지원하기 위한 병사보험제도에 대한 인식조사로서, 본 연구의 목적과 조사 내용이 일치하고 군 관련 자료 수집의 제약 등을 고려하여 기존 자료를 활용하기로 한다.

리서치앤리서치(R&R)의 조사에 활용된 표본집단의 인구통계특성은 다음 <표4-2>와 같다.

<표4-2> 조사응답자의 인구통계학적 특성

구 분		사례수	비율
전 체		2200	100.0%
소속별	육 군	1230	55.9%
	해 군	200	9.1%
	공 군	291	13.2%
	특 전 사	168	7.6%
	해 병 대	89	4.0%
	전투· 의무경찰	222	10.1%
계급별	이병 (이경)	419	19.0%
	일병 (일경)	645	29.3%
	상병 (상경)	659	30.0%
	병장 (수경)	473	21.5%
	무 응 답	4	0.2%
학력별	고 졸 이 하	190	8.6%
	대 학 재 학	1894	86.1%
	대 졸	93	4.2%
	대학원재 이상	22	1.0%
	무 응 답	1	0.0%

구 분		사례수	비율
직업별	대 학 생	1817	82.6%
	직장인(정규직)	113	5.1%
	직장인(비정규직)	136	6.2%
	자 영 업	24	1.1%
	무 직	101	4.6%
	기 타	9	0.4%
가구소득별	100만원 미만	164	7.5%
	100~200 만원	478	21.5%
	200~300 만원	665	30.2%
	300~400 만원	429	19.5%
	400~500 만원	263	12.0%
	500만원 이상	187	8.5%
	무 응 답	14	0.6%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

현재 현역 의무복무병사의 민간보험 가입률은 14.2%로 매우 낮은 것으로 나타났다. 의무복무병사는 다른 집단에 비해 위험률이 높음에도 불구하고 민간보험 가입률이 낮아 재해에 대한 대비가 부족해 정부차원의 제도적 장치가 필요함을 보여주고 있다.

<표4-3> 군복무 중 민간보험 가입 여부

구 분	가입	미가입
군 복무 중 민간보험 가입 여부	14.2%	85.8%
	0 가입자 평균 보험료 : 6만원 0 가입자 평균 보험금 : 8,588만원	

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

의무복무병사들은 다음 <표4-4>와 같이 병사보험제도 도입 방안에 대해 '찬성 의견'이 46.6%로 가장 많았고, '반대 의견'은 10.4%, 중립적인 의견(보통)도 42.8%로 나타났다. 아마도 중립적인 의견이 많은 것은 제도에 대한 이해 부족 등도 한 원인일 것이다.

<표4-4> 병사보험제도 도입 찬반 여부

구 분	찬성	보통	반대	무응답
병사보험제도 도입 찬반 여부	46.6%	42.8%	10.4%	0.2

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

병사보험제도 도입 시 적절한 명칭으로는 다음 <표4-5>와 같이 '병사보험제도'가 가장 많았으며, 그 외에는 '군인보험제도', '군보험제', '호국이보험', '국군보험', '병사안전보험' 등의 순으로 나타났다.

<표4-5> 병사보험제도 명칭

구 분	응답 내용			
병사보험제도 명칭	병사보험제도	8.9%	군인보험제도	1.7%
	군보험제	0.8%	호국이보험	0.7%
	국군보험	0.6%	병사안전보험	0.6%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

(2) 보험가입자

보험가입 대상자를 누구로 할 것이냐의 문제이다. 1960년 초에 설립되어 2002년에 폐지된 (舊)군인보험제도는 중사이상의 현역군인을 대상으로 하였고, 군인보험법('02.12.31)을 폐지하고 군복무중 재해를 대비한 '신(新)군인보험'는 민간보험사(메리츠보험)가 하사이상 현역 간부를 대상으로 운영하며 (재)한국군사문제연구원이 관리 감독하고 있다[61].

위와 같이 기존의 군인보험은 사병들을 보험 가입 대상에서 제외하고 계급간 보험금 지급 규모의 차이로 형평성 문제가 제기되었다. 본 절에서 논의하는 병사보험제도는 신군인연금제도에서 제외되고 있는 현역병이 기본적으로 대상이 된다. 한편 병역법상 국방의 의무를 이행하는 자로는 현역병 이외에도 보충역으로 근무하는 공익근무요원[62]· 공중보건의사[63]· 징병전담이사[64]· 국제협력의사[65]· 공익법무관[66]· 공익수의사[67]· 전

61) 보험운영담당자와의 면담결과, 신군인보험은 강제하는 보험이 아니라 자발적으로 가입하는 순수 민간보험제로 운영되고 있다. 자발적 가입방식으로 운영되다 보니 재해발생가능성이 높은 위험군에 속한 집단의 보험가입률은 높고, 재해발생가능성이 낮은 집단의 보험가입률은 상대적으로 낮아 '역선택'의 문제가 발생되어 어려움을 겪고 있다.

62) 공익근무요원"이라 함은 국가기관·지방자치단체·공공단체 또는 「사회복지사업법」 제34조의 규정에 의하여 설치된 사회복지시설의 공익목적수행에 필요한 경비·감시·보호·봉사 또는 행정업무등의 지원과 예술·체육의 육성 또는 국제협력을 위하여 소집되어 공익분야에 복무하는 사람을 말한다.

63) "공중보건의사"라 함은 의사·치과의사 또는 한의사의 자격을 가진 사람으로서 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」이 정하는 바에 따라 공중보건업무에 종사하는 사람을 말한다.

64) "징병검사전담의사라 함은 의사 또는 치과의사의 자격을 가진 사람으로서 제34조의 규정에 의하여 징병전담의사로 편입되어 신체검사업무 등에 종사하는 사람을 말한다.

65) "국제협력의사"라 함은 의사·치과의사 또는 한의사의 자격을 가진 사람으로서 「국제협력요원에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 국제협력업무에 종사하는 사람을 말한다.

문연구요원[68]· 산업기능요원[69]이 있고, 전환복무자로서 현역병으로 복무 중인 사람을 교정시설경비교도·전투경찰대원 또는 의무소방원의 임무에 종사하도록 그의 군인으로서의 신분을 다른 신분으로 전환한 자가 있다.

2007년 2월 국방부의 병력제도 개선안에 따르면 그 핵심 방향으로 '유급지원병제'와 전환복무자와 대체복무제를 폐지하고 '사회복무제'를 도입을 제시하였다. '유급지원병제'를 도입하여 복무단축 및 전력 증강계획 등과 연계해 2008년도부터 2천명을 시험운용한 뒤 매년 1천~1천500명씩 점진적으로 증원하여, 2020년 이후 4만명을 유지할 계획이다. 한편 대체복무제도는 단계적으로 폐지될 계획인데, 전· 의경과 경비교도대원, 의무소방원 등 전환복무는 내년부터 배정인원의 20%씩 단계적으로 감축해 2012년 이후 완전 폐지한다. 공익근무요원, 산업기능요원 및 연구요원 등 105,159명의 대체복무제도는 폐지된다. 즉, 산업기능요원 가운데 현역자원은 단계적 감축없이 2011년까지 연 4천500명씩 배정되고 2012년 이후엔 완전히 폐지된다. 보충역 자원은 내년부터 단계적으로 감축해 2012년 이후 완전 폐지키로 했다. 그리고 행정보조 및 경비분야 공익근무 요원은 단계적으로 감축해 2011년 이후 폐지하고 봉사분야와 보호· 감시분야 공익근무 요원 가운데 사회서비스 분야 복무자, 공중보건의사, 공익법무관 등은 사회복무로 전환된다.

본 연구에서 보험 가입대상자를 누구로 삼느냐는 현재를 시점으로 할 것이냐 아니면 제도 개선 이후인 미래의 시점을 기준으로 할 것이냐의 문제도 있겠지만, 이보다는 현역병만을 대상으로 할 것이냐 아니면 보충역으로서 대체복무자와 전환복무자까지 대상에 포함할 것이냐의 문제가 제기될 수 있다. 첫 번째 안인 현역병만을 대상으로 보험 가입자로 삼는 이유는 현역병이 다른 복무자보다 위험에 많이 노출되어 있고 직업군인을 대상으로 하는 신군인보험도 현역군인만을 대상으로 삼기 때문이다. 반면, 두 번째 안은 의무적으로 국방의 의무를 수행하는 누구나가 그 대상이 되어야 한다는 주장으로서 사회에서 근무한다고 해서 위험에서 자유로운 것이 아니고 현역병과의 형평성 차원에서도 전환복무자와 대체복무자까지 모두를 포함해야 한다는 주장이다.

---

66) "공익법무관("이라 함은 변호사의 자격을 가진 사람으로서 「공익법무관에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 법률구조업무 또는 국가·지방자치단체의 공공목적의 업무수행에 필요한 법률사무에 종사하는 사람을 말한다.

67) "공익수의사"라 함은 수의사의 자격을 가진 사람으로서 「공익수의사에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 가축방역업무에 종사하는 사람을 말한다.

68) "전문연구요원"이라 함은 학문과 기술의 연구를 위하여 제36조의 규정에 의하여 전문연구요원으로 편입되어 해당 전문분야의 연구업무에 종사하는 사람을 말한다.

69) "산업기능요원"이라 함은 산업을 육성·지원하기 위하여 제36조의 규정에 의하여 산업기능요원으로 편입되어 해당분야에 종사하는 사람을 말한다.

본 연구에서의 보험가입 대상자는 현재 재해보상금 또는 전사상급여금을 지급받는 자가 되어야 할 것이다. 즉, 현역병과 상근예비역, 전환복무자와 공익근무요원이 바로 그 대상이다. 공익근무요원을 제외한 대체복무자들은 근무환경도 많이 다르고, 재해 위험도 현역병과 많은 차이가 있으며, 현재도 재해보상금을 지급대상에서 제외되어 있어 병사보험제도에서도 제외한다. 2011년이 되면 대체복무제는 폐지되고 사회복무자로 전환되기 때문에 보험가입 대상에 포함시켜야 하는 실익도 많지 않다.

<표4-6> 현역군인, 전환복무자, 대체복무자 현황

복무형태		현원	계획		
			2012년	2015년	2020년
현역 병		○○○천명	-	375,000명[1]	300,000명[2]
상근예비역		○○천명			
합계		○○○천명	-	375,000명	300,000명
전환 복무자	전투경찰 의무경찰 해양경찰 경비교도대원 의무소방원	42,000명	'08년 46,000명 '09년 36,800명 '10년 29,440명 '11년 23,550명 '12년 무 배정	-	-
대체 복무자	공익근무요원	51,000명	'09년 49,000명 '10년 47,000명 '11년 무 배정	-	-
	산업기능요원등	50,000명	-		
합계(사회복무자)		143,000명	87,000명[3]	123,000명	137,000

* 유급지원병: 병으로 입대하여 하사관으로 근무(18개월 병, 27개월 하사관)하는 제도. 2008년 2,000명 모집, 매년 1천~1,500명 증원하여 2020년 40,000명(하사- 25,000명, 현역병-15,000명) 유지

1) 현재 군복무기간 육군 24개월, 해군 26개월, 공군 27개월을 2014부터 육군 18개월, 해군 20개월, 공군 21개월로 전군 모두 6개월 단축함에 따라 병역 감축

2) 2020년 현역병은 유급지원병을 포함하여 290,000~300,000명을 유지할 예정인데, 이는 군복무기간 단축과 인구감소에 따른 병역자원감축에 기인함. 국방개혁2020(안)에 따르면 전체 병력500,000명 수준으로 이중 간부 40%, 현역병 60% 수준으로 구성될 계획

3) 2012년부터 전환복무자와 대체복무자는 폐지되고 사회복무제가 도입됨

4) 공익근무요원은 사망시 병역법에 따라 현역병과 마찬가지로 중사1호봉의 36배 지급, 부상시 공상의 경우 소속 기관장 명의로 치료비에 대한 실비지급. 공익근무요원 중 행정경비관서는 '08년 6,000명, '09년 4,000원, '10년 2,000명은 폐지되나, 봉사보호감시분야는 '11년까지 45,000명 수준 유지 또는 확대

그리고 자격취득의 시기는 의무복무 사병이 군에 입대하거나 복무를 개시한 날부터 자격을 얻는다. 반대로 자격상실은 가입자가 사망한 날의 다음 날, 전역하거나 소집해제를 받은 날, 수급권자가 된 날 등에 해당하게 되는 날 그 자격을 잃는다.

(3) 보험의 성격

병사보험제도를 임의가입방식의 보험으로 운영할 것이냐 강제가입방식의 사회보험으로 운영할 것인가의 문제와, 기여금을 반환하는 저축성 보험으로 운영할 것이냐 아니면 기여금을 반환하지 않는 보장성 보험으로 운영할 것인가 하는 문제이다.

먼저 보험가입을 강제할 것인가? 자율적으로 둘 것인가? 이는 사회보험으로 운영할 것이냐와 민간보험으로 운영할 것인가의 물음과 같은 문제일 수 있다. 즉 사회보험과 민간보험의 비교를 통해 병사보험제도 도입 시 가입방식을 정할 수 있다. 사회보험은 일반적으로 민간이 고위험으로 인해 제도 운영을 기피하거나 공익적 차원에서 국가부담으로 특별한 배려가 필요한 부문 등에서 적용된다. 병사보험은 바로 이러한 사회보험의 특성을 잘 보여주는 분야로서 해병대, 특전사 등의 고위험군이 속한 군인들이 보험 가입 대상이 되기 때문에 순수 민간보험으로 운영하는 것이 적합하지 않고, 국가 차원에서 관리· 운영하고 강제 가입토록 하는 사회보험방식이 적합할 것이다.

다음으로 병사보험을 저축성 보험 중심으로 운영해야 하는가 아니면 보장성 보험 중심으로 운영해야 하는가의 문제이다. 2002년 12월 폐지된 기존의 군인보험제도는 민간의 생명보험과는 달리 저축성이 강한 보험으로 재난시 군인 본인 및 가족의 생계보장을 위한 생명보험으로써의 기능은 매우 취약하게 운영되었다. 사망시 최고 600만원을 받는 수준에 거쳐 민간보험사가 1억의 보험금액을 보장하는 데 비해 턱없이 낮아 군인들은 민간보험에 중복가입 가입해야 하는 처지였다. 정부는 군인보험제도가 지나치게 저축성 보험 성격으로 운영되어 재해발생시 실질적인 보험이 되지 못한다는 판단 하에 결국 폐지하게 되었다. 현재 대부분의 민영보험사들은 보험료를 저축성부분과 보장성 부분으로 양분하여 관리하고 있는데, 만기시 납입 금액보다 저축성 부분은 적을 수 밖에 없는 구조로 되어 있다. 그래서 민영보험사의 보장성 보험상품들은 대부분 저축성과 보장성 기능을 동시에 보유하고 있으며, 보험사에서도 보험가입자로부터 받는 보험료를 저축부분과 보장부분으로 구분하여 관리하고 있다.

생각건대 병사보험제도는 2년남짓의 단기복무의 사병을 대상으로 하기 때문에 저축성 기능보다는 보장성 기능에 초점을 두는 것이 적합할 것이다. 사병들의 보수가 매우 낮은 상황에서 국가가 보험료를 전액부담하든지 아니면 병사들로부터 소액의 보험료를 분담

시키는 방안 등을 고려해 볼 때 저축성 보다는 순수소멸성의 생명보험형으로 운영하는 것이 가장 바람직할 것이다. 이는 미국, 일본, 대만 등의 사례를 통해서 볼 때도 대부분 단체생명보험으로 운영되고 있다.

(4) 보험료 징수방법

보험료를 징수하는 방법으로 정률제(co-insurance)냐 정액제(co-payment or user charges)냐 하는 문제이다. 그리고 정액제로 운영한다면 매월 얼마 정도를 보험료로 납부해야 하고, 보험료는 어떻게 분담해야 하는 가 등의 문제가 발생된다.

첫째, 보험료 징수에 있어서 계급을 고려할 것이냐 아니냐의 문제이다. 기존의 군인보험법은 계급별 기준호봉에 의하여 보험료가 산정되었고 계급에 따라 보험금이 차등 지급되었다. 이것은 보험료가 개인의 생명주기(life cycle)에 의하여 결정되었다기 보다는 단순히 보수가 많은 사람이 많이 내야 한다는 논리가 자리잡고 있다. 보험이란 미래에 있을지도 모르는 재해에 대한 생활대비수단이기 때문에 재해의 가치를 계급별로 차등한다는 것은 인권차원에 문제가 있다고 볼 수 있다. 필요보장자금은 계급에 따라 차이가 나기보다는 대인의 라이프사이클에 주로 영향을 받으므로 민영보험의 경우 보험료가 연령에 의하여 결정되는 것이 일반적이다. 따라서 보험료를 책정함에 있어 계급에 따라 차등을 두는 것은 옳지 않다. 특히 의무복무병사의 경우 향후 병역제도 변화로 약 2년 정도의 짧은 군복무 기간을 굳이 계급별로 차등화해야 할 필요성이 그리 크지 않다.

둘째, 앞서 논의 연장선에서 보험료를 정률제(co-insurance)로 하는 것이 바람직한가 아니면 정액제(co-payment or user charges)로 하는 것이 바람직한가 하는 문제이다. 정률제는 보험가입자가 보험급여 서비스에 관련된 금액 중에서 정해진 일정비율 만큼을 지불받는 형태이며, 정액제는 보험가입자가 서비스를 받을 때에 일정금액을 지불하는 방법이다. 일반적으로 사회보험료는 정률제 방식을 택하고 있다. 정률제 방식은 이해하기 쉽고 관리운영이 편리하다. 하지만 정률제 부과상식은 최저수준의 급여를 주고 제공하는 제도에서는 적절하지만 소득비례급여를 제공하는 제도에서는 미흡한 제도이다. 그리고 정액제는 전원 정액제와 소득계층별 정액제가 있는데, 전원 정액제는 모든 가입자에게 정액으로 부담하는 방법이고 소득계층별 정액제는 소득계층별로 금액을 달리하여 일정액을 부과하는 방법이다(모지환 외, 2006: 92). 기존의 군인보험제도는 정률제를 채택하여 소득에 일정비율만큼을 보험료로 징수하였으나 이는 주로 저축성보험의 성격이 강했기 때문이었다. 국방의 의무를 이행하는 현역 병과 전환복무자, 대체복무자 등의 봉급체계가 동일하게 마련되어 있지 않을 뿐만 아니라 다음 <표4-7>에서 보는 바와 같이 현

역 병 내에서도 육· 해· 공군의 보수체계가 다르게 구성되어 있다. 만약 재해발생시 필요한 보장자금은 복무형태와 관계없이 비슷한 수준이 될 것으로 판단된다. 또한 계급별 차등화가 필요 없고 개인이 전액 보험료를 부담하지 않는 상황이라면 정률제보다는 정액제가 관리 차원에서 보다 편리할 것으로 생각된다. 민간의 생명보험도 미래의 필요보장자금을 고려하여 정액제로 보험료를 징수한다. 따라서 의무복무병사의 보험료 징수는 정률제 방식보다는 정액제 방식이 적합할 것으로 판단된다. 향후 정액제로 보험료를 징수할 경우 보험료 조정이 쉽지 않을 것으로 예상되는바 법 제정 시 보험료 조정의 근거를 명시적으로 규정할 필요가 있겠다.

<표4-7> 의무복무 사병의 계급별 봉급기준

(단위 : 원)

구 분	평 균	이 병	일 병	상 병	병 장
평 균	77,900	54,000	79,800	89,200	87,000
육 군	64,500	46,000	67,000	75,900	69,000
해 군	82,800	50,800	97,200	94,200	94,200
공 군	110,300	86,200	115,600	113,800	125,200

* 자료: e-나라지표(http://www.index.go.kr/gams.jsp),국방부 보건복지관실 복지정책팀

<표4-8> 의무복무 사병의 봉급인상(안)

(상병기준 / 단위 : 원)

구분	'07	08	'09	'10	'11
인상안	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000
인상율	23%	12.5%	11%	10%	9%

* "국방개혁2020"에 의게 2020년까지 매년 1만원씩 인상하여 상병기준 20만원지급 계획
* 자료: e-나라지표(http://www.index.go.kr/gams.jsp),국방부 보건복지관실 복지정책팀

셋째, 보험료를 얼마로 산정하는 것이 적정한가의 문제이다. 이는 현재의 보험재정의 수지균형과 장래 재정 추계 등을 고려하여 결정되어야 할 것이다. 보험료 수입은 보험가입자의 보험료와 운영수익이 있을 수 있고, 지출은 보험금과 기타 부가급여가 이에 해당될 것이다.

따라서 계급과 관계없이 정액화하는 것이 타당하다고 판단되며 보험료 수준은 앞서의

재해시 필요보장자금 수준을 고려되어야 할 것이다.

참고로 우리나라의 (구)군인보험제도에서는 월 급여의 2.5%를 본인이 부담하였고, 신 군인보험제도에서는 10년만기 보험상품으로 본인이 보험료 5만원, 3만원, 2만원 중에서 하나를 선택하고, 또한 저축플랜과 순수보장성(소멸성)플랜 중 하나를 선택하게 하여 보험금도 서로 다르게 지급하고 있다.

외국의 경우 월보험료는 미국이 $4.5(4,050원)~$29(26,100원), 대만이 보수(본봉)의 3~8%, 일본이 600엔(5,000원)~10,000엔(82,600원)을 징수하고 있다. 미국과 일본은 모병제이고, 대만은 징병제로 우리나라와 같다. 대만의 경우는 사병의 경우 전액 국가가 부담하고 있다.

(5) 병사보험제도(안) 재정추계

본고에서 제안하고 있는 병사보험제도 도입방안에 따라 2008년부터 2020년까지 매년 지출규모를 예측하고 이에 대비한 필요보험료를 정액으로 부과하고자 한다.

병사보험제도의 지출은 보험금 지출만 고려하는데 이 때 보험금은 사망보상금과 장해보상금으로 크게 구분하고 사망보상금은 다시 재해사망과 일반사망에 따라 발생률과 보상금 규모 등이 다르므로 이를 각각 구분하여 보험금 지출규모를 산출한다.

$$\text{보험금}_{year} = \text{재해사망보상금}_{year} + \text{일반사망보상금}_{year} + \text{장해보상금}_{year}$$

이 때, $\text{재해사망보상금}_{year} = \text{재해사망자수}_{year} \times \text{1인당 재해사망보상금}_{year}$

$\text{일반사망보상금}_{year} = \text{일반사망자수}_{year} \times \text{1인당 일반사망보상금}_{year}$

$\text{장해보상금}_{year} = \text{장해발생자수}_{year} \times \text{1인당 장해보상금}_{year}$

한편 피보험자수는 재해사망과 일반사망 및 장해발생[70] 등에서 그 행태가 뚜렷하게 구분되는 집단인 현역과 공익근무요원 2그룹으로 구분하여 각각 산출한다.

이 때 현역은 상근예비역 뿐만 아니라 2011년까지는 전투경찰, 의무경찰 등의 전환복무자를 포함하고 있다. 대체복무자 중 산업기능요원 등을 제외한 공익근무요원만 피보험자로 하고 2012년부터는 사회복무자를 뜻한다.

70) 이 때 장해발생이란 장해보상금에 해당하는 장해 1~3등급의 발생을 뜻함.

<표4-9> 피보험자수 추계

(단위 : 천명)

연도	피보험자수 (가)+(나)	현역[1] (가)	공익근무요원[2] (다)
2008	601	551(46)	50
2009	573	487(37)	49
2010	545	468(29)	47
2011	540	450(24)	67
2012	518	431(0)	87
2013	511	412(0)	99
2014	505	394(0)	111
2015	498	375(0)	123
2016	488	363(0)	126
2017	479	350(0)	129
2018	469	338(0)	131
2019	459	325(0)	134
2020	437	300(0)	137

*주 : 1) 현역에는 상근예비역 뿐만 아니라 전환복무자도 포함한 것으로, 이들 중 ( )안은 전환복무자를 뜻함.

2) 대체복무자 중 산업기능요원 등을 제외한 공익근무요원만 병사보험제도의 피보험자로 하고 2012년이후에는 사회복무제가 도입됨에 따라 사회복무자를 가리킴.

*자료 : 국방개혁 2020(2007년 2월)

피보험자수를 두 집단으로 구분한 근거로 재해사망과 일반사망, 장애 등의 보험금 발생행태가 서로 다르기 때문인데 피보험자 집단별로 재해사망, 일반사망, 장애 등의 기초율을 실적자료를 바탕으로 산정하고자 한다.

2000년부터 최근까지의 실적자료를 바탕으로 사망과 장애에 대한 각각의 기초율을 산출한 결과, 뚜렷한 추세가 나타나지 않으므로 최근 3년간 평균치를 반영하여 2008년부터 2020년까지 동일한 수준을 적용한다.[71]

<표4-10> 보험자수 산정관련 기초율

구분	현역(집단 1)	공익근무요원(집단 2)
재해사망률	0.011%	0.001%
일반사망률	0.016%	0.052%
장애발생률	0.077%	0.015%

71) 2000년부터 2005년(혹은 2006년)까지 6, 7년간의 실적자료를 바탕으로 향후 20년간의 기초율 추세를 적용하기에는 한계가 있고 실적자료가 존재한다 하더라도 기초율 산출에 적합한 구체적인 형태로 주어져 있지 않다. 향후 연구에서는 축적된 실적자료를 바탕으로 보다 설명력 높은 기초율을 산출할 수 있을 것이다.

보험자수는 재해사망자수와 일반사망자수, 장애발생자수의 합으로 나타낼 수 있는데 피보험자수에 각각의 기초율을 적용하여 매년도 보험자수를 산정한다.

$$보험자수_{year} = 재해사망자수_{year} + 일반사망자수_{year} + 장해발생자수_{year}$$

$$이\ 때,\ 재해사망자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 재해사망률_{year}$$

$$일반사망자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 일반사망률_{year}$$

$$장해발생자수_{year} = 피보험자수_{year} \times 장해발생률_{year}$$

한편 장애보상금의 경우 등급별로 장해정도에 따라 보상금 수준이 다르므로 등급별로 발생자수를 산출해야 하는데 최근 실적자료를 분석한 결과를 토대로 전체 장애발생자 중 약 14%와 19%를 각각 1등급과 2등급으로 하고 나머지는 3등급으로 구분한다.

<표4-11> 보험자수 추계

(단위 : 명)

연도	보험자수 (가)+(나)	사망자수			장애발생자수			
		계(가)	재해사망	일반사망	계(나)	1등급	2등급	3등급
2008	596	167	55	112	429	60	81	288
2009	567	160	53	107	407	57	77	273
2010	540	153	51	102	387	54	73	260
2011	529	158	49	109	371	52	70	249
2012	502	160	47	113	342	48	65	229
2013	491	161	45	116	330	46	62	221
2014	480	163	43	120	317	45	60	213
2015	469	165	42	123	305	43	58	204
2016	458	163	40	122	295	41	56	198
2017	447	161	39	122	286	40	54	192
2018	436	159	38	121	277	39	52	186
2019	425	157	36	121	268	38	51	180
2020	402	152	34	119	249	35	47	167

병사보험제도의 정책제안에 따라 사망보상금은 최고 중사1호봉 보수월액[72]의 100배에 해당하는 1억원수준에서 최하 5천만원(중사1호봉의 50배) 수준을 보장하고, 장애보상금은 1등급은 3천만원(중사1호봉의 30배), 2등급은 2천만원(중사1호봉의 20배), 3등급은 1천5백만원(중사1호봉의 15배) 수준으로 각각 설정한다.

<표4-12> 총보험금 추계

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	총보험금 (가)+(나)	사망보상금			장해보상금			
		소계(가)	재해사망	일반사망	소계(나)	1등급	2등급	3등급
2008	18,380	10,816	5,329	5,487	7,564	1,765	1,585	4,214
2009	17,569	10,382	5,133	5,249	7,186	1,677	1,506	4,003
2010	16,767	9,936	4,937	5,000	6,831	1,594	1,432	3,805
2011	16,641	10,091	4,768	5,323	6,550	1,528	1,373	3,649
2012	16,145	10,111	4,599	5,512	6,033	1,408	1,265	3,361
2013	15,910	10,097	4,421	5,676	5,813	1,356	1,218	3,238
2014	15,674	10,082	4,242	5,840	5,592	1,305	1,172	3,115
2015	15,439	10,068	4,063	6,005	5,372	1,253	1,126	2,992
2016	15,127	9,917	3,936	5,981	5,210	1,216	1,092	2,903
2017	14,815	9,767	3,810	5,957	5,049	1,178	1,058	2,813
2018	14,503	9,616	3,683	5,933	4,887	1,140	1,024	2,723
2019	14,191	9,466	3,557	5,909	4,726	1,103	991	2,633
2020	13,485	9,089	3,300	5,790	4,396	1,026	921	2,449

매년 산출된 보험금지출을 기준으로 필요한 보험료수준, 즉 보험수가를 산출하게 되는데 재정방식(funded management)에 따라 부과방식(PAYG system)과 적립방식(funding system) 2가지로 구분하여 각각의 필요보험료수준을 산정할 수 있다. 부과방식인 경우 보험금지출에 대비하여 보험료수입만 고려할 경우 필요보험료 수준을 결정하고 적립방식은 기금을 조성하고 이로부터 발생할 수 있는 투자수익을 수입부문에 추가적으로 고려하는 방식 2가지로 구분할 수 있다.

72) 2007년 중사1호봉 보수월액인 1,006,268원을 기준으로 함.

가. 대안1 : 순수 보험료

한편 매년 동일한 수준의 보험료를 적용하여 투자수익을 고려할 경우의 보험수가는 2020년 기금규모가 거의 '0' 수준인 경우 즉 제도유지에 필요한 최소한의 보험료 수준으로 설정한다.[73]

부과방식 보험료는 보험금지출 규모에 따라 매년 다르게 설정될 수 있는데 2008년 2,550원(월액)부터 출발하여 피보험자수가 차차 감소함에 따라 2,572원(월액)까지 증가하는 것으로 나타난다. 적립방식 보험료의 경우 2,575원(월액)으로 나타나는데 초반에는 부과방식보험료보다 높으나 투자수익분으로 인해 일정기간 후에는 부과방식 보험료보다 낮아지게 된다.

<표4-13> 재정방식별 필요보험료

(단위 : 원, 2007년 가격기준)

연도	부과방식보험료[1]		적립방식[2]	
	월액	연액	월액	연액
2008	2,550	30,600	2,575	30,900
2009	2,557	30,680	2,575	30,900
2010	2,566	30,790	2,575	30,900
2011	2,568	30,820	2,575	30,900
2012	2,598	31,170	2,575	30,900
2013	2,593	31,120	2,575	30,900
2014	2,588	31,060	2,575	30,900
2015	2,583	31,000	2,575	30,900
2016	2,582	30,980	2,575	30,900
2017	2,580	30,960	2,575	30,900
2018	2,578	30,930	2,575	30,900
2019	2,576	30,910	2,575	30,900
2020	2,572	30,860	2,575	30,900

* 주 : 1) 보험료 수준 설정시 매년 지출부문과 수입부문을 고려하여 결정하는데 이 때 수입은 보험료수입만을 고려한 것임.
2) 수입중 보험료수입 이외에 투자수익을 추가로 고려하여 보험료율 수준을 결정하는데 2020년 조성된 기금규모를 '0'수준을 유지하도록 하는 최소보험료 수준을 뜻함.

73) 따라서 완전적립방식이라기 보다는 필요재원의 부분만 적립하는 부분적립방식(partial funding system)으로 이해할 수 있음.

<표4-14> 적립방식 보험료 2,575원(월액) 부과시 재정전망

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	총수입(가)	보험료 수입	투자수익	보험금지출 (나)	수지차 (가)-(나)	기금
2008	18,583	18,583	0	18,380	203	203
2009	17,706	17,692	14	17,569	138	335
2010	16,850	16,827	23	16,767	84	409
2011	16,714	16,686	28	16,641	73	469
2012	16,034	16,002	32	16,145	-111	345
2013	15,820	15,797	23	15,910	-90	245
2014	15,608	15,592	16	15,674	-67	171
2015	15,398	15,387	11	15,439	-41	125
2016	15,095	15,087	8	15,127	-32	89
2017	14,793	14,787	6	14,815	-22	64
2018	14,492	14,488	4	14,503	-12	50
2019	14,191	14,188	3	14,191	0	48
2020	13,505	13,502	3	13,485	20	67

나. 대안2 : 기금적립(보험료+기관운영비+수익적립) (안)

한편 보험금지출 이외에 업무비용 및 행정비용 등의 기타지출을 추가적으로 고려할 수 있는데 이 때 기타지출은 보험금 지출의 3.5%에 해당하는 것으로 가정한다.[74] 물론 여기에는 병사보험제도를 운영하기 위해 새로운 조직을 설립할 때 들어가는 초기비용은 고려치 않았다. 정부차원의 별도의 조직이 들어간다면 초기설립비용이 필요할 것이고, 민간보험에서 위탁한다면 초기설립 비용은 들어가지 않을 것이다.

이 때 보험금 지출 이외에 운영비 지출 3.5%를 추가로 계상했을 때 최소한의 적립방식 보험료는 2,665원(월액)으로 산출되는데 보험금지출만 고려할 때보다 약 4%pt 높은 수준이다.

74) 대만의 경우를 참조하여 설정함.

<표4-15> 재정방식별 필요보험료

(단위 : 원, 2007년 가격기준)

연도	부과방식보험료[1]		적립방식[2]	
	월액	연액	월액	연액
2008	2,636	31,630	2,665	31,980
2009	2,646	31,760	2,665	31,980
2010	2,655	31,860	2,665	31,980
2011	2,658	31,890	2,665	31,980
2012	2,688	32,260	2,665	31,980
2013	2,684	32,210	2,665	31,980
2014	2,679	32,150	2,665	31,980
2015	2,674	32,090	2,665	31,980
2016	2,672	32,060	2,665	31,980
2017	2,670	32,040	2,665	31,980
2018	2,668	32,010	2,665	31,980
2019	2,666	31,990	2,665	31,980
2020	2,662	31,940	2,665	31,980

* 주 : 1) 보험료 수준 설정시 매년 지출부문과 수입부문을 고려하여 결정하는데 이 때 수입은 보험료수입만을 고려한 것임.

2) 수입 중 보험료수입 이외에 투자수익을 추가로 고려하여 보험료율 수준을 결정하는데 2020년 조성된 기금규모를 '0'수준을 유지하도록 하는 최소보험료 수준을 뜻함.

<표4-16> 적립방식 보험료 2,665원(월액) 부과시 재정전망

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	수입부문			지출부문			수지차 (가)-(나)	기금
	계(가)	보험료 수입	투자수익	계(나)	보험금 지출	기타지출		
2008	19,235	19,235	0	19,023	18,380	643	211	211
2009	18,327	18,313	15	18,184	17,569	615	144	349
2010	17,441	17,417	24	17,354	16,767	587	88	427
2011	17,300	17,271	29	17,224	16,641	582	77	491
2012	16,596	16,563	33	16,710	16,145	565	-114	363
2013	16,375	16,351	24	16,466	15,910	557	-91	261
2014	16,156	16,139	17	16,223	15,674	549	-67	186
2015	15,938	15,926	12	15,980	15,439	540	-41	140
2016	15,625	15,616	9	15,657	15,127	529	-32	104
2017	15,313	15,306	7	15,334	14,815	519	-21	79
2018	15,001	14,996	5	15,011	14,503	508	-10	67
2019	14,690	14,685	4	14,688	14,191	497	1	66
2020	13,980	13,976	4	13,957	13,485	472	22	87

또한 재정목표로 기금규모가 향후 2년치 지출분을 유지할 경우 필요보험료는 2,990원(월액) 수준으로, 최소한의 보험료 2,665원에 비해 약 12%pt 상승하는 것으로 나타난다. 이때 발생하는 기금 수익으로 의무복무병사에 대한 학자금 융자, 장학금 지급 등의 사업을 할 수 있을 것이다.

<표4-17> 적립방식 보험료 2,990원(월액) 부과시 재정전망

(단위 : 백만원, 2007년 가격기준)

연도	수입부문			지출부문			수지차 (가)-(나)	기금
	계(가)	보험료 수입	투자수익	계(나)	보험금 지출	기타지출		
2008	21,582	21,582	0	19,023	18,380	643	2,559	2,559
2009	20,727	20,547	180	18,184	17,569	615	2,544	5,028
2010	19,892	19,543	350	17,354	16,767	587	2,539	7,420
2011	19,887	19,379	508	17,224	16,641	582	2,663	9,868
2012	19,251	18,584	667	16,710	16,145	565	2,541	12,122
2013	19,154	18,346	808	16,466	15,910	557	2,688	14,457
2014	19,060	18,108	952	16,223	15,674	549	2,837	16,872
2015	18,968	17,870	1,098	15,980	15,439	540	2,988	19,369
2016	18,768	17,522	1,246	15,657	15,127	529	3,111	21,916
2017	18,569	17,174	1,395	15,334	14,815	519	3,235	24,513
2018	18,371	16,826	1,545	15,011	14,503	508	3,360	27,158
2019	18,174	16,478	1,696	14,688	14,191	497	3,486	29,853
2020	17,529	15,681	1,848	13,957	13,485	472	3,572	32,555

* 주: 2020년 기금이 향후 2년치 지출규모 유지시 필요보험료를 설정하고 재정전망함.

<표4-18> 거시경제변수가정

(단위 : %)

연도	물가상승률	보수상승률(실질)	기금투자수익률(실질)
2008	3.0	4.0	4.3
2009	3.0	4.0	4.2
2010	3.0	3.9	4.2
2011	3.0	4.0	4.1
2012	3.0	4.0	4.0
2013	3.0	3.9	3.9
2014	3.0	3.9	3.8
2015	3.0	3.8	3.7
2016	3.0	3.8	3.6
2017	3.0	3.7	3.6
2018	3.0	3.7	3.5
2019	3.0	3.7	3.4
2020	3.0	3.6	3.4

*자료 : 2006년 공무원연금발전위원회 가정

(6) 보험료 분담 방법

보험료를 누가 부담하는 것이 적정한가의 문제이다. 정부가 보험료를 전액 부담하는 방안과, 의무복무병사와 정부가 일정비율을 각각 부담하는 방안을 생각할 수 있다. 대만의 경우는 징병제 국가로 의무복무병사에 대한 보험료를 전액 국가가 부담하고, 미국과 일본은 모병제 국가로 의무복무병사에 대한 보험료를 전액 본인이 부담하도록 하고 있다.

먼저 보험료를 전액 국가가 부담해야 하는 이유는 징병제 국가의 특성에 기인한다. 근로자의 산업재해와 대비되는 개념으로 "안보재해"에서 그 당위성을 찾을 수 있다. 특수한 고강도의 구속성을 갖는 군인신분은 사고발생 가능성이 어떤 집단보다 높다는 전제에서 출발한다. 산업재해에 대해 사용자인 고용주가 전적으로 책임지는 것과 같이 안보재해는 병의 사용자인 국가가 당연히 책임을 져야 하고, 국가는 안보재해책임으로부터 면책을 구할 수 없다. 그러므로 중사1호봉에 해당하는 급여는 아직 국가가 지급하지 않는 '안보재해보험료'라 생각해볼 수 있다. 의무복무병사 대신에 국가가 그 보험료를 납부해야 하는 것은 마땅하다(이재승, 2007: 87). 즉, 보험료는 수익자 부담의 원칙이 적용되어야 하지만 직업군인과 달리 사병은 의무복무기간 중 기본권이 제한되고 의무가 부과되는 등 특별한 희생이 강요되고 있는 현실에서 이들에게 보험료를 부과하는 것이 적절치 않다는 지적이다. 본 연구의 기금적립형(2안)에 따르면 정부가 전액 부담할 경우 2008년 기준으로 사병 1인 2,990원 기준으로, 총액 216억원을 부담하여야 한다.

한편 병과 정부가 분담해야 하는 이유를 "도덕적 해이" 문제에서 찾을 수 있다. 정부가 보험료를 전액 부담하면 일반적으로 보험의 원리상 도덕적 해이 문제가 야기되어 재해예방에 힘을 기울이지 않아 재해 발생 가능성이 높아질 수 있다는 것이다. 특히 질병, 자살 등 일반사망자 수가 도덕적 해이로 많아질 수 있을 것이다. 또한 의무복무병사들이 병사보험제도가 운영되는지 여부조차 실제 인식하지 못하는 경우가 많아 제도의 취지를 홍보하는데 어려움이 예상된다는 점이다.

리서치앤처시치(R&R)가 실제 의무복무 사병들을 대상으로 조사한 결과에서도 병사보험제도를 반대하는 의견 중에서 '병사들이 보험료를 부담하는 것이 싫어서'라는 응답이 가장 높게 나타났다.

<표4-19> 병사보험제도 도입 반대 이유

구 분	응답 내용	
병사보험제도 도입 반대 이유	병사들이 보험료를 부담하는 것이 싫어서	52.0%
	금액(보상금)이 너무 적어서	22.7%
	국가에서 모든 금액을 부담해야 함	12.7%

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

병사보험제도 도입시 국가가 매월 4천원을 부담할 때 본인부담금으로 월2천원의 보험료에 대해 적정성을 알아본 결과 '적당하다'는 의견이 42.7%로 '부적당하다'는 의견 12.9%보다 높게 나타났으며, 중립적인 의견(보통)은 34.4%으로 나타났다.

<표4-20> 병사보험제도 도입 시 월 보험료

구 분	적당	보통	부적당	무응답
월 2천원 보험료	42.7	34.4	12.9	10.0

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

그리고 병사보험제도 실시 시 보험료 조달방법 중 가장 좋은 방법으로는 '병사 봉급을 2천원 적게 인상하고, 해당 예산을 조정하여 보험료 부담(45.2%)'을 하는 것이라는 응답이 45.2%로 가장 높게 나타났다. 만약 사병들에게 보험료 일부를 분담시킨다면 일본과 같이 중앙경리단에서 월급을 지급할 때 일괄 징수하는 것이 가장 바람직할 것이다.

<표4-21> 병사보험제도 도입 시 보험료 조달방법

구 분	제도도입이 지연되더라도 국가예산으로	병사봉급을 적게 인상하고 해당 예산으로	병사 봉급에서 개인이 부담	무응답
보험료 조달 방법	27.4	45.2	26.5	0.9

* 자료: 리서치앤리서치(R&R)(2006), "병사보험제도 도입관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서"

(7) 보험급여

보험금은 미래의 불확실한 재해에 대하여 보장을 할 수 있는 기준으로써 책정되어야 한다. 만일의 경우를 대비한 필요보장자금이 충족될 수 있을 정도의 금액이 되어야 한다는 것을 염두에 두고 설정한 보험금은 수익자 부담의 원칙에 따라 적립된 기금은 현역들을 위해 운영되어야 한다. 보험금은 모든 가입자들에게 동일하게 지급되어야 하며 전공· 비전공 사망의 구분이나 상이등급에 의하여 그 금액이 결정되어야 한다.

일반적인 민간 생명보험 P사의 경우 순수보장성(소멸성)보험으로 재해발생시 사망보

험금과 재해상해급여금과 특약으로 암급여금, 수술급여금, 보험료납입면제, 여명급부금 장애보상금이 지급된다. 재해 여부에 따라 일반사망 또는 1급 장해시와 재해사망 또는 재해 1급 장해시로 구분하여 보험금이 차등 지급된다. 재해상해급여금은 장해등급 2~6급까지에 해당하는 자로서 장해급여금이 지급된다. 암급여금은 상피내암과 경계성 종양 발생 시 지급되고, 수술급여금은 1~3종 수술에 따라 차등 지급된다. 보험료 납입기간 중 피보험자가 장해상태가 되었을 때 차후 보험료 납입이 면제된다. 마지막으로 여명급부금은 피보험자의 잔여수명이 6개월 이내라고 판단되는 경우 주계약 사망보험금의 50% 이하에서 지급된다.

그리고 메리츠화재가 운영하는 (신)군인보험제도는 보험가입자의 재해발생시 보험가입유형에 따라 사망보험금과 장애보험금이 지급된다.

<표4-22> (신)군인보험제도의 보험금

(10년만기 기준)

구 분		(구)군인보험	新 군인보험 (월 납입보험료)			비 고
월 보험료		월 급여의 2.5%	5만원	3만원	2만원	
저축플랜	사 망 보험금	6백만원 ~1.5백만원	1억원	7천만원	5천만원	최고 66배
	장 애 보험금	3백만원 ~75만원	1억원~5백만원	7천만원~5백만원	5천만원~5백만원	최고 133배
순수보장플랜	사 망 보험금	6백만원 ~1.5백만원	3억 5,663만원	2억 1,138만원	1억 3,690만원	최고 236배
	장 애 보험금	3백만원 ~75만원	3억 5,663만원 ~ 5백만원	2억 1,138만원 ~5백만원	1억 3,690만원 ~5백만원	최고 472배

* 자료: 한국군사문제연구원(http://www.kima.re.kr/service/insurance.asp), 신군인보험제도 시행안내

원칙적으로 보험금의 지급액은 가족의 필요보장자금에 의해 결정되어야 한다. 병사보험의 경우는 일반 민간보험과는 달리 일반사망 또는 자살이 아닌 전상, 공상으로 인한 사망 또는 장해시에는 국가유공자로 결정되어 이후 보훈기금에서 보훈급여금이 연금으로 지급됨으로서 일반인과는 다른 처지에 놓여있다. 특히 사병의 경우 간부와는 달리 20대 초반에 미혼자가 대부분으로 부양가족이 많지 않아 필요보장자금이 상대적으로 낮을 것이다. 병사들의 보험금 지급액은 일반인과는 달리 필요보장자금의 성격보다는 국가배상청구권이 없는 우리의 현실에서 국가차원의 위자료 성격의 보상금 수준에서 결정되어야 할 것이다.

군복무중 재해로 인해 사망, 장애 발생시 보험을 통해 사망보험금과 장애보험금을 지

급한다. 사망보험금은 공무 중 재해로 인해 사망한 경우는 최고 1억원을 지급하고, 공무 이외의 질병 등으로 일반사망한 경우는 5천만원을 지급한다. 군인연금법에 장애보상금의 등급기준이 되는 군인사법시행규칙의 장애등급기준표에 따라 1급은 3천만원, 2급은 2천만원, 3급은 1천만원을 지급한다. 현재 보다 보험지급액을 높인 것은 민간보험회사가 재해 사망시 지급하는 정도의 보험금을 지급하고, 민간대형재해 발생시 지급되는 수준 정도로 조정하자는 의미이다.

<표4-23> 보험금 내용

구분		지급사유	보장금액
사망 보험금	재해사망	군복무 중 공무로 인해 사망한 경우	1억원
	일반사망	군복무 중 공무가 아닌 이유로 사망한 경우	5천만원
장애 보험금	1급	군복무 중 사고로 1급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 1~2급 심신장애)	3천만원
	2급	군복무 중 사고로 2급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 3~5급 심신장애)	2천만원
	3급	군복무 중 사고로 3급 장애 판정을 받은 경우 (군인사법시행규칙 6~7급 심신장애)	1천만원

보험금 지급은 피보험자가 보험기간 중 전공 또는 비전공에 기인한 사고로 인하여 사망한 경우에는 재해(전공)사망보험금 또는 일반(비전공)사망보험금[75]을 수익자에게 지급한다[76]. 또한 장애보험금은 피보험자가 신체의 일부를 잃거나 그 기능이 영구히 상실된 경우 장애보험금 분류에 따라 장애보험금을 수익자에게 지급한다.

보상하지 아니하는 손해는 그 원인의 직접· 간접을 묻지 아니하고 다음의 사유로 생긴 손해는 보상하지 않는다.

75) 전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전· 공상 등의 구분) 제1항 제1호 및 제2호에 의한 「적과의 교전이나 무장폭동, 반란을 진압하기 위한 행위 또는 교육· 훈련 기타공무」를 말한다. 비전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전· 공상 등의 구분) 제1항 제3호에 의한 「전공에 해당하지 아니하는 경우」를 말한다.

76) 전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전· 공상 등의 구분) 제1항 제1호 및 제2호에 의한 「적과의 교전이나 무장폭동, 반란을 진압하기 위한 행위 또는 교육· 훈련 기타공무」를 말합니다.

① 피보험자의 고의
② 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급
③ 계약자의 고의
④ 전쟁(적과의 교전은 제외)
⑤ 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변

이 중 특히 자살자의 보험금 지급문제에 대한 논의가 필요하다. 현재 병이 자살한 경우 일반사망과 달리 사망보상금은 지급되지 않고 국방부가 유가족 위로차원에서 사망위로금으로 1인당 500만원을 지급하고 있다. 민간보험과 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에서도 자살은 원칙적으로 보험금을 지급하지 않는다. 단지 자살이 공무와의 연관성을 예외적으로 인정받는 경우 국가유공자법의 대상이 된다. 군 및 국가보훈처는 기본적으로 자살을 군기저해행위로서 군기질서를 문란시키는 사고로 규정하고, 군병력의 비전투손실을 가져오는 행위로 보고 그에 대한 국가책임은 원칙적으로 인정되어서는 안된다는 입장을 견지해 왔다. 법원은 원칙적으로 국가배상을 인정하고, 국가유공자로는 인정하지 아니하나(대법원 2004. 3. 12. 선고 2003두2205 판결), 최근 들어 영내 구타· 가혹행위로 인하여 자살한 병(兵)에 대하여는 극히 예외적인 경우에는 국가유공자로도 인정하는 태도를 취하고 있다[77]. 국가배상이든 국가유공자 인정이든 구타· 가혹행위와 자살 사이에 상당인과관계가 있다는 입증책임은 유족에게 부과하고 있다(임성훈, 2007:98)[78].

대법원은 "망인의 자살은 나약한 성격에 기인한 것이기는 하나 군생활에 제대로 적응하지 못한 그의 자유로운 의지에 따라 행하여진 것이라 할 것이므로 자해행위에 해당한다"고 판단하면서 군복무 중 구타· 가혹행위로 인한 자살자는 국가유공자에 해당되지 아니

77) 대법원 1992. 12. 22. 선고 92누6006 판결
영내에서 내무생활을 하는 군인은 일과 중 교육· 훈련· 근무 외의 시간은 물론 공휴일로 교육· 훈련· 근무가 휴무인 때에도 내무생활의 일과를 수행하고 있는 것으로서 그것은 공무수행 중의 휴식기간과 같이 보아야 할 것이고, 따라서 영내에서 내무생활을 하는 군인이 공휴일로 휴무중에 사고 또는 재해로 사망한 때에는 국가유공자예우등에관한법률 및 동법시행령 소정의 순직군경으로서 국가유공자에 해당한다.

78) 손해배상청구는 하급심법원에서 일부 받아들이고 있다. 최근 서울중앙지법의 민사합의21부(부장 김재복)의 판결에서 국가는 군복무나 가혹행위와 관련하여 자살의 소인을 지니고 있는 군인에 대하여 특별히 주의를 기울여야할 의무가 있는데 이를 방치하여 자살에 이르게 되었다는 것이다(2006/ 7/ 31). 선임병의 가혹행위로 인하여 자해하는 행위를 한 병사에 대하여 특별한 관심과 조치가 필요한데 이를 방치한 책임이 있다는 논리 위에서 휴가중 자살한 병사에 대하여 국가의 배상책임(20%)을 인정하였다.

함을 명확히 하였다.[79] 그러나, 최근에는 의무경찰 복무 중 상급자들의 가혹행위에 의하여 우울증이 발병하여 치료를 받던 중 자살한 자를 공무상의 질병으로 인하여 사망한 자에 해당한다고 하여 국가유공자로 인정하는 대법원 판결이 나오기도 하였다[80].

현재 의무복무군인인 병(兵)의 자살은 군기저해행위로서 병력의 비전투 손실을 초래하는 것으로 국가책임은 인정하지 않고, 다만 사망위로금으로 500만원을 지급해 오고 있다. 최근 법원에서 최소한 폭행· 가혹행위로 인하여 자살한 병(兵)에 대한 국가배상책임을 원칙적으로 인정하고 국가에 손해배상을 명하고 있는 이상 군 내부에서도 자살자에 대한 합당한 배상을 하여야 한다. 그러므로 병사보험제도 운영 시에도 군대에서 사망사

79) 그 기본적인 판결내용은 다음과 같다 : 군인이 직무집행과 관련하여 사망한 경우, 이는 국가배상법 제2조 제1항 단서 소정의 직무집행과 관련한 순직에 해당하고, 이와 같은 경우 그 유족은 법 소정의 연금과 군인연금법 소정의 재해보상금을 지급받을 수 있다고 할 것이지만, 그 사망이 법시행령 제3조의2 단서 제4호 소정의 자해행위로 인한 것이거나 군인연금법시행령 제75조 제2호 소정의 고의에 의한 것일 경우에는 법 소정의 연금이나 군인연금법 소정의 재해보상금을 지급받을 수 없다고 할 것이고, 한편 법과 법시행령은 국가를 위하여 공헌하거나 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 응분의 예우를 행함으로써 이들의 생활안정과 복지향상을 도모하고 국민의 애국정신함양에 이바지함을 목적으로 그 공헌과 희생의 정도에 대응하여 실질적인 보상으로서 국가유공자 및 그 유족에게 연금을 비롯한 각종의 보상제도(報償制度)를 두고, 이러한 목적과 기본이념 및 보상제도에 따라 국가유공자를 엄격하게 제한적으로 열거하면서, 자해행위로 인한 사망 등에 대하여는 국가유공자에 해당하지 않는 것으로 규정하고 있는바(법 제1조, 제2조, 제4조, 제7조, 법시행령 제3조의2 단서 제1호 내지 제4호 등), 이러한 규정의 취지를 종합하여 보면, 법시행령 제3조의2 단서 제4호 소정의 자해행위로 인한 사망은 자유로운 의지에 따른 사망을 의미한다고 할 것인데, 군인이 상급자 등으로부터 당한 가혹행위가 자살을 결의하게 하는 데 직접적인 동기나 중요한 원인이 되었다는 것만으로는 자유로운 의지에 따른 것이 아니라고 할 수 없고, 자살이 자유로운 의지에 따른 것인지의 여부는 자살자의 나이와 성행, 가혹행위의 내용과 정도, 자살자의 신체적· 정신적 심리상황, 자살과 관련된 질병의 유무, 자살자를 에워싸고 있는 주위상황, 가혹행위와 자살행위의 시기 및 장소, 기타 자살의 경위 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

기록과 관계 법령 및 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건에서 선임병 등의 위와 같은 가혹행위는 망인으로 하여금 자살을 결의하게 하는 데 적접적인 동기와 중요한 원인이 되었다고 할 것이므로 선임병 등의 위와 같은 가혹행위와 망인의 자살과의 사이에 상당인과관계가 있음을 부정할 수는 없지만, 망인의 나이와 성행, 가혹행위의 내용과 정도, 망인을 에워싸고 있는 주위상황, 가혹행위와 자살행위의 시기 및 장소의 근접성, 망인이 자살하기 전에 남긴 유서의 내용과 그로부터 짐작할 수 있는 망인의 정신상태 및 심리상태 등을 종합하여 보면, 망인의 자살은 나약한 성격에 기인한 것이기는 하나 군생활에 제대로 적응하지 못한 그의 자유로운 의지에 따라 행하여진 것이라 할 것이어서 망인의 사망은 법시행령 제3조의2 단서 제4호 소정의 자해행위로 인한 사망에 해당한다고 할 것이다.

그럼에도 망인이 선임병 등으로부터 당한 가혹행위와 망인의 자살과의 사이에 상당인과관계가 있다는 이유만으로 망인의 자살이 망인의 자유로운 의지의 범위를 벗어난 상태에서 이루어진 것으로서 법시행령 제3조의2 단서 제4호 소정의 자해행위에 해당하지 아니한다고 한 원심의 판단은 채증법칙을 위반하여 사실을 오인하였거나 법시행령 제3조의2 단서 제4호 소정의 자해행위로 인한 사망에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

80) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2003두13595 판결(망인이 의무경찰로 복무하기 전에는 우울증의 증상이 없었고, 우울증이 발생할 만한 다른 원인이나 자살을 할 만한 다른 이유가 있었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이 사건에서 망인이 내성적인 성격으로 낯선 지역적· 문화적 환경 속에서 엄격한 통제와 단체행동이 요구되는 부대생활에 제대로 적응하지도 못한 상태에서 상급자들의 모욕적이고 위압적인 질책과 언어폭력, 구타 등으로 인하여 극심한 정신적 스트레스로 말미암아 우울증이 발병하였고, 그에 대한 효과적인 치료를 받지 못하여 우울증의 정신병적 증상이 발현되어 자살에 이르렀다고 추단함이 상당하므로 망인의 사망은 공무상의 질병의 발현에 기인한 것으로서 공무와 사이에 상당인과관계가 있고, 결국 망인의 사망은 국가유공자등예우및지원에관한법률 제4조 제1항 제5호에 정하여진 공무상의 질병으로 인하여 사망한 자에 해당하며, 망인의 자살은 그의 정상적이고 자유로운 의지의 범위를 벗어난 것이므로 같은법시행령 제3조의2 단서 제4호에 정하여진 '자해행위로 인한 사망'에 해당하지 아니한다.)

고의 절반 이상이 자살에 의하는 현실에서 이를 외면하기 보다는 군복지차원에서 보험금을 차등 지급하는 것이 바람직하다. 즉, 재해보상금 수준이 아니라 일반사망금 수준으로 보험금을 지급하는 것이 적절하다.

(8) 병사보험관리주체 및 운영방식

병사보험제도의 관리운영과 관련하여 크게 두 가지 문제가 검토되어야 한다. 하나는 병사보험제도의 관리주체를 누구로 하고 어떤 기능을 부여할 것인가와, 다른 하나는 병사보험제도의 운영을 정부가 직접 운영할 것인가 아니면 민간에 위탁하여 운영할 것인가의 문제이다.

가. 병사보험관리주체

병사보험제도 관리를 어느 부처에서 담당하여야 적절한가에 대한 논의가 필요하다. 병사보험제도를 신설할 때 이 기능을 담당할 수 있는 부처로는 국가보훈처와 국방부를 생각해 볼 수 있다. 국방부는 전투력 유지선상에서 현역군인의 생활보장을 위한 각종 복지정책을 개발하고 후생제도 및 시설 운영을 기본 업무로 하고, 반면에 국가보훈처는 국가유공자 및 제대군인 지원에 대한 업무를 주요 업무로 삼고 있다. 즉, 국가보훈처에서 병사보험제도를 관리 감독할 것인가 아니면 피보험자의 관리주체인 국방부가 담당할 것인가를 결정하여야 할 것이다. 보험 관리주체 선정 시 국방부 및 보훈처의 관장업무 영역도 고려되어야 할 것이다.

국가보훈처는 현역군인보다는 제대군인의 복지지원에 관한 사무를 총괄적으로 관장하는 조직이다. 그리고 또 하나 중요한 기능이 바로 국가유공자 및 그 유가족에 대한 보상업무를 담당하고 있다. 국가보훈처가 병사보험제도를 관리할 때의 장점을 생각해보면, 첫째, 국가보훈처는 제대군인에 대한 지원만 담당하는 것이 아니라 재해보상과 관련하여서는 현역복무자에 대한 보상도 담당하고 있다. 즉, 국가보훈처는 군복무자의 재해에 대한 국가보훈에 관한 보상과 군인연금법에 의한 재해보상업무를 담당하고 있으므로 사실상 군인에 대한 재해보상을 일괄적으로 관리 운영하고 있다고 하겠다. 이외에도 전투경찰, 경비교도대원, 의무소방원 등 설치특별법에 의한 전환복무자의 군사상급여금과, 병역법에 의한 공익근무요원의 재해보상금도 국가보훈처가 지급하고 있다. 현재도 직업군인뿐만 아니라 의무복무병사, 전환복무자, 공익근무요원이 의무복무 중 사망 또는 장애가 발생하면

국가보훈처에서 보상업무를 실질적으로 집행하고 있다.

둘째, 국가보훈처는 보훈기금을 관리하는 별도 전담조직을 운영하고 있으며, 2002년에 폐지된 (구)군인보험을 운영해 본 경험을 축적하고 있어 관리상의 효율성이 기대된다.

셋째, 병사보험제도의 보험료 부담에 있어 국가부담이 병사들의 본인부담금보다 클 것으로 예상돼 국방부보다는 전역 후 제대사병 지원제도의 연계성 차원에서 보훈처에서 관리하는 것이 바람직하다. 보훈처는 제대군인지원에 관한 법률에 의거하여 전역 후 제대군인에 대한 종합지원을 담당하고 있어 향후 중장기복무 제대군인뿐만 아니라 단기복무 사병에 대한 지원까지 확대하며 다양하고 체계적인 서비스를 제공하게 될 것이다.

정리하자면 국가보훈처에서 병사보험제도를 운영할 시 현 조직체계상 업무의 연계성과 관리의 효율성 측면 등에서 특히 장점이 예상된다.

한편 국방부는 군인의 생활안정과 복지향상을 위하여 각종 복지시설을 운영하고 제도를 개선하는 업무를 수행하고 있다. 국방부에서 병사보험제도를 관리할 때의 장점을 생각해보면, 첫째 국방부가 군복무 중인 병사들에 대한 관리감독의 의무가 있기 때문이다. 병사들의 복지차원에서, 특히 군복무 중 사망 또는 부상 등의 사건· 사고 관련한 관리책임기관으로서 국방부가 병사보험제도를 운영하는 것이 타당하다. 보험의 목적에서 보듯이 병사들의 안정적 생활 유지하기 위해 현역관리를 고유의 기능으로 하는 국방부가 보험을 운영하는 것이 바람직하다.

둘째, 복지 수혜 당사자를 관리하는 국방부가 일괄적으로 관리하는 것이 보험 확장 및 개선에도 바람직하다. 보험조건 개선 등 향후 피보험자 입장을 반영하기 위해서는 관리부처에서 병사보험제도를 운영하는 것이 타당하다.

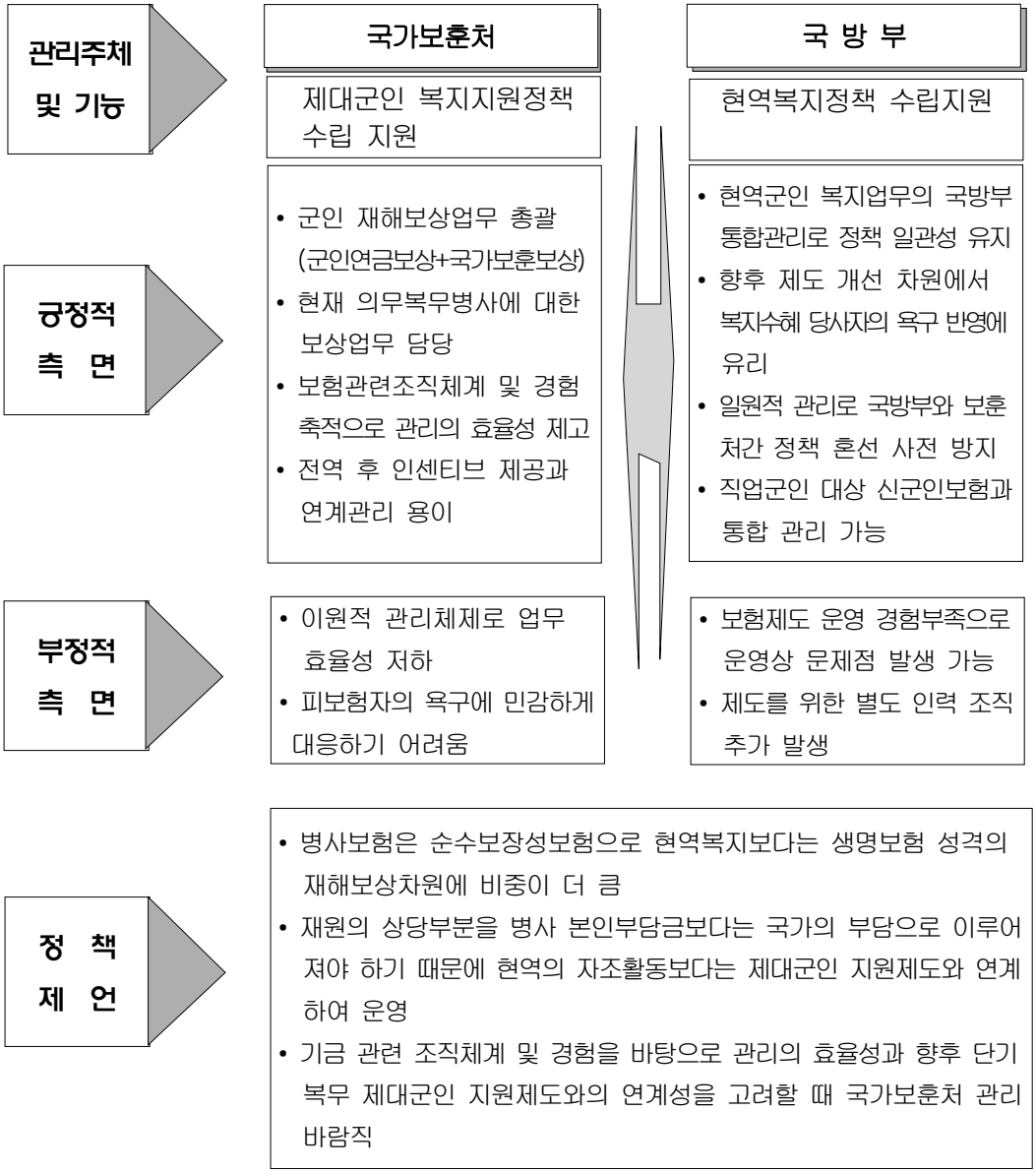
셋째, 병사보험제도를 보훈처에서 관리할 경우 국방부는 병사보험 운영에 대한 관리통제 기능을 가지고 있지 못해 보험정책이나 운영방식에 대해 단순히 협조채널로서의 역할만 수행하게 된다. 이로 인해 국방부와 보훈처간에 협조체계가 구축되지 않아 정책적 이견이 발생할 수 있다.

넷째, 현재 국방부는 하사관 이상의 직업군인들에 대해 신군인보험제도를 도입하여 (재)한국군사문제연구원의 관리 감독하에 민간보험회사인 (주)메리트화재가 운영토록하고 있다. 군인보험제도를 이원적으로 운영하기 보다는 국방부에서 모든 군인들에 대한 보험을 관리하는 것이 바람직할 수 있다.

생각건대 병사보험제도는 저축성보험이 아니라 순수보장성(소멸성)보험으로 현역복지차원보다는 단체생명보험으로서 재해보상차원의 비중이 훨씬 크고, 재원의 상당부분을 병사 본인부담금보다는 국가보조로 이루어지기 때문에 현역의 자조활동보다는 전역 후 제대군인 지원제도와 연계하여 운영하는 것이 바람직할 것이다. 국가보훈처는 보훈기금을

운영하고 있고 (구)군인보험제도를 운영했던 경험이 있는 바 관리의 효율성과 향후 제도의 연계성을 고려할 때 병사보험제도를 국가보훈처에서 관리하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

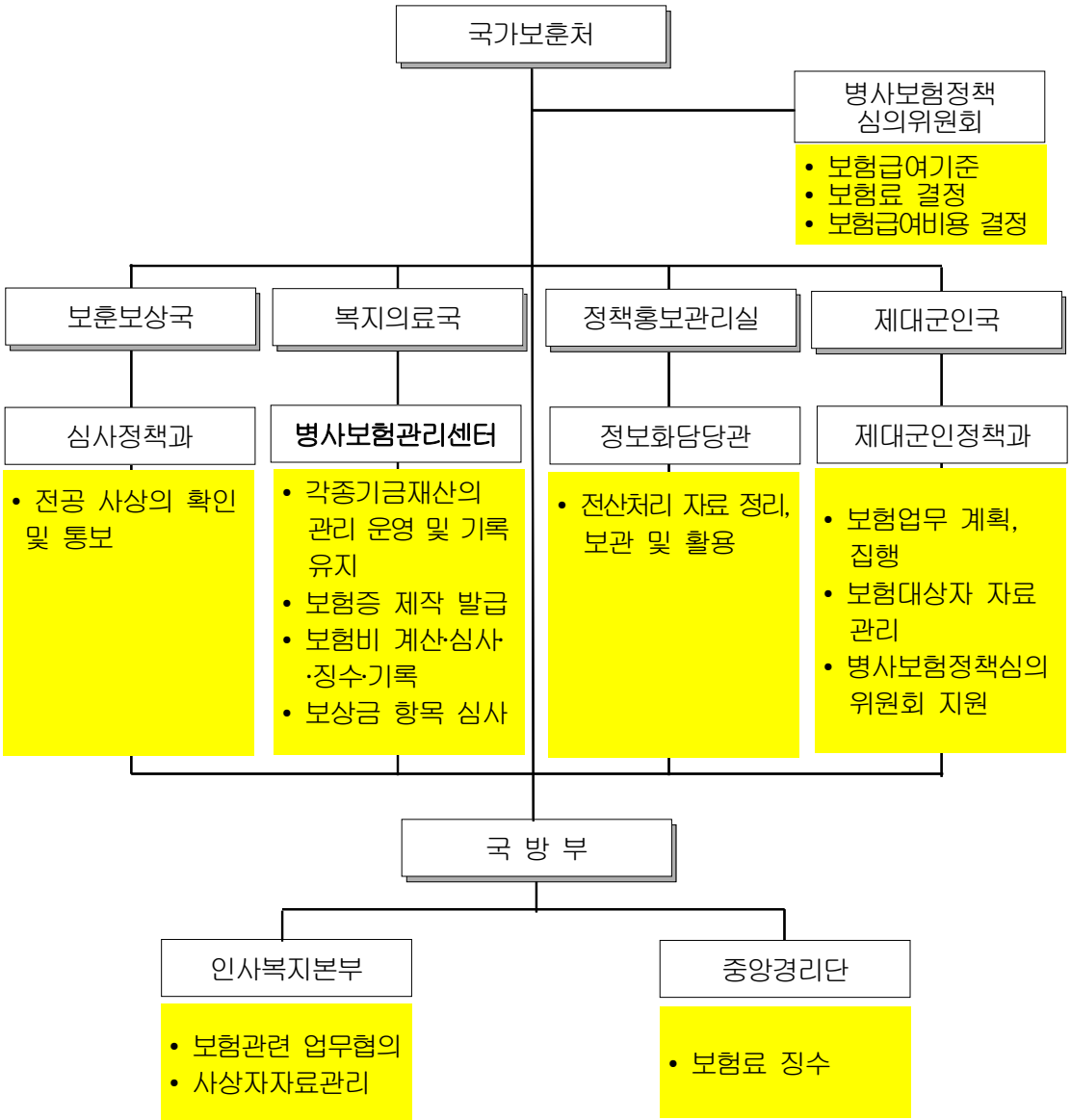
<그림4-2> 보험 관리주체 선정



따라서 국가보훈처가 병사보험제도의 관리주체가 되었을 때 다음 <그림4-3>과 같은 관리조직 및 기능을 둘 수 있겠다. 병사보험제도는 기존의 4개 실국에 일부 기능을 부가하여 업무를 수행하고, 국가보훈처장이 위원장이 되는 병사보험정책심의위원회를 신설하여 운영하는 방안이다.

병사보험정책심의위원회는 병사보험정책의 주요 사항인 병사보험급여의 기준, 병사보험급여비용에 관한 사항, 보험료 등의 사항을 심의· 의결하는 기구이다. 국가보훈처장 소속의 병사보험정책심의위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인을 포함한 15인의 위원으로 구성된다. 심의위원회의 위원장은 국가보훈처차장이 되고, 부위원장은 위원 중 위원장이 지명하는 자가 된다. 심의위원은 국방부, 보험관련 민간전문가 중 국가보훈처장이 임명 또는 위촉한다. 또한 국가보훈처는 국방부의 인사복지본부와 중앙경리단과의 긴밀한 협조관계를 유지한다.

<그림4-3> 병사보험의 관리조직(안)

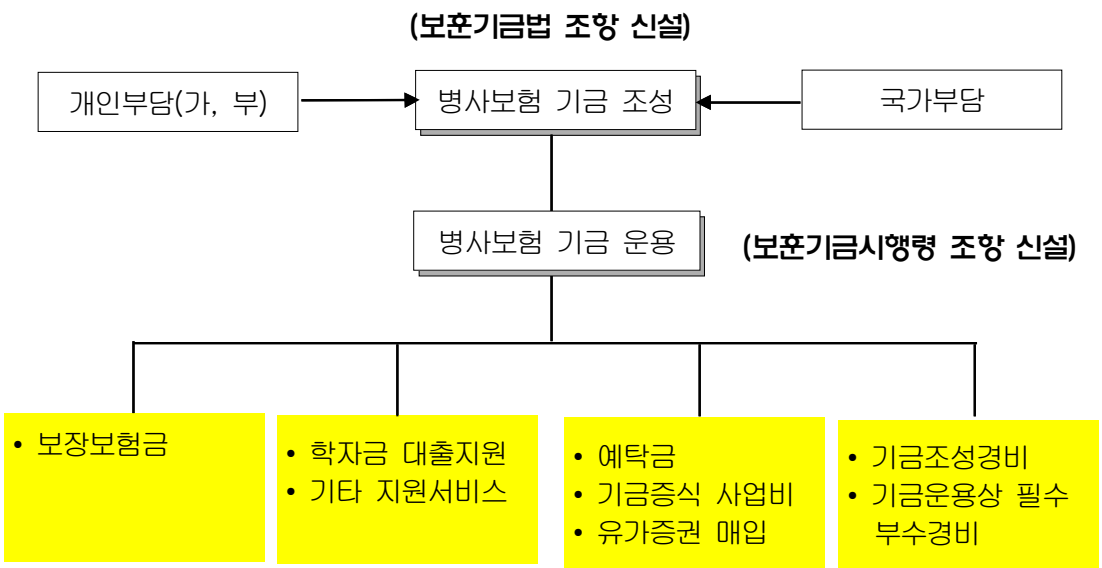


또한 미국과 같이 병사보험제도를 실질적으로 관리· 운영하는 국가보훈처 소속기구인 (가칭)「병사보험관리센터」를 설치할 수 있다. 이 센터에서는 보험증의 제작 및 발급, 보험카드의 생성 및 기록보관, 기금 및 보험료의 보관, 보험비의 계산· 심사· 징수 및 기록, 각 보험금 항목의 심사, 기타 본 보험과 관련된 업무사항 등의 업무를 담당한다.이 기구 설치문제는 후술하는 바와 같이 국가보훈처에서 직영할 것인가 또는 민간 위탁할 것인가에 따라 설치여부가 결정될 것이다.

병사보험제도를 운영하기 위해서는 기금이 조성되어야 한다. 병사보험기금의 조성 및 운용을 위해 보훈기금법 제3조 2항을 일부 개정하여 근거조항을 마련하여야 한다. 개정법률안에는 병사보험기금 조성을 개인부담과 국고보조로 나누어 조성하고, 보훈기금법 시행령에 보험금의 지급, 학자금 대출, 예탁금, 기금조성 및 부수경비 등 운용을 위한 근거 조항을 마련하여야 한다.

병사보험기금 조성 목적은 민간보험과 같이 영리를 목적으로 하지 않고 사회보험으로서 비영리목적이므로 수익보다는 수지균형을 목표로 삼아 운영되어야 할 것이다. 병사보험제도의 운영적 측면에서 현역들로부터 보험료를 각출하여 제대군인을 위한 지원사업으로 활용된다면 이는 명백히 수익자 부담원칙에 위배된다. 보험이란 그 주체, 즉 보험가입자들의 공동이익을 위한 공조제도이기 때문에 제도 운영에 의해 발생되는 이익은 보험가입자인 의무복무병사에게 귀속되는 것이 당연하기 때문이다. 기금조성의 주체가 현역군인임을 감안하여 제대군인을 위한 서비스로만 활용되기 보다는 현역군인을 위한 복지제도도 동시에 고려되어야 할 것이다.

<그림4-4> 병사보험 기금의 조성 및 운영



나. 병사보험운영방식

만약 병사보험제도의 관리주체가 국가보훈처로 결정되더라도 운영방식은 국가보훈처가 직접 운영하는 방안과 민간보험에 위탁하여 관리하는 방안을 검토할 수 있겠다.

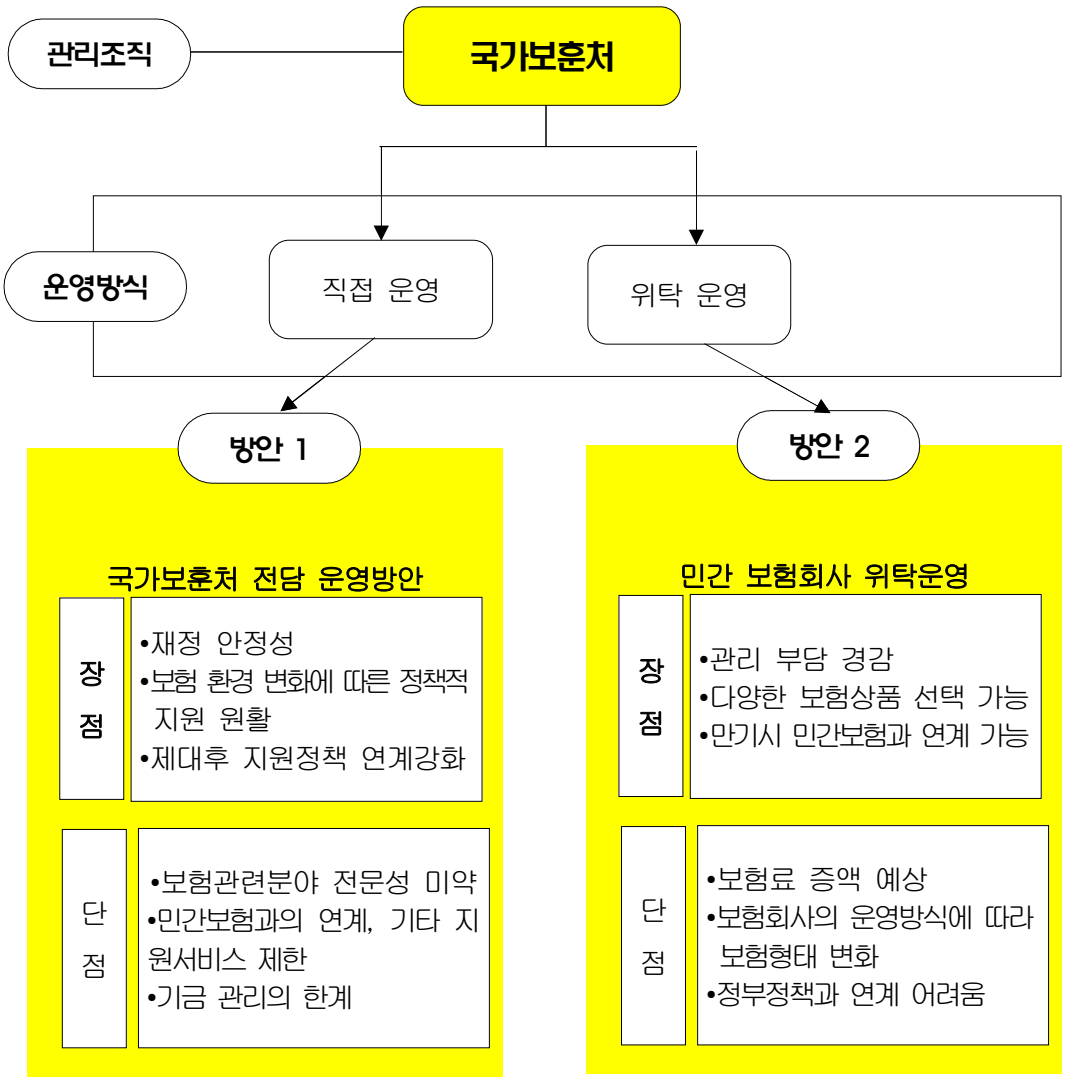
첫째, 국가보훈처가 전담 운영하는 방안은 전술한 바와 같이 국가보훈처의 제대군인 정책과가 중심으로 되어 4개 실국과 연계하여 병사보험을 운영하는 것이다. 이 방안의 장점은 보험기금의 안정적 조달로 재정 안정성을 가져올 수 있다. 정부의 조직을 활용함으로써 현역군인과 제대군인 복지차원의 연계를 가져올 수 있고, 의무복무병사들의 욕구를 반영하는 것이 쉬울 것이다. 또한 병사보험을 국가보훈처에 운영하게 될 경우 보훈기금관리와 연계하여 운영한다면 별도의 조직을 신설하는 데 따르는 비용부담이 많이 감소될 것이다. 법률에 기반하여 보험제도가 운영되기 때문에 생활수준이나 물가 등의 보험환경 변화에 대응하는 정책 결정 역시 보다 용이하고 신속하게 처리할 수 있을 것이다.

하지만 현재 국가보훈처 내에 이 업무를 실질적으로 담당할 수 있는 유사기관인 보훈대부채권센터에 그 기능을 일임하는 것도 하나의 방안으로 생각해볼 수 있으나, 내년도부터 보훈대부채권센터가 은행에 민간 위탁될 계획에 있어 병사보험제도를 운영하기 위해서는 별도의 전담조직을 설립해야 하는 부담이 있다. 또한 국가보훈처는 생명보험만을 운영하는 민간보험사와 같은 전문성을 확보하기란 사실상 쉽지 않고, (구)군인보험 운영의 실패 경험도 있어 민간회사와 비교한 관리의 효율성에 의문이 제기될 수 있다. 또한 기금의 형태로 보험료를 관리하여야 하기 때문에 정부가 보험기금을 증식하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없어, 장기적으로 지급보험금의 인상을 가져올 우려도 있다.

둘째, 대만, 일본과 같이 정부 부처 내에는 관리감독기구만 두고 대만의 중앙신탁국이나 일본의 공제조합과 같은 별도 조직에 위탁하는 방안이다. 예를 들자면 우리나라의 경우 병사보험제도의 운영을 군인공제회에 위탁하는 방안도 고려될 수 있다. 또 하나의 위탁방안은 바로 민간보험에 위탁 운영하는 방안이다. 즉 민영보험사와의 협약에 의하여 가장 합리적이고 경제적인 수준의 상품을 단체 협약 형식으로 가입하는 방안이다. 이러한 가입방식과 보험상품은 이미 국내의 많은 기업과 공공조직에서 임의 가입 형식으로 운영되고 있다. 직업군인을 대상으로 한 신군인보험도 바로 메리츠화재보험이 운영하고 있다. 따라서 국가보훈처가 보험의 전문성을 십분 활용한다는 측면에서 민영보험사와 다양한 조건으로 협의하여 비용면에서 보험효과를 극대화할 수 있는 방법을 모색하는 것이다. 이 방안은 병사보험제도의 정책개발 및 감독 등 최소의 관리인원과 조직을 두는 것 외에는 모든 부분을 민영보험사에 위탁함으로써 국가보훈처의 입장에서는 제도 관리의 부담을 덜 수 있다. 또한 보험상품의 특징상 다양한 상품을 부가적으로 선택하는 것

이 가능하며 운영의 유연성이 충분히 발휘될 수 있다는 장점도 있다. 향후 병사보험제도는 미국과 같이 민영보험사와 협의를 통하여 전역 후에도 보험가입을 지속시킬 수 있는 가능성도 모색할 수 있을 것이다. 그러나 민영보험 가입의 경우에는 보장성이 강화되지만 영리기관으로 수익성을 우선적으로 고려함으로 실질적인 보험금 혜택이 줄어들 우려도 내재하고 있다. 또한 제도 도입 초기부터 민간에 완전 위탁하여 운영하면 관리상의 어려움이 야기되고, 기금을 통한 단기복무 제대군인을 위한 여러 복지지원정책과의 연계를 어렵게 만든다는 점이 문제점으로 지적될 수 있다.

<그림4-5> 병사보험제도 운영방식(안)



제2절 의무복무병사의 인센티브 제도 운영방안

1. 인센티브 제도의 의의

현재 우리나라의 현역 의무복무자는 사회적, 경제적 활동의 다방면에 걸쳐서 많은 불이익을 감수해야 하는 것이 현실이다. 군입대시기는 대부분 한창 공부할 때 혹은 직장을 준비하는 중요한 때이다. 군입대자들은 이런 시기에 국방의 의무를 수행하기 위해 2년 남짓을 희생하는데, 사회에 돌아와 아무런 혜택을 받지 못하는 것은 개인적으로 상당한 피해이다. 따라서 군복무로 인한 개인적 손실에 대해서는 어떤 형태로든 보상을 실시해야 마땅하다고 생각한다.

사회적 비교이론 중의 하나인 아담스의 공정성이론(Equity Theory)[81]에 의하면 다른 사람들에 비해 공정하게 대우를 받는 다는 느낌이 있을 때 동기부여가 된다는 것을 강조한다. 반대로 불공정하다고 느낄 때에는 불공정성을 줄이기 위한 방향으로 행동을 한다는 것이다. 우리나라에서 발생하는 각종 군복무 입영 비리사건들 역시 군입대에 대한 공정성을 받아들이지 못해서이지 않을까? 즉 군복무에 대한 어떠한 보상도 없이 의무복무라는 희생만을 강요함으로서 의부복무 자체에 대한 네거티브 이미지를 사회에 심어놓은 것이 아닐까라고 사료되어진다.

지금까지 이러한 군복무에 대한 보상책으로서 공무원시험 등에 가산점을 주던 "제대군인 가산점제"에 대해서 1999년 12월말 헌법재판소는 위헌이라고 결정을 내렸다. 당시 헌법재판소의 결정문에는 "헌법은 병역의무 이행을 이유로 불이익한 처우를 하는 것을 금지하고 있을 뿐"이라며 "공무원 채용시험의 가산점 제도는 이 범위를 넘는 적극적 보상 조치로 헌법상 근거를 찾을 수 없다"고 밝혔다. 또한 재판부는 "가산점 제도는 재정적 뒷받침 없이 현역 군필자를 지원하려 한 나머지 여성과 장애인, 병역 면제자 등의 평등권과 공무담임권을 침해한다"고 덧붙였다[82]. 다시 말하면 다른 집단에게 동등하게 보장되어야 할 균등한 기회를 박탈함으로써 결과적으로는 여성과 장애인 등 사회적 약자들의 희생을 초래한다는 이유이다.

하지만 이 군가산점 제도에는 보다 심각한 문제가 잠재하고 있었다. 이는 두 가지로

81) 아담스의 공정성 이론에서는 한 개인이 다른 사람들에 비해 얼마나 공정하게 대우를 받느냐, 즉 자신의 노력투입이 타인의 노력투입과 같다고 느낄 때 공정성을 느끼며, 불공정성을 느낄 때에는 그 불공정성을 줄이는 방향으로 동기부여가 되거나 아니면 자신의 노력을 감소시키거나, 또는 조직을 이탈하는 방향으로 행동반응을 하게 된다고 강조한다(황성원· 심석보(2004), "공무원 인센티브에 관한 연구", 한국행정연구원).

82) 일다뉴스(2007.7.13),「군가산점제는 위헌, 군복무 보상방안 마련해야」

압축시켜 생각할 수 있는데, 하나는 군가산점제가 “보상”과는 거리가 먼 비합리적 제도였다라고 하는 것이다. 즉, 보상이라 함은 언제나 절대적이어야 하나 군가산점 제도는 군대를 다녀온 사람에게 혜택을 주는 대신 군대에 다녀오지 않은 사람들(여성, 장애인 등)에게는 불이익을 줌으로써 차등을 두는 “상대적 혜택” 제도였기 때문이다. 다른 하나는 수혜대상과 관련한 문제이다. 군가산점제도의 수혜대상은 군가산점제도의 혜택을 받을 수 있는 시험에 응시를 하는 사람에 대해서 만이며, 이는 같은 군복무를 하고도 시험에 응시하지 않는 대부분의 사람들은 그 혜택으로부터 제외되어 버린다. 따라서 군가산점 제도를 시행함으로 인해 의도치 않게 다른 사람이 희생되는 부작용, 사회적 형평성에 관련한 문제가 여실히 드러나 있었던 것이다.

군복무에 대한 보상체계는 보다 폭넓은 대상을 포함시킬 수 있는 절대적 혜택으로 이루어져야 할 것이다. 즉, 군복무에 대한 긍정적 효과를 불러올 수 있는 “상징성”제고 부분과 실질적 혜택으로 환원될 수 있는 현실성을 염두에 둔 인센티브 방안이 강구되어야 한다. 이에 본 절에서는 병역의무를 이행한 사람들에 대한 실질적 보상으로서의 인센티브 방안을 강구하여 병역의무에 대한 사회적 가치 회복 및 체계적인 보상체제 구축을 위해 몇 가지 제안을 하고자 한다.

2. 병사들의 배제적 사회보장문제

우리나라 국민들에게는 미래의 사회적 위험에 대비하기 위해 4대 사회보험이 운영되어져 왔다. 노령이나 은퇴 후의 생활설계를 위한 “연금보험”, 질병이나 상해시의 보장을 위한 “건강보험”, 실업을 대비한 “고용보험”, 사고 및 재해시의 보상을 위한 “재해보험”이 바로 그것이다. 모든 국민들이 생활을 영위해나가는데 있어서 미래의 불확실한 리스크를 분산시켜 만약이라도 그런 상황이 닥쳐왔을 때에는 보상을 받는다는 것이 주요한 사회보험의 취지인데, 의무복무 병사들은 그 적용대상에서 배제되어있어 현역생활 중은 물론 미래의 사회적 위험에 대비하는데 있어 현저한 불이익과 불공평을 감수해야 한다.

다음 <표 4-24>는 병사들의 사회보험 배제사유에 대해서 간략하게 정리한 것이다.

<표 4-24> 병사들의 사회보험 배제사유

종 류		배 제 사 유
연 금	군인연금	가입 대상은 직업군인에 한함
	국민연금	의무복무병사는 소득이 없는 자로 간주하여 제외
건강보험		군병원 이용
고용보험		의무복무병사는 미취업자에 해당
재해보험		군인연금법에 의한 소극적 보상

1) 연금

연금의 급여수준을 결정하는 것은 기여금의 수준과 가입기간이 가장 중요한 변수이다. 병사들이 생각할 수 있는 연금제도로는 우선 국민연금과 군인연금의 두 가지로 나누어 생각할 수 있다. 군인연금의 경우는 국민연금에 앞서 시행된 공무원연금법에서 독립해 나온 것인데, 장기간의 기금적립을 염두에 둔 것으로 그 대상은 장기복무에 해당하는 직업군인에 한한다. 한편, 국민연금의 경우는 국내에 거주하는 18세 이상이면 가입대상에 해당하나 국민연금법 제10조 3항에 의거하여 "18세 이상 27세 미만인 자로서 학생이거나 군복무 등으로 소득이 없는 자"는 제외되거나, 납부예외자로 간주된다. 물론 제대 후 국민연금 가입자격을 취득하면 복무기간을 소급하여 그 기간만큼 추후납부를 신청할 수 있다. 이에 대하여 사병들도 적지만 보수를 받고 있는 것이 사실이기 때문에 완전히 소외시킬 것이 아니라 최저기준에 해당되는 연금 보험료를 국가에서 부담하는 것이 필요하다고 주장하는 연구자[83]도 있다.

이러한 국민연금과 관련하여서는 금년 7월 국민연금법의 개정안이 국회를 통과하여 2008년 1월 1일부터 "군복무 크레디트제"란 명칭으로 군복무 기간 중 6개월을 국민연금 기간으로 추가 인정받게 되었다.

2) 건강보험

현행의 국민건강보험법 제49조(급여정지) 및 제6조(급여대상) 2항에 의거하여 "「병역법」의 규정에 의한 현역병(지원에 의하지 아니하고 임용된 하사를 포함한다), 전환 복무된 사람 및 무관후보생"은 복무기간동안 급여를 정지하도록 되어있다. 하지만, 군대내 의료 인력과 시설, 장비만으로 병사들의 의료를 책임지기에는 미비함이 많으므로, 군대내 의료자원의 개선과 민간의료 자원을 선택적으로 활용할 수 있는 방안을 강구해야 할

83) 이영환(2003), "의무복무 사병들의 삶의 질과 복지문제", 「상황과 복지」vol.16, p.330.

필요가 있다[84].

3) 고용보험

고용보험은 실업의 위험에 대비하는 사회보험제도이다. 크게는 실업예방과 고용촉진이라는 두 개의 관점에서 근로자에게는 실업급여와 능력개발비용의 지원, 사업자에게는 고용유지와 교육훈련비용을 지원하는 제도라 하겠다. 취업을 준비하는 시기에 군복무를 마친 의무복무병사들은 군복무기간이 무취업, 무소득으로 인정되어 이러한 고용보험의 혜택에서도 배제되어 있다. 미취업자나 복직의 확정이 안 된 경우 실업자가 될 것임에도 불구하고 이에 대한 대책은 제대로 이루어지지 않고 있으며 제대 후 취업지원에 대한 시급한 개선이 필요한 부분이라고 사료되어진다.

4) 재해보험

여기에서 말하는 재해보상제도란 직장 내의 사건으로 인해 발생한 재해에 대한 보상을 말하는데, 일반적으로 산업재해보상에 해당한다. 현역군인들은 지금까지 기술해온 것처럼 군인연금법에 의한 사망보상과 장애보상이 이루어지고 있는데, 소극적인 보상수준이 문제점으로 제시되어져왔다. 또한 업무성격상 위험도가 높은 점으로 미루어 보험 및 국가배상에서 제한되어 왔던 점 역시 부정할 수 없는 단면이다.

의무복무병사들이 위의 사회보험제도에서 배제되어 있다고 하는 것은 현재에 있어서는 물론 미래 생활설계에 있어서의 위험대비라는 차원에서도 매우 부당한 처우라고 할 수 있겠다. 의무복무병사들을 위한 사회보장적 보상이 제대로 이루어지지 않는 이유는 의무복무 사병들을 위한 국고재정의 열약, 즉 기금조성의 어려움에 있을 것으로 사료되며, 상당한 기금이 축적되지 않는 한 이들 보험에 대한 모든 지원을 하기에는 어려움이 따를 것으로 예상되어진다. 예를 들어 모든 의무복무병사들의 국민연금을 지원한다고 했을 때, 현재의 국민연금 최저등급의 「보험금액 19,800원 × 12개월 × 약 500,000명」으로 단순계산을 해보아도 1,188억원이라는 어마어마한 예산이 소요되므로, 제도도입의 기술상의 어려움 등을 제외하더라도 현실적으로는 예산의 확보가 커다란 관문이 될 수 밖에 없다. 그렇다면 적은 기금으로 의무복무자들의 욕구, 가치만족을 시킬 수 있는 보상제도에는 어떠한 것들이 있을까? 그 해답을 찾아내는 것이야말로 군복무에 대한 긍정적 이미지 개선 및 안심하고 군복무의 의무수행을 할 수 있는 기반마련이 될 것이다.

84) 이영환(2006), 상게서, p.332

3. 병사들에 대한 인센티브 제공방안

의무복무병사들에게 적절한 인센티브를 제공하기 위해서는 우선 그들이 원하고 있는 니즈(Needs)가 무엇인가를 파악할 필요가 있다. 의무복무 병사들은 크게 학업, 또는 취업이라고 하는 두 가지 불안요소를 가지고 제대를 하게 되는데, 물질적, 비물질적 지원과 함께 조금이나마 불안감을 덜어 줄 수 대책이 필요하다고 하겠다. 이에 본 연구에서는 우선 의무복무 병사들이 연령적으로 학업, 또는 취업을 앞둔 신분인 것을 감안하여, 학생의 신분으로 군에 입대하여 제대한 후 복학하는 경우를 「학생」으로 간주하며, 학생들을 대상으로 한 인센티브제도와 학생외의 신분은 「일반」으로 간주하나, 일반은 보다 세부적으로 『취업자』와 『비취업자』로 나누어 각각 금전적, 비금전적인 인센티브에 대해 검토해 나가도록 하겠다.

다음 <표 4-25>는 의무복무병사의 인센티브 제도에 대해서 정리한 것이다.

<표 4-25> 의무복무병사의 인센티브 제공방안

신 분		금 전 적	비 금 전 적
학 생		① 학자금(장기저금리) ② 장학금지급	① 라이프 플랜 지원사업 ② "연금 크레디트제"의 확대 ③ 취업관련 - 봉사경력인정 - 의무복무기간 경력만큼 호봉인정 - 응시상한연령연장 - 군가산점제의 일시적용 - 동점자 채용시 우선채용 - 취업박람회 - 취업지원센터의 운영
일 반	비취업	직업능력개발교육	
	취 업	생활안정자금(장기저금리)	

1) 금전적 인센티브

(1) 학생들에 대한 금전적 인센티브 제공 방안

의무복무 제대 후 복학하는 경우 교육과 관련한 학비가 가장 큰 문제로 다가온다. 일반적으로 대학생 학자금 지원제도는 여러 분야에서 다양한 지원사업이 추진되어지고 있는데 지원형태는 두 가지로 ① 무이자 대여 방식(일정기간 후 상환하는 학자금으로 은행금리 전액을 지원하는 것)과, ② 이자 중 일부를 지원하는 이자부 대여방식으로 구분할

수 있다.

의무복무자 학자금 지원은 군 복무기간에 대한 정부 차원의 배려로 군 사기진작에 기여하기 위한 것이다. 따라서 다수에게 혜택을 부여할 수 있는 대여 학자금방법을 채택하는 것이 바람직하다. 물론 소요예산, 상환기간, 운영기관 등에 대해서는 보다 구체적인 방안이 마련되어야 할 것이다. 다음 <표 4-26>는 각 정부부처의 대학생 학자금 지원제도에 대해서 정리한 것이다.

<표 4-26> 정부부처의 대학생 학자금 지원제도

기 관	대 상	형 태	운 영 기 관	기 금
행정자치부	공무원 본인 및 자녀	무이자 대여	공무원연금관리공단	공무원연금
국방부	군인 본인 및 자녀	무이자 대여	국방부	군인복지
교육인적자원부	농어촌 출신 대학생	무이자 대여	한국학술진흥재단	농어촌세
	가계곤란 대학생	이자부 8.5% (국고 4.5%)	교육인적자원부	세출예산
	이공계 대학생	무상장학금	한국학술진흥재단	재단기금
	국비 유학생	무상장학금	국제교육진흥원	세출예산
노동부	고용보험 피보험자	이자부 1%	노동부	고용보험금
국가보훈처	교육보호대상자	무상장학금	국가보훈처	보훈기금

* 자료: 정길호 등(2004), 의무복무 제대군인 불이익 해소 및 인센티브 제공방안 연구, p.74 재구성

노동부의 경우 근로자 학자금은 연리 1%의 이자부 대여 학자금으로 근로자에게 학자금을 장기 저리로 대부하여 계속적인 교육기회를 부여하고 자발적 능력개발을 촉진하기 위한 장학금제도로 운영하고 있다. 또한 교육인적자원부 주관의 대학생 학자금 융자 이자보전 프로그램은 이자부 학자금(연8.5%, 학생부담 4.0%, 국고부담 4.5%)으로 학비 마련이 어려운 가계곤란 대학(원)생에게 금융기관을 통하여 등록금의 상당액을 융자 지원하고 그 이자액 중 일부를 국고에서 보조하여 학업 중단 방지 및 학부모의 가계부담을 경감하는 제도이다. 무이자 대여 방식의 경우에는 이자에 대한 부담이 커지므로 위의 노동부, 아니면 교육인적자원부와 같이 이자 중 일부를 지원하는 방식이 보다 현실성 있을 것으로 사료된다. 다음의 <표 4-27>은 의무복무병사들에 대한 학자금 지원제도에 대한 제안을 정리한 것이다.

<표 4-27> 의무복무병사 학자금 지원제도 방안(안)

항 목	내 용
운영방식	이자부 대여방식
대 상	의무복무를 마친 병사에 한함
지원금액	연간 학자금액(정규 잔여 학년에 한함)
지원형태	이자율의 50% 지원
반환기간	대학졸업 후 10년~20년납(기간내 선택가능)

의무복무병사 학자금 지원제도에 대한 방안으로서 운영방식은 위에서 기술한 것처럼 이자부 대여방식으로 대상은 의무복무를 마친 병사에 한하며, 지원금액은 연간 학자금액으로 정규 잔여 학년에 한한다. 또한 대학원 진학 등을 고려하여 대부 상한액을 설정하는 것이 필요하리라 사료되어진다. 학자금 대여에 관하여 이자지원형태로는 이자율의 50%를 지원하고, 대부금의 반환은 대학졸업 후 10년에서 20년 동안 선택하여 이자와 원금을 반납할 수 있는 체계와 졸업 후에도 유학 등으로 인한 반환기간의 연장과 관련한 예외규정도 필요할 것이다.

학생들을 위한 금전적 지원의 다른 하나는 무상장학금의 제공이다. 「의무복무 병사 장학사업(가칭)」을 실시하는 것인데 장학금 신청 대상은 의무복무를 마친 병사에 한하며 성적우수 등의 기준을 통하여 연간학비면제를 실시하는 것이다. 의무복무를 마친 학생은 누구나 지원이 가능하므로 형평성의 문제는 발생하지 않을 것이며, 적은 수(전국에서 약 50명 정도)를 선발하더라도 학생들에게 있어 이러한 장학제도 있다는 것만으로도 의무복무에 대한 매우 상징적인 정책이 되리라 사료되어진다.

(2) 일반(취업자, 비취업자)을 대상으로 한 인센티브 제공방안

학생이 아닌 일반인으로 제대하게 되는 병사들에게는 취업이 가장 큰 관건이다. 우선 비취업자들에게는 취업을 위한 소양교육이 절실하다. 따라서 직업능력개발을 위한 무료교육이 실시되어져야하며 노동부와 연계하는 방안도 강구할 수 있겠다. 또한 취업한 자에 한해서는 생활정착금이 필요하게 되는데 학자금 지원제도와 같이 이자부 대여 저금리 생활자금지원이 이루어져야 한다. 물론 한도액, 이자지원율, 기간 등 보다 구체적인 방안에 대해서는 검토가 필요하겠다.

2) 비금전적 인센티브

(1) 라이프 플랜 (Life Plan) 지원

라이프 플랜 지원은 의무복무 후 사후관리 차원에서의 지원이며, 현재 일본에서 20대에 자위대를 퇴직하는 임기제 자위관 등을 비롯하여 일반 자위관들의 퇴직 후 지원책[85] 중 하나로 계획단계에 있는 정책이다. 이는 크게 세 가지로 나뉘어 지는데, 「STEP 1 : 라이프 플랜 세미나」, 「STEP 2 : 라이프 플랜 시뮬레이션」, 「STEP 3 : 파이낸셜 플래너와 개별상담」으로 구성되어 있다. 간단히 설명하자면 라이프 플랜 세미나에서는 향후의 생활에 도움이 되는 강의들로 구성이 되며, 라이프 플랜 시뮬레이션에서는 자위대의 특성에 맞춘 소프트웨어 프로그램을 제공하여 개개인들이 자신들의 라이프 플랜을 작성하는데 도움을 주고 있다. 또한 파이낸셜 플래너와의 상담은 시뮬레이션의 결과 등을 기초로 금융과 관련한 어드바이스를 제공하는 것이다.

현재 일본 방위성 공제조합 홈페이지에는 Life Scene별로 공제조합에서 제공하는 서비스을 정리해 놓았는데, 번역 정리한 것이 다음 <표 4-28>이다.

<표 4-28> 방위성 공제조합의 Life Scene별 정보제공

연 령	내 용
18세	- 입대에 관한 것
20세	- 저축에 관한 것 - 급하게 임시자금이 필요할 때
25세	- 내 차를 구입할 때 - 결혼할 때 - 아이를 낳았을 때 - 교육에 관한 것
30세	- 전근할 때 - 해외근무에 관한 것
40세	- 주택을 구입할 때 - 보험에 가입할 때
50세	- 다치거나 병에 걸렸을 때 - 휴직으로 인하여 급여가 지급되지 않을 때 - 재해가 발생했을 때
60세	- 퇴직했을 때
65세	- 연금에 관한 것 - 사망 - 할인 협정 시설(복지 등)

다만 위의 정보는 일본의 방위성 공제조합의 조합원만이 사용할 수 있도록 되어있어

85) 일본 방위성 자위대, 홈페이지 : http://www.mod.go.jp

구체적인 내용까지는 참고할 수 없으나, 방위성 공제조합에서는 입대와 함께 지원이 되는 서비스, 또는 각 연령대별로 가장 큰 관심사만을 모아 직접 지원 및 상담업무 등을 실시하고 있다는 것을 알 수 있다. 일본 방위성에서는 이를 보다 구체화하여 라이프 플랜 지원사업으로 확대해 나가자라고 하는 것인데, 이것을 탄력적으로 우리 실정에 맞게 재구성해보면 어떨까 싶다.

① 세미나 개최

제대 전 그리고 제대 후 2~3년간 세미나에 참여할 수 있는 기회를 주는 것으로 제대 후의 원활한 사회복귀 및 자신의 인생설계를 할 수 있도록 지원하는 것이다.

다양한 주제로 세미나를 개최하여 복수의 강의에 혹은 관심이 있는 강의를 선택하여 들을 수 있는 의무가 아닌 자율선택권을 부여하는 것이다. 테마는 가능한 한 실질적으로 그들이 궁금해 하는 것들로 구성이 되어야하는 것은 물론이다. 다음은 세미나 테마의 예를 들어 본 것이다.

- 대학 환경의 변화와 교육 (장학금, 유학, 다양한 학비지원 정보제공)
- 취업동향 및 직업훈련 정보제공
- 직업의 선택과 라이프 플랜
- 금융설계(다중 채무에 빠지지 않는 방법)

② 라이프 플랜 설계용 프로그램 구축

자신의 인생설계를 할 수 있는 소프트 프로그램을 구축하여 보훈처 홈페이지 내의 온라인 탑재 혹은 CD등으로 배부하는 것이다. 이 프로그램에는 연령, 학력 등 다양한 집단을 염두에 두고, 그에 맞는 자격증 취득, 취업지원 프로그램제공에서부터 의무복무에 대한 보상체계 활용방법, 금융· 자산관리, 노후에 필요한 자금계산 등등 현재 상황에서 미래를 예측할 수 있고, 필요한 어드바이스를 제공하는 프로그램을 지원하는 것이다. 이를 통하여 자신의 인생설계에 대한 동기를 부여할 수 있고, 라이프 플랜 설계 프로그램의 결과에 따라 필요에 따라서는 상담을 받을 수 있도록 하여 향후의 생활에 대한 나침판을 제공할 수 있을 것이다.

이러한 라이프 플랜 지원과 관련하여서는 전문가의 상담 및 선후배, 동료간의 피어카운셀링(Peer counseling) 등을 통하여 축척해온 경험, 노하우 등을 나누어 가질 수 있는 장소를 마련하는 것도 필요하다. 이를 통하여 취업의 경로, 나아가서는 인생 설계의 방법을 공유할 수도 있을 것이다.

(2) 기타 비금전적 인센티브

군가산점제의 위헌판결로 인하여 적절한 보상이 이루어지지 않고 있는 가운데 안상수· 김영택(2007)의 조사[86]에 의하면 군가산점제 이외에 가장 우선적으로 필요한 제도로 「취업지원센터 운영(32.3%)」, 「기업에서의 군경력 인정의 법제화(26.1%)」, 「학자금 장기 저금리 융자(14.1%)」, 「군인연금에 군의무복무기간 반영(14%)」 등으로 나타났다. 이상의 결과를 포함하여 의무복무 병사들에게 제공할 수 있는 보상제도에 대해 검토해보도록 하겠다.

먼저 의무복무 병사들의 국민연금제도와 관련하여, 국민연금 수급에는 기여금의 수준과 가입기간이 중요한 요소이므로, 2008년 1월부터 시행되는 "연금 크레디트제"를 더욱 확대시켜 나갈 수 있는 방안이 필요할 것이다. 즉, 6개월뿐 아니라 의무복무 기간을 국민연금기간으로 추가 인정받을 수 있도록 확대해나가는 방안이 강구되어져야 한다.

또한 학생이나 취업자(이직을 감안), 비취업자 모두를 포괄할 수 있는 취업지원 시스템이 필요하다. 우선 취업준비시 필요한 지원으로 봉사경력인정, 응시상한연령의 연장, 취업박람회 및 취업지원센터의 운영 등을 통해 원활하게 취업으로 연결될 수 있는 대책이 필요하다고 하겠다. 이에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

먼저 봉사경력인정과 관련하여 대학입시, 공무원, 공공기관의 채용시험에는 다양한 형태로 봉사활동 1개월 당 가산점(약0.1%)을 부여하는데 군 복무기간을 봉사활동 기간과 동일하게 산정, 인정받을 수 있도록 개선이 필요하다. 물론 이 또한 군가산점 제도와 마찬가지로 군미필자(군예정자), 면제자, 여성 등과의 형평성 문제로 불거질 수 있는 민감한 부분이나, 의무복무기간은 거의 무보수에 가까운 시간을 국가를 위해 봉사하는 것으로 이에 합당한 방안으로서 봉사경력인정이 필요하다고 하겠다. 이러한 봉사경력이 불가능하다면 취업시 의무복무 기간의 경력을 호봉으로 인정해 줄 수 있는 방법도 생각해 볼 수 있는데, 앞서 소개한 안상수· 김영택(2007)의 조사에서도 의무복무 수행으로 얻은 성과로서는 "조직적응력(46.9%)"이라고 답하고 있어 이들은 군복무로 인하여 사회경험을 얻은 것과 다름없다고 생각되어진다.

최근 군가산점제 재도입에 대한 토의가 활발히 이루어지고 있는데, 군대경력이 명확하게 인정될 수 있는 직종, 예를 들어 경찰, 소방, 교도직 공무원 등의 시험에는 군가산점의 일시적 허용이 필요하리라 사료된다. 그리고 일반 기업 등의 입사시험시에는 응시상한 연령의 연장 및 동점자 채용시 우선채용 등에 대해서도 검토해 볼 필요가 있다. 또한 우리나라는 실업률의 증가 등으로 다양한 취업박람회 등이 개최되어 지고 있고, 인터

86) 안상수· 김영택(2007), " 군가산점제 부활 논쟁과 남성의 의식 : 남성의식조사 결과를 중심으로", 「한국여성정책연구원 토론회」; 본 연구의 조사 대상은 전국 16개 시도별, 만20세 이상 39세까지의 성인 남성 1000명이며, 조사기간은 2007년 8월 6일부터 8월 11일까지이다.

넷상에는 많은 취업사이트들이 등장해 있다. 따라서 구직자들은 자신들의 눈높이에 맞는 구직사이트를 활용하고 있다. 의무복무병사들을 위해서도 적절한 취업정보를 제공(메일링서비스 등)하거나 취업우대정보, 취업박람회 등을 체계적으로 전달할 수 있는 취업지원센터의 운영이 필요하다고 하겠다.

4. 인센티브 제도의 운영

군복무를 마친 병사들의 원활한 사회복귀를 위하여 물질적, 비물질적 지원을 함으로써 군복무로 인한 상대적 불이익을 보상해야함은 기술해 온대로이다. 더 이상 의무수행만을 강요할 것이 아니라 적극적, 긍정적으로 의무복무 병사들의 욕구, 가치 등을 만족시켜 주는 인센티브가 필요하다. 단순한 원리로 군가산점제도가 위헌이라면 군복무의 보상이 제대로 이루어지지 않는 것도 형평성에 어긋나는 것이다.

그러나 대학생에 국한한 정책이나 직업능력개발 교육지원 등에는 도움이 되는 정책도 있을 수 있지만 보다 체계적이고 종합적으로 제대군인 모두가 혜택을 받을 수 있는 다양한 대안을 모색하여 발전시켜 나가야한다. 물론 이러한 제안들을 현실화 시켜 나가기위해서는 보다 구체적인 검토가 필요할 것이다.

마지막으로 인센티브 제도의 기대효과는 크게 다음의 두 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 군복무로 인한 경제적 손실 보상 및 성공적인 사회복귀가 지원가능하다는 점이다. 이는 국가에 대해 의무복무를 수행한 병사들에 대한 국가의 책임의식 제고와 함께 의무복무로 인한 불이익을 규명하고, 사회취업지연 등에서 입은 손해를 보전할 수 있는 논리와 대책을 강구함으로 현역군인의 사기진작과 안정된 복무여건 조성에 기여할 수 있을 것이다. 그동안 소홀히 다루었던 의무복무 병사들에 대한 인식을 직접적이고 적극적 관점에서 새롭게 조명하여 정당한 보상제도가 이루어질 수 있게 된다면 향후 의무복무 병사들의 인생설계에 있어서도 중요한 초석이 마련될 것이다.

둘째, 미래 국방환경 변화에 능동적으로 대처하고 자발적 의무복무 수행풍토를 조성함으로써 국민의 국방의식 고취와 국방력강화에 기여할 수 있다는 점이다. 의무복무로 인하여 인생의 중요한 시기에 공백이 생기게 된다는 부담 보다는 긍정적인 인센티브 제공을 통해 의무복무에 대한 인식전환이 가능해지리라고 사료된다.

이상과 같이 의무복무 병사들에 대한 인센티브 제도에 대해서 검토해 왔는데, 누구에게나 공평한 지원이 가능한 정책 대안을 추진하는 것의 실효성 확보를 위해서는 이들 정책대안에 대한 국민적 합의를 도출하기 위한 노력이 절실하며, 또한 관계부처와도 적극적인 협조가 필요할 것이다.

제5장 결론: 정책적 시사점

미국의 노스캐롤라이나 대학 애덤스(E. M Adams) 교수는 “군대는 그 직에 종사하는 사람들에게 보통 사람과 다른 보다 특별한 행위를 요구한다. 개인의 목적이나 판단보다 전체의 목적이나 상관의 명령을 중시하여 전체를 위한다는 명분하에 생명의 위험까지도 감수한다”라고 군의 특수성을 말하였다(국정브리핑, 2007.3.20).

본 연구 결과 의무복무병사들은 직업군인에 비해 보다 특별한 희생을 요구받고 있다. 특히 군복무 중에 사망한 병사에게는 3,500만원을, 장애1급자에게는 1,200만원의 턱없이 낮은 보상금이 지급됨에 따라 유족들의 불만을 초래하고 있다. 이제 정부는 일반국민에 비해 권리가 제한되고 여러가지 의무가 부과되는 의무복무사병, 특히 재해병사에게 더 이상 특별한 희생을 강요해서는 안 되고, 그 희생에 합당한 보상을 해 줄 수 있는 정책대안이 조속히 마련되어야 한다.

이에 본 연구에서 해결방안으로 ‘병사보험제도의 도입’과 ‘인센티브 제공방안’을 제시하였다.

병사보험제도는 의무복무병사(전환복무자, 공익근무요원 포함)가 군입대(복무) 즉시 강제적으로 가입하는 단체생명보험제도이다. 여기에 소요되는 재원은 약 3,000원 수준으로 국가가 전액 부담하도록 한다. 근로자의 산업재해에 대해 고용주가 전적으로 책임지는 것과 마찬가지로 의무복무병사의 『안보재해』에 대해 병의 사용자인 국가가 당연히 책임을 져야 한다는 것이다. 현재 지급되고 있는 재해보상금도 일종의 ‘안보재해보험료’로 이해해 볼 수 있다. 또한 보험금은 의무복무병사의 복무기간이 짧고 계급간 차등이 굳이 필요치 않으며 민간보험의 경우도 미래의 필요보장자금을 고려하여 정액제로 운영하고 있어 병사보험제도도 정액제로 운영하는 것이 합리적일 것이다. 앞으로 병사가 군복무중 재해를 입은 경우 사망 시 1억원의 보험금이 지급되고, 장애1급자는 3천만원의 보험금이 일시로 지급된다. 이후 국가유공자로 결정되면 보훈급여금을 받게 된다. 병사보험기금으로 2008년의 경우 연간 215억정도 수익이 발생하고, 연 190억원의 지출이 예상되어 2억5천정도의 수익이 발생되고, 2020년에는 175억원의 수익에, 연 139억원의 지출이 예상되고, 325억 정도의 기금이 마련될 것으로 예상된다. 물론 이 기금은 학자금 융자, 장학금 등 기타 사병들을 위한 인센티브를 제공하지 않을 때 발생되는 예상치로 추가 지출 사유가 발생되면 기금 수익은 조정될 것이다. 병사보험의 운영주체는 병, 전환복무자, 공익근무요원 등에 대한 재해보상업무의 통일적 관리, 기존조직의 경험축적에 따른 관리

운영상의 효율성, 전역 후 제대군인지원제도와의 연계성 등을 고려할 때 국가보훈처가 일괄적으로 관리하는 것이 유리할 것이다. 또한 병사보험제도를 정부가 직접 운영하는 방법도 생각해 볼 수 있지만, 외국의 경우처럼 정부는 관리감독기능만 가지고, 실제 운영은 민간에 위탁하는 것도 좋은 방안이 될 것이다.

한편 의무복무병사에 대한 인센티브 제공방안으로서 학자금 융자, 장학금 지급 등 금전적 인센티브를 고려해 볼 수 있다. 병사보험기금 중 일부를 활용하여 제대 병사들에게 무이자 학자금 융자와 소수 인원에게 대학의 성적과 가정형편 등을 고려하여 장학금 지급 등의 혜택을 제공할 수 있다. 한편 군복무 중 재해로 장애를 가진 병사들은 국가유공자 등 지원에 관한 법률에 의해 대부, 학자금 등의 지원을 받을 수 있다. 제대 병사들에 대한 수요조사 결과에서도 '직업교육훈련'이 가장 시급히 필요하다고 조사된 바 있다. 이에 우리나라도 일본의 라이프 플랜 지원과 같이 직업훈련계획을 세우는 등 비금전적 인센티브 제공도 생각해 볼 수 있다. 정부는 현재 10년 이상 장기복무 제대군인에서 출발하여 5년 이상의 중기복무 제대군인까지 취업지원 대상을 확대하고 있지만, 의무복무병사도 그 지원 대상으로 삼아야 할 것이다. 취업지원에 있어 의무복무병사를 직업군인과 차별해서는 안 되고, 제대 병사 중 취업지원을 희망하는 경우 관련 서비스가 공평하게 제공될 수 있도록 제도를 개선하여야 할 것이다.

본 연구에서 제안한 병사보험제도는 '사고 나지 않은 장병'이 '사고 난 장병'을 도와주게 되어 끈끈한 전우애를 배양하게 하고, 보험기금으로 학자금 또는 직업훈련비를 지원함으로써 병사들의 원활한 사회복귀 지원에 실질적인 도움을 주게 될 것이다.

병사보험제도의 도입은 군 복무중인 사병에게 든든한 안전장치가 있다는 믿음을 줄 것이고, 자식을 군에 보내기를 기피하는 부모들의 염려를 다소나마 완화시켜주는 최소한의 제도가 될 것이다. 또한 병사보험제도는 군에 대한 이미지를 개선하여 장기적으로 군 입대 기피현상을 완화시킬 수 있을 것이다. 의무복무병사에 대한 병사보험제도는 더 이상 미룰 수 없는 최소한의 장치이며, 군 전력유지 차원에서 반드시 갖추어야 하는 필수조건을 잊지 말아야 할 것이다.

참고 문헌

김용하(2004), “군인연금과 타연금의 차별성”, 「한국군사」 제18호

김진섭(2006), “국가에 대한 배상청구권의 문제점과 대책”, 「한국군사」제23호

나종철(2006), “군 장병 자살사고 예방에 관한 연구”, 경희대학교 행정대학원 석사학위논문

모지환(2006), “사회보장론”, 학지사

메리츠화재(2007), “군인보험 보통약관”

박지연(2003), “건강보험 본인 부담 변동에 따른 재정영향 분석”, 국민건강보험관리공단 건강보험연구센터

백경인(2004), “군인연금의 특수성과 국가보상의 논리”, 「군사문제 정책토론회」

송기춘외(2007), “군내 자살처리자에 관한 법제 개선방안 연구”, 「군의문사진상규명위원회」연구용역보고서

심익섭(2005), “군 장병의 자살에 관한 연구”, 동국대학교 행정대학원 석사학위논문

유영옥(2006), “군인의 신분상 보상형평성 분석과 대책”, 「한국군사」제23호

육군본부(2004), “고용보험 제도의 군 도입방안 세미나”,

이기오(2000), “의무복무 제대군인 지원제도의 개선방안 연구”, 국방대학원 국방관리대학원 석사학위논문

이영환(2003), “의무복무 사병들의 삶의 질과 복지문제”, 비판과대안을위한사회복지학회, 「상황과 복지」제16호

이재승(2007), “군내 자살처리자에 대한 국가책임의 근거와 범위”, 국가인권위원회

정길호 외(2004), “의무복무 제대군인 불이익 해소 및 인센티브 제공방안 연구”, 한국국방연구원

정선구(2004), “군인연금제도의 성격규명과 발전방안”, 「한국군사」 제18호

정지택(2003), “병의 법적지위에 관한 연구”, 연세대학교 대학원 석사학위논문

정효현(2006), “군인보상차원에서 고찰한 군 복지를 비교우위에 두어야 할 당위성”,「한국군사」제23호

한국군사문제연구원(2002), “제대군인 지원정책의 현안과 개선책”, 2002 군사문제정책토론회

한국여성정책연구원(2007), “군가산점제 부활안의 쟁점과 대안”, 「한국여성정책연구원 토론회」자료집

한국해양수산개발원(2000), “21세기 선원수급 안정을 위한 선원직 매력화 방안”, 해양수산부

행정자치부 국립방재연구소(1998), “홍수보험제도 도입방안 연구”, 연구보고서 97-01

홍길대(1995), “군인재해보상제도에 관한 비교연구”, 동국대학교 행정대학원 석사학위 논문
보훈교육연구원(2005), “외국보훈제도 종합비교연구”
Research & Research(2006), "병사보험제도 도입 관련 현역복무 의무병 인식조사 결과보고서“

뉴스메이커, 2005-09-16
서울신문, 2007-07-12
오마이뉴스, 2007-10-10
통계청, e-나라지표(www.index.go.kr)
http://www.insurance.va.gov.
http://www.boueikyosai.or.jp/index.php.
http://www.mod.go.jp

관련법령

공무원보수규정
국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률, 시행령
군인사법, 시행령, 시행규칙
군인연금법, 시행령, 시행규칙
병역법
제대군인지원에 관한 법률
국민건강보험법
국민연금법
산업재해보상보험법
헌법
독일Soldatenversorgungsgesetz
대만군인보험조례

〈 붙임1 〉 군인보험 조례

제정일1993년 12월 24일/
공포시행일자 1994년 1월 12일

【법규연혁】

1. 중화민국 42년 11월 19일 총통의 조례제정 및 공포: 전문 18조
2. 중화민국 45년 12월 18일 총통의 조례 수정공포: 전문 19조
3. 중화민국 59년 2월 12일 총통의 조례 명칭의 수정공포 및 전문 수정 공포: 전문 25조 (원 명칭:육해공군군인보험조례)
4. 중화민국 94년 1월 12일 총통 華總一, 제 09400002061호령으로 제 10조 조문을 수정 공포함

제1장 총 칙

제1조 (적용)

군인보험은 본 조례에 의거하여 시행된다.

제2조 (군인의 정의)

본 조례에서 군인은 모든 현역 군관, 사관, 사병의 총칭이다.

제3조 (종류)

군인 보험은 사망과 장애 두 종류로 나뉘며 제대 시 지급한다.

제4조 (주관 및 처리 기관)

군인 보험은 국방부에서 주관하며 해당 업무는 중앙신탁국에 위탁하여 처리한다.

제5조 (기금의 설치)

군인보험은 반드시 기금을 설치해야 하고, 해당 기금의 액수는 실제적 수요에 따라 국방부와 재정부가 동시에 행정원의 사정을 신청하며, 국고에서 충당한다.

앞 조항의 기금의 보관, 운영방법은 국방부와 재정부에서 결정한다.

제2장 보상금 수혜자

제6조 (수혜자 지정)

제대 및 장애로 인한 보상금 지급은 피보험인 본인이 수혜자이며, 사망 시의 보상금 지급은 피보험인의 아래의 가족관계 중 피보험인이 지정한 사람이 수혜 받는다.

1. 배우자
2. 자녀
3. 손자·손녀

4. 부모

5. 형제자매

6. 조부모

제7조 (특이사항 외)

피보험인에게 위와 같은 친척이 없거나 지역적 환경 제한으로 인해 친척이 수혜자가 될 수 없는 경우, 피보험인은 국방부의 심사비준을 신청하여 기타 친인척을 수혜자로 지정해야 한다.

제8조 (수혜자를 지정하지 않은 경우)

피보험자가 생전에 수혜자를 지정하지 않은 경우, 사망 보상금은 민법상의 승계의규정에 따라 처리한다.

제9조 (표준 지급의 규정)

수혜자가 지역환경의 제한으로 인하여 알릴 수 없는 경우에는, 해당 보상금의 지급은 수혜자가 신청한 후 심사를 거쳐 기준에 따라 지급한다.

제3장 보 험 료

제10조 (보험요율)

본 보험의 보험요율은 피보험인의 매월 보험수가금액의 3~8%이다.

앞 항목의 요율은 국방부에서 정산사를 초빙하거나 정산기구에 위탁하여 정기적으로 정산하며 보험 실제 수지 상황 및 정산 결과를 평가하여 행정원에 보고하여 결정한다. 요율 조정의 경우도 동일하다.

제1항은 매월 보험수가라고 칭하며, 피보험인의 매월 봉급을 기준으로 정한다.

의무 복무중인 장교, 사관의 매월 보험수가금액은 지원 복무중의 장교, 사관과 동 1급으로 처리한다. 사병, 군사학교 군장학생의 매월 보험수가금액은 지원 복무중의 하사 1급으로 처리한다.

본 보험의 보험료는 매월 납부하며, 피보험인은 35%만 부담하고 나머지 65%는 정부에서 보조한다. 단, 의무 복무중의 사관, 사병의 보험료는 정부에서 전액 부담한다.

앞 항목의 정부에서 보조 혹은 부담하는 보험료는 피보험인이 소속된 기관별로 예산을 편성하며 다달이 지급한다.

--94년1월12일 수정공포 전 원문--

보험료의 비율은 피보험자의 보험수가금액을 기준으로 계산하며, 달 별로 3~8%의 세금을 납부한다. 군관이 납부해야 하는 보험료는 국고에서 50~70%를 보조하며 사관, 사병이 납부해야 하는 보험료는 국고에서 전액 부담한다. 기타 국고에서 보조 혹은 부담하는 보험료

는 실제적 수요에 따라 한 해의 예산에 포함시킨다.
앞 항목의 보험수가는 행정원에서 결정한다.

제11조 (보험료 납부 의무의 전이)

보험 가입한지 만30년이 된 사람은 납부하는 보험료 중의 세금을 면하고, 국고에서 충당하는 것으로 바뀐다.

제4장 보 상 금 지 급

(지급기준의 결정)

보상금 지급은 피보험인이 사고 발생한 달의 보험 기준수가를 기준으로 계산한다.

제13조 (사망 시 지급)

사망 시 지급 규정은 아래와 같다.

1. 작전 중 사망: 48개의 보험수가를 지급한다.
2. 공무 중 사망: 42개의 보험수가를 지급한다.
3. 병고 혹은 의외의 상황으로 인한 사망: 36개의 보험수가를 지급한다.

앞 항목의 사망관련 보상금이 제대 시 보상금 보다 낮은 경우, 제대 시 보상금에 맞추어 지급한다.

제14조 (모방 사망)

작전 및 공무수행 혹은 의외의 실종으로 지면에서 1년 이상, 해상 및 공중에서 반년 이상 행방 불명 된 자는 작전 중 사망 및 공무 중 사망과 동일시한다.

제15조 (장애 시 지급)

장애 시 지불 규정은 아래와 같다.

1. 작전 중 장애를 얻은 경우
   장애 1급: 40개의 보험수가를 지급한다.
   장애 2급: 30개의 보험수가를 지급한다.
   장애 3급: 20개의 보험수가를 지급한다.
   重機障 : 10개의 보험수가를 지급한다.
2. 공무 수행 중 장애를 얻은 경우
   장애 1급: 36개의 보험수가를 지급한다.
   장애 2급: 24개의 보험수가를 지급한다.
   장애 3급: 16개의 보험수가를 지급한다.
   重機障 : 8개의 보험수가를 지급한다.
3. 병 혹은 의외의 사고 발생으로 장애를 얻은 경우

장애 1급: 30개의 보험수가를 지급한다.

장애 2급: 20개의 보험수가를 지급한다.

장애 3급: 12개의 보험수가를 지급한다.

重機障 : 6개의 보험수가를 지급한다.

앞 항목에서 열거한 장애 등급은 국방부에서 결정한다.

제16조 (제대 시 지급)

제대 시 지급하는 보상금의 규정은 아래와 같다.

1. 보험에 가입한지 만5년이 된 자는 5개의 보험수가를 지급한다.
2. 보험에 가입한지 만5년이 넘은 자는 6번째 해부터 1년마다 1개씩의 보험수가를 추가로 지급한다.
3. 보험에 가입한지 만10년이 넘은 자는 11번째 해부터 15번째 해까지 1년마다 2개의 보험수가를 추가로 지급한다.
4. 보험에 가입한지 15을 초과하는 자는 16번째 해부터 1년마다 3개의 보험수가를 추가로 지급한다.
5. 보험에 가입한지 만20년이 된 사람은 1년마다 1개의 보험수가를 추가로 지급하며 최고 한도는 45개 보험수가까지이다.

보험 기간이 5년 미만이고, 장애 사유로 보상금을 수령한 적이 없는 자는 마지막 달의 납부금을 기준으로 기존에 매달 납부했던 보험료 중 일부인 자신이 납부한 금액을 모두 되돌려 준다.

제17조 (사고시 지급 경합)

피보험인은 6개월 내 동일한 사유로 2종류 이상의 보상금 지급을 받는 경우, 보상금이 가장 높은 한 종류를 한도로 한다.

제18조 (지급의 소급요건)

피보험인이 아래의 사항에 해당될 경우 보상금을 지급하지 않는다.

1. 보험에 가입한지3년 미만이면서 보험료 납부를 까닭 없이 중단한 자.
2. 작전 중, 혹은 공무 외의 이유로 자살, 사망 혹은 장애를 얻은 자.
3. 사형집행이 된 자
4. 반역죄를 일으켰거나 판결을 받은 자.

앞 항목의 각 인원은 재산 몰수 판결을 받았거나 보험기간 내에 장애 보상금을 지급받은 적이 있는 사람 외에, 피보험인 본인 혹은 수혜자는 납부한 일부 보험료의 무이자 반납을 신청해야 한다.

제19조 (수령권의 상실)

다음 상황 중 해당되는 보험 수혜자는 보상금 수혜의 권리를 박탈당한다.

1. 국적 상실자.
2. 반역죄를 일으켰거나 판결을 받은 자.
3. 고의적으로 피보험인을 죽게 한 경우.
4. 보험금 납부를 결정한 날부터 5년간 이유 없이 불이행한 자.

제20조 (실종의 복귀)

피보험인이 작전 중 및 공무 중 혹은 의외의 사고로 인하여 실종된 경우, 보상금 지급 후 부대나 고향으로 복귀한 자는 해당 지역의 업무 관리자나 지방정부에 보상금을 이미 지급받았음을 신고 함으로서 추징을 방지한다. 단, 복귀 후 신고하지 않고 보상금을 부당 취득한 자는 추징 외에도 법에 따라 처벌한다.

앞 항목의 보험인이 부대로 복귀했을 경우, 보험금을 지속적으로 납부해야 한다.

제5장 기타 수칙

제21조 (교부 신청권의 보장)

교부 신청한 보상금의 권리에 대해 법원은 압류하거나 채무를 갚는데 사용할 수 없으며, 저당·이양·담보로서 사용할 수 없다.

제22조 (세금납부의 면제)

본 조항에 의거하여 정한 보험업무인 보상금 지급·보험계약 및 증명서에 대해 일체의 세금을 면한다.

제23조 (고용 직원의 보험)

군 내부 편제의 고용 직원에 대해서는 사정 후 정한 직위에 따라 군인의 계급과 비교 대조하여 보험에 가입한다.

제24조 (시행 세부규칙의 제정)

본 조항의 시행 세부규칙은 행정원에서 정한다.

제25조 (시행일)

본 조항은 공포일로부터 시행한다.

군인보험조례시행세칙

공포일자 95.9.18, 행정기관 행정원

제1장 총 칙

제1조

본 세칙은 군인보험조례(이하 본 조례라 함) 제 24조에 의거하여 규정됨.

제2조

본 조례 제2조에 군인이라고 칭하는 자는 모두 반드시 군인보험을 들어야 하며, 피보험인으로서 범위는 아래와 같다.

1. 육해공군의 현역 군관·사관·사병.
2. 군사정보 및 유격부대원으로서 국방부 또는 국방의 위임을 받은 기관의 비준을 얻고 기록이 있는 자.
3. 동원, 임시, 교육, 의무, 점열, 보충병훈련의 소집에 응한 자 또는 기타 단기 복무자.

국군 각 군사학교의 군 장학생 혹은 교육·훈련대의 학생 혹은 군사훈련의 보충병역자는 피보험자로서 본 보험에 가입해야 한다.

국방부 소속 군사정보기관의 초빙 약정의 군사정보인원으로서 기록이 남아있는 자는 사정된 등급에 따라 제1조 제2항 인원의 계급에 따라 보험에 가입한다.

--95년9월18일 수정 공포 전 원문--

본 조례 제2조에 군인이라고 칭하는 자는 모두 반드시 군인보험을 들어야 하며, 피보험인으로서 범위는 아래와 같다.

1. 육해공군의 현역 군관·사관·사병.
2. 군사정보 및 유격부대원으로서 국방부 또는 국방의 위임을 받은 기관의 비준을 얻고 기록이 있는 자.
3. 동원, 임시, 교육, 의무, 점열, 보충병훈련의 소집에 응한 자 또는 기타 단기 복무자.

국군 각 군사학교의 군 장학생 혹은 교육·훈련대의 학생 혹은 군사훈련의 보충병역자는 피보험자로서 본 보험에 가입해야 한다.

국방부 소속 군사정보기관의 초빙 약정의 군사정보인원으로서 기록이 남아있는 자는 사정된 등급에 따라 제1조 제2항 인원의 계급에 따라 보험에 가입한다.

국방부 및 소속 기관의 사무직·교육담당 및 고용인원과 국군 각 군사학교의 자비학생은 보험에 가입하지 않는다.

제3조

앞 조항 제1항 각 관 및 제3항 피보험인의 보험유효기간은 소집입영·입학·복역·복직·지원

입영·고용 등 명령의 효력이 발생하는 시기부터 시작하여 제대·제역·정역·금역·소집해제 및 사고로 인한 이직(離職) 등 명령의 효력이 종료하는 시기까지이다.

앞 조항 제2항 피보험인의 보험유효기간은 입학·복학 혹은 입영보고일에 시작하여 졸업·수료·훈련수료·휴학·퇴학일에 종료된다.

국군 각 군사학교의 자비 학생 중 군장학생으로 신청하여 전환한 자는 비준일로부터 보험이 발효한다.

국군 각 군사학교의 군장학생이 졸업할 경우 혹은 교육훈련반대 학생이 훈련교육을 마치고 현역군관에 임관된 경우, 앞 조의 제 1항에 따라, 계속해서 보험에 가입되어 있는 자의 보험연수는 누적되어 계산한다.

제4조

본 보험의 책임 및 보험관련기관의 구분은 아래와 같다.

1. 보험기관: 중앙신탁국주식회사(아하 중신국)
1. 보험관련기관: ·

(1) 국방: 군사기관·학교·육군사 혹은 연병대·해군함대부혹은육전대·공군연대혹은기타 동급이상의기관.

(2) 교육부: 교육부군사훈련처·교육부중부사무실 혹은 직할시청교육국군사훈련실.

(3) 행정원해안순방서: 해안순방총통국 소속의 각 지구 순방국 혹은 기타 동급 이상의 기관.

(4) 총통부·국가안전회의·국가안전국·교통부중화우정(郵政)주식회사 및 기타 법에 의거하여 임용한 직업군인이 있는 기관.

제5조

피보험인이 본 보험에 가입을 하거나 변동이 있을 시, 보험담당기관에서는 제3조 제1항에서 제3항까지에 의거하여 보험 발효일로부터 15일 이내에 복무기간의 장단에 따라 아래 목록의 자료를 보험관리기구로 송부 한다.

1. 만2달을 채우지 못한 자: 군인보험에서 징집·소집입영 혹은 훈련분대 인원 수의 통계표
2. 2달 이상 자: 군인보험의 피보험인 명단

제6조

본 조례 제3조에서 지칭하는 제대 시의 지급은 법에 의거 퇴역·제대·정직·면직·휴직·소집해제·사고로 인한 이직(離職)등의 사고가 모두 포함된다.

제7조

본 보험은 본 조례 제3조 규정에 의거하여 국방부 주관의 정책·법제·예산 및 계획을 감독 및 지도하며 국방부 후비사령부(이하 후비사령부)에서 아래의 사항을 담당한다.

1. 법령규장의 제정공포 신청, 수정 및 답변
2. 업무규장계획의 심사 결정
3. 업무 시행의 감독 심사
4. 피보험인 및 수혜자의 자격 심사 결정
5. 보험료 예산의 편성
6. 보상금 지급 및 환급 심사 결정
7. 보류된 보상금 지불신청권의 등기 심사
8. 사망, 장애 시 보상금 지불 안건의 심의 결정.
9. 분규 안건의 조사 심의.
10. 업무 및 경비 통계표 보고의 심사 수정 전달 보고.
11. 정산사를 초청 혹은 정산업체에 위탁하여 정산을 처리한다.
12. 기타 군인보험 관련 사항.

--95년9월18일 공포한 수정 전 원문--

본 보험은 본 조례 제4조 규정에 의거하여 국방부 주관의 정책·법제·예산 및 계획을 감독 및 지도하며 국방부 후비사령부(이하 후비사령부)에서 아래의 사항을 담당한다.

1. 법령규장의 제정공포 신청, 수정 및 답변
2. 업무규장계획의 심사 결정
3. 업무 시행의 감독 심사
4. 피보험인 및 수혜자의 자격 심사 결정
5. 보험료 예산의 편성
6. 보상금 지급 및 환급 심사 결정
7. 보류된 보상금 지불신청권의 기록
8. 사망, 장애 시 보상금 지불 안건의 심의 결정.
9. 분규 안건의 조사 심의.
10. 업무 및 경비 통계표 보고의 심사 수정 전달 보고.
11. 정산사를 초청 혹은 정산업체에 위탁하여 정산을 처리한다.
12. 기타 군인보험 관련 사항.

제8조

본 조례 제 4조의 규정에 따라 중신국에서는 다음의 일을 한다.

1. 업무법규장칙(章則)의 심사
2. 업무기술의 설계
3. 담보수속의 처리 및 변동사항의 기록
4. 보험증의 제작 및 발급

5. 보험카드의 생성 및 기록 보관
6. 기금 및 보험료의 보관
7. 보험비의 계산·심사·징수 및 기록
8. 제대 시 지급하는 보상금의 조사 결정
9. 각 보상금 항목의 심사
10. 보류된 보상금 지불신청권의 기록
11. 업무·회계·재무수지의 통계표 및 연도결산의 제작
12. 기타 본 보험과 관련된 업무 사항

제2장 보상금수혜자

제9조

본 조례 제2항부터 6항까지 규정한 친족에는 양자녀·양자녀의 자녀·양부모·양부모의 부모·외조부모·외손자녀 혹은 배다른 형제자매 까지 보상금수혜자로 지정할 수 있다.

제10조

피보험인은 보험가입시 본 조례 제6조 및 제7조의 규정에 의거 친지나 친구를 보험수익인으로 지정하여하며, 직속상관 내지는 동일 연대(또는 동일 부서)에 있는 자는 보험수익인 으로 지정 할 수 없다.

2인 이상을 보상금수혜자로 지정한 자는 지정 시 상세하게 지급 금액의 분배에 대해 명기해야 한다. 명시하지 않을 경우, 평균분배를 한다.

제11조

보험 가입자가 보험수익인의 인적사항을 기재하였으나 변경 혹은 미기재로 인해 보충 해야 할 경우 보험가입자가 직접 수속을 밟아야 한다.

보험가입자가 본 조례 제7조에 의거 보상금수혜자를 지정하였으나, 결혼 후 보상금수혜자를 변경 하지 않고 사망한 경우, 보상금은 배우자에게 지급한다.

보상금수혜자 변경신청이 중신국에서 처리 완료 전 및 전항에서 신청 변경을 않고 보상금수혜자가 사망한 경우 사망통지보고 때 함께 명시를 해야 하며, 명시를 하지 않은 실수로 인해 지급된 보험금은 담당부서가 책임지고 추징한다.

피보험인이 지정한 보상금수혜자와 피보험인의 이혼 혹은 사망 및 피보험인이 보상금수혜자 변경신청 전 사망한 경우 모두 수혜자 미지정으로 간주한다.

제12조

본 조례 제8조 및 민법에 규정된 보험금의 승계와 지급은 아래에 명시된 사람에 준한다.

1. 보험가입자가 생전에 보험수익인을 지정하였으나, 본 조례 제19조 1항에서 3항까지

의 규정에 따라 보험금 수령권을 상실하거나, 보험금 지급인을 지정하기 전 보험가입자가 사망한 경우.

2. 보험가입자가 장애로 인한 보상금 또는 퇴역보상금을 미처 수령하지 못하고 사망한 경우 지정한 수혜자는 본 조례 제6조에서 규정한 보상금수혜자가 아니어도 된다.

제13조

본 조례 제9조에 명시된 보상금수혜자가 지역환경의 제약으로인해 통보를 할 수 없는 경우 보험금의 수령권은 보류되며, 중신국이 규례책자에 기재하고, 이를 월별 제작하는 표의 부록에 첨부하여 연합군수사령부로 송부·비치한다.

상기 보류된 보험금 지급은 중신국에서 적당한 시기에 보험수혜인에게 신청 할 것을 통지하거나, 국방부에서 수령 할 것을 공고한다.

--95년9월18일 수정공포 전 원문--

본 조례 제9조에 명시된 보상금수혜자가 지역환경의 제약으로인해 통보를 할 수 없는 경우 보험금의 수령권은 보류되며, 중신국이 규례책자에 기재하고, 이를 월별 제작하는 표의 부록에 첨부하여 연합군수사령부로 송부·비치한다.

상기 보류된 보험금 지급은 중신국에서 적당한 시기에 보험수혜인에게 신청 할 것을 통지하거나, 국방부에서 수령 할 것을 공고한다.

제3장 보 험 료

제14조

본 조례 제10조에서 지칭하는 매월 보험수가금액은 국방부 진보행정원에서 결정한 봉급표·급료표·수당표에서의 일정한 월 지출 금액 혹은 봉급을 기준으로 정한다.

제15조

본 보험의 보험요율은 국방부에서 실제수지상황 평가 및 정산결과로 행정원에 통보하여 함께 결정한다. 정산완료 전 피보험인의 보험요율은 매월 보험수가의 8%이다.

앞 항목의 정산은 후비(後備)사령부에서 정산사를 초빙하거나 정산기구에 위탁하여 매 1~3년에 한차례 실시하며 소요예상경비는 보험업무료서 지불한다.

제16조

지원입대사병은 입대훈련기간의 보험료를 받고, 의무역사병과 비교하여 소속기관에서 전액 부담한다.

보험료 중 개인납부부분·소속기관납부부분을 각각 계산하여 元을 단위로 하며, 1元 이하는 사사오입으로 계산한다.

피보험인이 당월 2일 이후 보험가입을 했거나 보험계약 종료 1개월 미만인 자의 보험료는 1달로 계산한다.

제17조

본 조례 제10조 제6항의 규정에 따라 정부가 보조 혹은 부담하는 보험료는 피보험자가 소속된 기관의 연도예산에 포함하며, 매월 피보험자가 개인 납부하는 금액과 함께 중신국으로 납부한다. 군용우편담당자는 중화우정(郵政)주식회사에서 보험료를 보조 및 부담하며 매월 개인 납부하는 부분과 함께 중신국에 납부한다.

제18조

본 보험관련 업무를 처리하는데 소요되는 모든 비용은 국방부회상재정부에서 행정원의 비준을 신청하여 보험료 범위 내에서 지불하며, 그 금액은 연 보험료 수입의 3.5%를 넘을 수 없다.

앞 항목의 작업 시 소요되는 비용은 보험업무 처리에 소요되는 인사·행정·업무 등을 포함한 모든 비용을 지칭하며, 아래와 같이 구분한다.

1. 업무비용: 중신국에서 본 보험업무 시 소요되는 인사·사무관련 비용은 연 보험수입의 3%를 넘을 수 없다.

2. 행정비용: 국방부 및 소속기관·기구에서 본 보험과 관련된 사항을 처리할 경우 소요되는 비용은 행정원에서 지출하며 금액은 연 보험수입의 0.5%를 넘을 수 없다.

작업비용의 액수는 중신국에서 한해 시작의 6개월 전부터 본 보험업무의 수요에 따라 각 기관의 연도 예산방식을 비교하여 차례로 배열하며, 예산서를 후비사령부 초심후(初審後)에 송달하여 국방부의 제 1항 규정에 따라 순서적 처리를 하게 한다.

제19조

보험가입자는 매월 본인 부담금을 납입해야하며, 국군재무부(이하 재무부서)는 봉급 중 월별 본인 부담금을 차감하여 중신국에 납부한다. 봉급을 재무부로부터 받지 않는 자는 관련부서에서 봉급에서 납입금을 제하거나, 관련 부서에서 보험가입자에게 본인이 직접 중신국에 납부 하도록 통보한다.

피보험자의 계급 승급으로 인해 봉급 차액을 받는 경우, 보험금 역시 차액을 추가 징수한다.

피보험가입자의 사고로 인한 보험료의 납입 정지 또는 누락은 추가 납입 시 계급 및 감가표준에 따라 계산한다.

소집복무 혹은 훈련에 참가한 기간이 2개월 미만인 자는 사고발생 이외의 상황에선 보험료를 부과하지 않는다.

제20조

보험관련부서에서는 자격미달인 보험가입자에게 사고발생시 보험금을 지급 하지 아니하며, 기 납부한 보험료 또한 환불 하지 않는다.

제21조

보험료 수지(收支) 사항은 중신국에서 매월 관련업무표 2부를 작성하여 연합군수사령부에

송부한다.

제 4 장 보상금 지급

제22조

본 조례 제12조에서 지칭하는 사고 발생한 달은 피보험인의 사망일·장애 혹은 제대일·제역·정역·금역·복원·소집해제·이직 및 기록의 정지·등기 취소되는 날짜에 준한다.

제23조

본 조례 제13조·제14조·제15조에서 지칭하는 사망 및 장애 원인은 군인보조금조례시행세칙의 유관규정에 준한다.

제24조

본 조례 제13조 제2항 규정에 따라 퇴역 시 지급하는 보상금 표준 계산의 사망 시 지급은 사망 시 지급하는 보상금의 순서에 따라 처리한다.

제25조

피보험인이 보험 유효기간 내에 사망 혹은 장애를 얻거나 부상을 입거나 병에 걸린 경우, 치료가 끝나지 않거나 장애를 확인할 수 없는 경우 등 보험 실효 후 1년 내에 동일한 원인으로 인해 국군병원에서 장애 혹은 사망 판정을 받은 자는 후비사령부에서 상관 문서 및 증명자료를 중신국으로 송부하여 처리한다.

--95년9월18일 수정공포 전 원문--

피보험인이 보험유효기간 내에 사망 혹은 장애를 얻은 경우, 혹은 보험유효기간 내에 부상을 입거나 병에 걸린 경우, 치료가 끝나지 않거나 장애를 확인할 수 없는 경우 등 보험 실효 후 1년 내에 동일한 원인으로 인해 국군병원에서 장애 혹은 사망판정을 받은 자는 연방사령부에서 상관 문서 및 증명자료를 중신국으로 송부하여 처리한다.

제26조

본 조례 제14조 실종으로 인해 사망자와 동일시하는 날짜는 국방부의 사망 발포일자에 준한다.

제27조

본 조례 제 15조 제1항 제1관부터 3관까지 정한 각 장애 등급은 군인장애검정표준 관련 규정에 의거하여 처리한다.

앞 항목의 장애 등급의 인정은 부상의 완치 혹은 치료 종료 또는 현 의료기술로는 완치가 불가하다는 것이 확실하다는 점을 신체 기능의 구체적 장애와 회복 불능을 검증 받았을 때에 준한다.

피보험인이 장애를 입은 경우 국군병원에서 치료를 하지 않은 자는 장애 등급의 감정은

반드시 국군병원에서 받아야 유효하다.

제28조

본 보험의 장애등급 감정에 관한 업무 처리 시 증명 서류를 첨부하여 아래 열거한 기관(기구)에 신청해야 한다.

1. 소속보험기관(기구): 피보험인이 본 보험에 가입해 있고, 보험 유효기간에 해당되는 자.

2. 국방부 소속 군사정보기관에서 계급·등급의 심사결정 및 기록을 한 기관: 군사정보 혹은 유격부대대원

3. 호적지의 직할시·현 후비지휘부: 본 보험에 피보험인으로서 가입한 적이 있는 사람 중 보험 실효 1년 이내인 자.

앞 항목의 기관(기구)가 심사를 통하여 자료 첨부 후, 후비사령부에 지정 국군병원의 검정을 신청하여 후비사령부의 검정결과에 따라 장애등급 및 장애 취득일을 감정한다.

후비사령부는 앞 항목의 장애등급 및 장애취득일자의 감정시 심의회의를 소집한다.

제29조

후비사령부의 감정결과에 대해 의의를 제가하는 피보험인은 보상금 지급이 결정된 차일부터 60일 이내에 상관 자료 및 증명서를 첨부하여 후비사령부에 재검증을 신청한다. 재검증 결과와 검증결과가 상동시, 동일한 이유로 재검증을 신청 할 수 없다.

후비사령부는 동일한 사고에 대해 군인장애등급보상감정 결과에 따라 본 보험의 상해·장애시 보상급 지급을 처리한다.

제30조

피보험인은 동일한 원인으로 동일한 장애 부위 혹은 이전에 얻은 상처로 인하여 얻은 합병증으로 장애가 가중된 자는 전후 장애등급에 지급하는 보험수가의 차액을 지급한다. 각각 다른 원인으로 다른 시기에 장애를 입은 자는 개별적으로 장애 보상금을 지급한다.

제31조

본 조례의 제16조 규정에 따라 보험에 가입한지 만 5년 이상이 된 자가 퇴역 시 보상금을 지급하며 보험 연수가 정년을 채우지 못했을 경우, 달 수에 비례 계산하여 정하며 당월 2일 이후 1개월 미만인 보험연수는 한 달로 계산하며 위안을 단위로 1위안에 미치지 못할 경우 사사오입으로 계산한다.

제32조

본 조례 제 17조 규정에 의거하여 피보험인이 장애를 입은 날짜로부터 6개월 내에 동일한 원인으로 사망했으나 이미 장애 보상금을 지급받은 자는 사망보상금과의 차액을 지급한다. 장애가 가중되기 전에 이미 그 차액을 수령 후 사망한자, 일례로 병세가 가중되기 전에 검증받은 장애가 6개월을 초과한 경우는 장애가 가중되기 전에 수령한 보험료는 제하지 않고 장

애 가중 부분에 대한 보험료만 제한다.

제33조

본 조례 제 18조 제4관에 의거 반란죄로 판결이 확정되어 해직된 자는 보험 관련부서에서 다음과 같이 처리 한다.

1. 몰수된 재산이 없거나 보험 유효 기간중 장애보험금을 수령한 적이 없는 장교는 환급 수속을 밟아야 한다.

2. 재산몰수로 판결나거나 장애보험금을 기 수령한 자는 중신국에 보험가입 탈퇴를 보고해야 한다.

제34조

본 조례 제19조 제4관에서 지칭하는 보상금 지급이 결정된 날부터 5년간 이유 없이 수령하지 않은 자는 중신국 혹은 후비사령부에서 심사 결정한 보상금 지급이 결정된 날부터 5년간 이유 없이 수령하지 않은 자를 통칭한다. 이상 언급한 기한 중 수령을 하지 않아 만 5년이 되는 시점에서 보험금은 본 보험기금에 편입 된다. 단, 아래와 같이 특수한 상황에 있는 자는 보험 수령신청 가능일로부터 계산한다.

1. 적진후방에서 임무를 수행하여 기한 내에 연락이 닿지 않는 자 중, 원(原) 부서의 증명을 받은 자.

2. 해외에 거주하여 기한 내에 연락이 닿지 않는 자 중, 영사관 또는 관련기관의 증명을 받은 자.

3. 보험 관련부서 소재지가 전쟁 또는 교통두절로 인해 기한 내에 연락이 닿지 않는 자 중, 관련기관 및 관련 사실을 증명 받은 자.

4. 천재지변 또는 불가항력으로 인해 연락이 중단된 자.

제35조

보험수혜자가 외국에 거주하는 관계로 직접 보험금을 수령하지 못할 경우 친지나 친구에게 위임해야 하며, 미성년자는 법정 대리인이 대신 수령한다.

제36조

피보험인이 정직, 봉급의 압류·구금을 받았을 시, 불수리 선고 또는 불기소 처분• 무죄판결을 받은 자는 이 기간 내에 보험사고가 일어났을 경우, 규정에 의거하여 보상금을 지급하나, 납부하지 않은 본인 부담 보험료는 추가 징수해야 한다.

제37조

피보험인이 실종·피난 혹은 면직·해직으로 인해 정역된 자는 허가에 따라 복귀 복무 시, 해당 발효일과 정역 발효일이 이어지는 자는 원 보험금의 회복을 신청해야 한다. 보상금을 이미 수령하였거나 혹은 환불 받은 자는 반납을 해야 하며, 정역기간 동안의 본인 부담 보험료를 추가 납부해야 한다. 복직 발효일과 정역 발효일이 이어지지 않는 자는, 복직 발효일로부

터 새로 보험에 가입해야 하며 종전의 보험연수와 합쳐 계산하지 않는다.

전 항의 사건으로 인한 정역자와 같이 무죄판결 혹은 불기소 처분을 받아 복직 발효일과 정역 발효일이 이어지지 않는 자는 원래 수령 보상금의 지급 혹은 무이자 반납 후 판결서 및 불기소 처분서를 갖추어 복직일로부터 연이어 보험연수를 계산하도록 신청해야 한다.

전 항에서 결정된 정역 처분을 받았다가 심의에 의해 복직된 후 보험연수 연속 계산을 신청해야 하는 자는 본 세칙의 94년 3월 1일 수정 공포 후, 여전히 본 보험에 가입되어 있고, 보험 유효기간에 있는 자에 한한다.

제38조

피보험자가 실종 혹은 피난 상태에서 귀대 혹은 귀향한 경우, 해당 보험 수혜인이 사망 보상금을 수령하지 않은 상태에서 복직한 자는 전 조례의 규정에 의거하여 처리하며, 미 복직자는 인사권을 갖고 있는 부속 기관에서 공표한 명령의 효력 발생 일에 의거하여 제대 보상금을 지급 절차를 밟는다.

제5장 기타 수칙

제39조 (삭제)

--95년9월18일 수정공포 전 원문--

본 세칙과 관련된 각종 작업 서식은 국방부에서 정한다.

제40조

본 세칙은 공표일로부터 시행된다.

<붙임 2> 직업군인 '신군인보험' 약관
- 메리츠화재해상보험/한국군사문제연구원 -

무배당 新군인보험(1종) 보통약관

제 1 관 보험계약의 성립과 유지

제1조(보험계약의 성립) ① 보험계약은 보험계약자의 청약과 보험회사의 승낙으로 이루어집니다.(이하 「보험계약」은 「계약」, 「보험계약자」는 「계약자」, 「보험회사」는 「회사」라 합니다)
② 회사는 피보험자가 계약에 적합하지 아니한 경우에는 승낙을 거절할 수 있습니다.
③ 회사는 계약의 청약을 받고 제1회 보험료를 받은 경우에 건강진단을 받지 아니하는 계약은 청약일, 건강진단을 받는 계약은 진단일(재진단의 경우에는 최종진단일을 말합니다)부터 30일 이내에 승낙 또는 거절하여야 하며, 승낙한 때에는 보험증권을 교부합니다. 그러나 30일 이내에 승낙 또는 거절의 통지가 없으면 승낙된 것으로 봅니다.
④ 회사가 제1회 보험료를 받고 승낙을 거절한 경우에는 거절통지와 함께 받은 금액을 계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 이 보험의 예정이율(이하 「예정이율」이라 합니다)+1%(연 5.5%)를 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다. 다만, 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 후 승낙을 거절한 경우에는 매출을 취소하며 이자를 더하여 지급하지 아니합니다.

제2조(청약의 철회) ① 계약자는 청약을 한 날 또는 제1회 보험료를 납입한 날부터 15일이내에 그 청약을 철회할 수 있습니다.
② 계약자가 청약을 철회한 때에는 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3일 이내에 그 보험료를 계약자에게 돌려 드리며, 그 반환기일의 다음날부터 반환일까지의 기간에 대하여 이 보험의 약관대출이율(이하 「약관대출이율」이라 합니다)을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다. 다만, 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 후 청약을 철회한 경우에는 매출을 취소하며 이자를 더하여 지급하지 아니합니다.

제3조(피보험자의 범위) 이 보험의 피보험자는 군인사법 제2조에서 정한 현역에 복무하는 장교,_준사관, 부사관을 말합니다.

제4조(약관교부 및 설명의무 등) ① 회사는 계약을 체결할 때 계약자에게 약관 및 청약서 부본을 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다. 다만, 전자거래기본법 제2조 제6호에 의해 컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장(사이버몰)을 이용하여 계약을 체결한 때에는 청약서 부본을 드리지 아니할 수 있습니다.
② 회사가 제1항에 의해 제공될 약관 및 청약서 부본을 계약자에게 전달하지 아니하거나 약관의 중요한 내용을 설명하지 아니한 때 또는 계약체결시 계약자가 청약서에 자필서명

(날인을 포함합니다)을 하지 아니한 때에는 계약자는 청약일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
3 제2항에 따라 계약이 취소된 경우에는 회사는 이미 납입한 보험료를 계약자에게 돌려드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 약관대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

제5조(계약의 무효) 타인의 사망을 보험금 지급사유로 하는 계약에서 계약체결시까지 피보험자의 서면에 의한 동의를 얻지 아니한 경우에는 계약을 무효로 하며 이미 납입한 보험료를 돌려 드립니다. 다만, 단체가 규약에 따라 구성원의 전부 또는 일부를 피보험자로 하는 계약을 체결하는 경우에는 이를 적용하지 아니합니다.

제6조(계약내용의 변경) 1 계약자는 회사의 승낙을 얻어 다음의 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면으로 알리거나 보험증권에 배서하여 드립니다.

① 보험종목
② 보험료 납입주기, 수금방법 및 납입기간
③ 보험가입금액
④ 계약자 또는 보험수익자(이하 「수익자」라 합니다)
⑤ 기타 계약의 내용

2 회사는 계약자가 제1회 보험료를 납입한 때부터 1년 이상 경과된 유효한 계약으로서 그 보험종목의 변경을 요청할 때에는 회사의 사업방법서에서 정하는 방법에 따라 이를 변경하여 드립니다.
3 회사는 계약자가 제1항 제3호의 규정에 의하여 보험가입금액을 감액하고자 할 때에는 그 감액된 부분은 해약된 것으로 보며, 이로 인하여 회사가 지급하여야 할 해약환급금이 있을 때에는 제19조(해약환급금)에 따라 이를 계약자에게 지급합니다.
4 계약자가 제1항 제4호중 사망보험금수익자를 변경하고자 할 때에는 보험금의 지급사유가 발생하기 전에 피보험자의 동의를 얻어야 합니다.

제7조(계약자의 임의해지) 계약자는 계약이 소멸하기 전에는 언제든지 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 회사는 해약환급금을 계약자에게 지급합니다.

제8조(계약의 소멸) 1 이 계약은 아래와 같은 경우가 발생한 때로부터 소멸됩니다.

① 제15조(보상하는 손해)에 의한 사망보험금 지급의 원인이 생긴 경우
② 제1호 이외의 경우로 피보험자가 퇴직하고 제9조(계약의 전환)에서 정한 계약의 전환을 신청하지 아니한 경우. 다만, 퇴직이라 함은 군인연금법 제3조(용어의 정의) 제1항 제3호에서 정한 전역, 퇴역, 제적 등을 말합니다.

2 제1항 제1호에 따라 계약이 소멸된 경우에 회사는 그때까지 적립한 적립부분 책임준비금을 계약자에게 드립니다.
3 제1항 제2호에 따라 계약이 소멸된 경우에 회사는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.
4 제3항의 규정에도 불구하고 피보험자가 제16조(보상하지 아니하는 손해) 제1항 제1호

내지 제3호에 정한 사유로 사망했을 경우에는 제16조(보상하지 아니하는 손해) 제2항에 따릅니다.

제9조(계약의 전환) ① 계약자 또는 피보험자는 퇴직이전에 회사에 계약의 전환을 신청하여 승인을 받은 후 新군인보험(2종)으로 전환할 수 있습니다.

② 무배당 新군인보험(2종)으로 전환될 때에는 무배당 新군인보험(2종)보험료를 적용하며 제8조(계약의 소멸) 제3항의 책임준비금을 지급하지 아니합니다. 다만, 무배당 新군인보험(2종)으로 전환시 감액 등에 의해 준비금 차액이 발생한 경우 그 차액을 정산하여 드립니다.

제10조(회사의 책임의 시기 및 종기) ① 회사의 책임은 보험기간의 첫날 오후 4시에 시작하며 마지막날 오후 4시에 끝납니다. 이 경우 시각은 보험증권 발행지의 표준시에 따릅니다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다른 약정이 없으면 제1회 보험료를 받기 전에 생긴 손해에 대하여는 책임을 지지 아니합니다.

③ 회사가 계약자로부터 계약의 청약과 함께 제1회 보험료를 받은 경우에 그 청약을 승낙하기 전에 계약에서 정한 보험사고가 생긴 때에는 회사는 계약상의 책임을 집니다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 중 한 가지에 해당되는 경우에는 책임을 지지 아니합니다.

① 제1항에서 정한 책임의 시기가 개시되지 아니한 경우

② 제23조(계약전 알릴 의무)의 규정에 의하여 계약자 또는 피보험자가 회사에 알린 내용 또는 건강진단 내용이 보험금 지급사유의 발생에 영향을 미쳤음을 회사가 증명하는 경우

③ 제24조(알릴 의무 위반의 효과)의 규정을 준용하여 회사가 책임을 지지 아니할 수 있는 경우

⑤ 제2항의 보험료는 제15조(보상하는 손해)의 손해를 보상하는데 필요한 보험료(이하 「보장보험료」라 합니다)와 회사가 적립한 금액을 돌려주는데 필요한 보험료(이하 「적립보험료」라 합니다)로 구성됩니다.(이하 「보장보험료」와 「적립보험료」를 합하여 「보험료」라 합니다)

제 2 관 보험료의 납입(계약자의 주된 의무)

제11조(보험료의 납입) ① 계약자는 제2회 이후의 보험료를 납입기일까지 납입하여야 하며, 이 경우 회사는 영수증을 발행하여 드립니다.

② 계약자는 보험료의 전부 또는 일부를 미리 낼 수 있으며, 3개월 이상의 보험료를 미리 낼 때에는 예정이율로 할인하여 드립니다. 이 경우 계약이 보험기간중에 소멸 또는 변경되었을 경우에 선납보험료가 있으면 선납보험료를 받은 기간에 대하여 예정이율로 계산한 금액를 선납보험료에 더하여 계약자에게 돌려 드립니다.

제12조(보험료의 자동대출납입) 1 제13조(보험료의 납입연체시 납입최고와 계약의 해지)에 규정된 보험료의 납입최고기간이 경과되기 전까지 계약자가 보험료의 자동대출을 서면신청한 경우에는 제35조(약관대출)에 의한 약관대출로 보험료가 자동적으로 대출되어 계약이 유효하게 지속됩니다.

2 제1항의 규정에 의한 대출금과 보험료의 자동대출 납입일의 다음날부터 그 다음 보험료의 납입최고기간까지의 이자(약관대출이율을 적용하여 계산)를 합산한 금액이 당해 보험료가 납입된 것으로 계산한 해약환급금과 계약자에게 지급할 기타 모든 지급금의 합계액에서 계약자의 회사에 대한 모든 채무액을 뺀 금액을 초과하는 경우에는 보험료의 자동대출납입을 더 이상 할 수 없습니다.

3 제1항 및 제2항에 따라 약관대출로 자동납입되는 보험료는 1년을 최고한도로 하며 그 이후의 기간에 대한 보험료의 자동대출납입을 위해서는 계약자의 서면에 의한 재신청이 있어야 합니다.

4 보험료의 자동대출납입이 행하여진 경우에도 자동대출 납입전 납입 최고기간이 끝나는 날의 다음날부터 1개월 이내에 계약자가 계약의 해약을 청구한 때에는 회사는 보험료의 자동대출납입이 없었던 것으로 하여 그 청구에 따라 처리합니다.

제13조(보험료의 납입연체시 납입최고와 계약의 해지) 1 계약자가 제2회 이후의 보험료를 납입기일까지 납입하지 아니하는 때에는 납입기일 다음날부터 납입기일이 속하는 달의 다음달 말일까지를 납입최고기간으로 하며, 회사는 제3항에서 정한 바에 따라 최고하고 납입최고기간안에 보험료가 납입되지 않은 경우 납입최고기간이 끝나는 날의 다음날 계약을 해지합니다. 납입최고기간안에 발생한 사고에 대하여 회사는 약정한 보험금을 지급합니다.

2 보험료 수금방법이 회사의 방문수금 또는 계약자의 은행 수납방법으로 약정되어 있는 경우에 회사의 방문수금 불이행 또는 은행 납입통지서의 미교부로 인하여 계약자가 보험료를 납입하지 못한 경우에는 납입기일부터 3개월이 되는 날까지를 납입 최고기간으로 하여 제1항을 적용합니다. 다만, 회사가 다시 수금하기로 하거나 은행 납입통지서를 다시 교부하기로 한 경우에는 그 수금 또는 재교부일부터 15일이 되는 날을 새로운 납입기일로 합니다.

3 제2회 이후의 보험료가 납입기일까지 납입되지 아니하여 보험료 납입이 연체중인 경우에 회사는 계약자(타인을 위한 보험의 경우 특정된 수익자 포함)에게 납입최고기간안에 연체보험료를 납입하여야 한다는 내용과 납입최고기간이 끝나는 날까지 보험료를 납입하지 아니할 경우 납입최고기간이 끝나는 날의 다음날부터 계약이 해지된다는 내용(이 경우 약관대출원리금이 해약환급금을 초과되는 때에는 해약환급금과 약관대출원리금이 상계될 수 있다는 내용을 포함)을 납입 최고기간이 끝나기 15일 이전까지 서면 또는 전화(음성녹음)로 알려드립니다.

4 제1항에 따라 계약이 해지된 경우에는 제19조(해약환급금)에 따라 계산된 해약환급금을 계약자에게 지급합니다.

제14조(보험료의 납입연체로 인한 해지계약의 부활) [1] 제13조(보험료의 납입연체시 납입최고와 계약의 해지)에 따라 계약이 해지되었으나 해약환급금을 받지 아니한 경우 계약자는 해지된 날로부터 2년 이내에 회사가 정한 절차에 따라 계약의 부활을 청약할 수 있으며, 회사가 이를 승낙한 때에는 부활을 청약한 날까지의 연체보험료와 이에 대한 연체된 이자(보장보험료에 대해서 예정이율+1%(연5.5%)로 계산한 이자)를 납입하여야 합니다.
[2] 계약의 부활에 관하여는 제1조(보험계약의 성립), 제10조(회사의 책임의 시기 및 종기), 제23조(계약전 알릴 의무) 및 제24조(알릴 의무 위반의 효과)의 규정을 준용합니다.

제 3 관 보험금 등의 지급(회사의 주된 의무)

제15조(보상하는 손해) 회사는 피보험자가 보험기간중 전공에 기인한 사고(이하 「사고」라 합니다)로 인하여 사망한 경우에는 보험가입금액을 전공사망보험금으로 수익자에게 지급하여 드립니다.

【용어의 정의】

전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전·공상 등의 구분) 제1항 제1호 및 제2호에 의한 「적과의 교전이나 무장폭동, 반란을 진압하기 위한 행위 또는 교육·훈련 기타공무」를 말합니다.

제16조(보상하지 아니하는 손해) [1] 회사는 그 원인의 직접·간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 피보험자의 고의(자살, 자살미수 및 자해를 포함합니다)
② 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급합니다.
③ 계약자의 고의
④ 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

[2] 회사는 제1항 제1호 내지 제3호의 사유가 발생한 때에는 이 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 다음과 같이 합니다.

① 제1항 제1호의 경우에는 이미 납입한 보험료를 계약자에게 돌려 드립니다.
② 제1항 제2호의 경우에는 지급하지 아니한 보험금에 해당하는 해약환급금을 계약자에게 지급합니다.
③ 제1항 제3호의 경우에는 이미 납입한 보험료를 돌려드리지 아니합니다.

【용어의 정의】

1. 전쟁(戰爭, War)
   가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태
   나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태
   다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)
2. 교전(交戰, Engagement)
   적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제17조(보험금의 지급한도) 회사가 지급하여야 할 하나의 사고에 대한 제15조(보상하는 손해)에서 정한 전공사망보험금은 보험가입금액을 한도로 합니다.

제18조(만기환급금의 지급) 회사는 계약자가 보험료를 완납하고 보험기간이 끝난 때에는 적립부분 순보험료에 대하여 보험료 납입일(회사에 입금된 날을 말합니다)로부터 보험료 납입경과기간에 따라 이 보험의 적립부분 부리이율(약관대출이율 -2%)로 적립한 금액을 만기환급금으로 수익자에게 지급합니다.

제19조(해약환급금) ① 이 약관에 의해 계약이 해지된 경우에 지급하는 해약환급금은 보험료 및 책임준비금 산출방법서에 따라 계산합니다. 이때, 적립부분 순보험료에 대하여는 회사는 제1회 보험료를 받은 날로부터 보험료 납입경과기간에 따라 아래의 이율을 적용합니다. 다만, 보험기간중에 약관대출이율이 변경되는 경우에는 변경된 시점 이후에는 변경된 이율을 적용하며, 최저보장이율은 연 2.0%로 합니다.

경과기간	중도해지시 적용이율
1년 미만	약관대출이율 - 4%
2년 미만	약관대출이율 - 3%
2년 이상	약관대출이율 - 2%

② 회사는 경과기간별 해약환급금에 관한 표를 계약자에게 제공하여 드립니다.

제20조(배당금의 지급) 회사는 이 보험에 대하여 계약자에게 배당금을 지급하지 아니합니다.

제21조(소멸시효) 보험금청구권, 보험료 또는 환급금 반환청구권은 2년간 행사하지 아니

하면 소멸시효가 완성됩니다.

제22조(보험금 청구권의 상실) 계약자, 피보험자 또는 수익자가 손해의 통지 또는 보험금 청구에 관한 서류에 고의로 사실과 다른 것을 기재하였거나 그 서류 또는 증거를 위조하거나 변조한 경우에는 피보험자 또는 수익자는 손해에 대한 보험금 청구권을 상실합니다.

제 4 관 보험계약시 계약자의 계약전 알릴 의무 등

제23조(계약전 알릴 의무) 계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 청약시(건강진단을 받는 경우에는 건강진단시 포함) 청약서에서 질문한 사항에 대하여 알고 있는 사실을 반드시 사실대로 알려야(이하 「계약전 알릴 의무」라 하며, 상법상 「고지의무」와 같습니다)합니다. 그러나 의료법 제3조(의료기관)에서 정하는 종합병원 및 병원에서 직장 또는 개인이 실시한 건강진단서 사본 등 건강상태를 판단할 수 있는 자료로 건강진단을 대신할 수 있습니다.

제24조(알릴 의무 위반의 효과) 1 회사는 계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인이 고의 또는 중대한 과실로 제23조(계약전 알릴 의무)를 위반하고 그 의무가 중요한 사항에 해당하는 경우에는 손해의 발생여부에 관계없이 이 계약을 해지할 수 있습니다.
2 제1항의 경우에도 불구하고 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 회사는 계약을 해지할 수 없습니다.

① 회사가 계약당시에 그 사실을 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못하였을 때
② 회사가 그 사실을 안 날부터 1개월 이상 지났거나 또는 책임개시일부터 보험금 지급사유가 발생하지 아니하고 2년(건강진단을 받은 피보험자의 경우에는 1년)이 지났을 때
③ 회사가 이 계약의 청약시 피보험자의 건강상태를 판단할 수 있는 기초자료(건강진단서 사본 등)에 의하여 승낙통지를 한 때(계약자 또는 피보험자가 회사에 제출한 기초자료의 내용 중 중요사항을 고의로 사실과 다르게 작성한 때에는 제외)
④ 보험을 모집한 자(이하 「모집인 등」이라 합니다)가 계약자 또는 피보험자의 계약전 알릴 의무사항을 임의로 기재한 경우(청약서에 계약자 또는 피보험자가 자필로 서명한 경우는 제외)

3 제1항에 의한 계약의 해지가 손해발생 전에 이루어진 경우에는 해약환급금을 지급합니다.
4 제1항에 의한 계약의 해지가 손해발생 후에 이루어진 경우에 회사는 그 손해를 보상하여 드리지 아니하며, 계약전 알릴 의무 위반사실뿐만 아니라 계약전 알릴 의무사항이 중요한 사항에 해당되는 사유를 "반증이 있는 경우 이의를 제기할 수 있습니다"라는 문구와 함께 계약자에게 서면으로 알려 드립니다. 또한 이 경우에는 해약환급금 또는 이미 납

입한 보험료 중 많은 금액을 지급합니다.
5 손해가 제1항에 해당되는 사실로 생긴 것이 아닌 것으로 증명된 때에는 제4항에 관계없이 보상하여 드립니다.

제25조(계약취소권의 행사제한) 회사는 책임개시일부터 보험금 지급사유가 발생하지 아니하고 2년(건강진단을 받은 피보험자의 경우에는 1년)이 지났을 때에는 민법 제110조(사기, 강박에 의한 의사표시)중 사기에 의한 취소권을 행사하지 아니합니다. 그러나 계약자 또는 피보험자가 대리진단, 약물복용을 수단으로 진단절차를 통과하거나 진단서 위·변조 또는 청약일 이전에 암 또는 에이즈의 진단 확정을 받은 후 이를 숨기고 가입하는 등의 뚜렷한 사기 의사에 의하여 계약이 성립되었음을 회사가 증명하는 경우에는 책임개시일부터 5년 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

제 5 관 보험금 지급 등의 절차

제26조(주소변경통지) 1 계약자는 주소 또는 연락처가 변경된 경우에는 지체없이 그 변경내용을 회사에 알려야 합니다.
2 제1항에서 정한대로 계약자가 알리지 아니한 경우에는 계약자가 회사에 알린 최종의 주소 또는 연락처로 알린 사항은 일반적으로 도달에 필요한 시일이 지난 때에 계약자에게 도달된 것으로 봅니다.

제27조(보험수익자의 지정) 계약자는 수익자를 지정할 수 있으며 수익자를 지정하지 아니한 때에는 제18조(만기환급금의 지급)의 경우는 계약자로 하고, 제15조(보상하는 손해)에서 정한 전공사망보험금의 경우는 피보험자의 상속인으로 합니다.

제28조(대표자의 지정) 1 계약자 또는 수익자가 2인 이상인 경우에는 각 대표자 1인을 지정하여야 합니다. 이 경우 그 대표자는 각각 다른 계약자 또는 수익자를 대리하는 것으로 합니다.
2 제1항의 대표자로 지정된 계약자 또는 수익자의 소재가 확실하지 아니한 경우에 이 계약에 관하여 회사가 계약자 또는 수익자 1인에 대하여 한 행위는 각각 다른 계약자 또는 수익자에 대하여도 효력이 미칩니다.
3 계약자가 2인 이상인 경우에는 그 책임을 연대로 합니다.

제29조(손해의 통지) 1 계약자, 피보험자 또는 수익자는 사고가 생긴 것을 안 때에는 지체없이 그 사실을 회사에 알려야 합니다.

2 계약자, 피보험자 또는 수익자가 제1항의 통지를 게을리하여 손해가 증가된 때에는 회사는 그 증가된 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

제30조(보험금 등 청구시 구비서류) 1 계약자, 피보험자(또는 수익자)는 다음의 서류를 제출하고 보험금 또는 환급금을 청구하여야 합니다.

① 청구서(회사양식)
② 사고증명서(사망확인증, 진단세부기록서 등)
③ 보험증권
④ 주민등록증 제시(본인이 아닌 경우는 본인의 인감증명서)
⑤ 기타 수익자가 보험금 등의 수령에 필요하여 제출하는 서류

2 병원 또는 의원에서 제1항 제2호의 사고증명서를 발급 받을 경우, 그 병원 또는 의원은 의료법 제3조(의료기관)에서 정하는 국내의 병원이나 의원 또는 이와 동등하다고 인정되는 국외의 의료기관이어야 합니다.

제31조(보험금의 지급) 1 회사는 제30조(보험금 등 청구시 구비서류)에서 정한 청구서류를 접수한 때에는 접수증을 교부하고 그 서류를 접수한 날로부터 3일이내에 지급하여 드립니다.
2 회사가 보험금 지급사유의 조사 및 확인을 위하여 제1항의 지급기일 초과가 명백히 예상되는 경우에는 구체적 사유와 지급예정일을 피보험자 또는 수익자에게 서면통지하여 드립니다.
3 제2항에 의하여 추가적인 조사가 이루어지는 경우, 회사는 피보험자 또는 수익자의 청구에 따라 회사가 추정하는 보험금의 50% 상당액을 가지급보험금으로 지급하여 드립니다.
4 회사는 제1항의 규정에 정한 지급기일내에 보험금을 지급하지 아니하였을 때에는 그 다음날로부터 지급일까지의 기간에 대하여 약관대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 보험금에 더하여 드립니다. 그러나 계약자, 피보험자 또는 수익자의 책임있는 사유로 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는 더하여 드리지 아니합니다.
5 계약자, 피보험자 또는 수익자는 제24조(알릴 의무 위반의 효과)와 관련하여 의료기관 또는 경찰서 등 관공서에 대한 회사의 조사에 동의하여야 합니다.

제32조(환급금의 지급) 1 회사는 계약자 및 수익자의 청구에 의하여 환급금을 지급하는 경우 청구일로부터 3일 이내에 지급하여 드리며, 환급금을 청구한 날의 다음날부터 지급기일까지의 기간은 예정이율+1%(연 5.5%), 그 지급기일의 다음날부터 지급일까지의 기간은 약관대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.
2 회사는 만기환급금의 지급시기가 도래할 때에는 도래일 7일 이전에 그 사유와 지급할 금액을 계약자 또는 수익자에게 알려드리며, 그 사유와 지급금액을 알리지 않은 경우에는

지급사유가 발생한 날의 다음날부터 환급금 청구일까지의 기간은 예정이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

3 회사가 제2항의 규정에 의하여 계약자 또는 수익자에게 알린 경우의 만기환급금 및 해약환급금은 지급사유가 발생한 날의 다음날부터 지급청구일까지의 기간중 1년 이내의 기간은 예정이율의 50%(연2.25%), 1년을 초과하는 기간은 1%의 이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

제33조(보험금 수령방법의 선택) 1 계약자(보험금 지급사유 발생 후에는 수익자)는 회사의 사업방법서에서 정한 바에 따라 보험금의 전부 또는 일부를 일시금으로 지급받는 이외에 다음의 지급방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

① 일정금액으로 분할하여 수령하는 방법

② 일정기간 분할하여 수령하는 방법

③ 일정기간이 경과한 후 일시금으로 수령하는 방법

④ 일정기간 이자만 지급한 후 일시금으로 수령하는 방법

2 회사는 제1항의 규정에 따라 계약자(보험금 지급사유 발생 후에는 수익자)의 요청에 의하여 그 지급방법을 변경한 때에는 그 미지급금액에 대하여 예정이율+1%(연 5.5%)를 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

제34조(계약내용의 교환)

회사가 개인에 대한 신용정보를 타인에게 제공·활용하고자 할 경우에는 신용정보의이용 및 보호에관한법률 제23조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의) 및 동법시행령 제12조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의 등)에서 정하는 절차에 따라 개인신용정보의 제공·활용동의서에 계약자의 동의를 받아야 하며, 동의서에 기재하는 제공할 신용정보의 내용에는 다음 각호의 사항이 포함됩니다.

① 계약자·피보험자 및 수익자의 성명, 주민등록번호 및 주소

② 계약일, 보험종목, 보험료, 보험가입금액등 계약내용

③ 보험금과 각종 급부금액 및 지급사유등 지급내용

제35조(약관대출) 1 계약자는 이 계약의 해약환급금 범위내에서 회사가 정한 방법에 따라 대출을 받을 수 있습니다.

2 계약자는 제1항의 규정에 의한 약관대출금과 그 이자를 언제든지 상환할 수 있으며 상환하지 아니한 때에는 회사는 보험금 지급사유가 발생되어 보험금을 지급하는 날 또는 해약환급금 등의 지급사유가 발생한 날에 제지급금과 상계할 수 있습니다.

3 제2항의 규정에도 불구하고 회사는 제13조(보험료의 납입연체시 납입최고와 계약의 해지)에 따라 계약이 해지되고 약관 대출원리금이 해약환급금을 초과하는 경우에는 그

초과된 날에 해약환급금과 상계할 수 있습니다.

제 6 관 분쟁조정 등

제36조(분쟁의 조정) 계약에 관하여 분쟁이 있는 경우 분쟁 당사자 또는 기타 이해관계인과 회사는 금융감독원장에게 조정을 신청할 수 있습니다.

제37조(관할법원) 이 계약에 관한 소송은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제38조(약관의 해석) 1 회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 계약자에 따라 다르게 해석하지 아니합니다.
2 회사는 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 계약자에게 유리하게 해석합니다.

제39조(회사가 제작한 보험안내장의 효력) 모집인 등이 모집과정에서 사용한 회사(각종 점포 및 대리점 포함)제작의 보험안내장(계약의 청약을 권유하기 위하여 만든 서류 등을 말합니다)의 내용이 이 약관의 규정과 다른 경우에는 계약자에게 유리한 내용으로 계약이 성립된 것으로 봅니다.

제40조(회사의 손해배상책임) 회사는 계약과 관련하여 임직원, 모집인 및 대리점의 책임있는 사유로 인하여 발생된 손해에 대하여 관계법규 및 사업방법서에서 정한 바에 따라 손해배상의 책임을 집니다.

제41조(예금보험기금에 의한 지급보장) 회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

제42조(준거법) 이 약관에서 정하지 아니한 사항은 대한민국 법령을 따릅니다.

이라크 파견병 확장담보특칙

제1조(피보험자의 범위) 이 특칙에 의한 피보험자의 범위는 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하「보통약관」이라 합니다) 제3조(피보험자의 범위)에도 불구하고 군인사법 제2조에서 정한 현역에 복무하는 병으로 합니다.

제2조(적용범위) 이 특칙은「국군부대의이라크추가파견동의안, 의안번호 163071, 2004.2.13」(이하 「파견동의안」이라 합니다)에 의하여 파견된 병중 보험증권에 기재된 피보험자에 한하여 적용합니다.

제3조(계약의 전환) ① 보통약관 제9조(계약의 전환)에도 불구하고 제1조(피보험자의 범위)에서 정한 피보험자는 파견동의안에 의한 복귀시 파견복귀일 이전 또는 파견복귀일 이후 14일이내에 회사에 계약의 전환을 신청하여 승인을 받은 후 新군인보험(2종)으로 전환할 수 있습니다.

② 피보험자가 파견동의안에 의하여 복귀하고 제1항에서 정한 계약의 전환을 신청하지 아니한 경우 계약은 소멸되며, 회사는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

③ 무배당 新군인보험(2종)으로 전환될 때에는 무배당 新군인보험(2종)보험료를 적용하며 제2항의 책임준비금을 지급하지 아니합니다. 다만, 무배당 新군인보험(2종)으로 전환시 감액 등에 의해 책임준비금 차액이 발생한 경우 그 차액을 정산하여 드립니다.

제4조(준용규정) 이 특칙에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

무배당 新군인보험(1종) 특별약관

비전공사망담보 특별약관

제1조(보상하는 손해) 회사는 피보험자가 보험기간중 비전공에 기인한 사고(이하 「사고」라 합니다)로 인하여 사망한 경우에는 이 비전공사망담보 특별약관(이하「특별약관」이라 합니다)의 보험가입금액을 비전공사망보험금으로 수익자에게 지급하여 드립니다.

【 용어의 정의 】

1. 비전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전·공상 등의 구분) 제1항 제3호에 의한 「전공에 해당하지 아니하는 경우」를 말합니다.
2. 위 1호의 전공이라 함은 군인사법시행규칙 제47조(전·공상 등의 구분) 제1항 제1호 및 제2호에 의한 「적과의 교전이나 무장폭동, 반란을 진압하기 위한 행위 또는 교육·훈련 기타공무」를 말합니다.

제2조(보상하지 아니하는 손해) ① 회사는 그 원인의 직접 간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 피보험자의 고의(자살, 자살미수 및 자해를 포함합니다)

② 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급합니다.

③ 계약자의 고의

④ 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

② 회사는 제1항 제1호 내지 제3호의 사유가 발생한 때에는 이 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 다음과 같이 합니다.

① 제1항 제1호의 경우에는 이미 납입한 보험료를 계약자에게 돌려 드립니다.

② 제1항 제2호의 경우에는 지급하지 아니한 보험금에 해당하는 해약환급금을 계약자에게 지급합니다.

③ 제1항 제3호의 경우에는 이미 납입한 보험료를 돌려드리지 아니합니다.

【 용어의 정의 】

① 전쟁(戰爭, War)

가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태

나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태

다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)

② 교전(交戰, Engagement)

적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제3조(계약의 소멸) 1 회사가 이 특별약관에 따라 손해를 보상하였거나 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 「보통약관」이라 합니다) 제8조(계약의 소멸) 제1항 제1호에 따라 보통약관이 소멸된 때에는 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸되며, 이 특별약관의 해약환급금을 지급하지 아니합니다.

2 제1항 이외의 사유로 계약이 소멸된 경우에는 회사는 이 특별약관에 해당하는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

3 제2항의 규정에도 불구하고 피보험자가 제2조(보상하지 아니하는 손해) 제1항 제1호 내지 제3호에 정한 사유로 사망했을 경우에는 제2조(보상하지 아니하는 손해) 제2항에 따릅니다.

제4조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

제1급장애담보 특별약관

제1조(보상하는 손해) [1] 회사는 피보험자에게 보험기간중 발생한 질병이나 부상으로 인하여 심신장애가 발생하고 심신장애등급이 군인연금법시행규칙 제6조(신체장애등급구분) 제1호에서 정한 제1급의 신체장애등급에 해당되는 경우 이 제1급장애담보 특별약관(이하 「특별약관」이라 합니다)의 보험가입금액을 제1급장애보험금으로 피보험자에게 지급하여 드립니다.

[2] 제1항의 심신장애등급은 아래의 기준에 의하여 군인사법시행규칙 제51조(심신장애정도의 판정)에 의하여 "의무조사위원회"가 판정합니다.

① 심신장애등급은 군인사법시행규칙의 「별표1(심신장애등급표)」를 기준으로 적용합니다.

② 신체의 2개부위 이상에 위 1호의 심신장애등급이 있는 경우에는 군인사법시행규칙의 「별표2(심신장애종합평가등급표)」를 기준으로 적용합니다.

제2조(보상하지 아니하는 손해) 회사는 그 원인의 직접 간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

② 군인연금법시행령 제75조(재해보상금의 급여제한)에 해당된 때

【 용어의 정의 】

① 전쟁(戰爭, War)
   가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태
   나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태
   다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)

② 교전(交戰, Engagement)
   적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제3조(다른 신체상해 또는 질병의 영향) [1] 피보험자가 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 경우 이미 존재한 신체상해 또는 질병의 영향으로 또는 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 후에 그 원인이 된 사고와 관계없이 새로이 발생한 상해나

질병의 영향으로 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우 회사는 그 영향이 없었던 때에 상당하는 금액을 결정하여 지급합니다.
2 정당한 이유없이 피보험자가 치료를 게을리하거나 또는 계약자나 수익자가 치료를 하여 주지 않음으로 인하여 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우에도 제1항과 같은 방법으로 합니다.

제4조(계약의 소멸) 1 회사가 이 특별약관에 따라 손해를 보상하였거나 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 「보통약관」이라 합니다) 제8조(계약의 소멸) 제1항 제1호에 따라 보통약관이 소멸된 때에는 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸되며, 이 특별약관의 해약환급금을 지급하지 아니합니다.
2 제1항 이외의 사유로 계약이 소멸된 경우에는 회사는 이 특별약관에 해당하는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

제5조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

제2급장애담보 특별약관

제1조(보상하는 손해) 1 회사는 피보험자에게 보험기간중 발생한 질병이나 부상으로 인하여 심신장애가 발생하고 심신장애등급이 군인연금법시행규칙 제6조(신체장애등급구분) 제2호에서 정한 제2급의 신체장애등급에 해당되는 경우 이 제2급장애담보 특별약관(이하 「특별약관」이라 합니다)의 보험가입금액을 제2급장애보험금으로 피보험자에게 지급하여 드립니다.

2 제1항의 심신장애등급은 아래의 기준에 의하여 군인사법시행규칙 제51조(심신장애정도의 판정)에 의하여 "의무조사위원회"가 판정합니다.

① 심신장애등급은 군인사법시행규칙의 「별표1(심신장애등급표)」를 기준으로 적용합니다.

② 신체의 2개부위 이상에 위 1호의 심신장애등급이 있는 경우에는 군인사법시행규칙의 「별표2(심신장애종합평가등급표)」를 기준으로 적용합니다.

제2조(보상하지 아니하는 손해) 회사는 그 원인의 직접·간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

② 군인연금법시행령 제75조(재해보상금의 급여제한)에 해당된 때

【 용어의 정의 】

① 전쟁(戰爭, War)
   가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태
   나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태
   다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)

② 교전(交戰, Engagement)
   적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제3조(다른 신체상해 또는 질병의 영향) 1 피보험자가 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 경우 이미 존재한 신체상해 또는 질병의 영향으로 또는 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 후에 그 원인이 된 사고와 관계없이 새로이 발생한 상해나

질병의 영향으로 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우 회사는 그 영향이 없었던 때에 상당하는 금액을 결정하여 지급합니다.
2 정당한 이유없이 피보험자가 치료를 게을리하거나 또는 계약자나 수익자가 치료를 하여 주지 않음으로 인하여 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우에도 제1항과 같은 방법으로 합니다.

제4조(계약의 소멸) 1 회사가 이 특별약관에 따라 손해를 보상하였거나 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 「보통약관」이라 합니다) 제8조(계약의 소멸) 제1항 제1호에 따라 보통약관이 소멸된 때에는 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸되며, 이 특별약관의 해약환급금을 지급하지 아니합니다.
2 제1항 이외의 사유로 계약이 소멸된 경우에는 회사는 이 특별약관에 해당하는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

제5조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

제3급장애담보 특별약관

제1조(보상하는 손해) 1 회사는 피보험자에게 보험기간중 발생한 질병이나 부상으로 인하여 심신장애가 발생하고 심신장애등급이 군인연금법시행규칙 제6조(신체장애등급구분) 제3호에서 정한 제3급의 신체장애등급에 해당되는 경우 이 제3급장애담보 특별약관(이하 「특별약관」이라 합니다)의 보험가입금액을 제3급장애보험금으로 피보험자에게 지급하여 드립니다.

2 제1항의 심신장애등급은 아래의 기준에 의하여 군인사법시행규칙 제51조(심신장애정도의 판정)에 의하여 "의무조사위원회"가 판정합니다.

① 심신장애등급은 군인사법시행규칙의 「별표1(심신장애등급표)」를 기준으로 적용합니다.

② 신체의 2개부위 이상에 위 1호의 심신장애등급이 있는 경우에는 군인사법시행규칙의 「별표2(심신장애종합평가등급표)」를 기준으로 적용합니다.

제2조(보상하지 아니하는 손해) 회사는 그 원인의 직접·간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

② 군인연금법시행령 제75조(재해보상금의 급여제한)에 해당된 때

【 용어의 정의 】

① 전쟁(戰爭, War)
   가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태
   나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태
   다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)

② 교전(交戰, Engagement)
   적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제3조(다른 신체상해 또는 질병의 영향) 1 피보험자가 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 경우 이미 존재한 신체상해 또는 질병의 영향으로 또는 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 후에 그 원인이 된 사고와 관계없이 새로이 발생한 상해나

질병의 영향으로 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우 회사는 그 영향이 없었던 때에 상당하는 금액을 결정하여 지급합니다.
2 정당한 이유없이 피보험자가 치료를 게을리하거나 또는 계약자나 수익자가 치료를 하여 주지 않음으로 인하여 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우에도 제1항과 같은 방법으로 합니다.

제4조(계약의 소멸) 1 회사가 이 특별약관에 따라 손해를 보상하였거나 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 「보통약관」이라 합니다) 제8조(계약의 소멸) 제1항 제1호에 따라 보통약관이 소멸된 때에는 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸되며, 이 특별약관의 해약환급금을 지급하지 아니합니다.
2 제1항 이외의 사유로 계약이 소멸된 경우에는 회사는 이 특별약관에 해당하는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

제5조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

장애위로금담보 특별약관

제1조(보상하는 손해) ① 회사는 피보험자에게 보험기간중 발생한 질병이나 부상으로 인하여 심신장애가 발생하고 심신장애등급이 8급 내지 9급에 해당하는 경우 이 장애위로금담보 특별약관(이하「특별약관」이라 합니다)의 보험가입금액을 장애위로금으로 피보험자에게 지급하여 드립니다.

② 제1항의 심신장애등급은 아래의 기준에 의하여 군인사법시행규칙 제51조(심신장애정도의 판정)에 의하여 "의무조사위원회"가 판정합니다.

① 심신장애등급은 군인사법시행규칙의 「별표1(심신장애등급표)」를 기준으로 적용합니다.

② 신체의 2개부위 이상에 위 1호의 심신장애등급이 있는 경우에는 군인사법시행규칙의 「별표2(심신장애종합평가등급표)」를 기준으로 적용합니다.

제2조(보상하지 아니하는 손해) 회사는 그 원인의 직접·간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.

① 피보험자의 고의(자살미수 및 자해를 포함합니다)

② 수익자의 고의. 그러나 그 수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 그 수익자에 해당하는 보험금을 제외한 나머지 보험금을 다른 수익자에게 지급합니다.

③ 계약자의 고의

④ 전쟁(적과의 교전은 제외합니다)

【 용어의 정의 】

① 전쟁(戰爭, War)
- 가. 상호 대립하는 2개 이상의 국가 또는 이에 준하는 집단간에 있어서 군사력을 비롯한 각종 수단을 행사하여 자기의 의지를 상대방에게 강요하려는 행위 또는 그러한 상태
- 나. 주권을 가진 국가간의 조직적인 무력투쟁상태로서 선전포고와 더불어 개시되고 강화조약으로 무력투쟁이 종결될 때까지의 상태
- 다. 국가의 생존이 달려 있는 국가목표를 달성하기 위한 전역(campaigns)

② 교전(交戰, Engagement)
적과의 접촉상태에서 공격행동을 취하는 전투행위 그 자체. 소부대가 참가하는 비교적 단기간의 전투이며 결정적인 교전은 한 부대가 전반적인 기동의 자유를 잃고 더 이상 계획된 행동을 주도할 수 없는 교전상태

제3조(다른 신체상해 또는 질병의 영향) ① 피보험자가 제1조(보상하는 손해)에서 정

한 부상을 입은 경우 이미 존재한 신체상해 또는 질병의 영향으로 또는 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상을 입은 후에 그 원인이 된 사고와 관계없이 새로이 발생한 상해나 질병의 영향으로 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우 회사는 그 영향이 없었던 때에 상당하는 금액을 결정하여 지급합니다.

2 정당한 이유없이 피보험자가 치료를 게을리하거나 또는 계약자나 수익자가 치료를 하여 주지 않음으로 인하여 제1조(보상하는 손해)에서 정한 부상이 중하게 된 경우에도 제1항과 같은 방법으로 합니다.

제4조(계약의 소멸) 1 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 「보통약관」이라 합니다) 제8조(계약의 소멸) 제1항 제1호에 따라 보통약관이 소멸된 때에는 손해보상의 원인이 생긴 때로부터 이 특별약관 계약은 소멸되며, 이 특별약관의 해약환급금을 지급하지 아니합니다.

2 제1항 이외의 사유로 계약이 소멸된 경우에는 회사는 이 특별약관에 해당되는 그때까지 적립한 책임준비금을 계약자에게 드립니다.

제5조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

증액일시납 특별약관

제1조(특별약관의 성립) 이 특별약관은 보험기간중 일시납보험료를 추가납입하여 보통약관 및 특별약관의 보험가입금액을 증액하고자 하는 경우에 부가합니다.

제2조(일시납부분에 대한 회사의 책임의 시기와 종기) 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하 "보통약관"이라 합니다) 제10조(회사의 책임의 시기 및 종기)에도 불구하고 이 특별약관에 의하여 증액된 부분에 대한 회사의 책임은 제3조(증액일시납보험료)에서 정한 증액일시납보험료가 납입된 날의 오후 4시에 시작하며 보통약관의 보험기간 마지막날 오후 4시에 끝납니다. 이 경우 시각은 보험증권 발행지의 표준시에 따릅니다.

제3조(증액일시납보험료) ① 이 특별약관을 부가하여 일시납부분을 체결하기 위해서 납입하는 금액을 "증액일시납보험료"라 합니다.
② 제1항의 증액일시납보험료란 이 특별약관에 의하여 증액된 부분에 해당하는 책임준비금에 사업비를 부가한 금액을 말합니다.

제4조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관 및 해당특별약관을 따릅니다.

이라크 파견장병 추가위험담보 특별약관

제1조(적용범위) 이 특별약관은「국군부대의이라크추가파견동의안, 의안번호 163071, 2004.2.13」(이하 「파견동의안」이라 합니다)에 의하여 파견된 장병중 보험증권에 기재된 피보험자에 한하여 적용합니다.

제2조(회사의 책임의 시기 및 종기) 이 특별약관에 의한 회사의 책임은 무배당 新군인보험(1종) 보통약관(이하「보통약관」이라 합니다) 제10조(회사의 책임의 시기 및 종기)에도 불구하고 파견동의안에 의하여 피보험자가 파견된 날로부터 시작하며 복귀한 날을 마지막 날로 합니다.

제3조(보상하는 손해) ① 이 특별약관은 제2조(회사의 책임의 시기 및 종기)에서 정한 보험기간중 이라크 파견에 따라 발생하는 보통약관과 무배당 新군인보험(1종) 해당 특별약관(이하「해당특별약관」이라 합니다)의「보상하는 손해」 및 「보상하지 아니하는 손해」중「전쟁(적과의 교전은 제외합니다)」에 의한 신체손해를 보상하여 드립니다. 다만, 보통약관과 해당특별약관은 이 특별약관과 중복하여 보상하지 아니합니다.
② 제1항에도 불구하고 핵무기 또는 생화학무기가 대량살상에 사용되거나, 일부 병행하는 경우는 보상하여 드리지 아니합니다.

제4조(준용규정) 이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관 및 해당특별약관을 따릅니다. 다만, 보통약관 제18조(만기환급금의 지급) 및 제19조(해약환급금)은 제외합니다.

【 별표 1】

해약환급금 예시표

1. 기본계약

▷기준 : 보험가입금액 1,000만원, 10년납, 10년만기, 월납, 월납입보험료 5만원,
단위 : 원

경과년	1년	3년	5년	7년	10년
납입보험료	600,000	1,800,000	3,000,000	4,200,000	6,000,000
해약환급금	554,798	1,840,723	3,281,089	4,898,425	7,708,141

주) ① 상기 예시 해약환급금은 보장부분 해약환급금과 적립부분 해약환급금으로 이루어지며, 이중 적립부분 해약환급금은 정기적으로 납입된 적립순보험료를 이 보험의 약관대출이율을 8%(2003년 10월 기준)가정하여 계산한 금액으로서 중도해지시 보험료납입일로부터 보험료 납입경과기간에 따라 아래의 이율을 적용함.

경과기간	1년미만	2년미만	2년이상
중도해지시 적용이율	약관대출이율 - 4%	약관대출이율 - 3%	약관대출이율 - 2%

② 상기 해약환급금은 보험기간중에 이 보험의 약관대출이율 변경이나 보험료의 납입일에 따라 달라질 수 있음

③ 상기 해약환급금은 소수 첫째자리에서 반올림하여 원단위로 표시한 금액임

2. 선택특약

경과기간별 0원